



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون

أصول الفقه الميسر

مقرر مادة أصول الفقه للفرقة الثالثة لغير الحنفية



إعداد

أ.د / محمد صلاح حلمي سعد

أ.د / عبد الحي عزب عبد العال

أستاذ أصول الفقه المساعد ورئيس قسم

أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

ورئيس جامعة الأزهر الأسبق



حَقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله كما يليق بكمال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد.. فإن استقامة الدين والدنيا لا تكون إلا بمعرفة الأحكام الشرعية، والتكاليف الإلهية وما يتبع هذا من قضايا فرعية. لذا كان علم أصول الفقه ذا قدر عظيم ونفع عميم، لا غنى عنه لأُمور الدنيا والدين، حيث إنه يوقف العالم على القواعد الكلية فيتسنى له معرفة واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ولا يتأتى هذا إلا بالبحث في الألفاظ الشرعية والوقوف على دقائقها، والغور في حقائقها؛ لما يتعلق بها من مصالح العباد في المعاش والمعاد، حيث لا سبيل إلى استثمارها إلا بالنظر في مسالكها ومعرفة مداركها لكشف أسرارها وحقائقها، ومعرفة معانيها والإحاطة بمبانيها، ولما كان تمام النفع لا يتأتى إلا بفهم الألفاظ الشرعية ووجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية اخترت عزيزي الدارس أن أقدم لك هذه البحوث النافعة في: الإجمال والبيان، والنسخ، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع. وهي دراسة بإذن الله تهدف إلى غرس معارف ومهارات دقيقة من خلال ما يتعلمه الدارس من براعة الغوص في ألفاظ القرآن الكريم ومعرفة دقائقه والوقوف على أسرار قواعده وما في السنة النبوية الشريفة من دقائق نافعة تؤصل للأحكام وتغني الساحة الفقهية بعظيم الأفهام، كما أن معرفة النسخ من المنسوخ والوقوف على حقيقة النسخ تفرز الفقيه البارِع الذي يفتي بما يعلم ويقول بما ينفع، وكذلك تعلم الإجماع وقواعده فيه رشد وهداية وبعد عن الخطأ والغواية إذ ببركة الإجماع تكون عصمة الأمة فمكانته محفوظة ودرجته مرموقة، فهو دليل تشريعي من أدلة الشريعة الخالدة ومصدر عظيم باق بخلودها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

أدعو الخالق سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وبما نبحث

ونكتب، وأن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه نعم المولى ونعم النصير.

دكتور / عبد الحي عزب عبد العال

أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة،

ورئيس جامعة الأزهر الأسبق

أولاً : الدراسة الموضوعية

الوحدة الأولى في الإجمال والبيان

مشمولات الوحدة:

هذه الوحدة تشتمل على ثلاثة مباحث

الأول: في حقيقة الإجمال

الثاني: في حقيقة البيان وما يقع به البيان

الثالث: في أنواع البيان ومراتبه

المبحث الأول حقيقة الإجمال

وفيه مطالب:

الأول: معنى الإجمال ودخوله في النصوص الشرعية

الثاني: أسباب الإجمال، وأنواعه.

الثالث: ما قيل إنه من قبيل المجمل

المطلب الأول

معنى الإجمال ودخوله في النصوص الشرعية

الفرع الأول: معنى الإجمال

المعنى اللغوي:

المجمل مفعول من أجمل بمعنى جاء بجميل، وأجمل بمعنى حصل الشيء، يقال: أجملت الشيء إذا حصلت، وأجملت الحساب إذا جمعته، أي جمعت آحاده وكملت أفرادها.

وقد قيل لما يحتاج إلى بيان مجمل؛ لأنه جمع معناه، بحيث يحتاج إلى تفصيل^(١).

المعنى الاصطلاحي:

لقد قيل في معناه الاصطلاحي عبارات متعددة منها:

- هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.

وقد أبطل الآمدي هذا التعريف، فقال: «وهو فاسد، فإنه ليس بمانع ولا جامع»^(٢).

أما كون التعريف غير مانع فلأن شأن التعريف أن يكون مانعاً لغير أفراد المعرف من الدخول في التعريف وهذا ليس كذلك، لأنه يدخل فيه اللفظ المهمل، فإنه لا يفهم منه عند الإطلاق شيء وهو ليس بمجمل وقد شمله التعريف فكان التعريف غير مانع، أما كون المهمل غير مجمل فلكون الإجمال والبيان من صفات الألفاظ التي لها دلالة والمهمل لا دلالة له.

وأما كون التعريف غير جامع فلأنه لا يشمل اللفظ المجمل المتردد بين محامله فإنه قد يفهم منه عند الإطلاق شيء، وكذلك لا يشمل ما هو

(١) انظر لسان لسان العرب وما (٢/٣٦٥) بعدها

(٢) الإحكام (٢/١٦٥).

مجمل من وجه ومبين من وجه آخر مثل قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾^(١) فإنه مجمل وإن كان يفهم منه شيء.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الإجمال كما يدخل في الألفاظ يدخل في الأفعال وعلى هذا فإن تقييد حد المجمل باللفظ يجعل التعريف غير جامع.

ويعترض بهذا على كل من عرف المجمل باللفظ لأن الإجمال يكون في الأفعال كما يكون في الألفاظ.

كما عرف المجمل بأنه اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال^(٢)..

وعرفه أبو الحسين البصري في «المعتمد»^(٣): بأنه ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه

وعرفه إمام الحرمين في الورقات: «بأنه ما يفتقر إلى البيان»

وعرفه الشيخ تاج الدين الفزاري في شرح «الفزاري على الورقات»: بأنه كل لفظ لا يعلم المراد منه بمجرد، بل يتوقف فهم مقصوده على أمر خارج عنه إما قرينة حالية وإما لفظ آخر، وإما دليل منفصل^(٤).

ويمكن الاعتراض على هذا بأنه غير جامع - أيضاً - لكونه حدد الإجمال باللفظ والإجمال كما يكون في الألفاظ يكون في الأفعال.

وأرى: أنه لا مانع من تعريف المجمل بأي حد مما سبق ولا يقال إنه حصر الإجمال في الألفاظ لأن المقصود تعريف المجمل على ما هو غالب ولعل الغالب هو الإجمال في الألفاظ.

(١) الآية رقم ١٤١ من سورة الأنعام.

(٢) المرجع السابق، والمستصفى (١/١٤٥).

(٣) المعتمد (١/٢٩٣).

(٤) شرح الفزاري على الورقات (٢٠٠).

إلا أن المعنى الذي يشمل الإجمال في الألفاظ والأفعال هو الأولى لذا أخذ ابن الحاجب وابن مفلح والآمدي عبارة تجمع الإجمال في الألفاظ والأفعال.

فقال ابن الحاجب: «المجمل ما لم تتضح دلالته».

وقريب منها قول ابن مفلح: «ما له دلالة غير واضحة»^(١)

وقال الآمدي: والحق في ذلك أن يقال: المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه^(٢).

فقوله: «ما له دلالة» يشمل الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلة المجملة.

وقوله: «على أحد أمرين» احترز به عما لا دلالة إلا على معنى واحد، وقوله: «لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه» احترز به

عن اللفظ الذي هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء.

لذا عرف الفتوحى المجمل بتعريف يحقق هذا المعنى فقال: هو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.

ولا مانع من الاعتماد على أي من العبارتين لتحديد المجمل لشمولهما الإجمال في الأقوال وغيرها. والله أعلم.



(١) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/٤١٤)، وتشنيف المسامع (٢/٨٣٠).

(٢) الإحكام للآمدي (٢/١٦٦).

الفرع الثاني: الإجمال في النصوص الشرعية

الذي عليه الجمهور هو جواز ورود الإجمال في كلام الله سبحانه وتعالى، وفي كلام رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وذهب داود الظاهري إلى خلاف هذا.

وقد ذكر البعض أنه لم يخالف أحد في وقوع الإجمال في النصوص الشرعية إلا داود الظاهري.

قال أبو بكر الصيرفي: ﴿ولا أعلم أحداً أبى هذا إلا داود الظاهري﴾^(١).

وقال ابن النجار: «وهو أي المجمل في الكتاب أي القرآن والسنة، أي الأحاديث الواردة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلافاً لداود الظاهري».

قال بعضهم: «لا نعلم أحداً قال به غيره، والحجة عليه من الكتاب والسنة بما لا يحصى»^(٢) -

وقد احتج داود الظاهري: بأن الإجمال بدون البيان لا فائدة فيه، والإجمال مع البيان يكون تطويلاً وهو ما لا يجوز وقوعه في كلام البلغاء، وإذا كان المقام مقام كتاب الله وسنة نبيه فمن باب أولى ألا يقع فيها الإجمال؛ لما ذكرناه^(٣).

وقد نقل الإمام فخر الدين الرازي حجة داود الظاهري فقال:

بأن الكلام إما أن يذكر للإفهام أو لا للإفهام، والثاني عبث غير جائز على الله تعالى.

والأول: إما أن يكون قد قرن بالمجمل ما يبينه، أو لم يفعل ذلك

(١) إرشاد الفحول (١٦٨).

(٢) شرح الكوكب المنير (٣/٤١٥).

(٣) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/٤١٥)، شرح تنقيح الفصول (٢٨٠).

والأول تطويلاً من غير فائدة؛ لأن التنصيص عليه أسهل وأدخل في الفصاحة من ذكره باللفظ المجمل، ثم بيان ذلك المجمل بلفظ آخر.

والثاني: باطل لأنه إذا أراد الإفهام مع أن اللفظ لا يدل عليه وليس معه ما يدل عليه كان تكليفاً بما لا يطاق وإنه غير جائز»

وقد أجاب الفخر الرازي عن هذا فقال:

إن هذا الكلام ساقط، لأن عندنا يفعل الله ما شاء ويحكم ما يريد، وعند المعتزلة، فلا يبعد أن يكون في ذكره باللفظ المجمل ثم إرداف ذلك المجمل بالبيان مصلحة لا يطلع عليها ومع الاحتمال لا يبقى القطع^(١). والله أعلم

وأجاب غيره: بأن الكلام إذا أتى مجملاً ثم وقع بعد ذلك البيان والتفصيل، فإن هذا يكون أوقع في النفس مما لو ذكر مبيناً ابتداءً^(٢).

وأقول: إن وقوع الإجمال في الألفاظ والأدلة الشرعية أمر واقع وقد وقف العلماء أمام الكثير من الأدلة المجملة بحثاً لها عما يبينها من أدلة شرعية أخرى، وخرجوا بنتيجة هامة هي: ورود الإجمال في الأدلة الشرعية وأنه ما من مجمل إلا وله ما يبينه، فلا داعي لإنكار وجود المجمل في الأدلة الشرعية بعد وقوعه والوقوع دليل الجواز.



(١) المحصول (١/٣/٢٣٨ - ٢٣٩)

(٢) شرح الكوكب المنير، المرجع السابق.

المطلب الثاني

أسباب الإجمال وأنواعه وحكمه

الفرع الأول: أسباب الإجمال

لقد بحث العلماء أسباب الإجمال فوجدوا أن الإجمال يرجع إلى الأسباب الآتية:

السبب الأول: وقوع الإجمال بسبب الوقف والابتداء كما في قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾^(١)، فيحتمل كون الواو عاطفة، ويكون المعنى: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أيضاً، ويحتمل أن تكون مستأنفة وبهذا يكون الوقف على «إلا الله»

السبب الثاني: وقد يكون بسبب الاشتراك كالقرء فإنه متردد بين الحيض والطهر، والعين فإن لفظ «العين» متردد بين العين الباصرة والعين الجارية، والذهب، والجاسوس وغير ذلك

وقد يكون الإجمال في المفرد كـ«المختار» فإنه موضوع تارة لاسم الفاعل، وأخرى لاسم المفعول، فبتقدير الكسرة يكون اسم فاعل، وبتقدير الفتحة يكون اسم مفعول

وقد يكون في المركب، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾^(٢) فالذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون هو الولي؛ لأنه هو الذي يعقد لها ويحتمل أن يكون هو الزوج؛ حيث إنه هو الذي بيده العصمة ودوام العقد^(٣)

السبب الثالث: وقوع الإجمال بسبب تردد اللفظ بين مجازاته المتكافئة مع عدم وجود دليل على عدم إرادة الحقيقة كما في قولك: رأيت

(١) الآية (٧) من سورة آل عمران.

(٢) الآية (٢٣٧) من سورة البقرة.

(٣) انظر: الإحكام للأمدي (٢/١٠٧)، وشرح الكوكب المنير (٢/٤١٥، ٤١٦).

بحرا في الحمام.

السبب الرابع: وقوع الإجمال بسبب إرادة فرد معين من أفراد الحقيقة الواحدة مع عدم القرينة الدالة على التعيين، كلفظ البقرة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً﴾^(١).

السبب الخامس: وقوع الإجمال بسبب التردد في عود الضمير أو في مرجع الضمير، مثل الضمير في كلمة «جداره» في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يمتنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره^(٢).

فهذا يحتمل عوده على الغارز ويكون المعنى: أنه لا يمتنع جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه.

وبهذا المعنى لا يكون في الحديث دلالة على وجوب تمكين الجار جاره من وضع الخشب على جداره إذا طلب منه ذلك.

ويحتمل كذلك عود الضمير على الجار الآخر، وبهذا يكون في الحديث دلالة على وجوب تمكين الجار لجاره من وضع الخشب على جداره إذا طلب منه ذلك، وهذا هو ما عليه الإمام أحمد^(٣)

السبب السادس: وقوع الإجمال بسبب تردد الصفة كما لو قلنا: زيد طبيب ماهر» فصفة المهارة يحتمل عودها إلى ذات زيد، ويحتمل الطبيب الذي هو مهنة له، والمعنى هنا يكون متفاوتاً؛ لأننا إن أعدنا «ماهر» على طبيب فإن زيدا يكون ماهراً في الطب، وإن أعدنا «ماهر» إلى زيد فإنه يكون ماهراً في الطب وفي غيره، ويحتمل أن تكون مهارته في غير الطب.

السبب السابع: قد يكون الإجمال كذلك بسبب التخصيص بمجهول.

(١) الآية (٦٧) من سورة البقرة

(٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ج ٣ كتاب المظالم باب ٢٠ ص ١٧٣، وأحمد في مسنده ج ١ ص ٣١٣، ج ٣ ص ٤٨٠، ج ١ ص ٤.

(٣) شرح الكوكب المنير (٣)

ويكون الإجمال هنا في عام خص بمجهول، أو في عام خص بمستثنى مجهول، أو في عام خص بصفة مجهولة.

ومثال الإجمال في عام خص بصورة مجهولة: كما لو قال:

«اقتلوا المشركين ثم قال بعد ذلك «بعضهم غير مراد لي من لفظي»

فإن قوله: اقتلوا المشركين بعد ذلك يكون مجملاً؛ حيث إن العام إذا خص بمجهول صار الباقي محتملاً فكان مجملاً.

ومثال الإجمال في عام خص بمستثنى مجهول: قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾^(١).

فإنه قد استثنى من المعلوم ما لم يعلم فصار الباقي مجملاً ومن هنا كان مجملاً^(٢).

ومثال العام الذي خص بصفة مجهولة: ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ﴾^(٣).

فتقييد الحل بالإحصان مع الجهل بما هو الإحصان يوجب الإجمال فيما أحل، بمعنى أن الإحصان غير مبين فكان صفة مجهولة^(٤).

السبب الثامن: وقوع الإجمال بسبب انتقال اللفظ أو إخراج من معناه اللغوي الظاهر إلى معنى شرعي أراده الشارع كألفاظ: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وغيرها.

فهذه الألفاظ معنى لغوي: وهو أن الصلاة في اللغة الدعاء، والزكاة معناها اللغوي: الطهارة والنماء، والصوم معناه لغة: الإمساك، والحج معناه لغة: القصد.

(١) الآية (١) من سورة المائدة.

(٢) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/٤١٩).

(٣) الآية (٢٤) من سورة النساء.

(٤) الإحكام للآمدي (٢/١٦٧)، وشرح الكوكب المنير (٣/٤١٩).

لكن هذه الألفاظ لها معنى أرادها الشارع، وهو أن الصلاة: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والزكاة: هي القدر الفائض عن حاجة المسلم الذي بلغ نصاباً، والذي حال عليه الحول، والصيام: إمساك عن الطعام والشراب والمفطرات بصورة مخصوصة والحج: هو قصد مكة للنسك، وهكذا فكان لهذه الألفاظ معنى مخصوص قصده الشارع.

فإطلاق هذه الألفاظ دون بيان المقصود يجعل اللفظ مجملاً ويحتاج إلى بيان المراد.

وكل ما احتاج إلى بيان يكون مجملاً^(١).



(١) الإحكام للأمدي (٢/١٦٧ - ١٦٨)، وتشنيف المسامع (٢/٣٠٦) وما بعدها

الفرع الثاني: أنواع الإجمال

المجمل إما يكون في الألفاظ وإما أن يكون في الأفعال؛ حيث إن الدليل الشرعي إما أن يكون أصلاً وإما أن يكون مستنبطاً من أصل.

أولاً: الإجمال في الألفاظ:

الإجمال في الألفاظ يتأتى في الحالات الآتية:

- ١ - أن يحكم على اللفظ بالإجمال حال كونه مستعملاً في موضوعه.
- ٢ - أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً في بعض موضوعه
- ٣ - أن يحكم على اللفظ بالإجمال حال كونه مستعملاً لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه

الحالة الأولى:

الحكم على اللفظ بالإجمال حال كونه مستعملاً في موضوعه، كأن يكون اللفظ محتملاً لمعان كثيرة ولا يمكن حمله على بعضها، حيث إن الحمل على البعض ليس أولى من البعض الآخر، كأن يكون اللفظ مجملاً بين حقائقه، أو يكون اللفظ مجملاً بين أفراد حقيقة واحدة.

أما كون اللفظ مجملاً بين حقائقه فهو كلفظ «القرء» الوارد في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(١).

فلفظ القرء جاء مشتركاً بين حقيقتين: «الحيض، والطهر» وحيث لم توجد قرينة تعين المراد حكم على اللفظ بالإجمال وهنا لجأ العلماء إلى المرجحات لتعيين المراد.

وأما كون اللفظ مجملاً بين أفراد حقيقة واحدة، كما إذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى كلي، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا

(١) الآية (٢٢٨) من سورة البقرة.

بَقَرَةً^(١)، فاللفظ هنا موضوع لفرد واحد من أفراد تلك الحقيقة؛ حيث إن الله تبارك وتعالى قد أراد بقرة معينة ولكنه لم يبينها، ومن هنا كان سؤال بني إسرائيل ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾، ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْتُهَا﴾، ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾^(٢)، فجاء البيان بعد الاختبار والابتلاء^(٣).

الحالة الثانية:

الحكم على اللفظ بالإجمال حال كونه مستعملاً في بعض موضوعه، كالعام المخصوص بصفة مجملة أو استثناء المجهول، أو بدليل منفصل.

مثال: الصفة المجملة قوله تعالى: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾^(٤) فلكوننا لا ندري ما هو الإحصان كان الإجمال

ومثال الاستثناء: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾^(٥) فظاهر هذا الاستثناء مجمل واستثناء الكلام المجمل من الكلام المتصل يجعل ما بقى بعد الاستثناء مجملاً كذلك، وقد جاء البيان بعد ذلك كما ذكر أهل التفسير وهو ما ورد في قوله تعالى بعد ذلك في نفس السورة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّيتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾^(٦).

(١) الآية (٦٧) من سورة البقرة.

(٢) الآيات (٦٨، ٦٩، ٧٠) من سورة البقرة.

(٣) انظر: نهاية السؤل، ومعه الإيهاج في طبعة واحد (٢/١٣٢) ط مطبعة التوفيق الأدبية، والمحصول (١/٢/٢٣٣)، (٢٣٤)، وإرشاد الفحول (١٦٩).

(٤) الآية (٢٤) من سورة النساء.

(٥) الآية (١) من سورة المائدة.

(٦) الآية رقم (٣) من سورة المائدة.

فقد بين سبحانه وتعالى ما يتلى علينا من المحرمات^(١)

ومثال الدليل المنفصل المجهول: كما لو قال الشارع: «اقتلوا المشركين»
فيتردد هذا بين البعض أو الكل^(٢).

الحالة الثالثة:

الحكم بالإجمال حال كون استعمال اللفظ لا في موضوعه ولا في
غير موضوعه، فهذا يكون في أمرين:

الأول: في الأسماء الشرعية كما في أمر الشارع بالصلاة أو غيرها من
الألفاظ التي لها معنى شرعي مراد ففي هذه الحالة لابد من بيان
المراد.

والثاني: الأسماء التي دلت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على حقائقها
وليس بعض مجازاتها أولى من بعض، بمعنى أن الإجمال. يكون
لتردد اللفظ بين مجازاته المتعددة.

وقد اشترط العلماء لحصول الإجمال هنا شرطين:

الأول: انتفاء الحقيقة، كأن يقترن اللفظ بقرينة تمنع من إرادة المعنى
الحقيقي، وإلا ما كان هناك معنى إجمالي، فإذا لم تكن هناك
قرينة تمنع من المعنى الحقيقي حمل اللفظ على المعنى الحقيقي
وكان ذلك اللفظ مبيناً ولا وجه للقول بالإجمال فيه، فلو قال قائل:
رأيت أسداً فإنه ينصرف إلى المعنى الحقيقي لهذا الحيوان المفترس،
حيث لم تنتف الحقيقة، لعدم وجود قرينة تصرف اللفظ عن المعنى
الحقيقي^(٣).

(١) انظر: المحصول (١/٣/٢٣٤)، (٢٣٥)، وهامش رقم (٥) من المحصول (١/٣/٢٣٥)، والتفسير

الكبير للفخر الرازي (٣/٣٥٠) وما بعدها

(٢) المحصول، المرجع السابق.

(٣) انظر: نهاية السؤل المرجع السابق، وشرح الكوكب المنير (٣/٤١٨)، الإحكام للأمدي
(٢/١٦٧)، والمحصل المرجع السابق.

الثاني: أن تتكافأ المجازات ولم يوجد ما يرجح أحد المجازات.

فإذا وجد ما يرجح أحد المجازات عمل به وانتفى الإجمال، كما لو قال القائل: رأيت بحراً في المنزل، فلا يمكن حمل اللفظ على المعنى الحقيقي وهو البحر الواسع صاحب الأمواج المتلاطمة حيث إن هذه الصورة الحقيقية منتفية لعدم تصور وجود مثل هذا المعنى الحقيقي، فلم يبق إلا الحمل على المعنى المجازي وهو إما الحمل على العالم فإنه يحتمل ذلك، وإما الحمل على الجواد فإنه يحتمل ذلك أيضاً، وهنا تعدد المجاز ولا يمكن حمل المعنى على أحد المجازات دون الآخر لعدم وجود قرينة فقلنا بوقوع الإجمال، حيث تردد اللفظ بين مجازاته المتكافئة، أما إذا ترجح أحد المجازات على الآخر بقرينة حُمل اللفظ عليه ولا إجمال كما لو قال: رأيت بحراً في المنزل يفيض منه العلم.

لذا فإن هناك عوامل بها يتم ترجيح أحد المجازات وهي:

١ - كون أحد المجازات أقرب إلى الحقيقة من غيره، كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»^(١) فهذا دخل النفي على الحقيقة الشرعية وهي ذات الصلاة، فتكون ذات الصلاة منتفية عند انتفاء قراءة الفاتحة، ولما كانت ذات الصلاة واقعة دون ذلك استحال حمل المعنى على نفي ذات الصلاة، وتعين حمله على معنى واحد وهو المعنى المجازي، وهو إما نفي الصحة أو نفي الكمال، ولما كان نفي الصحة أقرب إلى الحقيقة من نفي الكمال تعين الحمل عليه.

٢ - كون أحد المجازات أعظم مقصوداً، كما في قوله تعالى:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ امَّهَاتُكُمْ﴾^(٣)، فقد دخل التحريم - هنا - على ذات الميتة في الآية الأولى، وعلى ذات الأم

(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٣ ص ٢٤١.

(٢) الآية (٣) من سورة المائدة.

(٣) الآية (٢٢) من سورة النساء.

في الآية الثانية، وهذه الحقيقة ينبغي أن لا تكون مرادة حيث إن التحريم يعد نوعاً من الحكم والحكم إنما يتعلق بالأفعال لا بذوات الأشياء، فالحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على سبيل الوضع.

ومن هنا كان الحكم متعلقاً بالأفعال المقدورة للمكلف عند أهل الحق مما جعل المعنى الحقيقي وهو انصباب التحريم على الذات غير مراد، ويكون المراد هنا هو المعنى المجازي، ولما كانت المعاني المجازية متعددة وجب الصير إلى تلك المجازات مقصوداً للشارع، ففي الآية الأولى يمكن أن ينصرف تحريم الميتة إلى تحريم الأكل، أو الشحم، أو البع، ولما كان الأكل أعظم مقصوداً صير إليه.

- كون أحد المجازات أظهر عرفاً من غيره، كما في قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» فذات الخطأ وذات النسيان - وهو المعنى الحقيقي - واقع لا محالة فوجب الصير إلى المجاز وهو إما: رفع الإثم أو رفع الحكم، ولما كان رفع الإثم هو الأظهر في العرف صير إليه.

فإذا وجد أي من تلك المرجحات حمل المعنى عليه وانتفى الإجمال. والله أعلم.

ثانياً: الإجمال في الأفعال:

النوع الثاني من أنواع الإجمال هو الإجمال في الأفعال، وهو ما إذا وقع الفعل ولم يقترن به ما يدل على الوجه الذي وقع عليه، فإنه يحكم عليه بالإجمال

وهنا يقول الفخر الرازي: «أما الفعل فإن مجرد وقوعه لا يدل على وجه وقوعه إلا أنه قد يقترن به ما يدل على الوجه الذي وقع عليه وحينئذ يستغنى عن البيان، وقد لا يقترن به ذلك، فيكون مجملاً^(١).

ومثال الإجمال في الفعل: ما إذا قام الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الركعة الثانية ولم يجلس جلسة التشهد، فيحتمل أن يكون الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد تعمد ذلك ويحتمل أن يكون قد سهي وترك الجلوس، وهنا كان الإجمال.

والله أعلم..



الفرع الثالث: حكم الإجمال

اقتضت حكمة التشريع أن تأتي العبارات التكليفية مشتملة على ألفاظ لا يمكن معرفة تفصيلها من ذات اللفظ ولا بمجرد الاجتهاد في التفسير والبيان، بل لابد من مبين يبين هذا الإجمال ويوضحه، فيعين المجتهد على فهم المجمل وإدراك صورته المختلفة وجزئياته المتشعبة، فكان الإجمال حكمة لتأمل المتأملين وتدبر المتدبرين.

لذا كان البعض من العبارات القرآنية الخاصة بالتكاليف الشرعية مجملاً، وقد قامت السنة النبوية الشريفة بوظيفة البيان والتوضيح، قال تعالى: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١).

فقد أمر سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة والحج، وأوجب الدية والحدود وغيرها، وقد ورد كل هذا مجملاً وقد جاء البيان من قبل السنة النبوية الشريفة، فقد صلى رسول الله ﷺ وقال: ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾^(٢)، وحج وقال للناس: «خذوا عني مناسككم»^(٣).

كذلك بين مقادير الزكاة والدية وأحكام القصاص وغير هذا بحيث لم يترك رسول الله ﷺ حكماً إلا وبينه بحيث لم يبق إجمالاً ولا إيهام في فهم الأحكام الشرعية

لذا ذهب أكثر العلماء إلى أن رسول الله ﷺ بين لأصحابه كل معاني القرآن الكريم وكل ألفاظه عملاً بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

(١) الآية (٤٤) من سورة النحل

(٢) الحديث في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ج ٥ ص ١٤٤، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٥ ص ٥٢.

(٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر رابعا ٩/٤٤

وعلى هذا فإن الإجمال واقع في ألفاظ التكليف الشرعية وإذا كان الإجمال أمراً واقعاً في ألفاظ وأحكام التكليف فلا بد من البيان، بحيث لا يمكن العمل بالتكليف إلا بعد البيان والوقوف على المراد.

وقد ذهب الحنفية إلى أنه لا بد من التأمل والبحث في الصيغة والبحث عن المجمل إما بالتأمل في الصيغة أو الوقوف على دليل يوضح المراد

وهنا يقول السرخسي: «ولكننا نقول الخطاب بالمجمل قبل البيان وهو الابتلاء باعتقاد الحقيقة فيما هو المراد به، مع انتظار البيان للعمل به، وإنما يكون هذا تكليف ما ليس في الوسع أن لو أوجبنا العمل به قبل البيان ولا نوجب ذلك»^(١).



(١) أصول السرخسي (٢/٢٩).

أسئلة

١. بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للمجمل.
٢. لماذا اعترض الآمدي على تعريف المجمل بأنه "اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء؟"
٣. هل يقتصر الإجمال على الألفاظ فقط؟ وضح مع التعليل.
٤. ما موقف داود الظاهري من وقوع الإجمال في النصوص الشرعية؟ وما حجته في ذلك؟
٥. كيف أجاب الرازي عن حجة داود الظاهري في إنكار وقوع الإجمال؟
٦. اذكر ثلاثة من أسباب وقوع الإجمال مع مثال واحد لكل سبب.
٧. ما الفرق بين كون اللفظ مجملاً وبين حقائق متعددة وبين كونه مجملاً بين أفراد حقيقة واحدة؟ مع التمثيل.
٨. بين دور القرائن في رفع الإجمال عند تردد اللفظ بين معانيه المجازية.
٩. ما المقصود بالإجمال في الأفعال؟ مثل لذلك بمثال نبوي.
١٠. ما الحكمة من ورود الإجمال في بعض النصوص الشرعية؟ وكيف جاءت السنة لتوضيح هذا الإجمال؟

المطلب الثالث

فيما قيل فيه: إنه من قبيل الإجمال

بعد أن وقفنا على رأي الجمهور وهو وقوع الإجمال في الألفاظ وعبارات التكليف الشرعية نريد أن نقف هنا عند مسائل خلافية ظن البعض أنها من قبيل المجمل وظن البعض الآخر غير هذا، لذا فإننا نريد أن نوضح من خلال هذا المطلب وجهات نظر كل فريق في كل مسألة يقال فيها إنها من المجملات، وتتميماً للفائدة سوف نوضح الكلام في كل مسألة في فرع مستقل تسهيلاً للبحث والمعرفة.

الفرع الأول: ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾.

الفرع الثاني: ما ورد في قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ﴾.

الفرع الثالث: ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾.

الفرع الرابع: ما ورد في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾.

الفرع الخامس: ما ورد من خلاف في «حرف النفي» إذا دخل على الفعل

الفرع السادس: فيما إذا كان للفظ مسمى لغوي وآخر شرعي.

الفرع الأول: ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾

اختلف العلماء فيما ورد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾^(١) هل هناك إجمال فيما يتعلق بلفظ «اليد» ولفظ «القطع» أم لا؟

فالذي عليه الجمهور أنه لا إجمال في لفظ «اليد» أو في لفظ «القطع» وهذا هو ما صرح به معظم العلماء من أهل الأصول؛ ففي تشنيف المسامع^(٢) قال ابن السبكي: «فلا إجمال في آية السرقة»، وقال الزركشي في شرح هذا النص: «أي لا في اليد ولا في القطع».

وقال الآمدي: «اختلفوا في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، فقال بعض الأصوليين: إن لفظ القطع واليد مجمل، وذهب الباكون إلى خلافه»^(٣).

وقال الفخر الرازي: «قال بعضهم: آية السرقة مجملة في اليد، وفي القطع^(٤) بمعنى أنه لم يقل بالإجمال فيها إلا البعض القليل فقط».

وقال الفتوحي: «ولا إجمال في آية السرقة ... في اختيار أكثر العلماء»، بينما ذهب البعض إلى أن آية السرقة وهي قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وقع فيها إجمال من حيث تحديد ما يطلق عليه اسم «اليد» وما يطلق عليه اسم «القطع». وقد نسب هذا إلى بعض الحنفية^(٥).

(١) الآية (٣٨) من سورة المائدة

(٢) انظره في ج ٢ ص ٨٣١.

(٣) الإحكام (٢/١٧٣).

(٤) المحصول (٢٥٦/٢/١)

(٥) انظر: المراجع السابقة، وتيسير التحرير (١/١٦٩).

وإليك وجهة نظر كل فريق:

أولاً: وجهة نظر الجمهور:

استند الجمهور في قولهم إنه لا إجمال فيما يتعلق بلفظ «اليد» ولفظ «القطع» الواردان في الآية الكريمة بالآتي:

بالنسبة للفظ «اليد» الوارد في النص القرآني الكريم هذا اللفظ لا إجمال فيه؛ لأن «اليد» حقيقة في الكل، أي في جملة العضو من الأصابع إلى المنكب، وإذا كانت كذلك كانت مجازاً فيما عداها، بدليل أنه يصح أن يقال إذا أبينت اليد من المرفق أو من الكوع: هذا بعض اليد لا كلها.

فمسمى اليد حقيقة لا يصدق عليه أنه بعض اليد^(١).

وهنا يقول الإمام فخر الدين الرازي في تفسير هذه الآية: «قال المحققون: إن آية السرقة ليس فيها إجمال البتة، وذلك لأن الألف واللام في ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ قائمان مقام الذي، والفاء في قوله فَأَقْطَعُوا للجزاء، فكان المعنى والله أعلم.. الذي سرق فاقطعوا يده، ثم تأكد هذا بقوله: ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا﴾ وهذا الكسب لابد وأن يكون مراداً به السرقة، ومقتضاه أن يعم الجزاء فيما حصل فيه الشرط، اللهم إلا إذا قام دليل منفصل يقتضي تخصيص هذا العام^(٢).

أما بالنسبة للفظ «القطع» فإنه لا إجمال فيه كذلك، لأن لفظ القطع إذا أطلق فإنه يكون حقيقة في إبانة الشيء عما كان متصلاً به، فإذا أضيف القطع إلى اليد وجب حمله على إبانة مسمى اليد، فإذا أطلق لفظ القطع على مسمى آخر غير قطع العضو المتصل وفصله كان هذا إطلاقاً مجازياً، ومن هنا يتبين لنا أن لفظ «اليد» ولفظ «القطع» ليسا من قبيل

(١) الإحكام (٢/١٧٣) وما بعدها، وتشنيف المسامع (٢/١٣١) وما بعدها، وتيسير التحرير (١/١٧٠) وما بعدها، الآيات البينات (٣/١٤٥)، وشرح الكوكب المنير (٣/٤٢٥) وما بعدها،

البحر المحيط (٢/١١٩)، المعتمد (١/٣٣١)

(٢) مفاتيح الغيب للرازي (٣/١٨١)

المجمل^(١). والله أعلم.

ثانياً: وجهة نظر من قال بالإجمال:

استدل من قال بالإجمال: بأن لفظ «اليد» له إطلاقات متعددة:

فيطلق على اسم العضو من أطراف الأصابع إلى المنكب، ويطلق كذلك إلى المرفق، ويطلق إلى الكوع، فهذه إطلاقات متعددة وكلها محتملة، وحيث لا قرينة ترجح المراد تحقق الإجمال ولا بد من البيان، وهنا جاءت السنة بالبيان حيث قطع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يد «السارق» من الكوع فحصل البيان

وكذلك بالنسبة للفظ «القطع» فإنه يطلق على إبانة العضو وفصل المتصل، ويطلق على شق العضو أي جرحه، بدليل أنه يقال لمن برى القلم وجرح يده: فلان برى قلمه وقطع يده.

ومن هنا فإن القطع أريد به الإبانة فإنه لا بد من قرينة أو دليل وحيث لا قرينة تحقق الإجمال، ولا بد من البيان، ومن هنا جاء البيان عن طريق السنة النبوية الشريفة

وقد أجيب عن هذا:

بأن اسم اليد موضوع لهذا العضو من المنكب، بدليل أنه إذا قطع بعض اليد فإنه لا يقال: قطعت يد فلان بالكلية.

كذلك فإن القطع في اللغة هو الإبانة فإذا أضيف إلى شيء كان المطلوب إبانة ذلك الشيء^(٢). والله أعلم.

وأرى: أن هذا من قبيل الإجمال فقد قطع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبفعله هذا بين لنا المراد بقطع الجزء المطلوب فاتضح المقصود من اليد والمقصود من القطع، وهنا حصل البيان من السنة النبوية الشريفة،

(١) انظر: المحصول (١/٣/٢٥٦)، والمعتمد (١/٣٣٣)

(٢) المحصول (١/٣/٢٥٦) وما بعدها، وتيسير التحرير (١/١٧٠) وما بعدها، والآيات البيّنات (٣/١٤٥)، وأصول الفقه للشيخ زهير (٢/١٣) وما بعدها، وشرح تنقيح الفصول (٢٧٥).

فإطلاق اليد على المعاني السابقة وكذلك القطع يجعله من قبيل المشترك.

وإذا كانا من قبيل المشترك كانا من قبيل المجمل. والله أعلم.

الفرع الثاني: ما ورد في قول رسول الله ﷺ:

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان^(١)

لما كان ذات الخطأ وذات النسيان لا يمكن رفعهما اختلف العلماء فيما إذا كان في هذا النص إجمال أم لا ؟

فذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال فيه.

واستند الجمهور إلى: أن اللفظ وإن كان بوضعه في اللغة يقتضي نفي نفس الخطأ ونفس النسيان وهو محال إلا أنه يمكن الإضمار فيحمل على رفع حكم الخطأ والنسيان، فيكون المقصود هو رفع المؤاخذة والعقاب. وهذا ظاهر فيه، وإن لم يكن ظاهراً بعرف أهل اللغة فهو ظاهر باستعمال العرف؛ لأن السيد إذا قال لعبده المخطئ: «رفعت عنك الخطأ» انصرف هذا إلى رفع المؤاخذة والعقاب، حيث إن العرف يقتضي ذلك فينصرف المعنى إليه لذا فإن الرسول ﷺ إذا أخبر أمته بهذا انصرف المعنى إلى الحكم وهو رفع المؤاخذة والعقاب وينتفي الإجمال.

وذهب أبو الحسين البصري، وأبو عبد الله البصري، وغيرهما إلى أنه من قبيل المجمل^(٢): «لأن الخطأ واقع منهم، إذ المرفوع هو أحكام الخطأ، فاحتاج إلى بيان ذلك الحكم».

(١) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان من طريق أبي ذر، كما أخرجه من طريق ابن عباس بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» انظر: سنن ابن ماجه (٦٥٩)، وأخرجه البيهقي في سننه (٧/٣٥٦)، وصححه ابن حبان، وقيل رواه ثقات، التلخيص الحبير (١/٢٨١)، نصب الراية (٢/٦٤).

(٢) انظر: المعتمد ج ١ ص ٣١٠.

وقد استند هؤلاء إلى أن هذا من قبيل الإجمال لتردد اللفظ بين نفي الصورة، ونفي الحكم، فوجد الإجمال واحتاج الأمر إلى البيان.

ومن ناحية أخرى فإنه إذا لم يكن رفع نفس الخطأ ونفس النسيان لزم الإضمار، وهو متعدد فحصل الإجمال

وأجيب عن الأول: بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مراداً لأنه يلزم منه نسبة الكذب إلى هذا النص وهو محال، فتعين أن يكون المراد نفي الحكم، وانتفى الإجمال.

وأجيب عن الثاني: بأن هناك دليل على المراد من المضمرات إما بالعرف أو بغيره فانتفى الإجمال^(١).

وأرى: أن تردد اللفظ بين المضمرات يلزم منه الإجمال عند عدم تعيين المراد أما إذا كان المراد ظاهراً سواء بعرف اللغة أم بعرف الاستعمال فإنه لا إجمال، وما عندنا من نص لا يتحقق فيه الإجمال لظهوره في نفي المؤاخذه والعقاب.

والله أعلم.



(١) انظر: الإحكام للأمدي (٢/١٧٠) وما بعدها، وتشنيف المسامع (٢/٨٣٦)، وروضة الناظر (٢/٥٧٨)، والمحصول (١/٣/٥٧)، وشرح الكوكب المنير (٣/٤٢٤)، وتيسير التحرير (١/١٧٠)، والآيات البيّنات (٣/١٤٧)، شرح تنقيح الفصول (٢٧٧)، والمستصفي (١/٣٤٧)، الكاشف (٤/٢٤٧).

الفرع الثالث: ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾^(١)

اختلف العلماء فيما إذا كان في قوله تعالى: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ إجمال أم لا، وقد نشأ هذا الخلاف نتيجة اختلافهم في المقدار الواجب مسحه.

فذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال في اللفظ وأنه من قبيل المبين.

وقد استند الجمهور إلى أن الصحابة سمعوا الآية وعملوا بمقتضاها، ولو كان هذا من قبيل الإجمال لتوقفوا في العمل بمقتضاها وسألوا في هذا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكنه لم ينقل التوقف بل نقل العمل بالآية دون توقف، فدل هذا إلى أن اللفظ من قبيل المبين وليس من قبيل المجمل.

وقد نشأ اختلاف بين القائلين بعدم الإجمال فيما إذا كان اللفظ مبين في الكل أم في البعض

فذهب البعض إلى القول: بأنه مبين في الكل وهذا هو مذهب المالكية ونسبه الآمدي إلى القاضي عبد الجبار وابن جني^(٢)، فذهبوا إلى بحكم الوضع اللغوي يكون المسح ظاهراً في جميع الرأس؛ لأن الباء في اللغة للإصاق، وقد دخلت على المسح وقرنته بالرأس، واسم الرأس حقيقة في الكل لا في البعض، لذا فإنه لا يقال لبعض الرأس رأس، فكانت الآية إيجاباً لمسح كل الرأس بوضع اللغة.

وذهب البعض إلى أن عرف استعمال أهل اللغة الطارئ على الوضع الأصلي حاكم عليه، لذا فإن اللفظ مبين فيما ينطبق عليه اسم المسح عرفاً، والعرف من أهل اللغة عادة يقتضي إصاق المسح بالرأس فقط بغض النظر عن الكل أو البعض، فإذا قال القائل:

مسحت يدي بالمنديل فإنه لا يقتضي إصاق اليد بجميع المنديل، بل بالمنديل إن شاء ب كله وإن شاء ببعضه، وكذلك لو أمر شخص آخر فقال له:

(١) الآية (١) من سورة المائدة.

(٢) الإحكام (٢/١٦٩)

«امسح يدك بالمنديل» فلو مسح ذلك الشخص يده ببعض المنديل أو ب كله يكون حقق ما أمر به، ويخرج عن العهدة بكل واحد منهما، فيكون اسم المسح حقيقة في القدر المشترك بين الكل والبعض وهو مطلق المسح^(١).

وذهب البعض الآخر من الشافعية إلى أن «الباء» للتبعيض فيكون المطلوب هو مسح البعض لا الكل، حيث إن الحاجة مندفة بالبعض فكان مراداً بهذه القرينة وقد ذهب إلى كون التبعيض من معاني الباء: «الفارسي، والعتيبي، وابن مالك من اللغويين وقد أنكروا ابن جني وغيره، فليس التبعيض من معاني الباء، وهذا هو ما نقله ابن الهمام وغيره^(٢)، وقيل: إن الباء زائدة، ويكون المراد الكل ...

ذهب البعض من الحنفية إلى تحقق الإجمال في قوله تعالى: ﴿بِرءُوسِكُمْ﴾ لتردده بين مسح الكل ومسح البعض، فيحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل مسح بعض الرأس، وإذا ثبت الاحتمال تحقق الإجمال، وافتقر إلى البيان.

قال ابن الهمام في «التحرير»: «ولا إجمال في ﴿وَأَمْسَحُوا بِرءُوسِكُمْ﴾ خلافاً لبعض الحنفية^(٣).

وقد استند هؤلاء إلى أن البيان قد حصل بفعل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حيث إنه توضاً ومسح بनावيته وهو مقدم الرأس، فتحقق البيان بثبوت المسح على ذلك المقدار من الرأس^(٤).

وأرى: أن الغرض هو تحقق المسح بالرأس مطلقاً وهو يحصل إما

(١) انظر الآيات البيئات (٣/١٤٥)، والإحكام للأمدى (٢/١٦٩) وما بعدها، وتيسير التحرير (١١/١٦٧) وما بعدها.

(٢) تيسير التحرير (١/١٦٦)، المحصول (١/٣/٢٤٦).

(٣) تيسير التحرير (١/١٦٦) وانظر: المحصول المرجع السابق، وتشنيف المسامع (٢/٨٣٣) وما بعدها.

(٤) فواتح الرحموت (١/٣٦).

بالكل أو بالبعض، فيتحقق الغرض بأيهما ويعد المكلف ممتثلاً إذا أتى بالكل أم بالبعض، وهذا من جمال الشريعة في الإتيان بالتكاليف الشرعية، ولو لم يرد الخالق التخفيف لقال: «واغسلوا رؤسكم» لكنه قال بِرُءُوسِكُمْ ﴿ ليتحقق التخفيف في التكليف. والله أعلم.



الفرع الرابع: ما ورد في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾

قد تأتي نصوص شرعية يضاف التحليل والتحريم فيها إلى الأعيان كما في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾^(٣)، وغير هذا مما أضيف فيه التحليل والتحريم إلى الأعيان، لكن الأعيان ليست مورداً للتحليل والتحريم ولا مصدراً إذ التحليل والتحريم يتعلق بالأفعال؛ لأنها تكليف والتكليف يتعلق بأفعال المكلفين

ولما كانت الأفعال متعددة اختلف العلماء فيما إذا كان في هذه النصوص إجمال أم لا ؟

فذهب الجمهور إلى أن هذه النصوص لا إجمال فيها وإنما هي من قبيل المبين

وقد استند الجمهور إلى أن التحليل والتحريم إذا أضيف إلى عين فإن العرف قاض بأن المقصود منه الفعل لا نفس العين؛ أي فيما وقع فيه التحريم والتحليل على الأعيان، إذ المعقول فيه التصرف، فيعقل. من تحريم الميتة تحريم الأكل، ومن تحريم الأم تحريم الاستمتاع بها والنكاح، ومن تحليل بهيمة الأنعام تحليل الأكل وهكذا، مما جعل المراد من اللفظ معقولاً عرفاً فانتهى الإجمال.

ومما يؤيد هذا قول النبي ﷺ: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا بثمنها»^(٤).

(١) الآية (٢٣) من سورة النساء.

(٢) الآية (٣) من سورة المائدة.

(٣) الآية (١) من سورة المائدة.

(٤) الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس. انظر: نيل الأوطار للشوكاني مع منتقى الأخبار لابن تيمية (٥/١٦٠).

فانصرف التحريم إلى جميع التصرفات وإلا ما اتجه اللعن إلى البيع. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الصحابة أخذوا بظواهر هذه النصوص في إثبات التحريم، حيث إنه لما بلغهم تحريم الخمر أراقوها، ولم ينقل عنهم أنهم رجعوا عن التحريم إلى شيء آخر، حيث إن هذا هو المتبادر إلى الفهم، وإذا كان كذلك فلا إجمال^(١).

وذهب البعض منهم الكرخي من الحنفية، وأبو عبد الله البصري من المعتزلة، ونفر من الشافعية إلى أن الألفاظ التي علق التحريم أو التحليل فيها بالأعيان مجملة، لأن التحليل والتحريم إنما يتعلقان بالأفعال المقدورة للمكلف، وحيث إن الأعيان نفسها غير مقدورة للمكلف فإنه لا يتعلق بها تحليل ولا تحريم، لذا فإنه لابد من الإضمار وهو إضمار أفعالنا وهي كثيرة، في النسبة للميتة يتأتى الأكل، واللمس، والبيع، والانتفاع، وبالنسبة للآدم يتأتى تحريم النظر، واللمس، والوطء وخلافه، وهكذا.

وحيث إنه لا يجوز أخذ البعض دون البعض الآخر، إذ ليس البعض أولى من الآخر، لذا تحقق الإجمال، وكان لابد من البيان.

وقد رد هذا من قبل الجمهور بقولهم: سلمنا لكم امتناع تعلق التحليل والتحريم بنفس العين، لكن لا نسلم الحاجة إلى الإضمار لأنه كيف تكون هناك حاجة إلى الإضمار واللفظ ظاهر بعرف الاستعمال في الفعل المقصود من تلك العين، فظهوره عرفاً في الفعل المقصود يمنع من الإضمار ولا وجه للإجمال، فمن اطلع على عرف أهل اللغة لا يتبادر إلى ذهنه عند قول القائل: «حرمت عليكم الطعام والشراب» سوى تحريم الأكل والشرب من الطعام والشراب^(٢).

وأرى: أن الحق مع الجمهور؛ لأن العرف قاض في مثل هذه الأمور. والله أعلم.

(١) انظر: تشنيف المسامع (٢/٨٣٢)، والبحر المحيط (٢/١١٩)، والمحصول (١/٣/٢٤١) وما بعدها، وشرح الكوكب المنير (٣/٤٢٥) وما بعدها.

(٢) الإحكام للأمدي (٢/١٦٨) روضة الناظر (٣/٥٧٩)، وتيسير التحرير (١/١٦٦).

الفرع الخامس: ما ورد من خلاف في «حرف النفي» إذا دخل على الفعل

اختلف العلماء في حرف النفي إذا دخل على الفعل المكلف به شرعاً كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ﴾^(١)

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ﴾^(٢)

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا صِيَامَ إِلَّا مَنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ﴾^(٣)

وغير هذا من الصيغ الواردة في الشرع لذوات واقعة وانتفى فيها الفعل والمراد نفي صفته.

هل هذه النصوص من قبيل المجمل أم أنها لا إجمال فيها ؟

الذي عليه الجمهور: أن هذه النصوص التي دخل حرف النفي فيها على الفعل المطلوب شرعاً ليست من قبيل المجمل بناءً على القول بثبوت الحقائق الشرعية، فإذا اختلف فيها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة؛ لأن الشيء الشرعي هو الذي يكون تاماً في أركانه وشروطه، وإذا كان المراد من النفي الحقيقة فإنه لا حاجة للإضمار ويقتضي ذلك نفي الصحة ولا يكون هذا من قبيل المجمل، بل يكون من قبيل المبين.

وذكر الآمدي دليلاً مفصلاً للجمهور في هذا فقال: والمختار: أنه لا إجمال في هذه الصور، لأنه لا يخلو إما أن يقال بأن الشارع له في هذه الأسماء عرف أو لا عرف له فيها، بل هي منزلة على الوضع اللغوي.

فإن قيل الأول: فيجب تنزيل كلام الشارع على عرفه، إذ الغالب منه أنه إنما يناطقنا فيما له فيه عرف يعرفه، فيكون لفظه منزلاً على نفي الحقيقة الشرعية من هذه الأمور، ونفي الحقيقة الشرعية ممكن، والأصل

(١) الحديث سبق تخريجه.

(٢) الحديث في صحيح البخاري كتاب النكاح ج ٧ ص ١٩، ومسند أحمد ج ١ ص ٢٥٠.

(٣) الحديث في النساء ٤ كتاب الصيام باب النية في الصيام ص ١٩٧، ١٩٨.

حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه، وعلى هذا فلا إجمال، وإن كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منفي.

وإن قيل بالثاني: فلا إجمال - أيضاً - إنما يتحقق أن لو لم يكن اللفظ ظاهراً بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه الألفاظ في نفي الفائدة والجدوى وليس كذلك.

وبيانه: أن المتبادر إلى الفهم من نفي كل فعل كان متحقق الوجود إنما هو نفي فائدته وجدواه، ومنه قولهم: «لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، ولا حكم إلا لله ولا طاعة إلا له، ولا بلد إلا بسطان» إلى غير ذلك وإذا كان النفي محمولاً على نفي الفائدة والجدوى فلا لإجمال فيه، وإن سلمنا أنه لا عرف للشارع ولا لأهل اللغة في ذلك وأنه لا بد من الإضمار غير أن الاتفاق واقع على أنه لا خروج للمضمر ههنا عن الصحة والكمال، وعند ذلك فيجب اعتقاد ظهوره في نفي الصحة والكمال^(١) إلى آخره.

المذهب الثاني: وهو منسوب للقاضي أبي بكر، وأبي عبد الله البصري وبعض المعتزلة، وقد اختلف هؤلاء في سبب الإجمال

فرأي البعض: أن هذه الألفاظ ومثلها ظاهرة في نفي الوجود ونفي الكلام ومن هنا جاء الإجمال.

ورأي البعض: أنها مترددة بين نفي الكمال ونفي الجواز

ورأي البعض - أيضاً - أن اللفظ لم يرد به نفي الوقوع، إذ وقوعه مشاهد، وإنما أريد به أمر آخر ولكنه لم يذكر وهو غير معلوم ومن هنا كان مجملًا.

وقال الزركشي: «وزعم المازري " أو الماوردي": أن القاضي قال

(١) الإحكام (٢/١٧١) وما بعدها

بالوقوف في هذه المسألة^(١).

بينما نقل الفخر الرازي عن البعض التفصيل في هذه المسألة، فقال: «ومن الناس من فصل، وقال: هذا النفي إما أن يكون داخلاً على مسمى شرعي أو على مسمى حقيقي»

فإن كان الأول فلا إجمال؛ لأن الصلاة اسم شرعي، والشرع أخبر عن انتفاء ذلك المسمى عند انتفاء الوصف المخصوص... أما إن كان المسمى حقيقياً فإما أن يكون له حكم واحد، أو أكثر من حكم.

والأول: لقولنا: «لا شهادة لمجلود في قذف»؛ لأنه لا يمكن صرف النفي إلى ذات الشهادة، لأنها قد وجدت فلا بد من صرف النفي إلى حكمها، وليس لها إلا حكم واحد وهو الجواز...

أما إذا كان له حكمان: الفضيلة، والجواز ولم يكن صرفه لأحدهما أولى من الآخر فيتعين الإجمال^(٢).

والواقع: أن هذا التفصيل له وجهته؛ لأن الإجمال لا يتأتى هنا إلا إذا كان للمسألة حكمان ولا يمكن صرف المعنى لأحدهما دون الآخر، فيتأتى الإجمال ويفتقر الحكم إلى البيان^(٣). والله أعلم.



(١) تشنيف المسامع (٢/٨٣٥).

(٢) المحصول (١/٣/٢٤٩) وما بعدها.

(٣) انظر: الإحكام للآمدي (٢/١٧١) وما بعدها، والمحصل المرجع السابق، وشرح الكوكب المنير (٢/٤٢٩) وما بعدها، وروضة الناظر (٢/٥٧٥) وما بعدها، وتيسير التحرير (١/١٧٢) وما بعدها، وشرح تنقيح الفصول (٢٧٦).

الفرع السادس: فيما إذا كان للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي

إذا ورد خطاب من الشارع وكان للفظ مسميان: لغوي وشرعي ولا توجد قرينة تعين حمله على أي منهما، فهل يعد هذا من قبيل الإجمال أم لا ؟

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة مذاهب:

الأول: وبه قال أكثر العلماء: أنه لا إجمال؛ لأنه يحمل في هذه الحالة على المسمى الشرعي.

لأن الشارع حينما عبر بهذه الألفاظ فإنه قصد المعاني الشرعية التي تفيدها تلك الألفاظ، وإلا ما عبر بها، ومن هنا وجب الحمل على المعنى المراد للشارع وهو المعنى الشرعي، وبهذا ينتفي الإجمال، ويكون هذا من قبيل المبين^(١).

الثاني: وإليه ذهب القاضي الباقلاني: أنه يكون من قبيل المجمل؛ لأن اللفظ في مثل هذه الحالات قد تردد بين المعنيين، فافتقر الأمر إلى قرينة تحدد المراد، وحيث لا قرينة كان مجملاً، حيث إن الحمل على أحد المعنيين دون الآخر بلا قرينة يعد تحكماً^(٢).

الثالث: واختاره الآمدي: هو القول بالتفصيل، حيث قال: المختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات، وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك.

لأن اللفظ يكون ظاهراً في المسمى الشرعي في مقام الإثبات. فيحمل عليه، ويكون ظاهراً في المسمى اللغوي في مقام النفي أو النهي فيحمل عليه.

ففي جانب الترك يحمل اللفظ على المعنى اللغوي؛ لأن اللفظ وضع

(١) الإحكام للآمدي (٢/١٧٦)، تيسير التحرير (١/١٧٢).

(٢) تشنيف المسامع (٢/٨٤٣).

له باعتبار الأصالة، وحيث وجد مانع يمنع من إرادة المعنى العارض فإنه يجب الرجوع إلى الأصل^(١).

الرابع: وبه قال الغزالي: إذا كان الأمر في مقام الإثبات حمل على المعنى الشرعي، وإذا كان في مقام النهي وما في معناه كالنفي فإنه يكون مجملًا.

لأن الصرف إلى المعنى الشرعي في مقام الإثبات ظاهر فوجب الحمل إليه، أما في مقام الترك فلا، مما جعلنا نقول بالإجمال.

ومثاله في طرف الإثبات قوله لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حين دخل عليها وهو صائم: «هل عندك شيء» فقالت: لا، قال: إني إذا صائم^(٢)، فإن حمل على الصوم الشرعي دل على صحة الصوم بنية من النهار، بخلاف حمله على الصوم اللغوي.

ومثاله في طرف الترك: نهيه له عن الصوم يوم النحر^(٣)، فإنه إن حمل على الصوم الشرعي دل على تصور وقوعه لاستحالة النهي عما لا تصور لوقوعه، بخلاف ما إذا حمل على الصوم اللغوي.

وأرى: أن القول بعدم الإجمال أولى؛ لأن الشارع حينما وضع هذه المسميات لمعان شرعية فإنما يكون قد قصد المسمى الشرعي من تلك الألفاظ، كما أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بعث لبيان الشرعيات وليس لبيان اللغويات فيجب حمل كلامه على الشرعي في أي حال. والله أعلم.

(١) تشنيف المسامع (٢/٨٤٣)، الإحكام للأمدى (٢/١٧٦) أصول الفقه للشيخ زهير (٣/١٦)

(٢) الحديث أخرجه البخاري كتاب الصوم باب ٣١ ص ٥٢، والنسائي في كتاب الصوم باب النية في الصوم ج ٤ ص ١٩٩

(٣) الحديث: في مسند أحمد ج ٣ ص ٢ واللفظ له، وصحيح البخاري ج ٣ كتاب الصوم ص

أُسْئَلَةُ

١. بَيِّنْ بِإِيجَازٍ رَأْيَ الْجُمْهُورِ فِي آيَةِ السَّرْقَةِ: ﴿فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ مِنْ حَيْثُ لَفْظِي "الْيَدَ" وَ"الْقَطْعَ"، مَعَ التَّعْلِيلِ.
٢. مَا وَجْهَ اسْتِدْلَالِ مَنْ قَالَ بِالْإِجْمَالِ فِي آيَةِ السَّرْقَةِ؟ وَكَيْفَ أُجِيبُ عَنْ قَوْلِهِمْ؟
٣. فِي حَدِيثٍ: ﴿رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ﴾، لِمَاذَا قَالَ الْجُمْهُورُ إِنَّهُ لَا إِجْمَالَ فِيهِ؟
٤. مَا حُجَّةُ مَنْ اعْتَبَرَ حَدِيثَ رَفْعِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ مِنْ قَبِيلِ الْمُجْمَلِ؟ وَكَيْفَ رَدَّ الْجُمْهُورُ عَلَيْهِمْ؟
٥. هَلْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ مِنْ قَبِيلِ الْمُجْمَلِ أَوْ الْمُبَيَّنِّ؟ نَاقِشْ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ مَعَ ذِكْرِ مِثَالٍ يَوْضَحُ الْخِلَافَ.
٦. اذْكُرْ رَأْيَ الْمَالِكِيَّةِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ، وَرَأْيَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ فِي مَعْنَى الْبَاءِ فِي قَوْلِهِ ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾.
٧. كَيْفَ عُلِّلَ الْجُمْهُورُ عَدَمَ الْإِجْمَالِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾؟ وَمَا حُجَّةُ مَنْ قَالَ بِالْإِجْمَالِ؟
٨. فِي نَصُوصِ النِّفْيِ مِثْلٍ: ﴿لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ﴾، مَا رَأْيُ الْجُمْهُورِ فِي دَلَالَتِهَا؟ وَمَا التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّازِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟
٩. إِذَا وَرَدَ لَفْظٌ لَهُ مَسْمًى لُغَوِيٌّ وَمَسْمًى شَرْعِيٌّ، فَمَا الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟
١٠. أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَرْجَحُ فِي نَظَرِكَ: حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَسْمًى الشَّرْعِيِّ مُطْلَقًا أَمْ الْقَوْلُ بِالْإِجْمَالِ؟ عُلِّلْ ذَلِكَ.

المبحث الثاني حقيقة البيان وما يقع به

المطلب الأول: حقيقة البيان.

المطلب الثاني: ما يقع به البيان.

المطلب الأول

حقيقة البيان^(١)

البيان في اللغة اسم مصدر «بين»:

ويطلق على التبيين الذي هو مصدر «بين» وهو «المبين»، يقال بين فلان كذا، إذا بين الشيء وأوضح معناه، وبين واستبان وأبان الشيء، وأبنته أي أوضحتها، فالبيان مشتق من التبيين وهو الإيضاح.

قال الجرجاني: البيان: إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستوراً قبله^(٢).

فالبیان: هو الإظهار والوضوح قولاً كان أو فعلاً^(٣).

معنى البيان اصطلاحاً:

هناك إطلاقات متعددة لاحظها العلماء عند تعريفهم للبيان ومن هنا تعددت معاني البيان بالنظر إلى هذه الإطلاقات:

وأهم هذه الإطلاقات الآتي:

أولاً: يطلق البيان ويراد به «التبيين» الذي هو فعل المبين.

ثانياً: يطلق على ما حصل به التبيين وهو الدليل

ثالثاً: يطلق على متعلق التبيين وهو المدلول أي «المبين»^(٤).

فمن نظر إلى الإطلاق الأول وهو فعل المبين عرف البيان بأنه: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح»

(١) البيان حقيقة هامة من الحقائق الشرعية؛ لأنه هو الذي يكشف النقاب عن الألفاظ والعبارات من حيث ما يعرض لها من إجمال واشتراك، وعموم، وإطلاق، ونسخ وغيرها. لذا فإن التعرف على حقيقة البيان أمر هام لتصوره.

(٢) التعريفات للجرجاني (٤١).

(٣) انظر: لسان العرب (١/٥٦٢) مادة بين، المصباح المنير (٧٠).

(٤) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/٤٣٨).

وقد أخذ بهذا المعنى: الصيرفي، وابن السبكي، والسراج الهندي وغيرهم^(١)

فاليان بالنظر إلى هذه الإطلاقات هو إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه

لذا قال الجصاص: «هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلاً مما يلتبس به ويشته من أجله» وقد تبعه السرخسي^(٢)

وقد اعترض على تعريف البيان بكونه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي «بأنه غير سديد، لذا قال فيه القاضي أبو يعلى: هذا الحد غير تام، لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلاً»^(٣).

كما اعترض على هذا التعريف: بأنه غير جامع، لخروج المبين ابتداء دون سابق إشكال، فهذا بيان ومع هذا فإن التعريف لا يشمل..

كما أن هذا التعريف اشتمل على ألفاظ فيها تجوز وزيادة كلفظ «الحيز» ولفظ «التجلي» فلفظ الحيز حقيقة في الجوهر دون غيره، ولفظ «التجلي» فيه معنى الوضوح فيكون التعريف قد اشتمل على ما فيه تجوز، وما فيه زيادة وهو ما يجب أن يسان عنه التعريف^(٤).

أما من نظر إلى البيان على أنه ما حصل به التبيين وهو «الدليل» فقد عرفه على أنه دليل.

والدليل هو: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب.

فاليان دليل موصل بصحيح النظر فيه إلى العلم.

(١) انظر: التوضيح مع التنقيح (٢/٢٧٧)، والتقريب والتحبير (٣/٣٥)، وشرح الكوكب المنير (٣/٤٣٦).

(٢) انظر: الفصول للجصاص (١/٣٥٩)، وأصول السرخسي (٢/٢٦).

(٣) انظر: هذا النقل في شرح الكوكب المنير (٢/١٧٨).

(٤) الإحكام للأمدى (٢/١٧٨).

وقد اختار إطلاق البيان على الدليل: القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، والآمدي، والقاضي البيضاوي وأكثر المعتزلة^(١)

أما من نظر إلى البيان على أنه متعلق التبيين وهو المدلول «المبين» فقال: البيان هو: العلم الحاصل عن دليل

وقد نسب هذا التعريف إلى أبي عبد الله البصري وغيره^(٢)

وقد اعترض عليه الآمدي بقوله: إن حصول العلم عن الدليل يسمى تبييناً والأصل في الإطلاق الحقيقة، فلو كان هو البيان - أيضاً. حقيقة لزم منه الترادف، والأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات تكثيراً للفائدة، ولأن العلم الحاصل عن دليل قد يكون علماً وقد يكون ظناً، وعند ذلك فتخصيص اسم البيان بالعلم دون الظن لا معنى له، مع أن اسم البيان يعم الحالتين^(٣)

وقال الماوردي: «جمهور الفقهاء قالوا: البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به».

وهذا المعنى فيه وضوح ودلالة على المراد في أبسط عبارة وهذا هو المطلوب من التعريف

وقد قال ابن سميعان في هذا المعنى: وهو أحسن من جميع الحدود^(٤).

وكما قال الفتوحى: «يجب البيان لما أريد فهمه من دلائل الأحكام يعني إذا أريد بالخطاب إفهام المخاطب به ليعمل به وجب أن يبين له ذلك على حسب ما يرد بذلك الخطاب؛ لأن الفهم شرط للتكليف، فأما من لا

(١) انظر: البرهان (١/١٥٩). والمعتمد (١/٢٩٤)، والمستقصى (١/٣٦٥)، والإحكام للآمدي

(٢/١٧٧)، وشرح الكوكب المنير (٣/٤٤٠).

(٢) انظر: الإحكام للآمدي (٢/١٧٧)، وشرح البدخشي (٢/١٤٨).

(٣) الإحكام للآمدي (٢/١٧٨)

(٤) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/٤٤٠).

يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان له بالاتفاق^(١)، وأما المبين فقد يطلق ويراد به ما كان من الخطاب المستغني بنفسه عن بيان.

وقد يراد به ما كان محتاجاً إلى بيان، وقد ورد عليه بيانه، وذلك كلفظ المجمل إذا بين المراد منه، والعام بعد التخصيص، والمطلق بعد التقييد^(٢).

والله أعلم.



(١) شرح الكوكب المنير (٣/٤٤١) وهذا كلام دقيق المعنى، حيث يكون البيان محتاجاً إليه عند الحاجة للعمل بالخطاب وإلا فما فائدة البيان عند عدم الحاجة إليه، وعلى كل: فالبيان: إظهار ووضوح للمعنى، وكشف عن المراد والله أعلم.

(٢) الإحكام (٢/١٧٨).

المطلب الثاني ما يقع به البيان

قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^(١)، وهنا يخبر المولى تبارك وتعالى من خلال الآية الكريمة أن الحاجة إلى البيان قائمة، وأن التكليف قد يأتي مجملاً للاختبار والابتلاء ثم يأتي البيان للفعل والامتثال، فيأتي البيان بالكتاب الكريم فيبين الكتاب بعضه بعضاً، ويتأتى البيان بالسنة النبوية الشريفة فتبين السنة الكتاب كما أنها تبين بعضها بعضاً، فالبيان محتاج إليه في جميع التكاليف التي يحتاج في معرفتها إلى البيان، لذا فإن البيان يقع: إما بالقول، وإما بالفعل، وإما الكتابة، وإما بالإشارة، وإما بالترك، وإما بالقياس، وإما بالدليل العقلي.

أولاً: البيان بالقول:

هذا من الأمور التي لا خلاف فيها بين العلماء، لذا قال ابن النجار: «ويحل البيان بقول بلا نزاع بين العلماء»^(٢).

والبيان بالقول قد يكون قرآناً وقد يكون سنة - كما قدمنا -.

ومثال البيان من الكتاب قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْتَهَا تَسْرُّ النَّاطِرِينَ﴾^(٣) فقد جاء هذا النص بياناً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَحُوا بَقَرَةً﴾^(٤). وهذا هو المشهور بناء على كونها بقرة معينة

ومثال البيان من السنة ما روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء، والعيون، أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف

(١) الآية (٤٤) من سورة النحل.

(٢) شرح الكوكب المنير (٣/٤٤١).

(٣) الآية (٦٩) من سورة البقرة.

(٤) الآية (٦٧) من سورة البقرة.

العشر^(١)، فقد جاء قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بياناً لقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾^(٢).

هذا وقد جاءت السنة مبينة للقرآن في الكثير من الأحكام؛ حيث إن من وظيفة السنة البيان والتوضيح، فقد بينت مجمل الكتاب في أمور كثيرة، كما في الصلاة والزكاة والحج وغير هذا من الأمور التي تحتاج إلى بيان، وقد جاءت السنة بتوضيح المراد^(٣).

ثانياً: البيان بالفعل:

البيان بالفعل يكون من الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالرسول الكريم يبين ما جاء من التكاليف مجملاً سواء بقوله أم بفعله.

والبيان بالفعل جائز إلا أن البعض من العلماء نازع في وقوعه. فالجمهور على أن الفعل يكون بياناً وقد وقع البيان بالفعل في أمور كثيرة.

إلا أن البعض منهم أبو إسحاق المروزي^(٤) على عدم وقوع البيان بالفعل

والواقع: أن العقل والنقل يشهدان لما قاله الجمهور.

أما العقل: فلأنه لا ينكر أحد أن المشاهدة والرؤية والمعاينة أدل وأقوى في المعرفة؛ لذا فإن مشاهدة كون زيد في الدار أدل على معرفة

(١) العثري: الزرع الذي لا يسقى إلا بماء المطر، والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. انظر: نيل الأوطار (٤/١٥٨).

(٢) الآية (١٤١) من سورة الأنعام.

(٣) شرح الكوكب المنير (٣/٤٤١، ٤٤٢)، والمحصول (١/٣/٢٦٢)، والبرهان (١/١٦١)، والكاشف (٤/٢٣٩)، والمستصفي (١/٢٦٤)، وإرشاد الفحول (١٦٨).

(٤) هو إبراهيم بن أحمد المروزي، كان فقيهاً مشهوداً له بالعلم والمعرفة، وكان له الفضل في انتشار المذهب الشافعي في العراق، توفي سنة ٣٤٠هـ، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٢/٢٧٥).

كونه فيها من الأخبار.

وأما النقل: فقد وقع البيان بالفعل عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أمور كثيرة، حيث بين الكثير من التكاليف الهامة سواء في العبادات أو غيرها.

فقد بين أفعال الصلاة بفعله وكان أبلغ في العلم والمعرفة بها، كما بين مناسك الحج حين حج مع أصحابه وعلمهم كيفية أداء مناسك الحج، فقد صلى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»^(١). وحج الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال لأصحابه: «خذوا عني مناسككم»^(٢).

وقد اعترض من منع البيان بالفعل على هذا بأن: البيان بالفعل قد يطول فيؤدي هذا إلى تأخير البيان مع إمكانه بما هو أفضى إليه وهو القول، وهذا ممتنع.

كما اعترضوا - أيضاً - على الاستدلال بالنقل في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خذوا عني مناسككم»، بأن هذا بيان وقع بالقول وليس بالفعل.

وقد أجيب عن هذا:

أولاً: بالنسبة إلى القول بأن البيان بالفعل يؤدي إلى التأخير فهذا مردود؛ لأن البيان بالفعل يؤدي إلى المطلوب، أسرع مما يؤدي إليه القول، بل إن التعريف بالقول، وذكر كل فعل بصفته وهيئته، وما يتعلق به ربما لا يستحضره الذهن بسهولة فيكون التعريف بالقول أبعد إلى الذهن من التعريف بالفعل لاحتياجه إلى أزمنة أطول مما يحتاجه البيان بالفعل نظراً لما يترتب عليه من التكرير حتى يحصل البيان.

ثانياً: بالنسبة إلى القول بأن ما وقع منه في أمر الصلاة والحج هو بيان

(١) الحديث سبق تخريجه

(٢) الحديث سبق تخريجه.

بالقول هذا غير مسلم لأنه قد ثبت أنه بيان بالفعل^(١)

وأرى: أن البيان بالفعل لا يجوز لأحد أن يناظر في وقوعه لثبوته، وقد وقع البيان بالفعل في عظام الأمور كالصلاة والحج وغيرهما، وإذا كان قد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقال: «خذوا عني مناسككم» فإن هذا قول دل على أن البيان وقع بالفعل، والفعل فيه مشاهدة وهي أقوى في البيان، لأن البيان بالفعل يعد درساً عملياً وقد أقر علماء المناهج عامة أن التعليم العملي يجعل الدرس ثابتاً في الذهن ومن هنا كان البيان العملي في أمور التعليم ثابتاً في الأمور الهامة التي لا يمكن تعلمها إلا بالبيان الفعلي أو العملي.

حكم ورود القول والفعل بعد المجرى:

يتفرع على البيان بالقول والفعل مسألة هامة وهي فيما إذا ورد خطاب مجمل من قبل الشارع وورد بعده قول وفعل وكل منهما صالح للبيان، فبأي منهما يكون البيان؟

في مثل هذه الحالة لا يخلو الأمر: إما أن يتفقا في الحكم وإما أن يختلفا، وفي كل حال إما أن يعلم المتقدم منهما وإما أن يكون مجهولاً. أولاً: حالة ما إذا توافقا في البيان:

إن علم المتقدم منهما فإن البيان يكون به؛ نظراً لحصول المقصود به، والثاني يكون تأكيداً، إلا إذا كان دون الأول في الدلالة لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة.

أما إذا جهل ذلك فلا يخلو الأمر إما أن يكونا متساويين في الدلالة وإما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال.

فإن كان قد تساويا في الدلالة فأحدهما يكون هو البيان والآخر

(١) انظر: الإحكام للآمدي (٢/١٧٩)، والمحصل (١/٢/١٦٩)، وشرح الكوكب المنير (٢/٤٤٠).

يكون مؤكداً من غير تعيين

وإن كان أحدهما أرجح من الآخر فقد قيل: يحكم بأن المرجوح هو المتقدم؛ لامتناع التأكيد به.

قال الآمدي: «فالأشبه: أن المرجوح هو المتقدم؛ لأننا لو فرضنا تأخير المرجوح امتنع أن يكون مؤكداً للراجع، إذ الشيء لا يؤكد بما هو دونه في الدلالة، والبيان حاصل دونه فكان الإتيان به غير مفيد، ومنصب الشارع منزّه عن الإتيان بما لا يفيد^(١).

أما أبو الحسن البصري فذهب إلى: أنه إذا جهل تقدم أحدهما في صورة اتفاقهما في الحكم جاز في كل واحد منهما أن يكون هو المبين ابتداءً والآخر تأكيداً له^(٢).

ثانياً: حالة ما إذا اختلف القول والفعل في الدلالة على الحكم:

كما روى عنه أنه قال: «من قرن حجاً إلى عمرة فليطف طوافاً واحداً، ويسعى سعياً واحداً»، وروى عنه: «أنه قرن فطاف طوافين وسعى سعيين»

فقد ذهب الجمهور إلى أن القول يكون هو البيان مطلقاً تقدم أو تأخر، أو جهل الحال، لأن القول هنا يدل بنفسه بخلاف الفعل فإنه يعرف إما بالضرورة من قصده، وإما بالاستدلال بدليل عقلي أو قولي.

وقال أبو الحسين البصري: «المتقدم منهما هو المبين قولاً كان أو فعلاً، متى ورد الخطاب وكان مشتملاً على مجمل وورد عقبه ما بينه فهو بيانه، وإن لم يعلم تقدم أحدهما كان القول هو المفيد للبيان، وهذا يستلزم لزوم النسخ لو كان المتقدم هو الفعل، كما في صورة العلم بسبق

(١) الاحكام (١٨٠/٢)

(٢) المعتمد (١/٣١٧).

أحدهما»^(١).

وقال الآمدي: وأما إن جهل المتقدم منهما فالأولى إنما هو تقرير تقدم القول وجعله بيانا^(٢).

وأرى: أنه في حالة اتفاق القول والفعل في الدلالة على الحكم فإنه يحكم بأن البيان قد حصل بالمتقدم فيهما سواء علم التاريخ أو لم يعلم ويكون الثاني تأكيداً له، ما دام البيان قد حصل فقد حصل المطلوب وفي حالة اختلافهما في الدلالة فإن البيان يكون قد حصل بالقول مطلقاً متقدماً كان أو متأخراً. والله أعلم.

ثالثاً: البيان بالكتابة:

البيان بالكتابة هو ما وقع من الرسول من كتابته إلى عماله وتبيينه لهم نصب الزكاة، وهو ما كان من كتابته لعمر بن حزم، وغيره من الكتابة التي وضعت لهم مقادير الزكاة، ومقادير الديات، وما كتبه لأبي بكر الصديق له في بيان الصدقات

والبيان بالكتاب درجة دون البيان بالقول والبيان بالفعل^(٣).

رابعاً: البيان بالإشارة:

مما يقع به البيان الإشارة، وقد ورد في القرآن الكريم ما يفيد

ذلك في قصة زكريا عليه السلام حيث طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون له آية، فقال تعالى: ﴿قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَادْكُرُ رَبُّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾^(٤)، وقوله تعالى في قصة مريم

(١) انظر: المعتمد (١/٣١٨).

(٢) انظر: الإحكام (٢/١٨٠)، وانظر في المسألة تيسير التحرير (٣/١٧٨)، وتشنيف المستمع (٢/٨٥٠) والمحصول (١/٣/٢٧٤)، (٢٧٥).

(٣) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/٤٤٤).

(٤) الآية (٤١) من سورة آل عمران

عليها السلام: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾^(١) أي بينت لهم مرادها بالإشارة.

وكذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»^(٢) فقد بين الرسول بالإشارة عدد أيام الشهر إما ثلاثين وإما تسع وعشرين حين أشار بأصابعه العشرة وحبس إيهامه في المرة الثالثة وقد عبر عنه الإمام فخر الدين: بعقد الأصابع، فقال: «وأما عقد الأصابع فقد بين به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذ قال: «الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا» وحبس في الثالثة أصبعه، ثم قال: «وهذا الباب يستحيل على الله تعالى؛ لاستحالة الجوارح عليه».

فقد جعل الفخر الرازي: الكتابة، وعقد الأصابع، والإشارة من قبيل البيان بالفعل، حيث قال: «وأما بالفعل، فإما أن يكون الدال على البيان شيئاً يحصل بالمواضعة، أو شيئاً تتبعه المواضعة، أو شيئاً يتبع المواضعة».

فالأول: هو الكتابة، وعقد الأصابع.. وأما القسم الثاني وهو الذي تتبعه المواضعة، فهو الإشارة؛ وهو الذي يكون تابعا للمواضعة فهو كما إذا قال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هذا الفعل بيان لهذه الآية»^(٣).

فلم يمثل الفخر الرازي بالحديث السابق للبيان بالإشارة وتبعه القرافي^(٤).

(١) الآية (٢٩) من سورة مريم

(٢) الحديث أخرجه مسلم عن ابن عمر، بلفظ: «أنه ذكر رمضان، فقال: الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، ثم عقد إيهامه في الثالثة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأقعدوا ثلاثين». انظر: مسلم بشرح الدروري، كتاب الصور، باب وجوب صوم رمضان الرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال (٧/١٨٩، ١٩٠).

(٣) المحصول (١/٣/١٦٢ - ٢٦٥).

(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول (١٢٠).

خامساً: البيان بالترك:

كأن يترك الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلاً قد أمر به، أو قد سبق منه فعله، فيكون تركه له مبيناً لعدم وجوبه، وهو ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾^(١) ثم يرد عنه أنه يبايع ولا يشهد، فعلم من هذا أن أمر الإشهاد غير واجب^(٢)

كما أنه صلى التراويح في رمضان، ثم تركها خشية أن تفرض^(٣) فدل هذا على عدم الوجوب، حيث يمتنع ترك الواجب

وقد جعله الفخر الرازي على أربعة أوجه فقال: «وأما الترك فاعلم أن الفعل يبين الصفة ولا يدل على وجوبها، وترك الفعل يبين نفي وجوبه، وذلك على أربعة أضرب:

أحدها: أن يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة، ويمضي على صلاته، فيعلم أن هذا التشهد ليس بشرط في صحة الصلاة، وإلا لم تصح مع عدم شرط الصحة، ويدل على أنه ليس بواجب: أنه لا يجوز أن يتعمد ترك الواجب.

وثانيها: أن يسكت عن بيان حكم الحادثة فيعلم أنه ليس فيها حكم شرعي.

وثالثها: أن يكون ظاهر الخطاب متناولاً له ولأمتة على السواء، فإذا ترك الفعل دل على أنه مخصوصاً من الخطاب ولم يلزمه ما لزم أمتة.

ورابعها: أن يتركه بعد فعله إياه فيعلم أنه قد نسخ عنه ثم ينظر فإن كان حكم الأمة حكمه نسخ عنهم - أيضاً - وإلا كان حكمهم بخلاف حكمه^(٤). والله أعلم

(١) الآية (٢٨٢) من سورة البقرة.

(٢) شرح الكوكب المنير (٤٤٥/٣ - ٤٤٦).

(٣) الرواية أخرجه النسائي (٣/١٦٤).

(٤) المحصول (٢٦٦/١ - ٢٦٨).

سادساً: البيان بأمانة القياس:

وهو أن يرد البيان بتنبيه الشارع على المعاني، والعلل التي بني عليها الحكم، ومثاله ما ورد عن رسول الله ﷺ - حين سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس»^(١) فكان هذا بمثابة التنبيه منه على فساد البيع، وفيه إيحاء إلى تعليل الحكم، وهو ما يحتمل نقصان الرطب إذا يبس

ومن هذا القبيل ما خص الله تبارك وتعالى به بعض العلماء من ملكة الاجتهاد، فيتوصلون باجتهادهم إلى علل الأحكام ويستنبطون ما يوقفهم على الحكم الشرعي للواقعة، فيبحث المجتهد متى يقف على الأمانة التي توصله للحكم^(٢).

سابعاً: الدليل العقلي:

وهو أن يرشد العقل ويدل على المقصود أو المراد، كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٣).

فقد دل العقل على استحالة تعلق هذا النص بذاته تعالى وصفاته.

وقد عبر الجصاص عن هذا: بالقصة الدالة، وبين أنها على ضربين: أحدهما: التعلقات ودلائلها، وثانيها: ما كان طريقة الاجتهاد بين فروع أحكام الشريعة^(٤).

هذا وقد تكلم بعض أهل الأصول عما يرد به البيان فاقتصر على البيان بالقول والفعل فقط، وبعضهم جعل الكتابة والإشارة وغيرهما ضمن البيان بالفعل، وبعضهم أدخل الترك، والسكوت ضمن البيان بالإقرار،

(١) الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. انظره في نيل الأوطار (٥/٢٤٤).

(٢) انظر: البرهان (١/١٦٢) - وإرشاد الفحول (١٨٣).

(٣) الآية (٦٢) من سورة الزمر.

(٤) الفصول في الأصول للجصاص (١/٣٦٢).

وكذلك: أن يستدل الشارع استدلالاً عقلياً فتبين به العلة أو مآخذ الحكم أو فائدة ما.

وعلى كل اعتبار فإن كل هذا جائز؛ لأن الحاجة إلى البيان تستدعي البحث والتوصل إلى الحكم بأي طريق شرعي، فلا مانع من جعل القول أو الفعل أو غيرهما بياناً، ما دام كل هذا يعد طريقاً شرعياً فلا بأس من الأخذ به والعمل بالحكم المطلوب بيانه.

والله تبارك وتعالى أعلم.



أسئلة

١. بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للبيان.
٢. اذكر الإطلاقات الثلاثة لمعنى البيان عند العلماء، مع مثال لكل إطلاق.
٣. ما وجه اعتراض القاضي أبي يعلى على تعريف البيان بأنه "إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي"؟
٤. لماذا عدّ بعض العلماء تعريف البيان بكونه "العلم الحاصل عن دليل" غير سديد؟
٥. ما هو التعريف الذي اعتبره ابن سميعان "أحسن من جميع الحدود"؟ ولماذا؟
٦. اذكر طرق البيان التي ذكرها الأصوليون، وهل اتفقوا على جميعها أم اختلفوا؟
٧. بيّن وجه الاستدلال على وقوع البيان بالفعل مع ذكر مثال من السنة.
٨. كيف أجاب الجمهور عن الاعتراض القائل بأن البيان بالفعل قد يؤدي إلى تأخير البيان؟
٩. اذكر مثلاً للبيان بالترك، ومثلاً للبيان بالإشارة.
١٠. ما المقصود بالبيان بأمانة القياس؟ وضّح بمثال من السنة.

المبحث الثالث

أنواع البيان ومراتبه

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: أنواع البيان

المطلب الثاني: مراتب البيان

المطلب الأول أنواع البیان

للحنفية تقسيم جيد للبيان، ومن أهم ما ذكروه من تقسيم للبيان هو تقسيم البيان إلى خمسة أقسام:

بيان التقرير، وبيان التفسير، وبيان التغيير، وبيان التبديل، وبيان الضرورة^(١)، وبعضهم زاد بيان الحال، وبيان العطف^(٢)

إلا أن من قسمه إلى خمسة أقسام: أدخل بيان الحال والعطف في بيان الضرورة

أولاً: بيان التقرير:

هو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز، أو التخصيص، كقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾^(٣).

وقال السرخسي: «فأما بيان التقرير فهو في الحقيقة الذي يحتمل المجاز والعام المحتمل للخصوص، فيكون البيان قاطعاً للاحتمال، مقررّاً للحكم على ما اقتضاه الظاهر^(٤). ومثل له بالآية السابقة حيث إن صيغة الجمع تعم الملائكة، على احتمال أن يكون المراد بعضهم، وقوله تعالى: ﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ بيان قاطع لهذا الاحتمال، وكذا قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾^(٥) فلفظ طائر يحتمل المجاز؛ لأنه يقال للبريد وهو الرسول طائراً لإسراعه في المشي، وكذلك يقال: فلان يطير بهمة، ومن هنا دخل احتمال المجاز، فإذا قال

(١) ممن عدها خمسة أقسام السرخسي والسراج الهندي وغيرهما، انظر: أصول السرخسي

(٢/٢٧)، شرح السراج الهندي على المغني (٤٦)، تحقيق مصطفى فرغلي.

(٢) ممن عدها سبعة أقسام: الشاشي، انظر أصول الشاشي (٧٣).

(٣) الآية (٣٠) من سورة الحجر، وانظر شرح السراج الهندي المرجع السابق

(٤) أصول السرخسي (٢/٢٨).

(٥) الآية (٣٨) من سورة الأنعام.

تعالى: ﴿بجناحيه﴾ قطع بنفي المجاز وتقررت الحقيقة، فالآية الأولى تعد مثلاً لما قطع فيه بنفي احتمال التخصيص، والثانية مثلاً لنفي احتمال المجاز وهذا النوع من البيان محل اتفاق، وقد اتفقوا أيضاً على أنه يصح موصولاً بالكلام، ويصح مفصلاً عن الكلام، لأنه يكون مقراً لما اقتضاه ظاهر الكلام ومؤكداً له.

ومما يتفرع على هذا النوع من البيان: ما إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، ثم قال: نويت به الطلاق عن النكاح، وكذلك إذا قال الرجل لعبده: أنت حر، ثم قال: نويت به الحرية عن الرق والمملك، فإن هذا يكون بياناً صحيحاً، لأنه تقرير للحكم الثابت بظاهر الكلام^(١).

ثانياً: بيان التفسير:

وهو ما إذا كان اللفظ غير معروف المراد فيأتي البيان ليكشف عن المراد، وهذا هو الذي يتحقق في بيان المجل

وقال السراج الهندي: «وهو البيان بمنطوقه الموافق لدلول اللفظ مع إجمال في اللفظ».

وقال السرخسي: وأما بيان التفسير فهو بيان المجل والمشارك فإن العمل بظاهره غير ممكن، وإنما يوقف على المراد للعمل به بالبيان، فيكون البيان تفسيراً له^(٢).

فقد ذكر السرخسي أن هذا النوع من البيان هو بيان المجل، والمشارك.

والواقع أنه يشمل بيان المجل، والمشارك، والمشكل والخفي، وهو ما ذكره المتأخرون.

ومن أمثله ما بينه الرسول ﷺ من صلاة وزكاة وقطع،

(١) انظر: أصول السرخسي (٢/٢٨)، وكشف الأسرار (٣/١٠٦).

(٢) أصول السرخسي المرجع السابق

فكان هذا بيانا لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾.

ومن الفروع الفقهية على هذا النوع: ما إذا قال الرجل لامرأته أنت بائن أو أنت على حرام.

فإن البينونة والحرمة مشتركة، فإذا قال: عنيت به الطلاق فإنه يكون قد كشف عن المراد وبينه فيكون هذا بيان تفسير، حيث إنه فسر قصده.

ومثله: ما إذا قال: لفلان على ألف درهم، وكان في البلد أنواع كثيرة من النقود، فإذا قال بعد ذلك: عنيت به كذا فإنه يكون قد فسر ما أراد وكان هذا بيان تفسير.

وهذا النوع عند الفقهاء يصح موصولاً ومفصلاً.

وتأخير البيان عن أصل الكلام في هذا النوع لا يخرج عن أن يكون بياناً خلافاً لبعض المتكلمين^(١)

ثالثاً: بيان التغيير:

وهو الذي يتغير به معنى الكلام، وهو الاستثناء، ومنه - أيضاً التعليق بالشرط، ومنه: بدل البعض من الكل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق

ومثال البيان بالاستثناء: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾^(٢) فالألف موضوع لعدد معلوم، فما يكون دون ذلك العدد يكون غيره لا محالة، فلو لا الاستثناء لوقع لنا العلم بأن نوحاً لبث في قومه ألف سنة، وبلاستثناء حصل العلم بأنه لبث في قومه تسعمائة وخمسين عاماً، ومن هنا كان هذا تغييراً، وكذلك حينما يقول المولى تبارك وتعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾^(٣).

(١) أصول السرخسي (٢/٢٨)، وشرح السراج الهندي (٥١)

(٢) الآية (١٤) من سورة العنكبوت.

(٣) الآية (١) من سورة المائدة.

فإنه بالاستثناء يفهم أن لفظ الحل لا يشمل ثبوت الحكم لجميع بهيمة الأنعام ومن هنا تغير فهم السامع من شمول لفظ الحل للكل إلى جعله للبعض فقط.

ومثال: التعليق بالشرط الذي يقع به البيان ما إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فيفهم منه أنه إذا دخلت الدار فإنها تطلق، وتعليقه على الشرط موجب أنه إذا لم يوجد التعليق لوقع المعلق في الحال.

ومثال بدل البعض من الكل بياناً: قوله تعالى: ﴿وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾^(١)

فهذا يخرج من الناس غير المستطاع، ومن هنا حصل بيان التغيير، حسبما مثل به البعض.

وهذه هي فائدة بيان التغيير، بل وسبب تسميته بهذا، حيث حصل أثر كل واحد مما سبق، فالاستثناء، والتعليق بالشرط قد غيرا موجب الكلام وإذا كان الحنفية قد قالوا بهذا النوع من البيان إلا أن البعض منهم أدرج التعليق بالشرط ضمن بيان التبديل^(٢).

وقد اتفق الفقهاء على أن هذا النوع من البيان لا يأتي إلا موصولاً، لأن كلاً من الشرط والاستثناء كلام غير مستقل لا يفيد معنى دون ما قبله فلا بد أن يكون موصولاً، لا يصح أن يتأتى مفصلاً.

إلا أنه ورد عن ابن عباس ومجاهد بأنه يجوز تحديد مدة الاستثناء بسنة، وذهب الحسين وطاوس وعطاء على أنه يصح ما لم يقم من مجلسه، اعتباراً بالعقود، وهو ما ورد عن أحمد أيضاً^(٣).

(١) الآية (٩٧) من سورة آل عمران.

(٢) من هؤلاء أبو زيد الدبوسي، والسرخسي، قال السرخسي: «وبيان التبديل: هو التعليق بالشرط، كما قال تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) فإنه يتبين به أنه لا يجب إيتاء الأجرة بعد العقد إذ لو لم يوجد الرضاع. أصول السرخسي. (٢/٣٥)

(٣) انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (٤٢٩)، وأصول السرخسي (٢/٣٥)، وكشف الأسرار (٣/١٠٦)،

وأما ما كان بطريق تخصيص العام فالشافعية يجوزون فيه أن يكون موصولاً ومتراحياً.

ففي بيان التغيير يحصل للسامع معنى غير ما أثبتته صدر الكلام، حيث إن صدر الكلام أثبت معنى في نفس السامع وبالبيان حصل عنده معنى آخر غير المعنى الأول ومن هنا كان التغيير.

والله أعلم

رابعاً: بيان التبديل:

وهو كما عرفه السراج الهندي: هو البيان بمنطوقه المخالف لمدلول اللفظ المتأخر عنه^(١).

التبديل هو التعليق بالشرط وهذا هو النسخ فهو بيان انتهاء إرادة المراد منه، لذا قال المتقدمون والمتأخرون إنه يعد نوعاً من البيان واتفقوا كذلك على أنه لا يصح إلا مفصلاً، إلا أن القاضي أبا زيد الدبوسي قد خالف في هذا، وقال إنه لا يصح إلا موصولاً، لأنه يكون ناسخاً لكل أو للبعض والنسخ رفع وليس بياناً، وأن حكم النص كان ثابتاً قبل النسخ، فلو كان بياناً لتأكد ثبوته^(٢) وقد تابعه السرخسي في هذا حيث قال^(٣): «وبيان فإن حد البيان غير حد النسخ؛ لأن البيان إظهار حكم الحادثة عند وجوده ابتداءً، والنسخ رفع للحكم بعد الثبوت».

خامساً: بيان الضرورة:

قال السراج الهندي: «وهو البيان بغير منطوقه، وهو السكوت فيكون

والإجمال والبيان للأستاذ الدكتور / جلال الدين عبد الرحمن (١٠٣)

(١) شرح السراج الهندي (٥١) رسالة محققة

(٢) تقويم الأدلة (٤٢٩).

(٣) أصول السرخسي (٢/٣٥، ٣٦).

البيان ضرورياً ما لم يوضع له^(١)

وقال السرخسي: «وأما بيان الضرورة فهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل^(٢)».

فهذا بيان من قبيل دلالة المسكوت، ويحصل بغير ما وضع له في الأصل، فهو بيان يقع بغير الكلام، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُمَا﴾^(٣)، فصدر الكلام في الآية الكريمة أوجب الشركة بين الأبوين في كل الميراث من غير تعيين نصيب كل منهما، فلما بين نصيب الأم بالثلث علمنا أن الأب يستحق الباقي حصل هذا بمجرد السكوت وهذا النوع من البيان على أربعة أوجه:

الوجه الأول: أن يدل على حكم المسكوت عنه فينزل منزلة المنطوق فإنه لما أضاف الميراث إليهما في صدر الكلام ثم بين نصيب الأم كان ذلك بياناً أن للأب ما بقي، وهذا البيان لا يحصل بترك التنصيص على نصيب الأب، بل بدلالة صدر الكلام وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ يصير نصيب الأب كالمخصوص عليه.

ويتفرع على هذا:

أنه إذا بين صاحب المال نصيب المضارب من الربح ولم يبين نصيب نفسه صح العقد؛ لأن المضارب هو الذي يستحق بالشرط، والحاجة إلى بيان نصيبه خاصة وقد وجد، وكذلك لو بين صاحب المال نصيب نفسه ولم يبين نصيب المضارب صح العقد استحساناً، حيث إن مقتضى المضاربة الشركة بينهما في الربح، فبيان نصيب أحدهما يصير نصيب الآخر معلوماً، ويكون كالمندرج به، فكأنه يقول لصاحبه هذا نصيبك ولك الباقي

وكذلك في المزارعة: إذا بين نصيب ما قبله من البذر ولم يبين نصيب

(١) شرح السراج الهندي (٥١).

(٢) أصول السرخسي (٢/٥٠).

(٣) الآية (١١) من سورة النساء.

الآخر جاز العقد كذلك لنفس المعنى السابق.

وكذلك في الوصية لو قال أوصيت لفلان وفلان بألف درهم، لفلان منها أربعمئة، فإنه يكون قد بين نصيب الآخر وهو الستمئة درهم وإن لم يكن قد نطق به، حيث حصل البيان فصار كما لو كان قد نطق به أو نص عليه.

ومنه أيضاً - لو قال: أوصيت بثلاث مالي لزيد وعمرو لزيد منها ألف درهم، فإنه يعلم منه أن الباقي لعمر، لأنه وضع وصار كالمخصوص عليه، حيث حصل البيان^(١). والله أعلم.

الوجه الثاني: الثبوت بدلالة حال المتكلم، نحو سكوت صاحب الشرع عن معاينة أمر ما من قول أو فعل، فسكوته عن التغيير يكون بياناً منه لحقيقته باعتبار حاله، حيث إن البيان عند الحاجة إليه يكون واجباً، ولو كان الحكم بخلافه لجاء البيان لا محالة ولو بينه لظهر.

وهذا هو ما يقع بين الناس من معاملات في حياتهم اليومية من مأكّل ومشرب، حيث يحصل البيع ويتم بالمعاطاة أو المناولة ويقرهم الشارع على هذه المعاملات فسكوت الشارع على هذا يفهم منه أن هذه المعاملات جائزة وإلا ما سكت عليها ولما أقرهم عليه؛ حيث لا يمكن من الشرع السكوت على منكر

ويشهد لهذا ما وقع في زمن الصحابة له وهو سكوتهم عن بيان قيمة الخدمة للمستحق على المغرور

وكانت هذه أول حادثة وقعت بعد رسول الله ﷺ، مما لم يسمعوا فيه نصاً

وصورتها: ما إذا تزوج رجل امرأة ظنها حرة فبانت أمة، أو اشترى أمة يظنها ملكاً للبائع فبانت غير هذا.

(١) أصول السرخسي (٢/٥٠).

فقد أجمع الصحابة على أن الولد الذي أنجبته تلك يصير حراً بقيمته، ثم سكتوا عن تقويم منافع الولد، وتضمين القيمة على ولي المرأة أو على البائع.

ومن هنا دل السكوت على عدم تقومها شرعاً للمولى، حيث إن الصحابة كان يجب عليهم البيان بصفة الكمال، لأن المستحق للقيمة جاء يطلب البيان في حكم الحادثة وهو يجهل ما وجب له، ومن هذا قلنا إنه كان يجب عليهم البيان بصفة الكمال

ولكن لما سكتوا بعد وجوب البيان عليهم كان لسكوتهم فائدة وهو عدم اعتبارها فكان السكوت بيانا، وإلا لو كانت القيمة واجبة لما سكتوا عن بيانها، إذ السكوت عن البيان بعد وجوبه معصية وهو ما ينبغي تنزيه الصحابة عنه

فالسكوت عن البيان بعد تحقق الوقوع دليل النفي^(١).

ويتفرع على هذا:

أنه إذا ولدت أمة الرجل ثلاثة أولاد في بطون مختلفة، فقال الرجل: إن الأكبر هو ابني فإن هذا يكون بيانا منه على أن الآخرين ليسا له؛ حيث إن نفي نسب ولد ليس منه يعد واجبا، ودعوى نسب ولد هو منه ليتأكد به على وجه لا ينتفي واجب كذلك

ومن هنا كان السكوت عن البيان بعد الوجوب دليل النفي، فكان ذلك كالتصريح بالنفي.

ومن هذا - أيضاً - سكوت البكر عند تبليغها من الولي بالزواج من شخص معين، فإن هذا السكوت يعد دليلاً على إجازتها، فهذه إجازة منها باعتبار حالها، حيث إن الحياء منها يحول بينها وبين أن تتكلم، فكان

(١) المرجع السابق.

السكوت دليلاً على الوجوب^(١). والله أعلم.

الوجه الثالث: ثبوت البيان لضرورة دفع الغرور نحو سكوت المولى عن النهي عند رؤية العبد يبيع ويشتري، فإن سكوته هذا يعد إذناً منه له في التجارة لضرورة دفع الغرور عمن يعامل العبد، حيث إن هذا الغرور يعد إضراراً بمن يتعامل مع العبد بالبيع أو الشراء، والضرر مدفوع إلا أن الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - رأى: أن هذا لا يعد إذناً للعبد لاحتمال أن يكون سكوته للرضا بتصرفه أو أن يكون سكوته لكتمان غيظه وقلة الالتفات إلى هذا التصرف من العبد وبتطرق هذا الاحتمال يسقط الاستدلال فلا يكون حجة^(٢).

إلا أن الحنفية قالوا: إن السكوت لو لم يعد إذناً للعبد في التجارة لأدى هذا إلى التغيرير بالمتعاملين مما يوقعهم في الضرر المنهي عنه، حيث إن دفع الضرر واجب شرعاً، ومن هنا عد السكوت إذناً؛ لأن جانب العرف يشهد له فأقيم مقام الإذن^(٣).

والواقع: أن كلام الحنفية له وجاهته والواقع العرفي يشهد له. والله أعلم.

ويتفرع على هذا أيضاً: سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع يكون بمنزلة إسقاط الشفعة لضرورة دفع الغرور عن المشتري؛ حيث إنه يحتاج إلى التصرف فيمن اشتراه، فلدفع الضرر والغرور جعل السكوت عن طلب الشفعة بمثابة التنازل منه عن طلب حقه، مع أن السكوت في أصله غير موضوع للبيان إلا أنه أخذ به هنا.

وبهذا أخذ القانون المدني، فقد حدد مدة لمطالبة الشفيع بالشفعة عند العلم بالبيع، وبمضي المدة التي حددها القانون يسقط حقه في طلب

(١) أصول السرخسي (٢/٥١).

(٢) المجموع شرح المذهب (٧/٢٤٩).

(٣) أصول السرخسي المرجع السابق.

الشفعة، حيث جعل عدم مطالبته بها في مدة محدودة وسكوته مع العلم. بالبيع بمثابة التنازل منه عن حقه، فاستقراراً للمعاملات لا يجوز المطالبة بالشفعة بعد مضي المدة المطلوبة.

الوجه الرابع: كون البيان ثابتاً لضرورة طول الكلام وكثرته:

وهذا ما يكون في عطف الجمل الناقصة على الكاملة، والمقدار المقدر على المبهم، كما لو قال القائل: لفلان على مائة ودرهم، أو مائة ودينار فإن هذا بيان للمائة لأنها من جنس المعطوف، هذا عند الحنفية.

أما الشافعية فيرون أنه يلزمه المعطوف والقول في بيان جنس المائة هو قول المقر، كما لو قال: على مائة وقفيز حنطة فإنه قد أقر بالمائة مجملة، ثم عطف ما هو مفسر فيلزمه المفسر ويرجع إليه في بيان المجمل؛ لأن المعطوف غير معطوف عليه بعينه، إذ كيف يكون تفسيراً وهو في نفسه مقر به لازم إياه ؟ ولو كان تفسيراً له لم يجب به شيء لأن الوجوب بالكلام المفسر لا بالتفسير

إلا أن الحنفية تمسكوا في وجهة نظرهم بأن قوله: ودرهم يعد بياناً للمائة، لأن هذا هو الثابت عادة ودلالة.

أما من حيث العادة: فقد اعتاد الناس على حذف ما هو تفسير عن المعطوف عليه في العدد إذا كان المعطوف مفسراً بنفسه، كما اعتادوا على حذف التفسير عن المعطوف حيث إنهم يقولون: مائة وعشرة دراهم على أن يكون الكل من الدراهم، وقد اعتادوا هذا لضرورة طول الكلام وكثرة العدد والإيجاز في ذلك معلوم عادة، وهذا أمر معتاد فيما ثبتت في الذمة في عامة المعاملات كالمكيل والموزون

وأما من حيث الدلالة: فلأن المعطوف مع المعطوف عليه كشيء واحد من حيث الحكم والإعراب بمنزلة المضاف مع المضاف إليه، ثم الإضافة للتعريف حتى يصير المضاف معرفاً بالمضاف إليه، فكذلك العطف متى كان صالحاً للتعريف حتى يصير المعطوف عليه معرفاً بالمعطوف باعتبار أنهما

كشيء واحد، ولكن هذا يكون، فيما يثبت في الذمة عند مباشرة السبب بذكر المعطوف بالمعطوف عليه كالمكيل والموزون، أما ما ليس بمقدر فإنه لا يثبت ديناً في الذمة بذكر المعطوف والمعطوف عليه مع إلحاق التفسير بالمعطوف عليه^(١).

وقد اتفق الحنفية على ذكر هذا النوع ﴿بيان الضرورة﴾ من أنواع البيان إلا أن أبا زيد الدبوسي ذكر الأنواع الأربعة فقط: بيان التقرير، وبيان التفسير، وبيان التغيير، وبيان التبديل^(٢)

وقد اعتبر بعض العلماء كالشاشي: بيان العطف وبيان الحال نوعين مستقلين للبيان.

ومثال بيان العطف: ما إذا عطف مكيلاً أو موزوناً على جملة مجملة كأن تقول لفلان على مائة ودرهم، فيكون العطف بياناً لها

ومثال بيان الحال: حالة سكوته * عند معاينة أمر من الأمور ولم ينه عنه^(٣)

لكن معظم الفقهاء اعتبر هذين النوعين ضمن بيان الضرورة.

وبيان الحال داخل فيما كان بياناً بدلالة حال المتكلم وهو وجه من أوجه بيان الضرورة، وبيان العطف داخل فيما كان ثابتاً لضرورة طول الكلام وكثرته وهو وجه من أوجه بيان الضرورة كذلك.

والله أعلم



(١) انظر هذا الاحتجاج بنصه في أصول السرخسي (٢/٥٢).

(٢) تقويم الأدلة (٤٣٠).

(٣) أصول الشاشي (٧٩).

أسئلة على أنواع البيان

١. ما هو التقسيم المشهور للحنفية لأنواع البيان؟ وما موقفهم من بيان الحال وبيان العطف؟
٢. عرّف بيان التقرير مع ذكر مثال قرآني، وبيّن فائدته من الناحية الأصولية.
٣. ما الفرق بين بيان التقرير وبيان التفسير من حيث الموضوع الذي يتناوله كل منهما؟
٤. اذكر أمثلة من السنة على بيان التفسير، وبيّن كيف كان ذلك كشفًا عن المجل.
٥. ما الفروع الفقهية التي تترتب على بيان التفسير في باب الطلاق أو الإقرار بالديون؟
٦. ما المقصود بـ بيان التغيير؟ وكيف يندرج فيه الاستثناء والتعليق بالشرط وبديل البعض من الكل؟
٧. لماذا لا يمكن أن يأتي بيان التغيير إلا موصولاً؟ وهل وردت استثناءات عند بعض الفقهاء؟
٨. ما وجه الخلاف بين الحنفية وغيرهم في إدراج التعليق بالشرط ضمن بيان التغيير أو ضمن بيان التبديل؟
٩. عرّف بيان التبديل، واذكر وجه اعتراض السرخسي على إدخاله ضمن البيان.
١٠. بيّن المقصود بـ بيان الضرورة مع شرح أوجهه الأربعة الرئيسية، واذكر مثلاً فقهياً على كل وجه.

المطلب الثاني

مراتب البيان

لقد نقل إمام الحرمين كلام الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - وسوف أضع ما نقله إمام الحرمين في مراتب البيان هنا لنستفيد من عبارات الشافعي وإمام الحرمين الرشيدة

وهنا يقول إمام الحرمين: «فأما الكلام في مراتب البيان: فلا نجد بدا من نقل المقالات فيه؛ ليكون النظر خبيراً بها، ثم نذكر عند نجازها المختار عندنا إن شاء الله

وقال: قال الشافعي في باب البيان في كتاب الرسالة^(١):

المرتبة الأولى: لفظ نص منبه على المقصود من غير تردد وقد يكون مؤكداً، واستشهد في هذه المرتبة بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾^(٢) فهذا أعلى مراتب البيان. انتهى كلام الشافعي

فهذه المرتبة هي التي تسمى ببيان التأكد وهي أعلى مراتب البيان وهو عبارة عن لفظ نص منبه على المقصود دون تردد، أي هو النص الدال على المقصود الجلي، الذي لا يتطرق إليه التأويل.

المرتبة الثانية: كلام بين واضح في المقصود الذي سيق الكلام له، ولكن يختص بدرك معانيه وما فيه المستقلون وذوو البصائر، واستشهد بآية الوضوء، فإنها واضحة، ولكن في أثنائها حروف لا يحيط بها إلا بصير بالعربية. انتهى كلام الشافعي

فهذه المرتبة الثانية - كما بينها عليه القوم أمثال الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - عبارة عن كلام بين واضح في المقصود الذي سيق الكلام له.

(١) الرسالة (٢٠ - ٢٢).

(٢) الآية (١٩٦) من سورة البقرة.

لكن هذا الكلام إنما يختص بدرك معانيه العلماء الأجلاء الذين من الله عليهم بذهن وقاد وذاكرة مستنيرة وفهم للعربية، حيث يوجد في الكلام حروف ربما يترتب عليها معرفة أحكام شرعية لا يدركها إلا أصحاب البصائر الذين من الله عليهم في الدين، وهو ما يظهر جيداً في آية الوضوء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾^(١).

ففي الآية حروف تترتب عليها أحكام «كالباء» في ﴿برؤوسكم﴾ هل الباء للتبعيض أم للإلصاق وهكذا، وكذلك «الواو» في ﴿وأرجلكم﴾ فهو عطف على المنصوب ففهم منه غسل الرجلين إلى الكعبين، وليس عطفاً على المجرور وإلا فهم منه مسح الرجلين، فمعرفة هذه الحروف مهمة في البيان. والله أعلم.

المرتبة الثالثة: ما جرى له ذكر في الكتاب وبيان تفصيله محال على المصطفى وهو كقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾^(٢) فتفصيله قدراً، وذكر مستحقه محال على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن الأمر به ثابت في الكتاب^(٣). انتهى.

يريد بهذا ما ورد من السنة بياناً لمشكل القرآن الكريم كالنص على ما يخرج في زمن الحصاد، فلم يرد في القرآن الكريم مقدار هذا الحق وقد بينه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر»، وبهذا بان الحق الذي نص عليه المولى تبارك وتعالى، وإلا أشكل علينا هذا الحق فأثت السنة الكريمة بالبيان وارتفع الضيق والحرَج.

(١) الآية (٦) من سورة المائدة

(٢) الآية (١٤١) من سورة الأنعام.

(٣) البرهان (١٠٠)

المرتبة الرابعة: الأخبار الصحيحة التي لا ذكر لمقتضياتها في كتاب الله تعالى، وإنما متعلقها من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(١). انتهى.

هذه المرتبة عبارة عن نصوص السنة النبوية الشريفة المبتدأة مما ليس في القرآن الكريم نص عليه بالإجماع وهذه الأخبار إنما متعلقها من الكتاب حيث أمر رب العزة سبحانه وتعالى بهذا القول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. والله أعلم

المرتبة الخامسة: القياس المستنبط مما ثبت في الكتاب والسنة^(٢).

فاستنباط المعاني من الألفاظ نعمة من الله بها تعالى على بعض العلماء حتى يمكن إلحاق الأحكام بالعلل، كما هو الحال في كثير من الأحكام التي ألحقت بغيرها عن طريق القياس نتيجة استنباط العلل أو المعاني المشتركة ومنها: إلحاق المطعومات فيما لم ينص عليه بما هو منصوص عليه في باب الربا وغيرها الكثير من الأحكام وهي درجة من البيان. والله أعلم.

وقد علق إمام الحرمين على ما ذكره الشافعي فقال: «فهذه مراتب تقاسيم البيان عنده فكانه أثر ارتباط البيان بكتاب الله من كل وجه، ولهذا قال في صفة المفتي: من عرف كتاب الله نصاً واستنباطاً استحق الإمامة في الدين»^(٣).

وقد أضاف أبو بكر الأصفهاني^(٤): مرتبة وهي الإجماع فقال: أغفل

(١) الآية (٧) من سورة الحشر

(٢) البرهان (١/١٦٢).

(٣) المرجع السابق.

(٤) هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر، كان أديباً مناظراً، شاعراً. انظر هامش البرهان (١/١٦٢).

الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - في المراتب الإجماع وهو من أصول أدلة الشريعة^(١)
 أما إمام الحرمين فقال: «والقول الحق عندي: أن البيان هو الدليل
 وهو ينقسم إلى العقلي والسمعي، فأما العقلي فلا ترتيب فيه على التحقيق
 في الجلاء والخفاء.. وأما السمعيات: فالمستند فيها المعجزة وثبوت العلم
 بالكلام الصدق الحق ، فكل ما كان أقرب إلى المعجزة فهو أولى بأن يقدم،
 وما يعد في الرتبة آخر^(٢)».



(١) البرهان المرجع السابق.

(٢) البرهان المرجع السابق

أسئلة

- ما تعريف المرتبة الأولى من مراتب البيان عند الشافعي؟ وما مثالها من القرآن الكريم؟
- لماذا اعتُبرت المرتبة الأولى أعلى مراتب البيان؟ وما علاقتها ببيان التأكيد؟
- ما معنى المرتبة الثانية من مراتب البيان؟ ولماذا قيل إنها لا يدرك دقائقها إلا "المستقلون وذوو البصائر"؟
- اذكر مثلاً من آية الوضوء يوضح أثر حرف واحد في تقرير حكم شرعي.
- ما المقصود بالمرتبة الثالثة من مراتب البيان؟ وكيف قامت السنة ببيان ما أجمل في القرآن فيها؟
- ما الفرق بين المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب البيان من حيث العلاقة بالقرآن الكريم؟
- كيف يدخل قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ في تقرير المرتبة الرابعة؟
- ما المراد بالمرتبة الخامسة ﴿القياس﴾؟ واذكر مثال تطبيقي على إدراج حكم غير منصوص تحت حكم منصوص بالقياس.
- ماذا أضاف أبو بكر الأصفهاني على مراتب البيان التي ذكرها الشافعي؟ وما وجه إضافته؟

الوحدة الثانية

في

أحكام النسخ

مشمولات الوحدة

تشتمل هذه الوحدة على ثلاثة فصول:

الأول: في حقيقة النسخ.

الثاني: في حكمة النسخ، وحكمه.

الفصل الثالث: في محل النسخ واقسامه وطرق معرفته وشروطه
 وأنواعه ووقوعه في القرآن الكريم

الفصل الأول في حقيقة النسخ

المبحث الأول في معنى النسخ

المطلب الأول: معنى النسخ لغة

يطلق النسخ ويراد منه معنيان:

المعنى الأول: يطلق ويراد منه الإزالة، فقد جاء في مختار الصحاح: "نسخت الشمس الظل"، "وانتسخته" أزالته، "ونسخت" الريح آثار الديار"، "ونسخ الآية بالآية" أي إزالة مثل حكمها"^(١) وقال ابن فارس: "والنسخ: أن تزيل أمراً كان من قبل يعمل به، ثم تنسخه بحادث غيره، كالآية تنزل بأمر ثم تنسخ بأخرى، وكل شئ خلف شيئاً فقد انتسخه، يقال: انتسخت الشمس الظل.

وقال ابن منظور في لسان العرب: ونسخ الشئ بالشئ ينسخه وانتسخه أزاله به، والشئ ينسخ الشئ نسخاً أي يزيله ويكون مكانه.

ونقل ابن منظور قول الليث: النسخ أن تزيل أمراً كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره. ونقل الفراء: النسخ أن تعمل بالآية ثم تنزل آية أخرى فتعمل بها وتترك الأولى^(٢).

وبهذا يتضح أن النسخ قد يطلق ويراد منه الإزالة، والإزالة يمكن أن تكون بمعنى إزالة الشئ وإعدامه دون إقامة آخر مقامه كما لو قلنا: نسخت الريح أثر المشى أي أزلت ذلك الأثر وأعدمته لذا قال الآمدي في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام"^(٣)

الإزالة: هي الإعدام، يقال: زال عنه المرض والألم، وزالت النعمة عن فلان، ويراد به الانعدام في هذه الأشياء كلها".

(١) مختار الصحاح ص ٦٥٦.

(٢) لسان العرب (١٤/١٢١) مادة نسخ.

(٣) ج ٢ ص ٢٣٦.

وهذا هو ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(١)

أي أن الله تبارك وتعالى بقدرته ولطفه يزيل ما يلقي الشيطان^(٢).

وقد تكون الإزالة بمعنى إزالة الشئ وإقامة آخر مقامه

وهذا هو ما ورد في قول الفراء السابق: النسخ أن تعمل بالآية ثم تنزل آية أخرى فتعمل بها وتترك الأولى.

المعنى الثاني: يطلق النسخ ويراد منه نقل الشئ وتحويله مع بقاءه في نفسه، وفي هذا المعنى قال السجستاني وهو من أئمة اللغة - حسب ما جاء في مناهل العرفان -: والنسخ أن تحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى ومنه تناسخ المواريث بانتقالها من قوم إلى قوم، وتناسخ الأنفس بانتقالها من بدن إلى غيره عند القائلين بذلك، ومنه نسخ الكتاب لما فيه من مشابهة النقل، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٣)

والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف ومن الصحف إلى غيرها^(٤) والنسخ: نقل الشئ من مكانه إلى مكان آخر

فنقل الشئ من مكان إلى مكان كما في نقل ما في الكتاب إلى كتاب آخر لا يترتب عليه تغير الشئ وإنما الشئ يظل قائماً في نفسه، وكذلك النقل بمعنى تحول الشئ من مكان، كما في تحول ما في الخلية إلى أخرى لا يترتب عليه - كذلك - تحول وصف الشئ وحالته وإنما كذلك يظل قائماً في نفسه، فالنقل إذا لا يغير ذات الشئ ولكن ربما يكون فيه تكثير الشئ،

(١) الآية رقم (٥٢) من سورة الحج.

(٢) مناهل العرفان ج ٢ ص ١٧٥

(٣) الآية ٢٠ من سورة الجاثية

(٤) لسان العرب ج ١٤ ص ١٢١ مادة نسخ.

فبدلاً من أن يكون الشئ واحداً يصبح متعدد، وهذا هو ما ورد في لسان العرب، فقد جاء.

هذا وإذا كان قد ورد استعمال لفظ النسخ في معنيين، فهل فى المعنيين يكون اللفظ قد وضع له؟

في هذا خلاف قديم اهتم به الباحثون في علوم القرآن الكريم وإليك أهم ما ورد من أقوال في هذا الشأن

القول الأول: وهو منسوب لأبي الحسين البصرى ومن وافقه، حيث ذهب إلى أن اسم النسخ مستعمل في اللغة في الإزالة وفي النقل، والأشبه أن يكون حقيقة في الإزالة، مجازاً في النقل والتحويل

واحتج لهذا: بأن إطلاق اسم النسخ على النقل يكون مجازاً لأننا إذا قلنا: "نسخنا الكتاب" بمعنى نقلناه فإنه يكون مجازاً.

حيث إن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة، وإذا كان كذلك لزم أن يكون اسم النسخ حقيقة في الإزالة مجازاً في النقل، لأنه إذا كان حقيقة في أحد المعنيين فإنه يكون مجازاً في المعنى الآخر^(١).

القول الثاني: أنه يكون حقيقة في النقل والتحويل، مجازاً في الإزالة وهذا هو ما نقله الفخر الرازى والآمدي عن القفال ومن تبعه وقد احتج لهذا، بمقابل ما احتج به أصحاب القول الأول، كما احتج أصحاب هذا القول: بأنه قد ورد استعمال اسم النسخ في النقل، والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون حقيقة فيه^(٢).

القول الثالث: أن اسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين، بمعنى أنه

(١) انظر مناهل العرفان للزرقاني ج ٢ ص ١٧٥، والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ج ١ ص ٣٦٤، وكتاب المحصول لفخر الدين الرازي ج ١ ق ٣ ص ٤٢٠.

(٢) الإحكام الأمدى ج ٢ ص ٢٣٦، والمحصل ج ١ ق ٣ ص ٤٢٠، ومناهل العرفان ج ٢ ص ١٧٥ وانظر الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ج ٢ ص ٦٢.

وضع لكل معنى من المعنيين وضعاً أولياً، فيكون مشتركاً بينهما، وقد نسب هذا إلى الغزالي وأبو بكر الباقلاني^(١).

والواضح أن ما تمسك به كل فريق فيه تكلف، فإذا قيل إن اسم النسخ ورد استعماله في النقل فيكون حقيقة فيه، فإنه يرد عليه بأنه قد ورد استعماله كذلك في الإزالة وجعله حقيقة في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح حيث يعوزه الدليل، وأرى أن يكون اسم النسخ حقيقة في الإزالة؛ لكون الإزالة مطلق إعدام والنسخ أخص من الإزالة لأنه يستلزم إعدام صفة وإحداث أخرى وإذا كانت الإزالة أعم فكون اللفظ حقيقة فيها أولى.

ومع هذا فإن الخلاف في هذه المسألة من قبيل الخلاف اللفظي حيث إن المعاني اللغوية متعددة، والمقصد في هذا هو المعنى الاصطلاحي حيث إنه هو المحدد لمعنى النسخ، وما دام المقصد هو معرفة الناسخ من المنسوخ فإن معرفة معنى النسخ اصطلاحاً هو المعول عليه والله أعلم.



(١) المستصفى ج ١ ص ١٠٧، ومناهل العرفان ج ٢ ص ١٧٥.

المطلب الثاني: معنى النسخ اصطلاحاً

لقد تعددت وجهات نظر العلماء في المعنى الاصطلاحي للنسخ مما جعل هناك معان مختلفة وحتى يكون لدينا تصور تام عن معنى النسخ رأيت أن أعيش مع بعض ما ورد من هذه المعاني بقدر الإمكان حتى تتم المعرفة

المعنى الأول: النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه.

وهذا المعنى منسوب للقاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره الغزالي وذكر القرطبي مثل هذا المعنى ونسبه للقاضي الباقلاني والقاضي عبد الوهاب، فقال: "الذي عليه الحذاق من أهل السنة أنه إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخياً"^(١).

وإليك شرح هذا المعنى:

قوله: "الخطاب" جنس في التعريف يشمل كل خطاب، سواء كان من باب المظنون أو غيره، وقد عبر بقوله: الخطاب، دون النص ليشمل اللفظ، والفحوى، والمفهوم، وكل دليل إذ يجوز النسخ بكل ذلك وقوله: "الدال على ارتفاع الحكم الثابت" يتناول الأمر والنهي، والخبر، وجميع أنواع الحكم، واحترز به عن الموت والمرض والجنون، وجميع الأعذار الدالة على ارتفاع الأحكام الزائلة بها مع تراخيه، ولولاها لكانت الأحكام الزائلة مستمرة.

وقوله: "بالخطاب المتقدم احترز به عن الخطاب الدال على ارتفاع الأحكام العقلية قبل ورود الشرع؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمى نسخاً لأنه لم يزل حكم الخطاب"^(٢)

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٢ ص ٦٤.

(٢) المحصول للفخر الرازي ج ١ ق ٣ ص ٤٢٤. مها الهاوي

وقوله: " على وجه لولاه لكان ثابتاً " احترز به عما إذا ورد الخطاب بحكم مؤقت، ثم ورد الخطاب عند تصرف ذلك الوقت بحكم مناقض للأول، كما لو ورد قوله: عند غروب الشمس "كلوا" بعد قوله: ﴿ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾^(١) فإنه لا يكون نسخاً لحكم الخطاب الأول، حيث إننا إذا قدرنا عدم الخطاب الثاني لم يكن حكم الخطاب الأول مستمراً، بل منتهياً بالغروب.

فحقيقة النسخ الرفع، وهو إنما يكون رافعاً إذا كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقى ...

وقوله: "مع تراخيه عنه " احترز به عن الخطابات المتصلة كالاستثناء^(٢)، والتقييد بالشرط^(٣) والغاية^(٤) فإن هذا يعتبر بياناً لا نسخاً.

أي أن قوله: "مع تراخيه عنه" قيد ذكره في التعريف ليخرج به البيان المتصل بالحكم، سواء كان مستقلاً مثل قوله: ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَقُوا إِلَيْهِمْ عَاهِدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾^(٥)، عقب قوله: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِطَرِيقِ الدِّينِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾^(٦)، أو

(١) من سورة البقرة

(٢) الاستثناء: هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً في الكلام أو أقيم مقام الداخل.

أو يقال: هو ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ ولا يستقل بنفسه انظر المحصول ج ١ ق ٣ ص ٣٨.

(٣) الشرط: هو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده. انظر شرح الكوكب المنير (١/٤٥٤).

(٤) الغاية هي: نهاية الشيء، وطرفه، ومقطعه، وألفاظها: حتى وإلى كقوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) الآية ٢٢٢ من سورة البقرة، وقوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) الآية ٦ من سورة المائدة. انظر المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٠١.

(٥) الآية رقم ٤ من سورة التوبة.

(٦) الآية رقم ٥ من سورة التوبة.

غير مستقل كالاستثناء، والتقييد بالشرط، والغاية.

وقد اعترض على هذا التعريف بأوجه:-

الوجه الأول: أن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت هو الناسخ والنسخ هو نفس الارتفاع، وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع، فجعل الرافع هو عين الارتفاع لا يجوز، لأن هذا يجعل الناسخ هو النسخ ...

الوجه الثاني: يعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع وغير مانع: أما أنه غير جامع فلأنه عرف النسخ بأنه هو الخطاب الدال ... الخ مع أن النسخ كما يكون بالخطاب يكون بالفعل، فقد يكون بفعل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقوله الخطاب " يخرج منه ما ثبت بفعل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأما أنه غير مانع فلأن الأمة إذا اختلفت في الواقعة على قولين وقد سوغ للعامي تقليد أى من القولين، ثم أجمعوا بعد ذلك على أحد القولين، فهذا الإجماع يعد خطاباً وهو ناسخ لجواز الأخذ بكلا القولين، وهنا يكون قد وجد خطاب دال على ارتفاع حكم خطاب مع أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به.

الوجه الثالث من الاعتراض:

أن التعريف فيه زيادة لا حاجة إليها وهي قوله ﴿متراخ عنه﴾ وقوله ﴿على وجه لولاه لكان ثابتاً﴾ فقوله ﴿متراخ عنه﴾ احترز به عن الخطاب المتصل كالاستثناء والتقييد بالشرط والغاية، وفي الحد ما يدرأ النقض بذلك، وهو ارتفاع الحكم والخطاب المتصل بالخطاب الأول في هذه الصور ليس رافعا لحكم الخطاب المتقدم في الذكر بل هو مبين أن الخطاب المتقدم لم يرد الحكم فيما استثنى، وفيما خرج عن الشرط والغاية، وبالتقييد بالرفع يدرأ النقض بالخطاب الوارد بما يخالف حكم الخطاب المتقدم إذا كان حكمه مؤقتا من حيث إن الخطاب الثاني لا يدل على ارتفاع حكم الخطاب الأول لانتهائه بانتهاء وقته^(١).

(١) انظر المحصول (ج ١ ق ٣ ص ٤٢٥ - ٤٢٨)، وانظر التفسير الكبير في هذه المسألة ج ١

وقد أجيب عن هذه الأوجه من الاعتراضات بالآتي:

بالنسبة لما ورد من قوله: إن النسخ هو ارتفاع الحكم الشرعي، هذا كلام غير مسلم، بل إن النسخ هو نفس الرفع المستلزم للارتفاع؛ لأن النسخ يستدعى أن يكون هناك ناسخاً ومنسوخاً، والناسخ هو الرافع أي الفاعل، والمنسوخ هو المرفوع أي المفعول، والرافع والمرفوع أي الفاعل والمفعول يستدعى رفعاً وارتفاعاً والرافع هو الله سبحانه وتعالى في الحقيقة، وتسمية الخطاب ناسخاً إنما هو من باب التجوز، والمرفوع هو الحكم، والرفع الذي هو الفعل صفة الرافع، وذلك هو الخطاب.

والارتفاع الذي هو نفس الانفعال صفة المرفوع المفعول، وذلك نحو فسخ العقد، فإن الفاسخ هو العاقد، والمفسوخ هو العقد، والفسخ صفة العاقد، وهو قوله ﴿فسخت﴾ والانفساخ صفة العقد وهو حل بعج إبرامه.

وأما ما ورد من نقض التعريف بأنه لا يشمل النسخ بفعل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه يجاب عنه بأن فعل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يعد ناسخاً حقيقة، حيث إن الرسول لا يجوز له أن ينسخ من تلقاء نفسه وإنما هو مبلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى، فيبلغ عن ربه سبحانه وتعالى ما يشرعه ويرفعه من أحكام، ففعل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما هو دليل على الخطاب الدال على ارتفاع الحكم، وليس نفس الفعل هو الدال على الارتفاع.

وأما الإشكال بالإجماع فيرد عليه: بأنه مهما اجتمعت الأمة على تسوية الخلاف في حكم مسألة معينة وكان إجماعهم قاطعاً، فإنه لا يتصور إجماعهم على مناقضة ما أجمعوا عليه أولاً، كذلك فإن الحكم إنما هو مستند إلى الدليل السمعي الموجب لإجماعهم على ذلك الحكم وليس مستنداً إلى قول أهل الحل والعقد.

المعنى الثاني من المعاني التي ذكرت في النسخ^(١):

لقد عرف الفخر الرازي النسخ فقال: "والأولى أن يقال: النسخ طريق شرعى يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتاً بطريق شرعى لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه، على وجه لولاه كان ثابتاً^(٢)".

شرح التعريف:

قوله " طريق شرعي " يقصد به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى وعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والفعل المنقول عنهما، ويخرج عنه اتفاق الأمة على أحد القولين؛ لأن ذلك ليس بطريق شرعى، ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل، لأن العقل ليس بطريق شرعي، وكذلك لا يلزم أن يكون العجز ناسخاً لحكم شرعي، لأن العجز ليس بطريق شرعى؛ ولا يلزم تقييد الحكم بغاية أو شرط أو استثناء لأن ذلك غير متراخ، ولا يلزم ما إذا أمرنا الله تعالى بفعل واحد ثم نهانا عن مثله؛ لأنه لو لم يكن هذا النهى لم يكن مثل حكم الأمر ثابتاً^(٣).

المعنى الثالث للنسخ:

وقد اختار الشيخ الزرقاني هذا المعنى، فقال: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي.

ومعنى رفع الحكم الشرعي أي قطع تعلقه بأفعال المكلفين لا رفعه هو فإنه أمر واقع والواقع لا يرتفع^(٤).

والحكم الشرعى على لغة أهل الأصول: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، والاقتضاء

(١) انظر الأحكام للأمدى ج ٢ ص ٢٣٩ وما بعدها.

(٢) المحصول (ج ١ ق ٣ ص ٤٢٨).

(٣) المحصول ج ١ ق ٣ ص ٤٢٩، ٤٢٠.

(٤) مناهل العرفان ج ٢ ص ١٧٦.

والتخيير يشمل الحكم التكليفي لأن الاقتضاء هو الطلب، والطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، وكلاهما إما جازم وإما غير جازم، فالجازم هو الإيجاب وغير الجازم هو النذب إن كان طلب فعل، وإن كان طلب ترك فإن كان جازماً فهو التحريم وإن كان غير جازم فهو الكراهة، وأما خطاب التخيير فهو الإباحة.

وأما كون الخطاب على سبيل الوضع فهو الحكم الوضعي وهو جعل الشئ سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً

وقوله " الحكم الشرعي " خرج به ابتداء إيجاب العبادة في الشرع فإنه يرفع حكم العقل ببراءة الذمة، وهذا كإيجاب الصلاة فإنه رافع لبراءة ذمة الإنسان منها قبل ورود الشرع بها ومع ذلك لا يقال له نسخ وإن رفعت هذه البراءة؛ لأن هذه البراءة حكم عقلي لا شرعي.

وقوله " بدليل شرعي " قيد آخر في التعريف خرج به رفع حكم شرعي بدليل عقلي، وهذا كسقوط التكليف عن الإنسان بالموت أو الجنون فالعقل يدل على سقوط التكليف بشئ من هذا، حيث إن الميت أو المجنون أو الغافل لا يتصور كونهم يعقلون الخطاب والعقل يقضى بعدم تكليف المرء إلا بما يدركه، ولا يقدح في هذا مجئ الشرع بعد هذا معززاً لهذا الدليل الذي أدركه العقل.

وبعد عرض هذه المعاني أرى أنه لا داعي للخوض كثيراً في وجهات النظر المختلفة حول معنى النسخ حيث خاض في هذا العلماء كثيراً ولكن المقام هو مقام بيان المعنى وليس مقام سرد الخلاف ولقد اتضح المعنى من خلال ما ذكرته من هذه التعريفات وكثير منها يحقق المعنى.

وإليك أهم ما يفيد التعريف الذي اختاره الزرقاني للنسخ:

أولاً: أن التغيير بقوله: " رفع الحكم، يفيد أن النسخ لا يتحقق إلا بأمرين: أحدهما: أن الدليل الشرعي لا بد أن يكون متراخياً عن دليل ذلك

الحكم المرفوع..

ثانيهما: وقوع تعارض حقيقى بين هذين الدليلين بحيث لا يمكن إعمال الدليلين معا والجمع بينهما.

فإذا انتفى الأمر الأول أى لم يكن ذلك الدليل الشرعى متراخياً فإنه لا يقع النسخ، وهذا كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الْقِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾^(١).

فالغاية المذكورة هنا تفيد انتهاء حكم الصوم وهو وجوب إتمامه بمجرد دخول الليل، ولكن لا يقال لهذه الغاية الدالة على انتهاء الحكم إنها نسخ، لإيصالها بدليل الحكم الأول وهو قوله: ﴿أَتَمُّوا الصِّيَامَ﴾ بل تعتبر الغاية المذكورة بيانا أو إتماما لمعنى الكلام وتقديراً له بمدة أو شرط فلا يكون رافعاً وإنما يكون رافعاً إذا ورد الدليل الثانى بعد أن ورد الحكم مطلقاً واستقر من غير تقييد بحيث يدوم لولا النسخ.

وهنا نجد أن البعض قيد الدليل الشرعى في تعريف النسخ بالتراخي وبعضهم زاد على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتاً.

وهذه الزيادة لا داعى لها عند التعبير بكلمة "رفع" وفي حالة عدم وجود تعارض بين الدليلين فإنه لا يوجد نسخ أيضاً حيث لا تعارض ويمكن الجمع بين الدليلين والعمل بهما معاً.

ومما لا شك فيه أن العمل بالدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر

وهنا جزم الإمام الغزالي بخطأ من توهم أن قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ﴾^(٢) فيه تعارض مع الخبر^(٣) الوارد بقبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين.

(١) الآية ١٨٧ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٢٨٢ سورة البقرة.

(٣) انظر مناه العرفان ج ص ١٧٨، والمستصطفى للغزالي ج ص ٢٢٨

حيث اعتمد من قال بالتعارض على ما ظهر لهم في الآية من أنها تدل على أنه لا حجة للحكم سوى المذكور فيها من شهادة اثنين

وهذا اعتماد على الظاهر وهو غير صحيح، لأن الآية لا تدل إلا على كون الشاهدين حجة وجواز الحكم بقولهما.

ولا دلالة فيها على امتناع الحكم بحجة أخرى كما فهموا فذكر حجة واحدة لا يمنع وجود حجة أخرى.

ثانياً: في الواقع إن النسخ لا يكون إلا لحكم وهذا هو ما يفيد التعريف المذكور، أما ما ورد من نسخ الحكم أو نسخ التلاوة فكما قال الزرقاني هو تقسيم صوري.

ولكني أرى نسخ التلاوة يعد حكماً؛ حيث إن نسخ تلاوة الآية لا معنى له في الحقيقة إلا كونه نسخاً لحكماً من أحكامها وهو الإثابة على ترتيلها وصحة الصلاة بها.

ثالثاً: هذا التعريف يفيد أن النسخ كما يكون في الكتاب يكون في السنة قولية كانت أو فعلية، أو تقريرية حيث إن السنة كلها وحى من عند الله تعالى وما ينطق رسول الله ﷺ عن الهوى.

رابعاً: الإضافة في كلمة رفع " الحكم الشرعي " من قبيل إضافة المصدر لمفعوله، والفاعل مضمّر وهو الله تبارك وتعالى، ففي هذا دليل على أن النسخ في الحقيقة والرافع للحكم هو الله تبارك وتعالى.

وهو ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾^(١) وفيه إفادة أيضاً أن المنسوخ في الحقيقة هو الحكم المرتفع.

وقد يطلق النسخ على الحكم الرافع فيقال: وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء.

(١) جزء من الآية ١٠٦ سورة البقرة.

وقد يطلق النسخ على دليله فيقال آية المواريث نسخت آية الوصية للوالدين والأقربين.

وأرى: أن هذه المعانى وغيرها التي وردت للنسخ إنما هي لتقريب المعنى، وكلها فيها تقريب لمعنى النسخ وتصور لحقيقته فلا مانع من الأخذ بآيها.

والله أعلم.



أسئلة

١. بيّن المعنيين اللغويين للنسخ مع ذكر شواهد لغوية وقرآنية لكل معنى.
٢. فرّق بين النسخ الذي يكون بمعنى الإزالة مع إقامة غيره مقامه، وبين الإزالة المجردة.
٣. اشرح معنى النسخ بمعنى النقل والتحويل مع بيان كيفية استعماله في القرآن الكريم.
٤. ما أبرز الأقوال في تحديد حقيقة الاستعمال اللغوي للنسخ: هل هو في الإزالة حقيقة أم في النقل أم مشترك؟ وضح حجج كل فريق.
٥. ما الراجح عندك في تحديد المعنى اللغوي للنسخ؟ وهل يعد الخلاف هنا لفظيًا أم معنويًا؟ علّل.
٦. ما تعريف الباقلاني للنسخ اصطلاحًا؟ وشرح القيود الواردة في تعريفه
٧. ما أبرز الاعتراضات التي وُجّهت لتعريف الباقلاني؟ وكيف أُجيب عنها؟
٨. قارن بين تعريف الباقلاني وتعريف الفخر الرازي للنسخ، مبرزًا أوجه الاتفاق والاختلاف.
٩. ما تعريف الزرقاني للنسخ؟ وما أهم الفوائد التي تترتب على هذا التعريف في تحديد شروط النسخ؟
١٠. هل ترى أن الخلاف بين هذه التعريفات مؤثر في تصور النسخ، أم أنه مجرد تنوع في العبارات؟ دلّل بمناقشة.

المبحث الثاني

في الفرق بين النسخ والبيان والتخصيص، والبدء

المطلب الأول: الفرق بين النسخ والبيان

إذا تحققنا أن النسخ فيه بيان لكون الحكم المنسوخ قد انتهى العمل به، فإن النسخ يمكن أن يكون بياناً من هذه الجهة إلا أنه يكون بياناً خاصاً، وهو بيان انتهاء وليس بيان ابتداء

ولكن المقصود من البيان: هو الكشف عن المراد وإظهاره حتى يتمكن المكلف من العمل بخطاب التكليف لذا فإن لفظ البيان إذا أطلق فإنه يراد به هذا المعنى

فالنسخ انتهاء لمدة الحكم أما البيان فهو إخراج للحكم من حيز الإجمال والخفاء إلى حيز الظهور والتجلى
فالبيان إذا هو الإظهار والوضوح قولاً كان أو فعلاً^(١).

والبيان أنواع:

بيان التقرير كما في قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾^(٢).
فقوله سبحانه وتعالى: ﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ جاء مقررًا للحكم على ما اقتضاه الظاهر، وهو بيان قاطع لنفي أدنى احتمال وهو أن يكون المراد بعضهم، فمع أن صيغة الجمع تعم الملائكة إلا أنه قد جاء هذا البيان ليقرر الحكم ويقطع الاحتمال.

- بيان التفسير وهو ما إذا كان اللفظ غير معروف المراد فيأتي البيان ليكشف عن المراد وهذا هو الذي يتأتي في بيان المجمل، والمشكل،

(١) انظر شرح السراج الهندي على المغنى (٤٦) تحقيق د/ مصطفى فرغلي، وانظر كشف

الأسرار ٣/١٠١، وأصول السرخسي ٢/٢٨، ومناهل العرفان ٢/١٧٨

(٢) الآية رقم ٣٠ من سورة الحجر.

والخفى ومن أمثلته ما بينه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صلاة وزكاة في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^(١).

- بيان التغيير وهو الذى يتغير به معنى الكلام، وهو الاستثناء، ومنه أيضاً - التعليق بالشرط، وبديل البعض من الكل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق^(٢).

بيان التبديل: وهذا هو بيان النسخ، فهو بيان انتهاء إرادة المراد منه

لذا قال العلماء: إن النسخ يعد بيانا من هذه الجهة.

وهناك كذلك بيان العطف، وبيان الحال.

ومثال بيان العطف: ما إذا عطف مكمل أو موزون على جملة مجملة كأن تقول لفلان على مائة ودرهم، فيكون العطف بيان لها.

ومثال بيان الحال: حالة سكوته عند معاينة أمر من الأمور ولم ينه عنه^(٣).

(١) الآية رقم (١) من سورة البقرة.

(٢) مثال البيان بالاستثناء قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) الآية رقم (١٤) من سورة العنكبوت، فالألف موضوع لعدد معلوم فما يكون دون ذلك العدد يكون غيره، فلولا الاستثناء لوقع لنا العلم بأن نوحاً عَلَيْهِ السَّلَامُ لبث في قومه ألف سنة، وبالإستثناء حصل العلم بأن لبث في قومه تسعمائة وخمسين عاما، فكان هذا تغييرا ومثال التعليق بالشرط الذي يقع به البيان ما إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا يفهم منه أنها إذا دخلت الدار تطلق، فإذا لم يوجد التعليق وقع المعلق في الحال.

ومثال بدل البعض من الكل بيانا: قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) الآية (٩٧) من سورة آل عمران، فهذا يخرج من الناس غير المستطيع ومن هنا حصل بيان التغيير: انظر أصول السرخسي (٢/٣٥) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢/١٨٢).

(٣) انظر أصول الشاشي (٧٩)، وأصول السرخسي (٢/٥٢).

المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص

إذا نظرنا إلى معنى النسخ، ومعنى التخصيص وجدنا أن هناك تشابهاً في ناحية من النواحي، فالنسخ عبارة عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي، والتخصيص عبارة عن قصر العام على بعض أفرادهِ.

فالنسخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان، والتخصيص فيه ما يشبه رفع الحكم عن بعض الأفراد.

وربما يكون هذا الاشتباه هو الذي جعل بعض العلماء ينكر وجود النسخ ويجعل ما وقع منه في الشريعة من باب التخصيص، والبعض الآخر من العلماء توسع في النسخ فأدخل صوراً من التخصيص، في باب النسخ، والواقع أن هناك فروقاً كثيرة بين النسخ والتخصيص أهمها^(١).

١ - النسخ يبين أن ما خرج كان مراداً قبل النسخ، أما التخصيص فإنه يبين أن ما خرج بالمخصص عن العموم لم يكن مراداً بالحكم على العام وإن كان مدلولاً للفظ.

٢ - النسخ يرد على الأمر بمأمور واحد كما يرد على المتعدد؛ أما التخصيص فإنه لا يرد على الأمر بمأمور واحد؛ لأنه إخراج بعض العام، وحيث لا عموم فلا تخصيص

٣ - النسخ لا يكون إلا بخطاب من الشارع بخلاف التخصيص فإنه يمكن أن يكون بالخطاب وغيره كالعقل

٤ - النسخ لا يكون إلا متراخياً، أما المخصص فقد يكون متقدماً، ومقارناً، ومتراخياً، وعند الحنفية لا يكون إلا مقارناً.

٥ - النسخ قد يخرج الدليل المنسوخ عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية، وذلك إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد، أما التخصيص

(١) مناهل العرفان (٢/١٨٤)، إرشاد الفحول للشوكاني (١٩٧).

- فلا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقاً في الزمان المستقبل، لأنه يبقى معمولاً به فيما عدا صورة التخصيص
- ٦ - النسخ لا يكون بالعادة بخلاف التخصيص فإنه قد يكون بالعادة، كمن حلف أن لا يأكل لحماً فأكل سمكا
- ٧ - النسخ لا يكون بالحس بخلاف التخصيص.
- ٨ - النسخ قد يرفع حكم العام حتى لا يبقى منه شئ، والتخصيص لا يخرج كل أفراد العام حتى لا يبقى منه شئ
- ٩ - النسخ لا يكون إلا بمستقل، والمخصص يكون مستقلاً وغير مستقل، بخلاف الحنفية فإنهم يقولون: إن المخصص لا يكون إلا مستقلاً.
- ١٠ - يجوز نسخ شريعة بشرية ولكن لا يجوز تخصيص شريعة بشرية^(١)



(١) إرشاد الفحول (١٩٧)، وأصول الفقه للخضري (٢٥٧).

المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء

البداء يطلق على معنيين:

الأول: ظهور الشئ بعد خفائه ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾^(١).

والثاني: نشأة رأى جديد لم يكون موجوداً، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجُتُّهُ حَتَّىٰ حِينٍ﴾^(٢) أي نشأ لهم رأى جديد في يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو دخوله السجن مؤقتاً.

والبداء بهذا يكون محالاً على الله تبارك وتعالى لما يلزم فيه سبق الجهل وحدوث العلم، وسبق الجهل وحدوث العلم شئ محال على المولى سبحانه وتعالى، فالمولى سبحانه وتعالى إذا نسخ حكماً أو أمراً فهو سبحانه وتعالى المتصرف في أمور عباده، العالم بما يضرهم وما ينفعهم له الحكم والأمر فقد يكون للتخفيف عن عباده وقد يكون لزيادة ثوابهم أو لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون النسخ لمصلحة ظهرت بعد خفائها كما قال بعض الحمقى الذين قصرت عقولهم وضلت أفئدتهم فوصفوا الخالق بما لا يليق به تعالى سبحانه وتعالى عن هذا.

فالنسخ إظهار وبيان لما يصلح شأن العباد من أمور يعلمها الله سبحانه وتعالى.

فالله سبحانه وتعالى يعلم الناسخ والمنسوخ أزلاً، وقد علم سبحانه وتعالى وقدر أن المنسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهي في وقت معلوم وأن الناسخ يأتي في ميقات معلوم وهو منوط بحكمة ومصلحة وقد شاءت إرادته إظهار هذه المصلحة لعباده وكلها أمور يعلمها الخالق. فالنسخ شئ والبداء شئ آخر ولا علاقة للبداء بالنسخ إطلاقاً^(٣) والله أعلم

(١) الآية رقم (٣٣) من سورة الجاثية.

(٢) الآية رقم (٣٥) من سورة يوسف

(٣) انظر: مناهل العرفان (ج ٢ من ص ١٨١: ص ١٨٣).

أسئلة

١. ما المقصود بالبيان عند الأصوليين؟ وما أنواعه الرئيسة؟
٢. كيف يمكن اعتبار النسخ نوعاً من البيان؟ وضح مع التعليل.
٣. اذكر مثلاً على بيان التقرير، وبيّن وجه التقرير فيه.
٤. ما الفرق بين بيان التفسير وبيان التغيير؟ مع التمثيل لكل منهما.
٥. ما وجه التشابه بين النسخ والتخصيص وما الذي جعل بعض العلماء يخلط بينهما؟
٦. ما أهم الفروق بين النسخ والتخصيص من حيث: أ- زمن الورود ب- إمكانية كونه بالعقل أو العادة؟
٧. لماذا لا يمكن أن يكون التخصيص وارداً على الأمر بمأمور واحد بينما النسخ يمكن أن يرد عليه؟
٨. عرّف البداء واذكر معنييه عند العلماء.
٩. لماذا يُعد البداء محالاً على الله تعالى؟ وما وجه الفرق بينه وبين النسخ؟
١٠. وضح علاقة النسخ بعلم الله الأزلي، وبيّن كيف يختلف عن تصور البداء عند بعض الفرق.

الفصل الثاني

في حكمة النسخ، وحكمه

ويشتمل على مبحثين:

الأول: في حكمة النسخ.

الثاني: في حكم النسخ.

المبحث الأول

حكمة النسخ

لقد جاء التشريع الإسلامي لينقذ الإنسان من الجهل والتخبط في التيه والضلال، وتحريره من الهمجية وحياة الغاب ارتقى به إلى عالم الإنسانية والتحضر، ومن وهنا نظم الإسلام حياة الإنسان في مختلف النواحي: الاجتماعية، والاقتصادية، والمدنية هذا بجانب الناحية العقائدية، فكانت التربية في مختلف الأمور، ليعتدل السلوك العام للإنسان ولتكن حريته منظمة وعقيدته صافية، لذا كان النسخ وكان التدرج في تشريع الأحكام فإذا ما تلقى الناس تشريعاً وتعودوا عليه جاءهم تشريع آخر أو تكليف آخر وهكذا حتى يقلع الناس عما انغرس فيهم من عادات جاهلية رويداً رويداً، وهذا هو ما يتضح جلياً في تشريع تحريم الخمر، فالتدرج في تشريع الأحكام، ونسخ الحكم بحكم أسهل أو أصعب أو رفعه مطلقاً بلا بدل أمر ينسجم مع طبيعة البشر، فإذا جاء النسخ من سهل إلى صعب أو من صعب إلى أصعب فإن تربية النفس وترويضها تكون واضحة فيه، وإذا جاء من صعب إلى سهل فإن ترويض النفس فيه أمر واضح كذلك، لكون هذا أدعى إلى حب التكليف وقبوله، فبحق جاء النسخ لحكم تسائر ما عليه حياة البشرية، وهنا يقول الإمام الشافعي في "الرسالة": "إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لكل شئ وهدى ورحمة وفرض فيهم

فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ فله الحمد على نعمه^(١)

وقد تكون الحكمة جليلة في استمالة القلوب إلى هذا الدين الجديد وهو ما كان في نسخ التوجه في القبلة إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام، فبعد أن علم الناس أن التوجه هو لله وحده وأن وجهة الرسل واحدة من هذا المنظور جاء نسخ التوجه إلى بيت المقدس ليتحقق ما كان يرجوه رسول الله ﷺ وما مالت إليه نفوس المسلمين، قال تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾^(٢).

كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله ﷺ لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله ﷺ بضعة عشر شهراً، وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ إلى قوله ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ فارتابت اليهود من ذلك وقالوا: ﴿مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾^(٣) وقال: ﴿فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾^(٤) وقال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾^(٥).

(١) الرسالة (٣٠) تحقيق الشيخ أحمد شاکر

(٢) الآية (١٤٤) من سورة البقرة

(٣) جزء من الآية ١٤٢ من سورة البقرة

(٤) جزء من الآية ١١٥ من سورة البقرة.

(٥) جزء من الآية ١٤٣ من سورة البقرة

فكان الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلى نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء ينظر أن يؤمر بالتحول، وكان يحب أن يصلى قبل الكعبة، فكان يقلب وجهه في السماء بغية نزول الوحي، وهذا من كمال أدبه حيث انتظر ولم يطلب، فقال له الحق سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾^(١).

وهكذا كان النسخ لحكم ودواعي استدعتها حالة الناس ونزول التشريع، والله أعلم.



(١) انظر: تفسير ابن كثير (١/١٩٢). والقرطبي (٢/١٥٨)، والبحر المديد (١/٤٤) وانظر إرشاد الفحول (١٨٥).

المبحث الثاني حكم النسخ شرعاً

الذي عليه أهل الحق والثواب أن النسخ جائز شرعاً وعقلاً وهو واقع سمعاً، وهذا محل إجماع للأمة إلا ما نقل عن أبي مسلم الأصفهاني والذي سوف نحققه في حينه إن شاء الله

والأدلة على ثبوت النسخ واضحة ظاهرة لا ينكرها عاقل وإليك ما استدل به العلماء في هذا الشأن:-

أولاً: الأدلة على جوازه عقلاً:

١ - إن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما كان كذلك كان جائزاً عقلاً، لأن أحكام الخالق سبحانه وتعالى إما أن تشرع تبعاً للمصالح - كما تقول المعتزلة - أو لا.

فإن قلنا بالأول كما تقول المعتزلة فإن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص، واختلاف الأوقات، فما يكون مصلحة لشخص لا يكون لآخر وما يكون مصلحة في زمان لا يكون في مصلحة لآخر وقد يكون مصلحة لشخص واحد في زمن وهو زمن مرضه - ولا يكون مصلحة له في زمن آخر وهو زمن صحته، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا مانع من جواز النسخ لتحقيق هذا.

وإن قلنا بالثاني وهو أن الأحكام ليست في تشريعها تبعاً للمصالح، فإن هذا لا يؤدي إلى استحالة النسخ أيضاً لأن الله تعالى هو المشرع للأحكام وله أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد^(١).

ولقد قرر هذا الدليل الإمام الزرقاني بعد أن ساقه عن المعتزلة وأهل السنة: فقال إذا تقرر هذا: فإن صغرى ذلك الدليل نستدل عليها من

(١) انظر: نظرية النسخ (٢٤) وانظر أصول الفقه د بدران أبو العيين ٤٦٩، وانظر الأحكام للآمدي (٣/١٧٢)

مذهب أهل السنة هكذا: النسخ تصرف في التشريع من الفاعل المختار الكبير المتعال، الذي لا يجب عليه رعاية مصالح عبادة في التشريع، وإن كان تشريعه لا يخلو من حكمة، وكل ما كان كذلك لا محظوراً فيه عقلاً.

وأما على مذهب أهل الاعتزال فنظم الدليل هكذا: النسخ مبنى على أن الله تعالى يعلم مصلحة عباده في نوع من أفعالهم وقتاً ما فيأمرهم به في ذلك الوقت، ويعلم ضرر عبادة في هذا النوع نفسه من أفعالهم ولكن في وقت آخر فينهاهم عنه في ذلك الوقت الآخر، وكل ما كان كذلك لا محظوراً فيه عقلاً " وقال " وكيف يكون محظوراً عقلاً ونحن نشاهد أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.. الخ.

وأقول: إن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شئ فلا يجب عليه أن يشرع الأحكام تبعاً للمصالح تعالى الله وتقدس ذاته عن أن يجب عليه شئ فسبحانه وتعالى هو الفاعل المختار الكبير المتعال وباختياره ومشيئته يشرع حكماً ويربطه بالمصلحة ويشرع آخر وقد لا تكون فيه المصلحة ظاهرة ولكن لحكمة يعلمها الخالق فهو علام الغيوب العالم بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم وما يضرهم فيمحو ما يشار ويثبت ما يشاء ولكن لا يجب عليه شئ.

٢- أنه لو لم يكن النسخ جائزاً عقلاً وواقعاً لما جوز المنكرون أن يأمر الله تعالى عباده بأمر مؤقت ينتهي بانتهاء وقته، لكنهم جوزوا ذلك عقلاً وسمعاً، فجاز وقوع النسخ من هذه الناحية لأنه لا معنى للنسخ إلا هذا.

فالحكم الأول كان معلوماً عند الله بميقات محدد، وليس معلوماً لنا هذا الميقات ثم جاء الناسخ ليعلمنا المولى تبارك وتعالى انتهاء العمل بذلك الحكم.

٣- لقد ثبت بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة نبوة سيدنا محمد ﷺ حيث أيد بالمعجزات المادية والمعنوية، وقد جاء في

المعجزة الباقية أبد الدهر وهى القرآن الكريم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أرسل للناس كافة قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾^(١)، وقد جاء الأمر بالبلاغ للجميع ولم يأت للعرب خاصة، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾^(٢) وهذا يلزم منه أن تكون الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع وأنها للناس جميعاً فلم يبق معها شريعة قط، وهذا هو النسخ، فإذا كانت الشرائع السابقة قد ثبت نسخها بالشريعة الإسلامية فإن النسخ يكون واقعاً، والوقوع دليل الجواز^(٣).

ثانياً: الأدلة على وقوعه سمعاً:

١- من أهم ما استدل به على جواز النسخ ووقوعه سمعاً قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا تَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^(٤)

ويرجع سبب نزول هذه الآية إلى ما ورد أن المشركين طعنوا في رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: أترون أن محمداً يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً، ما هذا في القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضاً، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٥)، وأنزل - أيضاً - ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^(٦)

ففي هذا دلالة واضحة على جواز النسخ بل ووقوعه.

(١) الآية رقم (٢٨) من سورة سبأ.

(٢) الآية رقم ٦٧ من سورة المائدة

(٣) انظر: البرهان (٢/١٩٠).

(٤) الآية رقم (١٠٦) من سورة البقرة

(٥) الآية رقم (١٠١) من سورة النحل.

(٦) انظر اسباب النزول للواحي (٢٣)

٢- كذلك ما ورد من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ في هذه الآية دلالة واضحة على وقوع النسخ؛ حيث إن التبدل يتألف من رفع الأصل وإثبات البديل، وذلك هو النسخ، سواء أكان المرفوع تلاوة أم حكماً، كما أن الآية التي تلت هذه الآية وهي قوله تعالى ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾^(١) فيها تحقيق لحكم النسخ وفي هذا أيضاً دلالة على جواز النسخ إذ من حكمه التثبيت للمسلمين والهداية والاستبشار برحمة الله ولطفه بعباده المؤمنين.

٣- قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾^(٢) ففي الآية دلالة واضحة على تحريم ما أحل من قبل.

فقوله: ﴿أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ يفهم منها صراحة أن الحكم الأول كان حكماً أصلياً وليس حكماً مبنياً على البراءة الأصلية

فتحريم ما أحل لهم من قبل لا يكون إلا نسخاً، فدل هذا على وقوع النسخ وجوازه، حيث إن الوقوع دليل الجواز والله أعلم

٤- قد وقع النسخ لكثير من الأحكام في آيات القرآن الكريم وهذا بشهادة علماء الأمة فكان دليلاً واضحاً على وقوع النسخ وجوازه، فكل آية منسوخة مع ناسخها تعد دليلاً قاطعاً على حصول النسخ وجوازه فلا وجه إذا للجدال في أمر قد وقع^(٣).

وفي هذا القدر ما يدفع أى قول بعدم جواز النسخ إلا أنه توجد أدلة

(١) الآية رقم ١٠٢ من سورة النحل.

(٢) الآية رقم (١٦٠) من سورة النساء.

(٣) انظر: مناهل العرفان (٢/١٩٣) وما بعدها، والمحصول في أصول الفقه للفخر الرازي (١/٣/٤٤٥)، والتبصرة للشيرازي (٢٥٢) وانظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة بهامش أسباب النزول (٢٧)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (٨٠).

أخرى ساقها الإمام الزرقاني رداً على من أنكر النسخ أرى من الحكمة ذكرها وهي:

أ - أنه قد ورد في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لنوح عَلَيْهِ السَّلَامُ: عند خروجه من السفينة: "إني جعلت كل دابة حية مأكلاً لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه" وقد اعترف أهل التوراة بأن الله تعالى جرم كثيراً من الدواب على أصحاب الشرائع من بعد نوح ومنهم موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو ما جاء في السفر الثالث من التوراة، فهذا نسخ ودليل على الوقوع.

ب - ثبت أن آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ كان يزوج بناته من بنيه فقد جاء أنه كان يولد له في بطن توأمان ذكر وأنثى، وأمر بتزويج توأمة الولادة الأولى للثانية والعكس وهكذا إقامة لاختلاف البطون مقام اختلاف الآباء والأمهات. والأنساب، وقد ورد هذا عند اليهود في التوراة، فهم ونحن نقول به ثم نسخ هذا ولم يعد هذا الحكم باقياً في أي من الشرائع، فمثل هذا الزواج محرم في شريعة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ومن بعده الأنبياء وهو محل اتفاق عند أصحاب الديانات وهذا خير دليل على وقوع النسخ وجوازه فلا وجه لإنكاره

ج - قد ورد أن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ كان قد أمر بذبح ولده عَلَيْهِ السَّلَامُ ثم رفع هذا الأمر في حينه وهذا باتفاق بيننا وبين اليهود وغيرهم وهذا هو النسخ للحكم^(١).

وأرى: أن الحق مع الجمهور، فالنسخ واقع سواء في نسخ الشرائع السابقة بالشرعية الإسلامية أو في الشريعة الإسلامية فقد وقع النسخ لكثير من الأحكام في الشريعة الإسلامية على ما سيأتي عند الكلام عن النسخ في القرآن والسنة إن شاء الله، وقد ورد. وقوع النسخ في القرآن صراحة،

قال تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾^(٢)

وقد شهد بوقوعه أصحاب الشرائع السابقة على الإسلام، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا وجه للجدال في أمر قد وقع وثبت، والجدال فيه إنما هو من قبيل الشبه التي لا طائل منها والله أعلم.



(١) الآية (١٠٦) من سورة البقرة.

(٢) الآية (١٠١) من سورة النحل.

أسئلة

١. ما الغاية من التدرج في تشريع الأحكام وارتباطها بالنسخ؟ مثل بمثال من القرآن.
٢. كيف يظهر البعد التربوي في انتقال الأحكام من الصعب إلى السهل أو العكس؟
٣. وضح حكمة النسخ في تحويل القبلة مع ذكر دليل قرآني.
٤. ما موقف اليهود من نسخ القبلة؟ وكيف عالج القرآن اعتراضهم؟
٥. ما الدرس المستفاد من تأدب النبي ﷺ في انتظار تحويل القبلة؟
٦. ما موقف جمهور الأمة من قضية النسخ؟ ومن هو أبرز من أنكر النسخ؟
٧. كيف استدل العلماء على جواز النسخ عقلاً من خلال اختلاف المصالح باختلاف الأشخاص والأزمنة؟
٨. اذكر دليلاً من القرآن الكريم على وقوع النسخ سمعاً مع بيان سبب نزوله.
٩. كيف استدل العلماء على وقوع النسخ من الشرائع السابقة ﴿مثل شريعة نوح أو إبراهيم عليهم السلام﴾؟
١٠. ما خلاصة رأي الجمهور في وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية؟ وما دلالة ذلك على حكمته؟

الفصل الثالث

في

محل النسخ، وأقسامه، وطرق معرفته وشروطه وأنواعه، ووقوعه

في القرآن الكريم

وفيه أربعة مباحث:

الأول: في محل النسخ، وأقسامه، وطرق معرفته

الثاني: في شروط النسخ

الثالث: في أنواع النسخ.

الرابع: في وقوع النسخ في القرآن الكريم

وفيه مطلبان:

الثاني: في أقسامه وطرق معرفته.

(٤) هذا المعنى قال به ابن الحاجب. انظر شرح العضد لمختصر المنتهى (٢/١٨٥).

المكلفين على جهة الوضع.

فالخطاب المراد به هنا هو ما به التخاطب، وخطاب الله تعالى هو كلامه المدلول عليه بالقرآن أو بغيره من الأمور التي اعتبرها الشارع دالة عليه كالسنة، والإجماع والقياس، فهذه الأمور مصادر للتشريع.

والخطاب جنس في التعريف يشمل خطاب الله وخطاب غيره وبإضافته الله تعالى خرج خطاب غيره من الأنس والجن والملائكة.

و " المتعلق " أى المرتبط أى أن الخطاب يأتي بفعل المكلف و " فعل المكلف " المراد به كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد، و"المكلف " هو البالغ العاقل، الذي بلغته الدعوة. وخطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف خرج به خطاب الله تعالى غير المتعلق بفعل المكلف

ومن هنا خرج به الآتى:

١ - خطاب الله تعالى المتعلق بذاته سبحانه وتعالى مثل قوله تعالى:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾^(١)

فمثل هذا الخطاب لا يقع عليه النسخ أبداً لأنه خطاب تعلق بذات الله تعالى وليس متعلقاً بفعل المكلف فلا يكون حكماً شرعياً.

٢ - خطاب الله تعالى المتعلق بصفة من صفاته، مثل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾^(٢) فهذا خطاب من الشارع تعلق بصفة من

صفاته ولم يتعلق بفعل المكلف، فلا يدخل فيه النسخ كذلك

٣- خطاب الله تعالى المتعلق بفعل من أفعاله، مثل قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ

رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

وَكَيلٌ﴾^(٣) فهذا خطاب من الشارع متعلق بأفعاله وليس متعلقاً بفعل

(١) الآية (١٨) من سورة آل عمران.

(٢) الآية (٢٥٥) من سورة البقرة.

(٣) الآية رقم (١٠٢) من سورة الأنعام.

المكلف فلا مجال للنسخ فيه.

بالإضافة إلى ذلك فإن هناك من الأحكام ما لا يدخلها النسخ، كالأحكام العقلية، وهو ما يتعلق بوحداية الله وما يجرى مجراها كالأمور الحسية، والإخبارات عن الأمور الماضية، أو الحاضرة أو المستقبلية

وكذلك ما يكون من الأحكام قد دخله التأييد مثل قوله تعالى: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾^(١).

وبناء على هذا فإن محل النسخ هو: الحكم الذي يكون في نفسه محتملاً للوجود والعدم، ولم يلحقه ما ينافي النسخ من توقيت أو تأييد نصاً، وكذلك أمهات الأخلاق وأصول العبادات والعقائد فهذه أمور لا يتصور فيها النسخ^(٢) والله أعلم.



(١) الآية رقم (٥٥) من سورة آل عمران

(٢) مناهل العرفان (٢/٢١١) وما بعدها وإرشاد الفحول (١٨٦) وتسهيل الوصول (١٣٠) وما بعدها

المطلب الثاني: في أقسام النسخ وطرق معرفته

الفرع الأول: أقسام النسخ

للسنخ تقسيمات متعددة:

أولاً: باعتبار التصريح وعدمه ينقسم إلى: صريح وضمني.

١ - فالصريح هو ما ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ^(١)

والمعنى: أن الله تعالى أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحث المؤمنين وحضهم على القتال وفي الآية إيجاب بثبات الواحد أمام العشرة من الكفار، حيث فرض الله على المؤمنين أن لا يفر واحد من عشرة، ثم جاء التخفيف بنسخ ثبات الواحد أمام العشرة، فقال تعالى: ﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ وأصبح الواجب هو ثبات الواحد من المؤمنين أمام الواحد من الكفار، وهذا نسخ من الأثقل إلى الأخف^(٢). والله أعلم.

٢- أما الضمني فهو أن لا ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق، ولكن يشرع حكماً معارضاً لحكمه السابق، ولا يمكن التوفيق بين الحكمين إلا بإلغاء أحدهما فيعلم أن اللاحق ناسخ للسابق ضمناً.

ومن أمثلة هذا: ما ورد من نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين

(١) الآيات ٦٥، ٦٦ من سورة الأنفال.

(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/٤٤).

بآية المواريث التي استغرقت التركة كلها قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾^(١).

ففي الآية دلالة على أن المالك إذا حضرته الوفاة عليه أن يوصى لوالديه وأقاربه.

قال الإمام الشافعي: " فكان فرضاً في كتاب الله عزَّجَلَّ -على من ترك خيراً - والخير: المال - أن يوصى لوالديه وأقربيه

قال: وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة، واختلفوا في الأقربين غير الوارثين، فأكثر من لقيت من أهل العلم وممن حفظت عنه قال: الوصايا منسوخة، لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بها، فلما قسم الله الميراث كانت تطوعاً^(٢).

وقال السيوطي: " الآية منسوخة قيل بآية المواريث، وقيل بحديث: " لا وصية لوارث " وقيل: بالإجماع "^(٣).

والراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور من أن ما ورد في آية المواريث من قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ الآية رقم ﴿١١﴾ والآية رقم ﴿١٢﴾ من سورة النساء فيه دلالة على أن الله تعالى قسم تركة كل مالك بين ورثته حسبما اقتضت حكمته ولم يعد التقسيم حقاً للمورث نفسه، وهذا الحكم يعارض ما جاء في وجوب الوصية فيكون ناسخاً له، لذا قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ما نزلت آية المواريث: "إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"

(١) الآية رقم (١٨٠) من سورة البقرة، وانظر تفسير الطبري ج ٣ ص ٣٨٨.

(٢) أحكام القرآن للشافعي ج ١ ص ١٤٩.

(٣) الإتيقان ج ٣ ص ٦٥.

ثانياً: ينقسم النسخ باعتبار العمل بالمنسوخ وعدمه إلى:

١ - فرض نسخ فرضاً ولا يجوز العمل بالأول، كما ورد في نسخ الحبس للزاني بالحد

٢ - فرض نسخ فرضاً ويمكن العمل بالأول، كما في آية المصابرة، فهو نسخ للتخفيف ولكن يمكن العمل بالمنسوخ.

٣- فرض نسخ ندباً كالقتال كان ندباً ثم نسخ الندب وصار فرضاً.

٤- وندب نسخ فرضاً مثل وجوب قيام الليل نسخ بالقراءة في قوله تعالى في سورة المزمل^(١) ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾

ثالثاً: ينقسم النسخ كذلك إلى:

١- نسخ المأمور به قبل الامتثال كآية النجوى في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾^(٢)

فقد أوجبت الآية تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول، ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى: ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾^(٣).

فقد نسخت هذه الآية حكم وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٤).

٢- نسخ ما كان شرعاً لمن قبلنا، كنسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان، ونسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه نحو الكعبة،

(١) الآية (٣٠) وانظر الإتيان (٢/٦٢).

(٢) الآية (١٣) من سورة المجادلة

(٣) الإتيان (٣/٦١).

(٤) الإتيان (٣/٦١).

وهذا يسمى نسخاً تجوزاً.

٣- ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، كالأمر بالصبر والصفح عند القلة والضعف على قتال العدو، ثم نسخ هذا لزوال السبب وشرع القتال والجهاد لصد كيد المعتدين.

الفرع الثاني: في طرق معرفة النسخ

توجد طرق معينة يعرف بها وجود النسخ، وهي الآتى:

١- أن يوجد تنصيص من الشارع عليه، بأن ينص على ثبوت النقيض أو الضد، كأن يصرح بذلك كما لو قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلاً -: " هذا الحكم ناسخاً لذلك الحكم وكما ورد في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها.

أو لم يصرح به ولكن ذكر ما يستنبط منه أن الحكم منسوخ، كذكره لنقيض الحكم الأول أو ضده مؤخراً، كقوله تعالى: ﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ فإنه نسخ ثبات الواحد للعشرة لأن التخفيف نفي لما هو أثقل.

٢- أن يعلم أن أحد الدليلين المتنافيين متأخر عن الآخر فيحكم بنسخ المتأخر للمتقدم، كأن يرد من طريق صحيح عن أحد الصحابة ما يفيد تعيين أحد النصيين المتعارضين للسبق على الآخر أو التراخي عنه. كأن يقول: " نزلت هذه الآية بعد تلك الآية، أو نزلت هذه الآية قبل تلك الآية، أو نزلت هذه الآية في عام كذا أو كان معروفاً سبق نزول الآية التي تعارضها أو كان معروفاً تأخرها عنها.

٣- أن ينعقد إجماع على أن هذا الحكم منسوخ وأن الناسخ له حكم كذا فيؤخذ بهذا الإجماع مادام الإجماع قد عين المتقدم والمتأخر فيحكم بنسخ المتأخر للمتقدم.

٤- أن ينقل الراوى الناسخ والمنسوخ، فيقول: " رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثاً ثم نهانا عنها ".

وكقول على صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقيام للجنابة ثم قعد "، وهذه حكاية عن النسخ لا ينسخ بها حتى لا يتوهم متوهم أن رواية الراوي - وهي خبر آحاد وتنسخ المتواتر

لذلك فإنه لا يعتمد في معرفة النسخ على المسالك الآتية:

١ - اجتهاد المجتهد دون سند.

٢- قول المفسر هذا ناسخ أو منسوخ دون دليل

٣- ثبوت أحد النصين قبل الآخر في المصحف الشريف، حيث إن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول.

٤- أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخر فلا يعتمد على أن ما رواه سابق الإسلام يعد منسوخا عند التعارض؛ لأنه يمكن أن يكون الواقع عكس ذلك

٥ - كون أحد الراويين قد انقطعت صحبته، لجواز أن يكون حديث من بقيت صحبته سابقا حديث من انقطعت صحبته.

٦- كون أحد النصين موافقا للبراءة الأصلية دون الآخر، فربما يتوهم أن الموافق لها هو السابق والمتأخر عنها اللاحق.

مع أن ذلك غير لازم، حيث إنه لا مانع من تقدم ما خالف البراءة الأصلية على ما وافقها^(١). والله تبارك وتعالى أعلم.

هذا ومما يجب التنبيه عليه أن العمل بالنسخ يقتضى العلم به إذ من لا علم له بالخطاب لا يثبت الخطاب في حقه، ولا يطالب بإعادة ما فعله قبل علمه بالناسخ، فالحكم الأول في حقهم ثابت مستمر لأن أهل قباء بلغهم نسخ التوجه إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فأداروا وجوههم نحو

(١) انظر: مناهل العرفان (٢/٢٠٩، ٢١٠) وانظر شرح الكوكب المنير (٥٨١/٣ - ٥٨٤)، وإرشاد الفحول للشوكاني (١٩٥، ١٩٩) وانظر زبدة الإتيان في علوم القرآن للسيد محمد علوى المالكي الحسيني (١٠٥).

البيت الحرام واعتبروا ما مضى من الصلاة جائزا ومقبولا إن شاء الله.

فالناسخ قبل تبليغه لا يثبت حكمه في حق المكلفين.

وبهذا ذهب معظم العلماء، وذهب البعض إلى القول: بأنه يثبت في
الذمة والله تبارك وتعالى أعلم.



المبحث الثاني شروط النسخ

هناك شروط للنسخ منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه.

فمن الشروط المتفق عليها ما يلي:

١- أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً، ممكناً لا واجباً لذاته، كالإيمان بالله أو ممتنعاً لذاته بالله، لأن وجوب الإيمان وحرمة الكفر لا ينسخ بحال في دين من الأديان

٢- أن يكون الناسخ متراجحاً عن المنسوخ، فخرج بذلك المتصل به كالاستثناء، والشروط، والغاية، فليس بنسخ.

٣- أن يكون النسخ بدليل شرعي فخرج بذلك، الموت، والجنون، إذ كل منهما يرفع الحكم الشرعي عن الشخص لا يسمى نسخاً، لأن نسخ الحكم حصل بالفعل بأنه لا تكليف مع الموت والجنون

٤ - أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حتى لا يلزم البدء.

٥ - أن يكون مما يجوز نسخه.

ومن الشروط المختلف فيها ما يلي:

١ - كون الناسخ أخف من المنسوخ.

٢- أن يكون هناك بدل للمنسوخ.

٣- أن يكون الدليل الناسخ والمنسوخ من جنس واحد.

٤- التمكن من الاعتقاد مع عدم التمكن من الفعل الذي تعلق به الحكم^(١).

ولا كلام في الشروط المتفق عليها، أو الشروط المختلف فيها فإننا نستعين بالله على إبراز آراء العلماء فيها ودليلهم وتحقيق القول فيها في

(١) الوجيز في أصول التشريع د. محمد حسن هيتو ص ٢٤٤، إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٨٦.

المباحث الأربعة القادمة إن شاء الله تعالى.

النسخ بالاثقل

اتفق العلماء على جواز نسخ الأثقل بالأخف وعلى جواز النسخ بالمساوى.

مثال نسخ الأثقل بالأخف:

١ - نسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار والمنصوص عليه في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾^(١)

مصابرة اثنين من الكفار والمنصوص عليه في قوله تعالى ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾^(٢)

مثال النسخ بالمساوى: نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس بالاتجاه إلى بيت الله الحرام.

ونرجع إلى ذكر آراء العلماء في النسخ بالاثقل:

قالت الظاهرية: لا يجوز النسخ به

واستدلوا على ذلك بما يلي:-

١- قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾^(٣). قالوا: وليس في تشريع الأثقل بعد الأخف تخفيف.

٢- وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾^(٤). قالوا: تشريع الأثقل بعد الأخف عسر.

(١) سورة الأنفال الآية ٦٥

(٢) سورة الأنفال الآية ٦٦

(٣) سورة النساء آية ٢٨

(٤) سورة البقرة آية ١٨٥

مناقشة:-

نوقش هذا الدليلان بأن الآيتين استثناء قواعد كلية لمصالح جزئية نسبية والكلام الآن في رفع حكم عام وإبداله بحكم آخر.

- وقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^(١).

مريدين بالنسخ بخير منها أى بالأخف، وب﴿مثلاً﴾ النسخ بالمساوى

مناقشة:-

أنه ليس في هذا حجة لهم لأن الخير إنما هو باعتبار المصلحة المبنية عليه أو كثيراً ما تكون مصلحة الناس كافة في الأثقل^(٢).

وقال الجمهور: يجوز النسخ بالأثقل، واستدلوا:-

١- بأن التكليف إنما هو لرعاية المصالح وقد تكون المصلحة في تشريع الحكم بالأثقل بعد الحكم بالأخف، لا مانع من ذلك^(٣).

٢- ثم استدلوا بالوقوع: أي بأن ذلك واقع في القرآن مثال ذلك:-

أ - نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٤)

وبقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...﴾^(٥) الآية

(١) سورة البقرة آية ١٠٦.

(٢) راجع: أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى ص ٢٥٩ - ٢٦٠، ومناهل العرفان (٢/١٢٢) وما بعدها.

(٣) راجع: أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى ص ٢٥٩ - ٢٦٠.

(٤) سورة البقرة آية ١٨٤.

(٥) سورة البقرة آية ٨٥.

قالوا: لأن إيجاب الصوم أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام.

ب- ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾^(١). بالجلد بقوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الآية^(٢). قالوا: والرجم أثقل من الحبس في البيوت.

ج - نسخ إباحة الخمر المنصوص عليها في قوله تعالى:

﴿تَخْذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ الآية^(٣)، بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٤) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾﴾^(٥).

قال الشنقيطي: فإن قيل كيف جاز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف، مع أن الله تعالى يقول: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^(٥)، فإن كان الأثقل خيرا لكثرة الأجر فلم جاز نسخه بالأخف؟ وإن كان الأخف خيرا لسهولة فلم جاز نسخه بالأثقل؟

فالجواب:

أن الخيرية دائرة بين الأخف والأثقل فتارة تكون في الأخف فينسخ به الأثقل لسهولة الأخف.

وتارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر فيه فينسخ به الأخف^(٦)

(١) سورة النساء آية ١٥.

(٢) سورة النور آية ٢

(٣) سورة النحل آية ٦٧

(٤) سورة المائدة آية ٩٠، ٩١.

(٥) سورة البقرة آية ١٠٦.

(٦) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ٨١، ٨٢.

ورأى الجمهور: رأى له وجاهته لولا أن جميع الأمثلة التي استدلو بها ورد عليها مناقشات في صحة القول بنسخها.

وهاك هي:-

١- أنه لا نسخ في آية البقرة: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾^(١) بأية ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(٢).

لما تقدم من أن الآية الأولى محكمة وهى خاصة بالمرضى والمسافرين الذين يطيقون الصوم، فهؤلاء إن أفطروا كان عليهم أن يفدوا مع القضاء ونظام الآية لا يأباه

٢ - وحبس الزواني في البيوت المنصوص عليه في آية النساء ليس منسوخاً بأية النور لما يلى:-

أ- أن آية الحبس أتت لها غاية هي قوله: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾^(٣).

وقد حصلت الغاية بجعل السبيل كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا "^(٤) الحديث، فذلك السبيل هو الجلد والرجم.

قال الشنقيطي بعد ذلك: وهذا حسن متجه.

ب - أن الآية الأولى خاصة بالنساء اللاتي عهد عنهن إتيان مواضع الريب وبيوت الفسق ومن غير أن يتحقق زناهن فهؤلاء يجازين إذا شهد أربعة رجال بالحبس المؤبد في البيوت.

(١) سورة البقرة آية ١٨٤.

(٢) سورة البقرة آية ١٨٥.

(٣) سورة النساء آية ١٥.

(٤) صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي ح ١١ ص ١٨٨.

النسخ بلا بدل:

وقد اختلف في جواز النسخ بلا بدل إلى قولين:-

١- قال الجمهور: يجوز النسخ بلا بدل.

فقد قال الآمدي في الإحكام: مذهب الجميع نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل^(١).

٢- وقالت الظاهرية: وبعض المعتزلة، وهو رأى الشافعي:

لا يجوز النسخ إلا إلى بدل

حيث قال في الرسالة: فإن قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها، فلا يحتمل هذا ولو جاز هذا خرج عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة وليس ينسخ فرض أبداً إلا ثبت مكانه فرض كما نسخت نسخت قبله بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب و سنة هكذا^(٢)

وإليك أدلة كل مذهب:-

أدلة الرأي الأول:-

الأول: ما يدل على الجواز العقلي، وهو أنا لو فرضنا وقوع ذلك لم يلزم عنه لذاته محل.

ولا معنى للجائز عقلاً إلا هذا حيث لا يمتنع عقلاً أن تكون المصلحة في نسخ الحكم دون بدله^(٣)

الثاني: قال الآمدي: ما يدل على الجواز الشرعي، وهو أن ذلك مما وقع في الشرع.

(١) الورقات ص ٥٣ بشرح الإمام جلال الدين المحلي، وحاشية الدمياطي.

(٢) الرسالة بتحقيق الشيخ أحمد شاکر ص ١٠٩، ١١٠.

(٣) الإحكام للآمدي ج ٢ ص ٢١٠، ونظرية النسخ ص ١٢٤ مختصراً:

كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...، ونسخ وجوب الإمساك بعد الفطر في الليل

ونسخ تحريم إدخال لحوم الأضاحي. وكل ذلك من غير بدل إلى غير ذلك من الأحكام التي نسخت لا إلى بدل، ثم قال الآمدي: والوقوع في الشرع أول الدلائل على الجواز الشرعي.

أدلة أصحاب الرأي الثاني:-

أولاً: قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^(١). وجه الدلالة:-

أن الله سبحانه ربط بين نسخها ﴿أَيُّ الْآيَةِ﴾ وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة شرط ربط الجزء بشرطه ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما توارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط.

ولاشك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء صحيح لا يمكن تخلفه بحال، فمن ادعى انفكاكه وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها، ومناقض القطع كاذب يقيناً لاستحالة اجتماع النقيضين. صدق الله العظيم، وأخطأ كل من خالف كلامه جل وعلا^(٢).

ثانياً: لو جاز النسخ بلا بدل لخرجت عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا: لعلها منسوخة.

هذا مضمون كلام الشافعي في الرسالة، وأضاف الشيخ شاکر كلاماً طيباً في تحقيقه للرسالة:-

ثم أقول: فليُنظر المقلدون وليتأملوا ما يقول الشافعي، وما يقيم من الأدلة على وجوب إتباع السنة وأنه: "لا يكون للتابع أن يخالف ما فرض

(١) سورة البقرة آية ١٠٦.

(٢) مذكره أصول الفقه للشنقيدي ص ٧٩

عليه إتباعه وأن من وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئاً منها.

وليحذروا ما يقولون في اعتذارهم عن مخالفة الأحاديث الصحاح تقليداً لمتبوعهم - أنه يجوز أن تكون هذه الأحاديث منسوخة أو معارضة بغيرها وهذا الذي خشي الشافعي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يكون وخشى آثاره في العلماء والعامة إذ لو جاز هذا خرج عامة السنن من أيدي الناس^(١)

أقول: ولقد رجح كثير من العلماء رأى الجمهور، ورجح بعضهم الرأى الثانى وتوسط آخرون فقاموا بالتوفيق بين الرأيين وبعضهم أول كلام الشافعي.

١- وممن رجح رأى الجمهور الأمدى في الأحكام، والجويني في الورقات، والشوكاني في إرشاد الفحول وغيرهم كالعلامة ابن قدامة في روضة الناظر، وقد دافع كل منهم عن ما رجحه وناقش أدلة غيره.

فها هو ذا الأمدى يعرض لشبهة ويرد عليها متعقباً كل ما يحتمل أن يقول به أصحاب الرأى الثانى.

قال: فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه وهو قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^(٢) أخبر أنه لا ينسخ إلا إلى بدل، والخلف في خبر الصادق محال

قلنا: ما ذكره إنما هو دليل لزوم البديل في نسخ لفظ الآية.

أي في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر وليس فيه دلالة على نسخ حكمها وذلك هو موضع الخلاف - سلمنا دلالة ما ذكرناه على نسخ الحكم لكن لا نسلم العموم في كل حكم، وإن سلمنا ولكنه مخصص بما ذكرناه من السور

(١) تحقيق الشيخ أحمد شاکر للرسالة ص ١١٠.

(٢) سورة البقرة آية ١٠٦

سلمنا أنه مخصص لكن ما المانع أن يكون رفع الحكم بدل إثباته وهو خير منه في الوقت الذي نسخ فيه لكون المصلحة في الرفع دون الإثبات، حتى إنه قال: وإن سلم امتناع وقوع ذلك شرعاً لكنه لا يدل على عدم الجواز العقلي^(١).

٢- وممن رجع رأى الظاهرية والشافعي الإمام الشنقيطي.

وانبرى يفند حجج الجمهور مبطلاً إياها بشدة ومتمسكاً بالآية شارحاً إياها على النحو الذي ذكر آنفاً.

ثم قال ناقداً رأى مؤلف ﴿روضة الناظر﴾ وهو ابن قدامة المقدسي: وقول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: ولنا متصور عقلاً ظاهر السقوط لأن صريح القرآن لا يناقض بالتجوز العقلي

وقوله: "وقام دليله شرعاً ليس بصحيح، إذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن.

وقوله: " أن نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة كلاهما نسخ إلى غير بدل وإن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل " غير صحيح لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببديل خير منه وهو التخيير في الادخار والإنفاق المذكور في الأحاديث، وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببديل خير منه وهو التخيير بين الصدقة تطوعاً ابتغاءاً لما عند الله وبين الإمساك عن ذلك كما يدل عليه قوله: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ الآية^(٢).

وقول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: " فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر " ظاهر السقوط كما ترى، لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح.

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ٢ ص ١٩٦.

(٢) سورة المجادلة آية ١٣.

وقول المؤلف: " على أنه لا يجوز أن يكون رفعها خير منها في الوقت التالي لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة ".
 يقال فيه ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين البذل الذي هو خير منها الذي هو محل النزاع^(١) ..

وممن أول كلام الشافعي في الرسالة الصيرفي وأبو إسحاق قال الشوكاني: " قال الصيرفي وأبو إسحاق: إنما أراد الشافعي بهذه العبارة - التي سبق أن نقلناه في عرض الآراء - أنه ينقل من حظر إلى إباحة، أو من إباحة إلى حظر، أو يخير على حسب أحوال المفروض كما في المناجاة فإن كان يناجي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلا تقديم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم أزال ذلك فردهم على ما كانوا عليه وهذا الحمل هو الذي ينبغي تفسير كلام الشافعي به فإن مثله لا يخفى عليه وقوع النسبة في هذه الشريعة بلا بدل، ولا شك في أنه يجوز ارتفاع التكليف بالشئ، والنسخ مثله لأنه رفع تكليف، ولم يمنع من ذلك شرع ولا عقل بل دل الدليل على الوقوع^(٢) .

أقول: ولعلهما يؤولان كلام الشافعي ليتفق مع رأى الجمهور وهو تأويل بعيد متكلف.

٤- ومن الذين توسطوا التوفيق بين رأى الجمهور ورأى الشافعي والظاهرية الشيخ محمد الخضرى رَحِمَهُ اللَّهُ والشيخ زهير، وتبعه الدكتور شعبان إسماعيل

قال الشيخ محمد الخضرى: ﴿على أنا نقول لا مانع من أن يراد بالآية حكمها، وإذا رفعت ورفع حكمها بآية أخرى لرجع حكم الفعل إلى التخيير الأصلى الذى لا بد منه على كل حال فذلك هو الخير للنزاع﴾^(٣) . وقال

(١) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٧٩ - ٨٠.

(٢) إرشاد الفحول ص ١٨٨

(٣) أصول الفقه للخضرى ص ٢٥٩.

الدكتور / شعبان اسماعيل، عند عنوان ﴿التحقيق في هذه المسألة﴾:-
وأرى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي مرجعه الخلاف المراد
بالبديل

فالجماهير يفسرون البديل بالحكم الشرعي الناسخ للدليل السابق
والمخالفون: لعلهم يقصدون بالبديل، وهو يشمل البراءة الأصلية وهو بدل
أيضاً، لأنه حاش الله تعالى أن يترك عباده سدى من غير تشريع حكم
على أن الناظر في أدلة الطرفين يجد أن المانع للنسخ بلا بدل قد
استدل بأدلة شرعية، والمجوز لذلك قد استدل بالدليل العقلي، وهذا يجعلنا
نحكم بأن المانع مراده أنه لم يقع شرعاً النسخ بلا بدل والمجوز يرى أن
ذلك جائز عقلاً وإن كان غير واقع.

وبذلك يكون النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد فارتفع النزاع
بين الطرفين في هذه المسألة^(١).

على أنني أقول: هذه محاولة جيدة للتوفيق لكن يلاحظ عليها:

١- أن المجوز لذلك قد استدل بالدليل العقلي ﴿فقط﴾.

أقول: استدل أيضاً بالوقوع وساق على ذلك أدلة

٢- قال: وهو يشمل البراءة الأصلية وهو بدل.

أقول: لا أسلم أن البراءة الأصلية بدل ولا يصح أن تكون البراءة
الأصلية ناسخة

٣- قال: وبذلك يكون النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد فارتفع
النزاع.

أقول: وبذلك يكون الإثبات لم يتوارد على محل واحد فبقى النزاع
لأن هذا هو الواقع في مسألتنا

(١) نظرية النسخ، د. شعبان إسماعيل ص ١٢٥، وانظر مناهل (٢/٢٢٣) وما بعدها.

٤- ثم إنه يترتب على القول بالجواز ﴿جواز النسخ بلا بدل﴾ ما نبه عليه الشافعي في الرسالة

﴿ولو جاز خرج عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة﴾.

ولذا فإنني - والله أعلم بالصواب - أميل إلى رأى الظاهرية والشافعي في ذلك وإن لم أجد فيما بين يدي من الكتب أنيساً إلا كلام الشنقيطي، فإنه راجح في نظري

النسخ بغير جنس المنسوخ

لقد اشترط بعض العلماء أن يكون الدليل الناسخ والمنسوخ من جنس واحد فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة، ولا السنة بالقرآن، ولا المتواتر بالأحاد

أو كما عبر الشوكاني في الشروط: أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه إلا إذا كان دونه في القوة لأن الضعيف لا يزيل القوى.

بيد أن الشافعي لا يرى نسخ السنة بالقرآن سواء كانت متواترة أم غير متواترة وهذا لاشتراطه أن يكون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد لأنه لا شك أن القرآن أقوى من السنة ثبوتاً فهو قطعي الثبوت والسنة ظنية الثبوت، فالمسألة خلافية وله رأيه ودليله.

وقد سبق بحث هذا وآراء العلماء فيه فليرجع إليه.

النسخ قبل التمكن من الفعل:

اتفق العلماء على اشتراط تأخر الناسخ عن المنسوخ حتى تتبين فيه حقيقة الدفع - لكن اختلفوا في جواز النسخ قبل أن يتمكن المكلف من فعل ما كلف به ولهذا صور أذكرها قبل أن أذكر أقوالهم.

١ - ألا يدخل وقت المأمور به المعين له ولم يمض منه ما يسع الفعل كأن يقول الشارع حجوا هذا العام وقبل مجئ عرفة يرفع هذا الطلب

عنهم أو يقول صوموا غدا وقبل أن يجئ الضد يرفع هذا الطلب عنهم.

٢- أن يدخل وقت المأمور به المعين ولم يمض منه ما يسع الفعل وفي هذه الصورة:-

أ - إما أن يشرع المكلف في الفعل.

ب - أو لم يشرع فيه.

فمثال الأول: أن يشرع المكلف بالصوم ثم يأتي الرافع للطلب ومثال الثاني: أن يأتي الوقت لكن المكلف لم يشرع في أداء ما طلب منه

هذا وأود أن أشير إلى أن ابن الحاجب قد قصر موضع النزاع على الصورة الأولى فقط.

إذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة علي رأيين:
الأول: قال الجمهور: يجوز هذا النسخ بعد أن يتمكن المكلف من الاعتقاد.
الثاني: قال جمهور المعتزلة وبعض الحنابلة والكرخي وأبو منصور الماتريدي والجصاص وأبو زيد والصيرفي من الشافعية:
لا يجوز^(١) وهو رأى أئمة الحنفية.

أدلة الرأى الأول:-

١ - استدل الجمهور: بأن التكليف إنما يكون قبل الفعل وهو ممكن يقبل الرفع ولا يترتب على ذلك محال فجاز.

اعترض المانعون بقولهم: أنه لا فائدة من هذا التكليف لا القصد منه العمل إذ هو مدلول الأمر والنهي

(١) أصول الفقه للخضرى ص ٢٥٦.

الجواب عن هذا الاعتراض:-

أن الفائدة اختبار المكلف حتى إذا كان منه الاعتقاد والعزم على الفعل فقد أطاع.

٢ - واستدل الجمهور: بأن النسخ قبل التمكن من الفعل وقع وهو أقوى دليل على الجواز بل أقل درجاته

فقد أمر الله إبراهيم - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بذبح ولده ثم صرفه عن ذلك قبل الفعل وفدى ابنه بذبح عظيم.

والدليل على كونه مأموراً قول ابنه ﴿افعل ما تؤمر﴾^(١) وإقدام إبراهيم على ذبحه لأنه لو لم يكن بأمر لكان ذلك الإقدام معصية.

مناقشة هذا الدليل:-

قال المانعون: إنه ليس نسخاً وإنما ترك إبراهيم الفعل للفداء والفداء ما يقوم مقام الشئ في تلقى المكروه فلو ارتفع الوجوب لم يفد، ونظير ذلك بقاء وجوب الصوم في حق الشيخ الفاني عند وجوب الفدية وإلا لم تجب الفدية، ولا يقال الأمر بذبح الفداء بدلا هو النسخ لأنه لم يثبت رفع الوجوب الأول وإثبات وجوب آخر^(٢)

أدلة المانعين:

١ - قالوا هذا النسخ يترتب عليه محال، وذلك لأن أمر المكلف بالشئ يستلزم حسنه ونهيه عنه في ذلك الوقت بعينه يستلزم قبحه، فيكون الفعل الواحد من الشخص الواحد في الزمن الواحد حسناً قبيحاً، وذلك تناقض وهو محال.

(١) جزء من الآية ١٢٠ من سورة فصلت

(٢) أصول الفقه للخضري ص ٢٥٦

مناقشة هذا الدليل:

ناقش الجمهور هذا الدليل بقولهم: إنه لا معية في التكليف لأن طلب الفعل بالخطاب المنسوخ قد ارتفع تعلقه بالخطاب الناسخ فلم يكن الواحد مأموراً به منهياً عنه في زمن واحد:

منشأ الخلاف في المسألة:-

وقد اتضح لنا مما سبق من الرأيين السابقين ومن أدلتهم أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل حكمة التكليف ضرورة بين الامتثال، والابتلاء أو هو الامتثال فقط، فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال وقد امتثل بالفعل أو حكمته الابتلاء وقد حصل قبل النسخ وبناء على ذلك كان ترجيح العلماء.

فرجح الشيخ الخضري رأى الحنفية القائلين بعدم الجواز حيث قال ونسلم أن المقصود بالتكليف العمل وحده.

ثم قال: لذا اخترنا ما اختاره أئمة الحنفية من أن النسخ لا يكون إلا بعد التمكن من الفعل^(١).

ورجح الشيخ الشنقيطي رأى الجمهور، بل أنه اقتصر على رأى الجمهور معرضاً عن ذكر رأى الآخر لأنه لا يستحق الذكر في نظره حيث قال: وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان فلا يطيل الكلام فيها وقال: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق^(٢). أقول: والذي أراه راجحاً هو رأى الجمهور. والله أعلم.

(١) أصول الفقه للخضري ص ٢٥٧

(٢) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٧٣، ٧٤، وانظر مناهل العرفان (٢/٢٢٧) وما بعدها

المبحث الثالث

أنواع النسخ في القرآن الكريم

تشتمل الآية التي تضمنت حكماً معيناً يخاطب المولى تبارك وتعالى به عباده على نوع آخر أو حكم آخر هو الثواب على تلاوتها، فكان الثواب حكماً من الأحكام يثاب عليه بالإجماع لذا

فإن الآية تشتمل على عبادتين مستقلتين

الأولى: التكليف بالفعل أو الترك.

الثانية: الثواب على تلاوة الآية

فإذا رفع الله تبارك وتعالى عنا التكليف بما تتضمنه الآية عن أحكام إلا أنه قد لا يرفع تلاوتها من المصحف ليظل الثواب على تلاوتها رحمة وإكراماً من الله لعباده.

وقد ينسخ الله تبارك وتعالى تلاوة الآية برفع الألفاظ الدالة على الحكم ويظل الحكم للابتلاء والاختبار

وقد ينسخ الله الحكم والتلاوة معاً، حيث إن الحكم عبادة والتلاوة عبادة ويجوز على الله تبارك وتعالى أن يكلف عباده بما شاء من عبادات ويرفع عنهم ما شاء.

لذا فإنني سوف أتناول كل نوع من هذه الأنواع بشئ من الدراسة حتى تكتمل الفائدة.

أولاً: نسخ الحكم دون التلاوة:

هذا النوع من النسخ جوزه الجمهور من العلماء، وقد منعه قوم من المعتزلة.

إلا أن هذا النوع من النسخ واقع لحكمة وهي أن تلاوة القرآن الكريم عبادة، فالآية الكريمة بجانب ما يؤخذ منها من أحكام فإنها تتلى

ليتعبد بتلاوتها ويثاب المسلم على التلاوة، ومن هنا فإنه قد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة للتعبد والثواب عليها، وهذا من حكم الخالق سبحانه وتعالى في التخفيف عن عباده برفع الحكم مع الإبقاء على نعمة التلاوة والتعبد بها.

وإذا كان هذا النوع واقعاً فإن الوقوع دليل الجواز وهذا هو ما تمسك به جمهور العلماء

ومن أمثلة الوقوع: آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾^(١).

فهذا من قبيل ما نسخ حكمه دون تلاوته؛ حيث إن هذه الآية موجودة تتلى في المصحف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

مع أن حكمها قد نسخ بقوله تعالى ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(٢) فالتعبد بالآية والنظر فيما فيها من إعجاز حكمة علي وجود هذا النوع من النسخ^(٣) والله أعلم

ثانياً: نسخ التلاوة دون الحكم

هذا النوع من النسخ - أيضاً هو لحكمه وهي الإبتلاء والاختبار، والثواب الجزيل على المسارعة والمبادرة إلى طاعة الله ومغفرته.

وهنا قال السيوطي في الإتيقان: "ما نسخ تلاوته دون حكمه، وقد أورد البعض فيه سؤالاً، وهو ما الحكمه في رفع التلاوة مع بقاء الحكم،

(١) الآية رقم (١٢) من سورة المجادلة

(٢) الآية رقم (١٣) من سورة المجادلة

(٣) وانظر: مناهل العرفان (٢/٢١٥)، والإتيقان (٣/٦٣) وانظر في أصول الفقه: الإحكام (٢/٢٦٤)، وشرح الكوكب المنير (٣/٥٥٥) وما بعدها.

وهلا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها. " وأجاب صاحب الفنون " بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريقة الظن من غير استئصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شئ كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طريق الوحي، وأمثلة هذا الضرب كثيرة "

وهذا النوع من النسخ جوزه الجمهور، ودليله الوقوع ومن أمثلته: ما صحت روايته عن عمر بن الخطاب، وأبي ابن كعب أنهما قالوا: " كان فيما أنزل من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهما ألبته "، فهذه الآية منسوخة؛ حيث رفعت من المصحف

ولم تعد تقرأ مع أن حكم الرجم باق وهو حكم من أحكام الشريعة الغراء.

وغير هذا الكثير^(١) والله أعلم.

ثالثاً: نسخ الحكم والتلاوة معا.

وحكمة هذا النوع جلية وهى التخفيف، وهذا النوع محل اتفاق بين العلماء جميعاً

ومثاله ما روى عن عائشة أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهن مما يقرأ من القرآن.^(٢)

وقد قال السيوطي في " الإتيقان^(٣) " وقد تكلموا في قولها ﴿وهن مما يقرأ﴾ فإن ظاهرة بقاء التلاوة وليس كذلك.

(١) البرهان (٢/٢١٥)، والإتيقان (٢/٦٢)، والتخيير في علم التفسير للسيوطي (٢٥١)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (١١٠) وما بعدها.

(٢) الحديث رواه مسلم في كتاب الرضاع (٢/١٠٧٥).

(٣) الإتيقان (٣/٦٣) وانظر أحكام القرآن للجصاص (١/٥٨).

وأجيب بأن المراد: قارب الوفاة أو أن تلاوة نسخت أيضاً ولم يعلم ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله ﷺ فتوفى وبعض الناس يقرؤها

وقال أبو موسى الأشعري: نزلت ثم رفعت.

وقال مكي: هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضاً غير متلو ولا أعلم له نظير.

ومن أمثله كذلك ما روى عن أبي بن كعب قال: "كم تعدون، قلت: إثنين أو ثلاثاً وسبعين آية، قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة أو أكثر، وأنا كنا نقرأ فيها آية الرجم. والأمثلة على ذلك كثيرة، والله أعلم^(١).



(١) انظر نواسخ القرآن (١١٠).

المبحث الرابع وقوع النسخ في القرآن

إن الناظر في النسخ والمنسوخ في القرآن الكريم يجد الآتي:-

١ - "إن النسخ عند الكثير من الأقدمين في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخراً نسخاً، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد وهو أن النسخ في الإصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جئ به آخر فالأول: غير معمول به، والثاني: ﴿هو المعمول به﴾^(١).

٢- أن كثيراً من الذين ألفوا في النسخ والمنسوخ فتحوا الباب على مصراعيه أمام الخالطين بين النسخ والبداء، والنسخ والإنساح، وبين نسخ الأحكام ونسخ الأخبار، فمن المبالغات أنهم قطعوا أوصال الآية الواحدة فزعموا أن أولها منسوخ وآخرها ناسخ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾^(٢).

فإن آخر الآية يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو بذلك ناسخ - في نظر ابن العربي - لأنها الذي صرح الله فيه بقوله: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ﴾.

بل زعم ابن العربي أيضاً أن قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^(٣) أوله وآخره منسوخا ووسطه محكم.

قال ابن سلامة قوله تعالى ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ ... الخ هذا منسوخ يعنى

(١) الموافقات للشاطبي ج ٣ ص ١٠٨.

(٢) الآية ١٠٥ من سورة المائدة

(٣) الآية رقم ١٩٩ من سورة الأعراف

الفضل من أموالهم نسخ بآية الزكاة وهذه الآية أعجب المنسوخ لأن أولها منسوخ وأوسطها محكم وآخرها منسوخ^(١).

أقول: بل كلام ابن سلامة في هذا من أعجب الأقوال وأغربها بل إن كثيراً من المفسرين أدخلوا ما أبطله القرآن من عادات الجاهلية وتقاليدها كتحریم نساء الآباء وتشريع الدية وكذلك ما رفعه من شرائع من قبلنا كإباحة بعض المعلومات التي كانت محرمة عليهم في باب النسخ.

ولو اعتبر هذا القول لعد القرآن كله من هذا القبيل إذ القرآن كله أو أكثره رافع لما كان عليه الجاهلون

وكذا التدرج في التشريع عده كثير من الناس نسخاً، وليس من النسخ في شئ

وكذا الذي أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حيث الضعف والقلّة بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال وهذا في الحقيقة ليس نسخاً بل هو من قسم المنسأ قال تعالى: ﴿أو ننسأ﴾ فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وفي حالة الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الذي وهذا ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف وليس كذلك بل هي من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعله تقتضي ذلك الحكم بل ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس ينسخ إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله^(٢).

ثم إنك تجد عجا حينما تجدهم قد قسموا القرآن بالنسبة للناسخ والمنسوخ إلى أربعة أقسام:-

- ﴿أ﴾ فسور لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ وهي ثلاث وأربعون سورة.
- ﴿ب﴾ وسور فيها منسوخ وليس فيها ناسخ وهي أربعون سورة.

(١) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص ١٧٠.

(٢) الإتيان ج ٢ ص ٢١

﴿ج﴾ وسور فيها ناسخ وليس فيها منسوخ وهي ست سور.

﴿د﴾ وسور فيها ناسخ ومنسوخ وهي خمس وعشرون سورة^(١)

وكأن الأصل في القرآن النسخ أما الإحكام فهو على خلاف الأصل.

إنك ترى عجباً حينما تقرأ ليس أنهم يقولون بنسخ كلمة ﴿وأسيراً﴾ في سورة الإنسان، ويروى أن ابن سلامة قرئ عليه كتابه في النسخ والمنسوخ وابنته تسمع فلما انتهى إلى هذا الموضوع هالها أن حمل أباه شغفه بالنسخ على نسيان مبدأ أخلاقي ثابت في الإسلام بل مجمع على ثبوته في جميع الأديان فقالت: أخطأت يا أبت في هذا الكتاب، فقال لها: وكيف يا بنية ؟

قالت^(٢): أجمع المسلمون على الأسير يطعم ولا يقتل جوعاً، فقال: صدقت

وغير ذلك كثير من الأعاجب حتى أنهم أدخلوا النسخ في سورة ﴿الكافرون﴾ وأعجبا، وأعجبا !!

وقبل أن أنهى كلامي المختصر عن هذه النقطة أود أن أثبت ما قاله الأستاذ / عبد الرحمن حسن حبنكة في ذلك حيث قال: "الأصل اعتبار النص محكماً غير منسوخ، ولا يلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر حمله على أنه محكم أو عند ثبوت النسخ بدليل صحيح^(٣)."

إذ يكثر عند البعض إدعاء النسخ في كثير من الآيات القرآنية دون دليل كاف يثبت به النسخ، والأصل أن الآيات القرآنية محكمة الدلالة، ولا يجوز اللجوء إلى الحكم بالنسخ لأدنى شبهة أو لدليل ضعيف لا يقوى على رفع دلالة النص الثابتة، وما أمكن تأويله تأويلاً صحيحاً سليماً منسجماً مع

(١) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص ١٤ - ٢١.

(٢) مباحث في علوم القرآن ص ٢٦٧.

(٣) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزَّجَلَّ ص ١٥٨، ١٥٩.

السياق، وغير معارض لأمر ثابت في بيان دلالاته فلا يصح فهمه بطريقة تلجئ إلى اعتباره منسوخاً.

وليس من النسخ التدرج في إنزال الأحكام، إذ الأمر المسكوت عنه في البيان لا يعتبر بيان حكمه بعد ذلك نسخاً له.

فنحن أمام هؤلاء من ناحية، وأمام آخرين، أدعو عدم وقوع النسخ في القرآن الكريم وأولوا كل آية قيل فيها النسخ، وهم أبو مسلم الأصفهاني وأتباعه

وسوف أسوق لك ما قاله السيوطي في الإتيان^(١) واختياره أن النسخ في القرآن واقع في عشرين آية حيث قال:-

قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْمَنْسُوحِ مِنْ عَدَدٍ ** وَأَدْخَلُوا فِيهِ آيَا لَيْسَ تَنْحَصِرُ
وَهَاكَ تَحْرِيرَ آيٍ لَا مَزِيدَ لَهَا ** عِشْرِينَ حَرَّرَهَا الْحَذَّاقُ وَالْكَبَرُ
آيُ التَّوَجُّهِ حَيْثُ الْمَرْءُ كَانَ وَإِنْ ** يُوصِي لِأَهْلِيهِ عِنْدَ الْمَوْتِ مُحْتَضِرُ
وَحُرْمَةُ الْأَكْلِ بَعْدَ النَّوْمِ مَعَ رَفَثٍ ** وَفِدْيَةُ لِمُطِيقِ الصَّوْمِ مُشْتَهَرُ
وَحَقُّ تَقْوَاهُ فِيمَا صَحَّ فِي أَثَرٍ ** وَفِي الْحَرَامِ قِتَالٌ لِلأُلَى كَفَرُوا
وَالاعْتِدَادُ بِحَوْلٍ مَعَ وَصِيَّتِهَا ** وَأَنْ يُدَانَ حَدِيثُ النَّفْسِ وَالْفِكَرِ
وَالْحِلْفُ وَالْحَبْسُ لِلزَّانِي وَتَرْكُ أُولَى ** كُفْرٍ وَإِشْهَادُهُمُ وَالصَّبْرُ وَالنَّفَرُ
وَمَنْعُ عَقْدٍ لِرِزَانٍ أَوْ لِرِزَانِيَةٍ ** وَمَا عَلَى الْمُصْطَفَى فِي الْعَقْدِ مُحْتَظَرُ
وَدَفْعُ مَهْرٍ لِمَنْ جَاءَتْ وَآيَةُ نَجْدٍ ** وَآيَةُ الْقِسْمَةِ الْفُضْلَى لِمَنْ حَضَرُوا
وَزَيْدُ آيَةِ الْأَسْتِئْذَانِ مِمَّا مَلَكَتْ ** وَآيَةُ الْقِسْمَةِ الْفُضْلَى لِمَنْ حَضَرُوا

وإليك بيان هذه الآيات وكيف قيل بنسخها:

١ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا

(١) انظر: الإتيان ج ٣ ص ٦٧: ص ٧٢ ومناهل العرفان ج ٢ ص ٢٥٥، ص ٢٧٠. (٢) سورة البقرة آية ١٨٠.

الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^(١)

واختلفوا في ناسخها:

فقيل: آية المواريث.

وقيل: حديث لا وصية لوارث

وقيل: الإجماع.

وليس هنا تناقض بين الحكمين حتى نضطر إلى إبطال إحدى الآيتين بالأخرى، وأما الحديث فإنما يحتج به من يقول أن النص القطعى ينسخ بالظن، وأما الإجماع: ففيه كلام لأن بعض الفقهاء يرى أن لا آية محكمة فمنهم من يوفق بينها وبين الحديث ويخصص الموصى لهم بكونهم غير وارثين لما منع الإرث، كاختلاف الدين ومنهم من يبقئها على عمومها ولا يحكم ببطلان الوصية للوالدين والأقربين أيا كانوا، ولكن جمهور المجتهدين على القول بالنسخ وإبطال الوصية.

٢- قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾^(٢) نسخت بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(٣). وبعض الفقهاء يرى أن الآية محكمة وأنها خاصة بالمرضى والمسافرين الذين يطيقون الصوم فهؤلاء إن أفطروا كان عليهم أن يفدوا مع القضاء ونظام لا يأباه لأنها تقول: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٤)

وهذا محال أن يكون خطابا لمن لا يطيقون من المرضى والمسافرين،

(١) سورة البقرة آية: ١٨٠

(٢) سورة البقرة آية ١٨٤

(٣) سورة البقرة آية ١٨٥

(٤) سورة البقرة آية ١٨٤

ولا لغيرهم فظهر أن الكلام مسوق في أوله في شأنهم.

٣ - قوله تعالى: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾^(١)

ولا معنى لإيراد هذه الآية فإنها غير منسوخة إجماعاً، ولا ناسخة لأمر ورد في القرآن.

٤ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾^(٢)

قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾^(٣).

وهذا كلام عجيب مع اختلاف الموضعين لأن الأولى تتعلق بالزمان والثانية تتعلق بالأفراد، فلا تناقض بين الحكمين، على أن الآية لا تقضى بامتناع القتال في الأشهر الحرم إذا كان جزاء لما هو أشد فإن تمامها: ﴿وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾^(٤)، فهي تشير إلى أن من فعل كل هذه الكبائر لا حق له أن يلوم من قاتله في شهر حرام لأنه فعل ما هو أكبر

وعلى الجملة: فلا يوجد دليل قاطع بنسخ الحكم

٥ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾^(٥).

نسخت بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ

(١) سورة البقرة آية ١٨٧

(٢) سورة البقرة آية ٢١٧

(٣) سورة التوبة آية ٣٦

(٤) سورة البقرة آية ٢١٧

(٥) سورة البقرة آية ٢٤٠

فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١﴾.

والناظر إلى الآيتين يراهما مختلفي الموضوع:

فالأولى: تبين حقا للمتوفى عنهن ولذلك قال: ﴿وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ﴾ وهذا الحق بين قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ثم جعل لهن الحرية في الخروج إن شئن فقال: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾

والثانية: تبين واجباً عليهن وهو أن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر لا يتبرجن في أثنائها، فإذا انتهت كان لهن أن يتزوجن فلا تناقض بين الحكمين

فلا معنى للنسخ إلا إذا قيل أن آية الوصية يعنى ﴿وصية لأزواجهم﴾ نسخت بشئ آخر غير آية العدة ومن اللازم بيانه قالوا: إن الوصية منسوخة بآية الميراث وفي هذا ما تقدم.

٦- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ (٢).
نسخت بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٣)

وليس ذلك ظاهراً لأن الله يحاسب الناس على ما أظهروه من الأقوال والأعمال وما أضمره وهو مع ذلك لا يكلفهم إلا ما في وسعهم ولا يترتب على ذلك محال لأن في وسع الإنسان ألا يضمّر شراً كما في وسعه بقية الأعمال التكليفية، وليس من ذلك خطرات النفس التي تعرض ثم تزول بدون أن يترتب عليها شر.

٧- قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ نسخت بقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا

(١) سورة البقرة آية ٢٣٤

(٢) سورة البقرة ٢٨٤.

(٣) سورة البقرة آية ٢٨٦..

اسْتَطَعْتُمْ^(١)

وليس النسخ واضحاً لأن ما استطعتم: هو حق تقاته لم يطلب منهم غير ذلك

٨- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيحَهُمْ﴾^(٢).

نسخت بقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾^(٣).

وهذا غير ظاهر فيه النسخ لأن توريث مولى الوالدة قال به فقهاء العراق محتجين بهذه الآية وغاية الأمر أنها متأخرة عن ذوى الأرحام، فتكون كل من الآيتين مبينة حكماً غير ما تبينه الأخرى فمن كان له ذو رحم فهو أولى بميراثه بالآية الثانية، ومن لم يكن له ذو رحم وله مولى فهو الذي يرثه.

٩- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾^(٤).

وليس هناك دليل على نسخها حتى قال بعضهم هي محكمة غير أن الناس تهاونوا بالعمل بها.

١٠- قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاستَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾^(٥). نسخت بآية النور^(٦).

وقد فسر بعضهم هذه الآية بأنها خاصة بالنساء اللاتي عهد عنهن إتيان مواضع الريب وبيوت الفسق من غير أن يتحقق زناهن.

(١) سورة آل عمران آية ١٠٢.

(٢) سورة التغابن آية ١٦.

(٣) سورة النساء آية ٣٣.

(٤) سورة الأنفال آية ٧٥، وسورة الأحزاب آية ٦.

(٥) سورة النساء آية ٨.

(٦) سورة النساء ١٥.

فهؤلاء يجازين إذا شهد عليهن أربعة رجال بالحبس المؤبد في البيوت بحيث لا يعطين حق الخروج من بيوتهن حتى الموت أو يطلقن أزواجهن وهو السبيل الذي يجعله الله لهن.

فإن صح هذا التفسير كان مما يمكن أبامسلم أن يدعى به عدم النسخ.

١١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾^(١)

قيل: إن قوله ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ منسوخ بإباحة القتال فيه^(٢) وقد تقدم القول في ذلك

١٢- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ﴾^(٣)

نسخت بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾^(٤).

١٣ - قوله تعالى: ﴿أَوْ ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾^(٥).

منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾^(٦).

من المعلوم أن الآية الأولى نزلت في شأن خاص وهو حكم الرجل إذا ضرب في الأرض فنزل به الموت، فإذا أوصى ثبتت بشهادة اثنين ذوى عدل بين المسلمين، أو آخران من غيرهم وإنما أجاز الشارع ذلك في الحادثة وأمثالها، لأن المسافر ربما لم يجد أحداً من أهل دينه يشهده على وصيته،

(١) سورة المائدة آية ٢

(٢) أي في قوله تعالى: (قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) البقرة آية ٢١٧.

(٣) أي في قوله تعالى: (قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) البقرة آية ٢١٧.

(٤) سورة المائدة آية ٤٩

(٥) سورة الطلاق آية ٢

(٦) سورة المائدة ١٠٦

فإذا ضيق الباب ضاعت الوصية فأباح الشارع في هذه الحال قبول الشهادة من غير أهل دينه توسعا على الناس، أما الآية فهي القاعدة التامة في غير ظروف الآية الأولى

١٤ - قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(١).

نسخت بقوله تعالى: ﴿أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ﴾^(٢).

الآيتان وردتا على صورة الأخبار والمراد بهما طلب، أي بطلب من العشرين أن يشبثوا للمئتين ولا ينهزموا عنهم ويطلب من المائة أن تثبت للألف، ثم خفف الله الحكم فطلب من المائة أن تصبر للمائتين وللألف أن يصبروا للألفين.

فالأول: عزيمة. والثانية: رخصة بالنص بدليل التخفيف.

والظاهر: أن تعريف النسخ ينطبق على هذه الآية لأن الأولى كانت توجب عليهم الصبر لعشرة أمثالهم، والثانية رفعت هذا الوجوب وأوجبت شيئاً آخر وهو صبرهم لضعفهم فقال: إن الرخص مع العزائم كذلك ولم يقل أحد إن الرخصة تنسخ العزيمة. فأية التيمم لا تنسخ آية الوضوء، مع أن آية الوضوء توجه على كل حال، وآية التيمم ترفع الأول وتوجب شيئاً آخر في حال آخر فكذا هنا.

١٥ - قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾^(٣).

نسخت بقوله ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ﴾^(٤). وهي آية العذر

(١) سورة الأنفال آية ٦٥.

(٢) سورة الأنفال آية ٦٦.

(٣) سورة التوبة آية ٤١.

(٤) سورة النور آية ٦١، والفتح آية ١٧.

وقوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾^(١). الآيتين

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾^(٢). الآية.

وواضح أن الآية الأخيرة لا شأن لها هنا لأنها في موضع النفر للتعلم بدليل بقية الآية: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ وآيات العذر مبينة للمراد من الآية الأولى قطعاً لأنه محال أن يكون الله قد أمر غير القادرين على النفر به وذلك من باب التخصيص لا من باب النسخ ويظهر أن نزول آية العذر موصول بآيات النفر.

١٦- قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾.

وواضح أن هذه الآية معناها النهي، وذلك أن الزانية والمشركة التي عرفت بذلك لا ينبغي أن يقدم على نكاحها رجل يريد التحصين وإنما يريد المسافحة، كما أن الشخص المعروف بالزنا والمشرک لا ينبغي أن يتزوجهما إلا امرأة لا تريد التحصين هذا المعنى لا يتطلبه: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾^(٣) التي قالوا أنها ناسخة

١٧- قوله تعالى: لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾^(٤).

ولا دليل على نسخ هذه الآية بل هي أدب عظيم أدب الله به المسلمين حتى لا يدخل عليهم خدمهم وصغارهم في هذه الأوقات أوقات التبذل عادة - بدون استئذان

(١) سورة التوبة الآيتان ٩١ و٩٢.

(٢) سورة التوبة آية ١٢٢.

(٣) سورة النور آية ٣.

(٤) سورة النور آية ٣٢.

١٨ - قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾^(١).

نسخت بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾^(٢).

وادعاء النسخ هنا دليل عليه، بل الآيتان متفقتان لا تناقض بينهما.
فإن الأولى تشير إلى أن الله أحل له من ذكرهن وهن زوجاته
والثانية تفيد نهيه عن تزوج غيرهن أو طلاقهن وأن يتبدل بهن
١٩ - قوله تعالى: إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ^(٣).

نسختها الآية بعدها ونصها: ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^(٤).

وهذه الآية بيان من الله سبحانه وتعالى أن الصدقة لا يلزم أن تكون
مالية زائدة عما يجب بل يكفيهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهذه صدقة.
٢٠ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَتُمْ فَآتُوا
الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾^(٥).

قيل: نسخت بأية القيمة.

وقيل: هي محكمة وذلك واضح.

٢١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمُلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نَّصْفُهُ أَوْ أَنْقِصْ مِنْهُ
قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾^(٦).

(١) سورة الأحزاب آية ٥٠.

(٢) سورة المجادلة آية ١٢.

(٣) سورة المجادلة آية ١٣.

(٤) سورة النور آية ٥٨.

(٥) سورة الممتحنة آية ١١.

(٦) سورة المزمل الآية ١، ٢، ٣، ٤.

أسئلة

- ما المقصود بمحل النسخ؟ ولماذا لا يدخل في النسخ الخطاب المتعلق بذات الله أو صفاته؟
- بيّن الفرق بين الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف، وبين الخطاب الإلهي المتعلق بذاته سبحانه.
- اذكر مثالين من القرآن لما لا يدخل في النسخ، مع بيان السبب.
- ما الفرق بين النسخ الصريح والنسخ الضمني؟ وضح ذلك بمثال لكل منهما.
- كيف يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ من خلال أقوال الصحابة أو الإجماع؟
- لماذا لا يعتمد في معرفة النسخ على ترتيب الآيات في المصحف الشريف؟
- ما الشروط المتفق عليها للنسخ؟ وكيف يختلف أثر الموت أو الجنون عن النسخ؟
- ناقش رأي الظاهرية في مسألة النسخ بالأثقل، وما حجتهم في ذلك؟
- استدل الجمهور على جواز النسخ بلا بدل بوقوعه في الشرع، فاذكر مثالين لذلك، وبيّن وجه الاستدلال.
- قارن بين رأي الجمهور ورأي الشافعي في مسألة النسخ بلا بدل، مع مناقشة أدلتهم بإيجاز.

الوحدة الثالثة

السنة النبوية الشريفة

مشمولات الوحدة:

المبحث الأول: معنى السنة وحجيتها ومنزلتها بالنسبة للقرآن الكريم

المبحث الثاني: تقسيمات السنة

المبحث الثالث: حقيقة خبر الواحد وحكمه

المبحث الأول

في معنى السنة وحجيتها ومنزلتها من القرآن الكريم

أ- تعريف السنة لغة:

السنة في اللغة عبارة عن السيرة والطريقة المعتادة، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه، سواء كانت حسنة أم سيئة، محمودة أم مذمومة^(١). ومنه قوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾^(٢)، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة -^(٣).

ب - تعريف السنة في الاصطلاح:

في اصطلاح الفقهاء:

- تطلق تارة على ما يقابل القرآن، ومنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِالسَّنَةِ"^(٤).

وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفرض، كفروض الصلاة والوضوء والصوم وسننهما، فإنه لا يقابل بها الحرام، ولا المكروه فيها وتطلق تارة على ما يقابل البدعة فيقال: أهل السنة، وأهل البدعة.

(١) لسان العرب مادة سنن والقاموس المحيط مادة سنن.

(٢) سورة آل عمران آية ١٣٧

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة، رقم الحديث ٦٩، ج ٢ ص ٧٠٥ وسنن الدرامي، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ١/١٣٠ وسنن ابن ماجه، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، حديث رقم ٢٠٣، ١/٧٤

(٤) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة ٤/٢٠٤

في اصطلاح الأصوليين:

هي كل ما صدر عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ولا معجز ولا داخل في المعجز.

وهو كل ما صدر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول أو فعل أو تقرير^(١).

والواقع أن الصلة بين المعنيين «اللغوى والاصطلاحى» واضحة لأن قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره طريقة متبعة عند المسلمين، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾^(٢)

. وقد وجد من العلماء من يفرق بين الحديث والسنة فيطلق الحديث على ما ينقل من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره وصفاته

وتطلق كلمة السنة على الواقع العملى فى تطبيقات الشريعة منذ عصر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى آخر الصحابة فيقولون " نقل في الحديث كذا والسنة على خلافه.. أي أن العمل المأثور في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان جارياً على خلاف ما جاء في هذا الحديث، وكأن هذا التفريق يراعى الأصل اللغوى لكلمة السنة. ولكن هذا التفريق لم يعيش طويلاً فيما بعد^(٣)

حجية السنة:

ذهب العلماء إلى إثبات العديد من الأحكام الشرعية بالسنة النبوية الشريفة، وأعدوها -حجة وأصلاً من أصول التشريع، ومصدراً من المصادر الشرعية ودليلاً من أدلة -الإحكام التي يجب العمل بها وبمقتضاها متى صحت، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة من القرآن الكريم، وإجماع الصحابة، والمقول.

(١) نظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدى ١/١٩٩، وشرح الكوكب المنير ٢/١٦١ - ١٦٢.

(٢) سورة الأحزاب الآية ٣٦.

(٣) انظر: الحديث النبوي - محمد الصباغ ص ١٦ - ١٧.

أولاً - القرآن الكريم:

فرض الله سبحانه وتعالى على المؤمنين طاعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإتباعه. وجعل طاعة الرسول طاعة له، وأمر المسلمين برد المنازعة فيما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول، ولم يجعل لأحد الخيار في قضاء الله والرسول، ومن كانت طاعته واجبة فأقواله ملزمة للمطيع، ومن يجب الإيمان به تجب طاعته في أقواله وأفعاله وتقريراته.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾.

وأيد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه المعاني فقال في حجة الوداع: "تركت فيكم ما إن تمسكت به لم تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه".

وقال فيما يرويه المقدام بن معد يكرب: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله".

ثانياً - الإجماع:

إجماع الصحابة على وجوب اتباع السنة الواردة عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته، فقد كانوا يمثلون أوامره، ويجتنبون نواهيه لا فرق عندهم بين حكم نزل في القرآن، وبين حكم صدر من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١) سورة النساء آية ٥٩.

فلما قبض الله ورسوله إلى جواره، كان أبو بكر إذا لم يكن حافظاً في الواقعة سنة خرج فسأل المسلمين: هل فيكم من يحفظ في الأمر سنة عن نبينا؟..

وفعل ذلك عمر رضى الله عنه وأقتفى أثرهما الصحابة، ولم يعلم أن أحداً منهم خالف سنة رسول الله ﷺ فإذا صحت في نقلها وجب اتباعها، لأن ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير بمقتضى رسالته لا يكون إلا عن طريق الوحي.

ثالثاً - المعقول:

أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله ﷺ بتبليغ رسالته وإتباع وحيه، والتبليغ كان بإقراء القرآن، وبيانه عليه الصلاة والسلام، وقد قامت الأدلة على عصمته من الخطأ والسهو وصدور الذنب منه. وعلى ذلك فالشريعة الإسلامية عبارة عما جاء في القرآن من أحكام، وما صدر منه ﷺ من أقوال، وأفعال وتقريرات.

كما أن القرآن غالباً ما يحتاج إلى بيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عامه مثل قوله تعالى: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "، وقوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " وقد عنت السنة الشريفة بتلك المهمة

وكان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾. (١).

منزلة السنة من القرآن:

القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى وهو أصل هذا الدين، ودستور

(١) انظر فيما سبق التقرير والتحبير ٢/١٥٢، وأصول مذهب الإمام أحمد ٢٠٥، وأصول الفقه للزحيلي ١/٤٥٧، وأصول الفقه - بدران ٨١ - ٨٢، والأصول العامة للفقه المقارن ١٢٨، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية - عبد الكريم زيدان ص ١٦٠.

هذه الأمة، ومعجزة الرسالة، تعبد الله المسلمين بتلاوته والعمل به وتعهد الله بحفظه قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(١) وقد نزل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعمل به، وبينه لأُمَّته، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^(٢).

لذا كانت السنة الشريفة في المرتبة الثانية بعد القرآن من حيث الاحتجاج بها. وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع.

وأما منزلة السنة من ناحية ما ورد فيها من أحكام - فهي إما مقررّة ومؤكدة حكما جاء به القرآن، أو مبينة وشارحة للقرآن. أو منشئة حكما سكت عنه القرآن، أو للاستدلال بها على النسخ وهذه الصور تحتاج إلى بيان:

أولاً: ما كان مطابقاً لما ورد في القرآن، يكون مؤكداً له ومقرراً فالقرآن مثبت، والسنة مؤيدة. ومن ذلك الأحاديث الواردة الدالة على وجوب الصلاة والزكاة، والصوم والحج، والنهي عن الشرك بالله. وشهادة الزور، وقتل النفس بغير حق، والنهي عن أكل مال الغير مثل قوله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس "، فإنه مؤيد لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".

والإحسان إلى النساء مثل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً " فإنه موافق لقوله تعالى: " وعاشروهن بالمعروف "

ثانياً - أن تكون السنة مبينة للقرآن:

وبيان السنة للقرآن على ثلاثة أوجه:

أ - تفصيل مجمله:

السنة المبيّنة لمجمل القرآن كالأحاديث المبيّنة الإجمال الصلاة والزكاة

(١) سورة الحجر آية ١.

(٢) سورة النحل آية ٤٤.

والحج: فإن الله تعالى أمر بالصلاة في كتابه من غير بيان لمواقيتها وأركانها وعدد ركعاتها، فجاءت السنة النبوية مبينة ذلك، فصلى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي ".

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحج: " خذوا على مناسككم ^(١)، وكذلك ورد وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه ولا المقدار الواجب. فبينت السنة كل ما يتعلق بذلك

ب - تخصيص عام للقرآن:

فإذا جاء في القرآن عموم، وجاء في السنة ما هو أخص منه كان ذلك الخاص مخصصاً للعام. ومن ذلك قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " فإنه عام في وراثة الأولاد، وجاءت السنة مخصصة لعموم القرآن بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا يرث القاتل " - ^(٢).

ومن السنة المخصصة لعموم القرآن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها " ^(٣) فإن الحديثين قد خصصا العموم الوارد في قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلك " المفيد إباحة الزوج بما عدا المحرمات المذكورة.

ج - تقييد مطلق القرآن:

كما في قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " فإن قطع اليد لم يقيّد في الآية بموضع خاص ولكن السنة قيدته بأنه من الرسغ

(١) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة ركباً ٢/٣٤٩، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/٣٠١، ٣١٨.

(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الديات باب ديات الأعضاء ٤/٦٩٤، وأخرجه الدارقطني في الفرائض ٤/٩٦.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ٧/١٥، ومسلم في النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ٢/١٢٩.

ومثل تكرار غسل أعضاء الوضوء ووجوب غسل المرفقين فإنه مبين للمراد من إطلاق الآية: "فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق"



المبحث الثاني في تقسيمات السنة

السنة باعتبار صدورها عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنقسم إلى سنة قولية، وفعلية، وتقريرية.

أ- السنة القولية:

ما صدر عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول في أغراض متعددة ومناسبات مختلفة تبعاً لمقتضيات الأحوال، مثل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ^(١)، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ... الحديث - ^(٢).

ب- السنة الفعلية:

هي ما صدر عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعل موضحاً لتشريع يأخذ به المسلمون في دينهم، كأفعال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أعمال الصلاة ومناسك الحج، وكمعاملاته في البيوع والتقاضي وإقامة الحدود على الجناة.

ج- السنة التقريرية:

هي سكوته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإنكار عند رؤيته شخصاً يفعل شيئاً أو يقول شيئاً، ويستوى كون هذا الفعل صادراً في حضرته أو في غيبته أو يكون تقريره بموافقته واستحسانه فيعتبر كأن الفعل صادراً عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومثاله: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث رجلاً على سرية فكان يصلّى بأصحابه ويختم صلاته بـ "قل هو الله أحد"، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: سلوه لأى شئ يفعل هذا؟ فسألوه، فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أختم بها، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أخبروه

(١) أخرجه البخاري في صحيحه في باب كيف كان بدء الوحي ١/٢، ومسلم في كتاب

الإمارة باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما الأعمال بالنية - ٣/٢١٥.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب - دعاؤكم إيمانكم - ١/٦٤.

بأن الله يحبه^(١).

أفعال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنسان اصطفاه الله للعالمين كافة مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ولكونه إنساناً تصدر منه أفعال تدفعه إليها الجبلية البشرية والطبيعة الإنسانية ونظراً لكونه رسولاً لابد أن تصدر منه أفعال بوحي من الله عَزَّجَلَّ. فالأفعال الجبلية لا تعتبر تشريعاً ولا يتحتم الأخذ بها، أما الأفعال الموحى بها إليه فمنها ما يعتبر تشريعاً، وعلى الأمة فيها السمع والطاعة، ومنها ما يعد خاصاً للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس لأحد من أمته أن يأخذ به كما في الزواج بأكثر من أربع وأفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنقسم إلى ثلاثة أنواع.

أولاً - الأفعال الجبلية التي يقوم بها الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كالقيام والقعود والأكل والشرب، فهذه الأفعال على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته، ولا يجب علينا التأسى والافتداء به في هذا النوع من الأفعال، وهذا هو مذهب الجمهور. وقال قوم: إنه مندوب. ومن المعروف أن عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان يتتبع مثل هذه الأفعال. ويحرص على تقليد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كل ما صدر عنه من أفعال عادية.

ثانياً - أفعال صدرت منه عَلَيْهِ السَّلَامُ بمقتضى التجاوب والخبرة في شئون الحياة الدنيا كالتجارة والزراعة والتدبير الحربي، ووصف الدواء للمريض، وهذه الأفعال لا دليل على وجوب اتباعه والإقتداء به فيها لكونها ليست صادرة عن الرسالة والوحى - فليست - تشريعاً. إنما هي نتاج تفكير وتقدير خاص، فهي خاضعة لمقتضيات الأحوال، وما كان - الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ نفسه يعتبرها تشريعاً، فما هو يرى قوماً

(١) أنظر شرح مختصر الروضة ٢/٦١ - ٦٢، وشرح الكوكب المنير ٢/١٦١، وإرشاد الفحول

يؤبرون النخل ليصبح ثمرة، فيشير عليهم الرسول بعدم التأبير فيمتثلون لأمره ويتركون تأبيره فلما فسد الثمر، قال لهم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أنتم أعلم بشئون دنياكم "

فهذا القول منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدل صراحة على أن الأمور التي ترجع إلى الخبرة والتجربة ولم يكن مصدرها الوحي السماوى لا يجب الاقتداء به فيها والناس أدرى بأحوالهم ومجريات أمورهم.

ومن ذلك ما روى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد في غزوة بدر أن ينزل الجيش في مكان معين فقال له بعض أصحابه أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والرأى والمكيدة فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الحرب والرأى والمكيدة " فقال له الصحابي نزل دون الماء فنشرب ولا يشربون فوافقه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما أشار به.

ثالثاً- الأفعال التي ثبت كونها من خصائص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإباحة الوصال في الصيام، واختصاصه بالزيادة على أربع نساء في النكاح فهذه الأفعال قد قامت الأدلة على اختصاصه بها فتعتبر خاصة به ولا يقتدى به فيها.

رابعاً - أفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي قصد بها التشريع، وتختلف صفتها الشرعية بحسب الوجوب أو الندب أو الإباحة، وذلك كما يلي:

أ- إذا كانت هذه الأفعال قد وردت بياناً لمجمل في القرآن أو تقييداً لمطلق أو تخصيصاً لعام. فيكون حكمها ما بينه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجوب وندب ويعرف البيان إما بصريح القول مثل قوله في الصلاة: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، وفي الحج: " خذوا عني مناسككم ".

أو بقرائن الأحوال كقيامه بفعل صالح للبيان عند الحاجة إليه كقطعه يد السارق من الرسغ، فإنه بيان لقوله تعالى: " فاقطعوا أيديهما "، وتيممه إلى المرفقين، فإنه بيان لقوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم "، ففى هذه الأحوال يكون البيان تابعاً للمبين فى الوجوب والندب والإباحة.

ب- الأفعال التي صدرت عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابتداء فلا يخلو حالها من أحد أمرين. إما أن تعلم صفتها الشرعية من الوجوب أو الندب أو الإباحة. أو لا تعلم فإن علمت صفتها الشرعية وجب التأسّي والإقتداء، قال تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.^(١)

وإن لم تعلم الصفة الشرعية فإما أن يظهر في الفعل قصد القربة أو لا، فإن ظهر فيه قصد القربة كان الفعل مستحباً كصلاة ركعتين لم يواظب عليهما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن لم يظن قصد القربة كالبيع، والمزارعة، كان الفعل مباحاً لأن الإباحة هي القدر المتيقن به فلا يثبت ما يزيد عليه إلا بدليل ولا دليل.^(٢)

أقسام السنة باعتبار الرواية

لا خلاف في أن السنة إذا ثبتت وصحت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها. إلا أنه لما اختلفت طرق إثبات السنة وتنوعت أسانيدُها وكان من الأحاديث ما رواه الجمع الغفير ومنها ما حفظه النذر اليسير. عظمت عناية العلماء بأحاديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حيث أسانيدُها وكل ما يتعلق بها.

فقسم الجمهور السنة من حيث سندُها إلى: سنة متواترة، وسنة آحاد. أما الأحناف فقسموا السنة باعتبار السند إلى: متواترة وأحاد، ومشهورة.

أ - السنة المتواترة:

ليتضح المعنى: التواتر في اللغة: هو التتابع^(٣) - يقال تواتر القوم إذا

(١) سورة الأحزاب ٢١.

(٢) راجع شرح مختصر الروضة للطوفى ٢/١٢٩، والإبهاج شرح المنهاج ٤/٢٨٩ - ٢٩٠، وحاشية البناني على جمع الجوامع ٢/٩٧ - ٩٨، تيسير التحرير ٢/٣٠٢، الإبهاج للسبكي ٢/١١٢، إرشاد الفحول ٣١، وأصول الفقه للزحيلي ١/٤٧٨، وأصول الفقه للبرديسي ٢١٣.

(٣) لسان العرب مادة تبع.

جاء الواحد بعد الواحد

ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا﴾^(١).

وفي الاصطلاح: هو كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب.

لذا فالسنة المتواترة هي ما رواها عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب وذلك من أول السند إلى منتهاه^(٢).

ب - شروط التواتر:

للخبر المتواتر شروط بعضها متفق عليه والبعض الآخر مختلف فيه. والمتفق عليه من هذه الشروط أربعة اثنان يرجعان إلى المخبرين والآخران يرجعان إلى السامعين

١- أن تكون الرواية مستندة إلى مشاهدة حسية بأن يقال رأينا مكة وبغداد، ورأينا موسى عليه السلام وقد ألقى عصاه فصارت حية تسعى، ورأينا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد انشق له القمر، وسمعناه يتلو القرآن، ويتحدى العرب فعجزوا عن معارضته ولا يصح التواتر عن معقول لاشترك المعقولات في إدراك العقلاء.

٢- استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد والطرفان أحدهما الطبقة المشاهدة للمخبر عنه، كالصحابة المشاهدين لنبينا عَلَيْهِ السَّلَام.

والثاني: الطبقة المخبرة لنا، والواسطة ما كان فيهما من طبقات المخبرين.

(١) سورة المؤمنون من الآية (٤٤).

(٢) انظر: المستصفى ١/٥٦، وشرح المنهاج للبيضاوي ٢/٥٢١، وشرح التلويح ٣/٢، وأصول الفقه الإسلامي - بدران أبو العينين ٧٨

٣- أن تتعدد رواته بحيث يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لاختلاف مشاربهم وبلدانهم. وقد حدد بعض العلماء عدد التواتر المطلوب وذهبوا إلى أن أقل ما يحصل به العلم اثنان لأنهما بيئة مالية.

وقيل أربعة؛ لأنهم بيئة في الزني.

وقيل خمسة عدد أولى العزم من الرسل، وهم على الأشهر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام.

وقيل عشرون لقوله تعالى ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾^(١).

وقيل أربعون لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢)

وغير ذلك من الأقوال وكلها محاولات لتقريب المعنى^(٣).

إلا أن الراجح:

أن ضابط التواتر هو ما حصل العلم واليقين عنده من أقوال المخبرين دون تحديد عدد مخصوص

وأما ما يرجع إلى السامعين للخبر المتواتر فيشترط فيه:

١- أن لا يكون السامع للخبر قد علم مدلوله بالضرورة لأن ذلك يجعل الخبر غير مفيد عنده لما فيه من تحصيل الحاصل.

٢- أن لا يكون السامع معتقداً خلاف مدلوله^(٤).

(١) الأنفال ٦٥

(٢) الأنفال ٦٤.

(٣) المستصفى للغزالي ١/١٥٨، وإرشاد الفحول ٤١، وشرح المنهاج ٢/٥٢٩، وحاشية البناني على جمل الجوامع ٢/١٢١، والتقرير أنظر والتحبير ٢/٢٣٣

(٤) الإحكام للأمدى ٢/٢٥، والتقرير والتحبير ٢/٢٣٤، وأصول الفقه - أبو النور زهير ١٢٨.

ج - شرائط الراوي:

١ - البلوغ:

فلا تقبل الرواية عن صبي ولكن لو تحمل صبيًا مميزًا ثم روى وهو بالغ قبلت روايته، لإجماعهم على قبول ما رواه ابن الزبير والنعمان بن بشير وأنس بن مالك ولم يستفسروا عن زمن تحملهم وبالضرورة تحملوا وهم صبيان إن لم يكونوا رَوَوْا عمن هو أكبر منهم من الصحابة فإن ابن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة. وقد توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسن ابن الزبير لا يزيد على العشر.

٢ - الإسلام:

ولا يشترط أيضا حين التحمل لأن العلماء قبلوا حديث جبير بن مطعم في أنه سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في المغرب بالطور، وكان إذ ذاك كافراً وأما أداء الرواية في حال الكفر فلا يقبل اتفاقاً

٣ - العدالة:

حين الأداء لا حين التحمل. والعدالة ملكه تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. وأدناها ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وترك ما يخل بالمروءة.

٤ - رجحان ضبطه على غفلته في رواياتهم لفظاً ومعنى، وتضبط المروى أن يتوجه الراوى بكليته إلى كل خبر عند سماعه ثم حفظه بتكريره ثم الثبات عليه إلى الأداء. وهذا الشرط لازم من وقت التحمل إلى وقت الأداء^(١).

(١) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ٢٢٩، وشرح البناني على جمع الجوامع ٢/١٢٢، وأصول الفقه - أبو زهرة ٢١٨.

د - أنواع التواتر:

أ- التواتر اللفظي:

هو ما تواتر لفظه ومعناه، بأن يتفق رواته على كل لفظ من ألفاظه عند روايته بحيث لا يحصل منهم اختلاف بتغيير لفظ بمرادفه، ولا تقدم بعض الألفاظ على بعض، أي أنه ما اتفقت ألفاظ الرواية فيه على المعنى المقصود منه تماماً مع مراجعتها فيه^(١). كحديث " من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ".

ب - تواتر المعنوي:

ما اختلفت ألفاظ الرواة فيه، مع اشتمالها كلها على قدر مشترك يكون هو المتواتر، -ولا يلزم أن يكون أصحاب كل رواية من الأحاد. ومتى بلغ مجموع رواة الروايات كلها -حد يصبح الأمر الذي اتفقوا عليه متواتراً. مثال ذلك: "الأعمال بالنية"، فقد استفيد هذا المعنى من عدة أحاديث منها ما روى عن عمر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: " إنما الأعمال بالنيات " وما روى مسلم = عن عائشة عن رسول الله ﷺ: " يبعثون على نياتهم ". إلى غير ذلك من أحاديث مختلفة لطرق غير متفقة في اللفظ إلا أنها كلها تشترك في الدلالة على قضية واحدة وهي أن المرء مؤاخذ بنيته فيما يعمل^(٢).

هـ - حكم التواتر:

المتواتر قطعي الثبوت عن الرسول ﷺ باتفاق العلماء ويفيد العلم الضروري واليقين مطلقاً ويكفر جاحده. فالعلم اليقيني يضطر

(١) انظر الفتاوى لابن تيمية ١٨ / ١٩، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ج ٣ ص ٣، وشرح الكوكب المنير ٢/٣٢٩ ٣٣٠، وأصول الفقه - بدرن ٧٨، وتيسير مصطلح الحديث - الطحان ٢- - ٢١، وأصول الفقه للبرديسي ١٩٨.

(٢) انظر المراجع السابقة حاشية (١).

الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه. لذا كان المتواتر مقبولاً ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته^(١).

ثانياً - السنة غير المتواترة:

وتسمى السنة الأحادية عند غير الحنفية وهو كل خبر لم يبلغ رواته حد التواتر

أما عند الحنفية فتقسم إلى سنة مشهورة، وسنة أحاد.
السنة المشهورة:

وتسمى المستفيضة وهو ما توافر فيها شروط التواتر في العصر الثاني والثالث، أن يرويهما في العصرين جمع عن جمع لا يجوز عقلاً وعادة اتفاقهم على الكذب. ولم يبلغ رواته عن الرسول ﷺ حد التواتر بأن يكون رواته من الصحابة واحد أو اثنان أو أكثر.

المثال: حديث النبي "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" فقد رواه عن الرسول ﷺ عمر بن الخطاب، ثم رواه عن عمر جمع كثير من التابعين يمتنع اتفاقه على الكذب ثم رواه عن هذا الجمع من تابعي التابعين يمتنع اتفاقه على الكذب^(٢).

ح - الفرق بين السنة المتواترة والمشهورة:

١- السنة المتواترة لا بد فيها من وجود الجمع الذي يمتنع اتفاق أفراده على الكذب في كل العصور. عصر الصحابة، وعصر التابعين، وعصر تابعي التابعين ... الخ.

أما السنة المشهورة فجمع التواتر فيها لا يكون إلا في التابعين

(١) انظر الإحكام للأمدى ١/١٥١، وكشف الأسرار ٢/١٨٠، والإبهاج ٢/٣١٥، وشرح التلويح على التوضيح ٢/٣، والتقرير والتحبير ٢/٢٥٣.

(٢) انظر التلويح على التوضيح ٢/٣، وكشف الأسرار ٢/١٧٣، والتقرير والتحبير ٢/٢٣٥، وشرح المحلى على جمع الجوامع ٢/١٣٠ والمنخول من تعليقات الأصول للغزالي ٢٤٤.

وتابعيهم ولا يشترط في الصحابة الذين رووا الحديث بلوغهم حد التواتر.

٢ - السنة المتواترة تفيد العلم واليقين

والسنة المشهورة تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين ولهذا جاز تقييد الكتاب بها مثل تقييد الإطلاق الموجود في قوله تعالى: " من بعد وصية يوصى بها أو دين - ^(١) بما روى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منع الوصية بأكثر من الثلث وقال: " والثلث كثير ".

وكذلك جاز تخصيص العام من الكتاب بها مثل تخصيص العموم في قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم" بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يرث القاتل " ^(٢)

ط - حكم السنة المشهورة:

السنة المشهورة قطعية الورود عند الصحابة الذين رووها وهى إنما تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين ويفسق جاحدها. ويخصص بها عام القرآن عند الحنفية ويقيد بها مطلقه كما هو حكم السنة المتواترة ^(٣).

سنة الأحاد:

وهي ما رواها عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواة لم يبلغوا جموع التواتر بأن رواها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر ورواها عند هذا الراوى مثله حتى وصلت إلينا بسند طبقاته أحاد، ومن هذا القسم: أكثر الأحاديث التي جمعت في كتب السنة وتسمى سنة الأحاد أو خبر الواحد ^(٤)

(١) سورة النساء آية ١١

(٢) تيسير التحرير ٣/٣٧، وأصول الفقه للبرديسي ١٩٩ - ٢٠٠، وأصول الفقه للزحيلي ١/٤٥٤.

(٣) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ٢٤٦.

(٤) الميسر في أصول الفقه - إبراهيم سلقيني ٧٦، وتيسير مصطلح الحديث ٢٥، وشرح

مختصر الروضة للطوفي ٢/١٠٣، وشرح الكوكب المنير ٢/٣٤٥، وتبسيط علوم الحديث

وأداب الرواية للمطيعي ص ١٠.

أسئلة

١. عرّف السنة لغةً واصطلاحاً عند الفقهاء وعند الأصوليين، مع بيان الفروق بين هذه التعريفات.
٢. بيّن أوجه العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للسنة.
٣. ما الدليل من القرآن الكريم على حجية السنة النبوية؟ اذكر آية ووضح وجه الاستدلال بها.
٤. كيف أثبت الصحابة رضي الله عنهم حجية السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اضرب مثلاً عملياً لذلك.
٥. علّل: "لا يمكن الاستغناء عن السنة النبوية بالقرآن الكريم وحده".
٦. ما هي منزلة السنة من القرآن الكريم؟ وما صور علاقتها به من حيث الأحكام؟
٧. اشرح مع التمثيل: كيف تكون السنة مبينة للقرآن من خلال ﴿تفصيل المجل - تخصيص العام - تقييد المطلق﴾.
٨. اذكر أقسام السنة باعتبار صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مثال لكل قسم.
٩. ما الفرق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية، وأفعاله بمقتضى الخبرة البشرية، وأفعاله التشريعية؟
١٠. قارن بين السنة المتواترة والسنة المشهورة من حيث التعريف، والشروط، وحكم كل منهما.

المبحث الثالث
السنة النبوية الشريفة
حقيقة خبر الواحد، وحكمه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقيقة خبر الواحد.

المطلب الثاني: حقيقة خبر الواحد.

المطلب الأول: حقيقة خبر الواحد

الواحد، والأحد كالواحد، فالأحد أصله الواو، ونقل ابن منظور: روى الأزهرى عن أبي العباس: أنه سئل عن الأحاد أهي جمع الأحد؟ فقال: معاذ الله، ليس للأحد جمع، ولكن إن جعلت جمع الواحد فهي محتمل، مثل شاهد وأشهاد.

الواحد هو المتفرد: ولذا قال علماء اللغة: الأحد بمعنى الواحد.

والفرق بين الواحد والأحد: أن الأحد بني لنفى ما يذكر معه من العدد والواحد اسم لمفتتح العدد ويجمع على وحدان، غير أنه لا يثنى والأحد يرادف الواحد في موضعين سماعاً.

الأول: يقال في وصف اسم الخالق سبحانه وتعالى: هو الواحد، وهو الأحد.

فالخالق سبحانه وتعالى هو المختص بالأحادية ولا يوصف بها غيره سبحانه وتعالى.

الثاني: أسماء العدد للغلبة وكثرة الاستعمال، فيقال: أحد وعشرون وواحد وعشرون.

وأحد: اسم لمن يعقل يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.

قال تعالى: ﴿لَا نَفِرُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رِيسِلِهِ﴾ فـ"بين" لا تقع إلا على اثنين فما زاد، وقال تعالى: ﴿لَسْتَنْ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ﴾ فهنا جاءت في موضع جمع الإناث، وقال تعالى: ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ فجاء ﴿الأحد﴾ هنا في موضع الجمع، وقال تعالى: ﴿فَخَذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ﴾ أي واحد منا، وقال تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ﴾ أي واحدة منهما^(١).

(١) أنظر لسان العرب (١٥/٢٣٠) والمصباح المنير (٦٥٠).

حقيقة خبر الواحد اصطلاحاً:

يلاحظ أن الخبر عند الجمهور تقسيم وعند الأحناف تقسيم آخر فالجمهور نظر إلى الخبر على أنه ينقسم إلى متواتر وأحاد

أما الأحناف: فقسموا السنة إلى: متواترة، ومشهورة، وأحاد^(١).

لذا فإننا إذا أردنا أن نقف على حقيقة الخبر الأحاد أو معناه اصطلاحاً فلا بد من النظر إليه حسب كل اتجاه

- فعند الجمهور، أو على رأى من قسم السنة إلى متواترة وأحاد من حيث الرواية: قيل في تعريفه عبارات كثيرة منها:

- قول الغزالي: هو ما لم يستجمع شرط التواتر..

وقال في المستصفى - كذلك: اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهى من الأخبار إلى حد التواتر، المقيد للعلم، فما قبله جماعة من خمسة أو ستة مثلاً فهو خبر الواحد^(٢).

- وقال الآمدي: " والأقرب في ذلك أن يقال: خبر الأحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر -^(٣).

- وكذلك قال ابن الحاجب: " خبر الواحد ما لم ينته إلى حد التواتر"^(٤)

وعرفه ابن حجر: بأنه ما لم يجمع شروط المتواتر.

وقال الشيخ تاج الدين السبكي: " وأما مظنون الصدق فخبر الواحد، وهو ما لم ينته إلى التواتر، ومنه المستفيض وهو الشائع عن أصل، وقد يسمى مشهوراً".

(١) الإحكام (١/٣٣٢)، تشيف المسامع (٢/٩٥٨) وأصول السرخسي (١/٢٩١)، وكشف الأسرار (٢/٣٦٨).

(٢) انظر المنحول (٢٥٠)، والمستصفى (١/١٤٥).

(٣) الإحكام (١/٢٣٤).

(٤) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/٥٥).

وقال الشيخ بدر الدين الزركشي شارحاً لنص الشيخ تاج الدين السبكي: "الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد، وليس المراد: ما يرد به الواحد فقط، بل المراد الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتر"^(١).

وقال الفتوحى: خبر الآحاد هو ما عدا المتواتر.

هذه هي العبارات الصحيحة التي وردت في معنى خبر الآحاد وكلها تعطى معنى واحداً، وهو ما رواه واحد عن واحد أو جماعة عن جماعة وحيث لم يبلغ الرواة من الكثرة إلى الحد الذى يفيد التواتر سواء في عهد الصحابة أو في عهد التابعين.

وعلى كل فإن أى من العبارات السابقة يحقق المعنى مادام الآحاد هو ما دون المتواتر والله أعلم

حقيقة خبر الآحاد عند الحنفية:

إن السنة من حيث روايتها تنقسم عند السادة الأحناف - ماعدا الجصاص - إلى متواترة، ومشهورة، وأحادية

ومن هنا عرف الأحناف خبر الآحاد بأنه: كل خبر يرويه الواحد أو اثنان، لا عبرة للعدد فيه، بعد أن يكون دون المشهور، والمتواتر.

وأما الجصاص فالمشهور عنده قسم من المتواتر

فالمتواتر عند الجصاص: ما أفاد العلم بمضمون الخبر ضرورة أو نظراً، أما المشهور عنده فهو ما أفاد العلم بمضمونه نظراً.

لهذا فإن المشهور عنده يعد من المتواتر بخلاف ما عليه الجمهور

قال صاحب التحرير: "الخبر: متواتر، وأحاد، ومشهور وهو أى المشهور قسم من المتواتر عند الجصاص"، وقال: "والمتواتر عند - أى

(١) تشنيف المسامع (٢/٩٥٨).

الجصاص - ما أفاد العلم بمضمون الخبر ضرورة أو نظراً^(١).

والمشهور في اصطلاح الأحناف هو: ما كان من الأحاد في القرن الأول، منذ ابتداء النقل عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم انتشر بعد ذلك في القرن الثاني والثالث، أي في قرن التابعين، وتابعي التابعين، حتى روته جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وربما يشتهر في القرن الأول أيضاً وهو عصر الصحابة فيكون مشهوراً في عصرهم كذلك. ولا اعتبار للاشتهار بعد القرون الثلاثة الأولى.

ولما كان المشهور نوعاً من المتواتر عند الجصاص فإنه يفيد العلم اليقيني - عنده. بطريق الاستدلال والنظر لا ضرورة.

أما الحنفية غير الجصاص ومن وافقه فإن المشهور عندهم لا يعد نوعاً من المتواتر، ولا نوعاً من الأحاد، إنما هو قسم مستقل بين المتواتر والآحاد^(٢).

لذا فإن المشهور - عندهم - لا يفيد العلم اليقيني كالخبر المتواتر، ولا يفيد العلم الظني كما هو شأن خبر الأحاد، وإنما هو درجة بين المتواتر والآحاد، فهو درجة وسطى بين الاثنين فهو يفيد الطمأنينة، وهي عبارة عن علم يقترب من العلم اليقيني ولكن لا يصل إليه، ويرجح عن العلم الظني، حيث إن الخبر المشهور لما روى في أول مراحل الرواية بطريق الأحاد أفاد الظن كسنة الأحاد، ولما روى بعد ذلك بطريق التواتر زاد رجحان الصدق إلى حد يقترب من اليقين، فالسنة المشهورة تفيد علماً تطمئن إليه القلوب، لرجحان جانب الصدق رجحاناً يفوق رجحان الأحاد.

- ومنكر السنة المشهورة مخطئ وضال، ولكنه غير كافر بخلاف ما عليه الجصاص، فلكون السنة المشهورة عنده نوعاً من المتواتر فقد نقل عنه

(١) تيسير التحرير (٣/٣٧) وانظر التقرير والتحبير (٢/٢٣٥)، وفتح الغفار لابن نجيم

(٢/٧٨)، وأصول فخر الإسلام بهامش كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام (٢/٣٧٠).

(٢) تنظر المراجع السابقة وأصول السرخسي (١/٢٩٢) وميزان الأصول (٤٢٨).

القول بتكفير منكرها^(١).

وقال السرخسي: " بالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور من الأخبار، فعرفنا أن الثابت به علم طمأنينة القلب لا علم اليقين، وهذا لأنه وإن تواتر نقله من الفريق الثاني والثالث فقد بقى فيه شبهة توهم الكذب عادة باعتبار الأصل، فإن رواته عدد يسير، وعلم اليقين إنما يثبت إذا تصل بمن هو معصوم عن الكذب على وجه لا يبقى فيه شبهة الانفصال باعتبار الأصل فيمنع ثبوت علم اليقين به^(٢)

أما عيسى بن أبان^(٣) فقد قسم منكر السنة المشهورة إلى ثلاثة أقسام: الأول: خبر يحكم على جاحده الكفر، مثل خبر الرجم^(٤)، فهذا الخبر اتفق عليه العلماء في الصدر الأول والثاني وتلقوه بالقبول.

القسم الثاني: خبر يحكم على جاحده بالخطأ ويخشى عليه من الإثم، مثل خبر المسح^(٥) على الخفين نظراً للاختلاف عليه في الصدر الأول، فهذا الخبر إذا كان قد اختلف عليه في الصدر الأول إلا أنه قد نقل رجوع المخالفين وقد اتفق عليه بعد وتلقته الأمة بالقبول

القسم الثالث: خبر يحكم على جاحده بالخطأ ولكن لا يخشى عليه من المأثم، مثل ما اختلف فيه العلماء من الأخبار في مسائل الأحكام الفرعية.

(١) انظر تيسير التحرير (٣/٣٨).

(٢) أصول السرخسي (١/٢٩٢).

(٣) هو عيسى بن أبان صدقة، أبو موسى، تفقه على محمد بن الحسن وكان من كبار فقهاء الحنفية توفي سنة (٢٢١) هـ انظر ترجمته في الفوائد البهية (١٧١).

(٤) خبر الرجم: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزني (١١/١٨٨).

(٥) أخرج خبر المسح على الخف البخاري في كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين (١/٤٨)، وقد صرح جماعة من الحفاظ على تواتر خبر المسح على الخفين انظر فتح الباري (١/١٨)، ومسلم بشرح النووي ٣/١٦٤

وبناء على ما سبق فإن الفرق بين الخبر المتواتر والخبر المشهور عند الحنفية يظهر في الآتي:

١- في السنة المتواترة، التواتر موجود في العصر الأول والثاني، والثالث، أي عصر الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين

أما السنة المشهورة فإنها تنقل في العصر الأول بطريق الأحاد ثم تنقل بعد ذلك بطريق التواتر، فيتحقق التواتر فيها في طبقتي التابعين وتابعي التابعين

٢ - السنة المتواترة: تفيد العلم يقيناً، بخلاف السنة المشهورة فإنها تفيد الطمأنينة عند الأحناف، بخلاف الجصاص فإنها تفيد العلم اليقيني عنده بالنظر والاستدلال

٣ - منكر السنة المتواترة يعد كافراً باتفاق الجمهور والأحناف أما منكر السنة المشهورة فلا يحكم بكفره على ما تقدم خلافاً لما نقل عن الجصاص^(١) والله أعلم.



(١) أنظر أصول السرخسي (١/٢٩)، وفواتح الرحموت (٢/١١١)، وتيسير التحرير (٣/٣٧)،
والتقرير والتحبير (٢/٢٣٥)، وكشف الأسرار للبخاري (٢/٣٦٨).

المطلب الثاني: حكم خبر الواحد

- لقد اختلف العلماء فيما إذا كان خبر الواحد مفيداً للعلم أم لا.
- فذهب البعض إلى القول: بأن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً سواء احتفت به قرائن أم لا، وهذا هو مذهب أهل الظاهر وبعض المحدثين
 - وذهب البعض الآخر إلى القول بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تجعله مفيداً للعلم، وإلا أفاد الظن.
 - وذهب الأكثرون إلى أنه يفيد العلم بمعنى الظن، لا بمعنى اليقين، فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمْ هُنَّ مُؤْمِنَاتٌ﴾^(١) أي ظننتموهن^(٢).

الأدلة ومناقشتها

أولاً: أدلة من قال إن خبر الواحد مفيد للعلم مطلقاً.

استدل هؤلاء بأدلة منها:

- ١- لو لم يكن خبر الواحد مفيداً للعلم ما جاز العمل به، حيث نهى الخالق سبحانه وتعالى عن ذلك وذم اتباع الظن، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾^(٣) وقال تعالى في معرض ذم أهل الظن: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾^(٤) فلو كان مفيداً للظن فقط ما اجتمعت الأمة على العمل به، وإلا كان إجماع الأمة مخالفاً لما نهى عليه الآيات الكريمة، فدل هذا على أن خبر الواحد مفيد للعلم بمجرد

(١) الآية رقم (١٠) من سورة الممتحنة

(٢) الإحكام للأمدى (١/ ٢٣٤).

(٣) الآية رقم (٣٦) من سورة الإسراء.

(٤) الآية رقم (٢٣) من سورة النجم.

وقد أجيب عن هذا:

بأن العمل بخبر الواحد ليس من قبيل اتباع الظن، وإنما العمل به من قبيل إتباع الإجماع المنعقد على وجوب العمل بخبر الواحد فلا يكون العمل بخبر الواحد من قبيل اتباع غير المعلوم.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الآيات ربما جاءت في منع اتباع غير العلم في أمور العقيدة وأصول الدين، وهذه بالطبع أمور لا بد فيها من العلم القطعي.

٢- لو لم يكن خبر الواحد مفيداً للعلم ما أوجب العلم عند الوصول إلى حد التواتر، لأن ما جاز على الأول جاز على من بعده.
وأجيب عن هذا:

بأن هذا غير لازم؛ لأن ثبوت العلم في التواتر إنما هو حكم على الجملة أو على خبر الجماعة، وهذا بالطبع خلاف الأحاد.

٣- لو لم يكن خبر الواحد مفيداً للعلم ما جاز قتل المقر على نفسه بالقتل، ولا وجبت الحدود بشهادة خبر الواحد.
وأجيب عن هذا:

بأن هذه الأحكام من الإقرار والشهادة وغيرهما إنما وجبت لإجماع العلماء على العمل بما ثبت بخبر الواحد، لذا وجب على المجتهد العمل بما توصل إليه في اجتهاده.

٤- قبول المسلمين لخبر الواحد وعملهم بمقتضاه في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة واستدارتهم فور سماعهم الخبر نحو الكعبة، ولم ينكر عليهم أحد، ولولا أن خبر الواحد يفيد العلم ما كان ذلك قد حصل، ولكان قد سجل إنكار على من عمل به.

وأجيب عن ذلك:

بأن هذا الخبر احتفت به قرينة توجب العلم، وهو أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دائماً يقلب وجهه في السماء راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبلة المسلمين إلى الكعبة الكريمة التي تعلق بها قلب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس هذا من محل النزاع.

٥ - لقد رد أن الرسل عليهم السلام قبلوا خبر الواحد وعملوا به ولو لم يكن مفيداً للعلم ما قبلوه.

فقد قبله موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ - وعمل بمضمونه حين جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى وقال له كما أخبرنا القرآن الكريم: ﴿إِن الْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرَجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾^(١)، فعمل موسى. عَلَيْهِ السَّلَامُ - بمضمون الخبر وجزم به وخرج هارباً من الأعداء وهو خبر واحد، فدل هذا على إفادته للعلم.

كذلك قبل يوسف - عَلَيْهِ السَّلَامُ - خبر الواحد حينما جاءه رسول الملك يطلب منه الذهاب إليه، فقد حكى القرآن الكريم قول يوسف - عَلَيْهِ السَّلَامُ - له: ﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلُهُ مَا بَالُ الْأُنثَىٰ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾^(٢)، وغير هذا الكثير مما يدل على إفادة خبر الواحد للعلم. وقد أجيب عن هذا:.

بأن هذا خبر احتفت به قرائن لذلك جعلته مفيداً للعلم، فخبر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لينصح موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ - بالخروج منها هذا خبر احتفت به قرينة تجعله مفيداً للعلم وهي أن موسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كان قد قتل رجلاً عدواً له، فكانت هذه قرينة تحمل الخبر على الصدق، قال تعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْطَىٰ^ط الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي

(١) الآية (٢٠) من سورة القصص.

(٢) الآية رقم (٥٠) من سورة يوسف.

مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَّزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ^(١).

كذلك الخبر الذي قبله يوسف - عَلَيْهِ السَّلَامُ - من رؤيا الملك

وقد قال الإمام الغزالي: " إن ما حكى عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، إذ يسمى الظن علماً، ولهذا قال بعضهم: يورث العلم والعلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظن، ولا تمسك لهم في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ وأنه أراد الظاهر؛ لأن المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة التي هي ظاهر الإيمان دون الباطن الذي لم يكلف به، والإيمان باللسان يسمى إيماناً مجازاً، ولا تمسك لهم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ وأن الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به؛ لأن المراد بالآية: منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق، وأما العمل بخبر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل قاطع عند ظن الصدق، والظن حاصل قطعاً، ووجوب العمل عنده معلوم قطعاً، والحكم بشهادة اثنين، أو يمين المدعى مع نكول المدعى عليه^(٢).

ثانياً: أدلة من قال: إن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن التي تجعله مفيداً للعلم وإلا أفاد الظن

وهذا المذهب اختاره الأمدى، حيث قال: " والمختار حصول العلم بخبره إذا احتفت به القرائن، ويمتنع ذلك عادة دون القرائن، وإن كان لا يمتنع خرق العادة بأن خلق الله تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينة"^(٣) كما نسب هذا القول إلى الكثير من أهل الأصول^(٤)

(١) الآية رقم (١٥) من سورة القصص.

(٢) المستصفى (١/١٤٥).

(٣) الإحكام (١) (٢٣٤).

(٤) شرح الكواكب المنير (٢/٣٤٩) وما بعدها.

وقد احتج أصحاب هذا المذهب بأدلة منها:

١- إن القرائن بمجرد ما قد تفيد الظن مجردة عن الخبر، كما لو شاهدنا إنساناً ينظر إلى آخر مستحسناً له فإننا نظن حبه له، فإذا اقترن بذلك ملازمته له، وخدمته إياه وغير ذلك زاد ذلك الظن ثم يأخذ الظن في التزايد حتى يحصل العلم بحبه له، كما في تزايد الظن بأخبار الآحاد حتى يصير تواتراً، فدل هذا على أن الخبر لا يفيد العلم بمجرد ما وإنما يفيد العلم بما احتف به من القرائن.

ومثال هذا من حيث الواقع: أنه إذا أخبر ملك بموت ولده ثم اقترن بهذا الخبر قرائن كصراخ وخروج جنازة وعزاء وخلافه فإن كل عاقل يشاهد هذه القرائن يجزم بصدق الخبر ويحصل له العلم بمخبره وما هذا إلا لكون هذه القرائن التي احتفت بالخبر جعلته مفيداً للعلم.

وأجيب عن هذا:

بأن العلم لم يحصل بالقرائن وحدها وإنما حصل بضم القرائن للخبر فالمفيد هذا للعلم هو الخبر مع القرائن

٢- أنه لو كان خبر الواحد بمجرد ما مفيداً للعلم لحصل العلم بخبر من ادعى النبوة دون حاجة إلى معجزة تؤيد موقفه وتدل على صدقه ولوجب أن يحصل للحاكم العلم بالشاهد الواحد دون حاجة إلى شاهد آخر حيث إن العلم غير قابل للزيادة والنقصان

وقد اعترض على هذا:

بأنه كيف يقال إن العلم غير قابل للزيادة والنقصان مع أن بعض العلوم قد يكون أجلى وأظهر من بعض، كالعلم الضروري فإنه أقوى من العلم المكتسب والعلم بالعيان أقوى من العلم بالخبر

وأجاب الأمدي: بأننا لا نسلم تصور بين العلوم من حيث هي علوم بزيادة ولا نقصان لانتفاء احتمال التقيض عنها قطعاً، ولو لم يكن ذلك لما

كانت علومها بل ظنوناً، والتفاوت الواقع بين العلم النظري والعلم الضروري ليس في نفس العلم بالمعلوم بل من جهة أن أحدهما مفتقر في حصوله إلى النظر دون الآخر، أو أن أحدهما أسرع حصولاً من الآخر لتوقفه على النظر والتفاوت الواقع بين العلم بالخبر والعلم بالنظر غير متصور فيما تعلقا به، وإنما التفاوت بينهما من جهة أن ما لا يدرك بالخبر يكون مدركاً بالعيان والنظر^(١).

أن العلم بخبر الواحد لو كان حاصلًا به بمجرد لوجب تخطئة مخالفته بالاجتهاد وتفسيره وتبديعه، إن كان ذلك فيما يبدع بمخالفته ويفسق^(٢).

ثالثاً: أدلة من قال: إنه يفيد العلم بمعنى الظن

١ - أنه لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لكان كل خبر واحد مفيداً للعلم كخبر التواتر، فإنه لما كان موجباً للعلم كان كل خبر متواتر حكمه كذلك والمعلوم أن خبر الواحد غير خبر التواتر وقد اعترض على هذا:

بأن هذا تمثيل في غير محله، لأن خبر التواتر العلم فيه ضروري غير مكتسب فلا يمتنع أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذا العلم عند كل تواتر وهذا غير لازم في خبر الأحاد.

٢ - أنه لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لما روعي فيه شروط العدالة والإسلام كما في خبر التواتر

(١) الإحكام للأمدى (١/٣٣٦).

(٢) انظر الإحكام المرجع السابق، تيسير التحرير (٣/٧٨)، والتقريب والتحبير (٢/٢٧٠)، والعدة (٣/٩٠٣). وشرح اللمع (٢/٥٨١)، وشرح الكوكب المنير (٢/٢٤٩) وما بعدها، والمعتمد (٢/٦٩) وتشنيف المسامع (٢/٩٦٠)

واعترض على هذا:

بأنه ما المانع أن يكون حصول العلم بخبر التواتر لكونه سبحانه وتعالى أجرى العادة بخلق العلم عنده^(١).

وأرى: أن ما قاله الآمدى وغيره من أن خبر الواحد يكون مفيداً للعلم إذا احتفت به من القرائن ما يوجب العلم وإلا فإنه يفيد الظن، هو الأولى حيث إن الخبر بمجرد يفيد الظن، فإذا انضم إليه بعض القرائن التي تقوى هذا الظن فإنها تجعله يصل إلى مرتبة العلم وإلا لما كان للقرائن زيادة فائدة.

ولهذا يقول السرخسي: "إن خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقوله حجة موجبة للعلم قطعاً، لكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقل، واحتمل ذلك لضرورة فقدان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٢)."

وقال الفتوحى: ها هنا مسألتان:

الأولى: إذا أخبر مخبر بشئ يحضرته ولم ينكره فإنه يدل على صدقه ظناً لا قطعاً في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم؛ لتطرق الاحتمال بعدم سماعه، أو إلغاء باله، أو أنه ما فهمه، أو آخره لأمر يعلمه، أو بينه قبل ذل بوقت ونحوه ...

الثانية: إذا أخبر مخبر بشئ يحضره جمع عظيم وسكتوا عن تكذيبه فيما أخبر به فإن ذلك يدل على صدقه ظناً، لا قطعاً.

وثمره هذا الخلاف تظهر في الحكم على منكر الآحاد هل يعد كافراً أم لا، فعلى القول بأنه يفيد العلم فإن منكره يعد كافراً، وعلى القول بأنه لا يفيد العلم فإنه لا يعد كافراً.

(١) الإحكام (٢/٢٣٥).

(٢) أصول السرخسي (١/٢٩٨).

والأصح: عدم الحكم بتكفير منكر خبر الآحاد، بل يفسق^(١) والله أعلم.



(١) شرح الكوكب المنير (٢/٣٥٢) وما بعدها.

أسئلة

١. بيّن الفرق اللغوي بين "الواحد" و"الأحد"، مع ذكر مواضع الاتفاق والافتراق بينهما.
٢. ما تعريف خبر الواحد عند جمهور الأصوليين؟ وما العلة في تسميته بهذا الاسم؟
٣. كيف يعرف الأحناف خبر الواحد؟ وما الفرق بينهم وبين الجمهور في تقسيم الأخبار؟
٤. ما المقصود بالسنة المشهورة عند الأحناف؟ وما موقف الجصاص منها؟
٥. وضّح الفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة عند الأحناف من حيث: الزمن - قوة الإفادة - حكم منكرها.
٦. اذكر المذاهب الرئيسة في حكم خبر الواحد من حيث إفادته للعلم أو الظن.
٧. ما أبرز أدلة من قال إن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً؟ وكيف أجيب عنها؟
٨. ما وجه استدلال القائلين بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن؟ مع التمثيل لذلك.
٩. لماذا رجّح الأُمدي أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا مع القرائن؟ وما ثمرة هذا الترجيح؟
١٠. ما أثر القول في خبر الواحد: (يفيد العلم أو لا يفيد) على الحكم بكفر أو عدم كفر منكره؟

الوحدة الرابعة

الإجماع

مشمولات الوحدة

هذه الوحدة تشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: في معنى الإجماع

المبحث الثاني: في أركان الإجماع.

المبحث الثالث: في شروط الإجماع.

المبحث الرابع: في انعقاد الإجماع.

المبحث الخامس: في حجية الإجماع.

المبحث السادس: في كون الإجماع السكوتي أحد قسمي الإجماع

المبحث السابع: في حقيقة الإجماع السكوتي وضوابطه

المبحث الأول

في معنى الإجماع

المعنى اللغوي:

تطلق كلمة الإجماع في اللغة باعتبارين:

الأول: تأتي بمعنى العزم على الشيء والتصميم عليه، قال الفراء: «الإجماع بمعنى الإعداء والعزيمة على الأمر». ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾^(١) أي اعزموا عليه وقال: «الإجماع الإحكام والعزيمة على الشيء»، وقال: «الإجماع إحكام النية والعزيمة». ومنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر لا صيام له»^(٢). فالإجماع بهذا المعنى يقصد به: إحكام النية والإرادة والقصد والعزم على الشيء والتصميم عليه.

الثاني: تأتي كلمة الإجماع بمعنى الاتفاق، فيقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، وأجمع العلماء على كذا إذا اتفقت آراؤهم عليه، ومن هذا قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»^(٣).

وبناء على هذا فإن كل اتفاق على أي أمر كان من الأمور يعد إجماعاً. وفي هذا المعنى يقول الأمدى: «فاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور دينياً كان أو دنيوياً يسمى إجماعاً حتى اتفاق اليهود والنصارى».

(١) الآية ٧١ من سورة يونس

(٢) الحديث رواه الخمسة من حديث ابن عمر عنه حفصة، ورواه الدارقطني من طريق انظر: نيل الأوطار (٤/١٥)، وسبل السلام (٢/٢٦١)، ميمونة بنت سعد ولسان العرب (٢/٣٥٨) مادة جمع، ومختار الصحاح ص ٦٠ مادة جمع.

(٣) أخرجه الترمذي بنحوه من طريق ابن عمر، وقال حديث حسن غريب (٤/٤٦٦).

وقال الفتوحي: «فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة»^(١).

ولما كان المقصود من الإجماع هو الاتفاق - على ما سيأتي فإن الأنسب لمعنى الإجماع لغة هو المعنى الثاني وهو الاتفاق.

وفي هذا يقول ابن برهان: «الأول أي العزم أشبه باللغة، والثاني أي الاتفاق أشبه بالشرع»^(٢)

والفرق بين المعنيين يتضح في الآتي:

أن الإجماع بمعنى العزم على الشيء والتصميم عليه فيه جمع للخواطر وإحكام للإرادة، أما بمعنى الاتفاق ففيه جمع للآراء.

فأما الإجماع بالمعنى الأول وهو العزم يمكن أن يتأتى من فرد كما يمكن أن يتأتى من جماعة، لأن العزم والتصميم على الشيء كما يكون من واحد يكون من أكثر

وأما الإجماع بالمعنى الثاني وهو الاتفاق فلا يمكن تصويره إلا من متعدد بناء على القول الأرجح وهو أنه إذا لم يبق من المجتهدين إلا واحد فلا يكون قوله إجماعاً

الإجماع بمعنى العزم يمكن أن يتعدى بنفسه وبعلى، فنقول: أجمعت الأمر، وأجمعت عليه. أما بمعنى الاتفاق فإنه لا يتعدى إلا بعلى^(٣)

(١) انظر الإحكام للأمدي (١/١٤٧)، وشرح الكوكب المنير (٢/٢١٠).

(٢) البحر المحيط (٦/٣٧٩).

(٣) انظر شرح الكوكب المنير (٢/٣١٠)، بحوث في أصول الفقه للأستاذ الدكتور عبد الفتاح الشيخ.

المعنى الاصطلاحي:

قبل أن أبدأ في ذكر العبارات المختلفة للأصوليين في معنى الإجماع أريد أن أبين أن الاتفاق كما يمكن أن يكون من علماء الشريعة أو مجتهديها يمكن أن يكون من علماء أي فن من الفنون الأخرى كعلم الطب والهندسة والزراعة وغيرها.

لذا فإن الإجماع إذا ما قصد به الاتفاق عامة فهو الإجماع بالمعنى العام وهو عبارة عن: اتفاق علماء كل فن في قضية من قضايا ذلك الفن، فيدخل فيه ما يتحقق من أهل الاجتهاد وغيرهم.

وإذا ما قصد به إجماع علماء الشريعة أو مجتهديها فهذا هو الإجماع بالمعنى الخاص وهذا هو المعنى عند علماء الأصول، كما أن هذا النوع من الإجماع هو المعصوم من الخطأ أو الضلالة

ويتفرع على هذا النوع من الإجماع أنواع أخرى لها معنى خاص إذا ما سميت إجماعاً، كإجماع الخلفاء الراشدين وإجماع أهل المدينة وإجماع العترة.

هذا وقد سلك العلماء في المعنى الاصطلاحي اتجاهين^(١):

أولاً: معنى الإجماع عند أصحاب الاتجاه الأول:

المعنى الأول:

الإجماع هو اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية.

(١) لقد اختلفت وجهات نظر الأصوليين في معنى الإجماع.. ويرجع هذا لاختلافهم فيما ينبغي توافره من شروط فيه، وكذلك فيما يتعلق به من مسائل. انظر بحوث في أصول الفقه، أ.د. عبد الفتاح الشيخ.

وهذا المعنى ذكره الإمام الغزالي في المستصفى، كما نسبته إليه الآمدي وغيره^(١).

ويلاحظ أن هذا التعريف جعل الاتفاق من كل الأمة، كما أنه جعل محل الإجماع الأمور الدينية فقط دون غيرها.

لذا يقول الآمدي: «وهو مدخول من ثلاثة أوجه:

الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة

فإن أمة محمد جملة من اتبعه إلى يوم القيامة، ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعم بعض الأمة لا كلها، وليس ذلك مذهبا له ولا لمن اعترف بوجود الإجماع

الثاني: أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمد غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد وكان كل من فيه عامياً واففقوا على أمر ديني أن يكون إجماعاً شرعياً، وليس كذلك

الثالث: أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون إجماع الأمة قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية، وليس كذلك

وخلاصة ما ورد على التعريف من اعتراضات:

أنه يترتب على هذا التعريف عدم انعقاد الإجماع، لأن قوله: اتفاق أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوحي بأن المقصود هو اتفاق الأمة من لدن محمد

(١) انظر المستصفى (١/١٨٣)، والإحكام (١/١٤٧).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وهذا بالإضافة إلى كونه مستحيلاً فإن الإجماع المنعقد في عصر من العصور لا ينطبق عليه مسمى الإجماع بهذا المعنى، لأن من وجد من الأمة في عصر من العصور ينطبق عليه بعض الأمة وليس كل الأمة.

أن هذا التعريف يشعر بدخول العوام في الإجماع لأنهم من الأمة وهو ما لم يقل به أحد.

وأن هذا التعريف لم يقيد الإجماع بكونه بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا يجعل التعريف غير مانع. حيث يدخل فيه الاتفاق في حياة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أنه لا حجة للإجماع في حياة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما الحجة فيما ورد من القرآن الكريم، وما كان له من قول أو فعل أو تقرير حينذاك^(١).

ويمكن أن يجاب عن هذا بالآتي:

بالنسبة لما ورد من أن هذا التعريف يشعر بدخول العوام في التعريف، وأنه يلزم منه عدم انعقاد الإجماع لإشعاره بدخول كل الأمة في الإجماع.

فيجاب عن هذا: بأنه لا يمكن للإمام الغزالي ومن هو في مكانته أن يرى دخول العوام في الإجماع وإنما هو يقصد مجتهدى الأمة، كما أن هذا هو المتبادر إلى فهم أهل الشرع وهو المتبادر فهمه من حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»

(١) انظر بحوث في أصول الفقه للأستاذ الدكتور / عبد الفتاح الشيخ، ص ٧٧ وما بعدها، وحجة الإجماع المرحوم الأستاذ الدكتور / محمد محمود فرغلي، ص ٢٥.

كما أنه لا يفهم منه دخول العوام في حالة خلو العصر من المجتهدين، لأن إجماع العوام لا يعد إجماعاً بالمعنى المقصود، وكذلك ما كان من القول بأن التعريف يدخل فيه ما هو من قبيل الإجماع في حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أنه لا يعد حجة في عهده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فهذا لا يعد مأخذاً على التعريف لأن هذا معلوم التزاماً فلا حجة إلى التصريح بقيد «بعد وفاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، إذ من اللازم عدم انعقاد إجماع في عهده، حيث الحجية فيما أخذ عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ففعل الإمام الغزالي كان يرى حجية الإجماع إذا ما انعقد في عهده وكان موافقاً لما جاء به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووافقهم عليه ولا يسوغ مخالفتهم لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

كما أن القول بأن تعريف الغزالي يحصر الإجماع في الأمور الدينية فقط

فيجاب عنه: بأن الأمر المجمع عليه إن تعلق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني ويكون حجة، وإلا فلا حجة له، حيث لا تأثيم على مخالفته فيكون خارجاً عما نبهته من الإجماع الذي له حجة شرعية^(١). والله أعلم.

المعنى الثاني:

عرفه صدر الشريعة بأنه: «اتفاق المجتهدين من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عصر على حكم شرعي»^(٢).

(١) انظر المراجع السابقة

(٢) التوضيح شرح التنقيح (٢/٢٢٦).

ولم يسلم هذا التعريف من النقد لتقييد الاتفاق بكونه على حكم

شرعي

المعنى الثالث:

عرفه صاحب «الأنجم الزاهرات»^(١) بقوله: «هو اتفاق علماء أهل العصر على حكم شرعي»^(٢).

المعنى الرابع:

عرفه صاحب التحرير بقوله: «هو اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد على أمر شرعي»^(٣).

المعنى الخامس:

عرفه الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي الحنفي بأنه: «هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي»^(٤).

وهذه المجموعة من التعريفات قيدت الإجماع بكونه في أمر ديني أو شرعي لذا فإنه يعترض عليها بما اعترض على تعريف الإمام الغزالي بحصر الإجماع في الأمور الدينية فقط مع أن الاتفاق قد يكون على أمر

(١) هو الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي، متوفى سنة ٨٧١ هجرية. من مؤلفاته الأصولية كتاب الأنجمة الزاهرات على حل ألفاظ الورقات. وهو مطبوع ومحقق، تحقيق الدكتور / عبد الكريم التملة. طبعة دار الحرمين للطباعة بالقاهرة

(٢) انظر الأنجمة الزاهرات ص ٢٠٠.

(٣) تيسير التحرير (٣/٢٢٤).

(٤) تسهيل الوصول ص ١٧٠

عقلي أو عرفي

ثانياً: معنى الإجماع عند أصحاب الاتجاه الثاني:

المعنى الأول:

عرفه الإمام الرازي والقاضي البيضاوي بقولهما: «هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور»^(١).

قوله «اتفاق» جنس في التعريف والمراد به الاشتراك في الاعتقاد والقول أو الفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت عند من يقول إن ذلك كاف في الإجماع.

وقوله «أهل الحل والعقد» أي المجتهدين، فخرج بذلك اتفاق العوام، واتفاق بعض المجتهدين فإنه ليس بإجماع.

وقوله «من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» احترز به عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة فإنه لا يعد إجماعاً على رأي الأكثرين^(٢).

وقوله «على أمر من الأمور» يشمل الأمور الشرعية كحل البيع، واللغوية ككون الفاء للتعقيب، والعقلية كحدوث العالم، والأمور الدنيوية كالحروب وتدبير أمور الرعية^(٣).

(١) انظر المحصول (٢٠/١/٢)، ونهاية السؤل شرح منهاج الأصول مع شرح البدخشي (٢/٢٧٣)

(٢) إجماع الأمم السالفة لا يعد إجماعاً عند أكثر العلماء، وهذا هو ما صرح به الآمدي وغيره ونقله الشيرازي عن الأكثرين، وذهب جماعة منهم أبو إسحاق الإسفراييني - إلى أن إجماعهم إن كان قبل نسخ ملتهم حجة. انظر نهاية السؤل مع الإبهاج في شرح المنهاج (٢/٢٣١).

(٣) ذهب إمام الحرمين إلى القول: بأنه لا أثر للإجماع في العقليات إذ المتبع فيها الأدلة

وقد اعترض على هذا التعريف بالآتي:

١- إن هذا التعريف يجعل الحجية فيما إذا كان الاتفاق من المجتهدين فقط، إذ الاتفاق مشاركة ومفاعلة من الجانبين لذا فإنه لا يتصور إلا من متعدد، وبناءً على هذا فإنه إذا خلا العصر من المجتهدين ولم يوجد سوى مجتهد واحد فإن قوله في هذه الحالة يكون حجة وقد أجيب عن هذا: بأن قول المجتهد الواحد في حالة خلو العصر من المجتهدين وإن كان حجة إلا أنه لا يعد إجماعاً، إذ الاتفاق والمفاعلة والمشاركة لا تكون إلا من متعدد حتى يسمى اتفاقهم إجماعاً، وفرق بين التسليم بحجية قول وبين ما يسمى إجماعاً، إذ الحجية أمر عام يشمل الإجماع وغيره.

٢- إن عدم التقيد بكون الاتفاق في عصر يشعر بأن المطلوب هو الاتفاق من جميع المجتهدين منذ عصر الرسول ﷺ إلى أن تقوم الساعة، وهذا غير ممكن إذ لو اشترط هذا ما انعقد إجماع مطلقاً وما كانت هناك ثمرة لإجماع.

وقد أجيب عن هذا: بأن هذا المعنى - كون الاتفاق في عصر - متبادر إلى الفهم، وهو المفهوم من لفظ الحديث الشريف لذلك «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فلا حاجة إلى التصريح به.

٣- إن عدم التقيد بكونه بعد وفاة النبي ﷺ - يشعر بوجود

القاطعة. وأما الأمور الدنيوية ففيها مذهبان أصحهما عند الإمام الأمدي وابن الحاجب وغيرهم وجوب العمل بالإجماع فيها. انظر: البرهان (١/٧١٧) فقرة (٦٦٣)، والإبهاج في شرح المنهاج مع نهاية السؤل (٢/٥٣٢)، والإحكام للأمدي (١/٢١٠).

الإجماع في عصره مع أنه لا حجية في عصره إلا لما بلغ به، ولا حجية لاتفاق يخالف ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد أجيب عن هذا: بأن كون الإجماع بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأمور التي تعلم التزاماً، إذ لا يلزم من عدم إثبات الحجية إلا لما أتى به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعدم الالتفات لأي اتفاق يخالفه أن يكون المقصود هو الإجماع بعد وفاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(١).

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فما المانع من تصور انعقاد الإجماع في عهده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ لا مانع من اتفاق المجتهدين في عهده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيكون اتفاقهم إجماعاً إذا ما جاء موافقاً لما أتى به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

المعنى الثاني:

عرفه الأمدى بقوله: «الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع»^(٢).

فقوله: «اتفاق» يعم الأقوال والأفعال، والسكوت والتقرير.

وقوله: «جملة أهل الحل والعقد» احتراز عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة

وقوله: «من أمة محمد» احتراز عن اتفاق أهل الحل والعقد من

أرباب الشرائع السابقة

(١) انظر: نهاية السؤل ومعه الإبهاج في شرح المنهاج (٢/١٣٢).

(٢) انظر: الإحكام للأمدى (١/١٤٨).

وقوله: «في عصر من الأعصار» ليندرج فيه إجماع أهل كل عصر، وإلا توهمنا أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق أهل الحل والعقد في جميع الأعصار إلى يوم القيامة

وقوله: «على حكم واقعة» ليعم الإثبات والنفي، والأحكام العقلية والشرعية.

وهناك عبارات أخرى وردت على هذا النحو في معنى الإجماع، منها:-

قول ابن الحاجب: ﴿هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر ما﴾^(١).

وعرفه ابن النجار بقوله: «هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو كان الأمر فعلاً اتفاقاً كائناً بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»^(٢).

وهنا يدخل في قوله «على أمر» جميع الأمور من الأقوال والأفعال الدينية والدنيوية والاعتقادات، والسكوت، والتقارير، وغير ذلك وأبرز قوله «ولو فعلاً» مع دخوله في مسمى الأمر للبيان والتأكيد.

وعرفه ابن السبكي بقوله: «هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عصر على أي أمر كان»^(٣).

وعرفه الشوكاني بأنه: «اتفاق مجتهدي أمة سيدنا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/٢٩).

(٢) انظر: شرح الكوكب المنير (٢/٢١١).

(٣) انظر: حاشية البناي (٢/١٧٦).

بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور^(١)

نظرة تقديرية لكلا الاتجاهين:

إذا نظرنا إلى ما ورد من تعريفات لأصحاب الاتجاه الأول نستشعر أنهم حصروا الإجماع في الأمور الشرعية فقط، ولكن يبدو أنهم يريدون أن الأحكام العقلية أو اللغوية أو الدنيوية قد تستلزم أحكاماً شرعية فيكون الإجماع فيها حجة، لذا فإن هذه الأحكام تكون مقصودة باعتبار ما تستلزمه.

وكذلك من عمم فإنه قصد إلى هذا المعنى كذلك لكنه أراد النظرة الشمولية لهذه الأحكام كلها.

وعلى هذا فإن أي معنى من تلك المعاني يمكن أن يؤدي إلى المقصود، ولكن الأولى هو تعريف الإجماع بالمعنى الذي يفيد التعميم كتعريف ابن السبكي أو ابن النجار أو غيرهما مما ذكر من المعاني السابقة

والله تعالى أعلى وأعلم.



(١) إرشاد الفحول (١/٢٨٦).

المبحث الثاني

في أركان الإجماع

إذا نظرنا إلى ما ورد من عبارات في معنى الإجماع وجدنا أن تلك العبارات تضمنت الآتي:

عبارة «اتفاق مجتهدى العصر»، أو «اتفاق أهل الحل والعقد»، أو «اتفاق أمة محمد ﷺ»

عبارة «في عصر من العصور»، وعبارة «على أمر من الأمور»، أو «على حكم دينى أو شرعى».

ومن خلال ما ورد من عبارات نستطيع أن نقول: إن ما يمكن قيام الإجماع عليه من أركان الآتي:

١ - أن يوجد في زمن وقوع الحادثة عدد من المجتهدين إذا فسرنا أن المراد «بأمة محمد ﷺ» في قول الإمام الغزالي مجتهدى الأمة لا كل الأمة، لأن الإجماع لا يتصور من واحد فقط، إذ الاتفاق مشاركة ومفاعلة فيستدعي وجود عدد من المجتهدين، فإذا لم يوجد إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يسمى إجماعاً حتى ولو كان حجة، وكذلك إذا خلا العصر من المجتهدين فإن اتفاق العوام في ذلك العصر لا يعد إجماعاً شرعياً.

هذا وقد أشار إلى هذا الركن فضيلة المرحوم الشيخ / عبد الوهاب خلاف إلا أنه قال: «ومن هذا لا إجماع في عهد الرسول ﷺ لأنه المجتهد وحده».

ومع تقديري لأراء المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف إلا أنني لست معه في قوله: لا إجماع في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه هو المجتهد وحده؛ لأن أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا أهلاً للاجتهاد والرأي وكان يطلب منهم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاجتهاد في وجوده، وقد ثبت هذا في أكثر من واقعة، ولكن عدم وجود الإجماع في زمن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرجع إلى أن الإجماع في ذلك الوقت ليس مصدراً، وأن المصدر في ذلك الوقت كان الكتاب والسنة

- ٢ - أن يتحقق الاتفاق من جميع المجتهدين، فإذا كان الاتفاق من بعض المجتهدين أو من معظمهم فإنه لا يكون إجماعاً على رأي الأكثر.
- ٣ - أن يكون الاتفاق في وقت وقوع الحادثة - أي زمن وقوعها بغض النظر عن المكان الذي وقعت فيه، أو بلد المجتهدين وجنسياتهم
- ٤ - أن الاتفاق من المجتهدين بإبداء الرأي صريحاً قولاً كان أو فعلاً، كأن يقول فيها رأياً أو فتوى، أو يفعل فيها فعلاً يدل على موافقته أو مخالفته

- وهذا الركن إنما يتحقق عند من قال بالإجماع الصريح فقط، أما في الإجماع السكوتي فيكفي القول أو الفعل من البعض، وسكوت البعض الآخر سكوتاً مجرداً عن علامة أو قرينة تدل على الموافقة أو المخالفة
- ٥ - وأرى أن يكون الاتفاق على أمر من الأمور العملية التي تتعلق بالمسلمين

وهنا يقول المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة في تعريف الإجماع: هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على حكم شرعي في أمر من الأمور العملية»^(١).

وقد ذكر الشيخ البرديسي هذا الركن فذكر أن الاتفاق من جميع المجتهدين لابد وأن يكون على حكم شرعي كالصحة والفساد.

وفضيلته وإن كان قد حصره في الحكم الشرعي إلا أنني أرى أن المقصود من الحكم الشرعي هل هو كل ما يتعلق بأمور المسلمين وأحكامهم العملية، فالأمر المجمع عليه إن تعلق به عمل أو اعتقاد فهو أمر شرعي يتعلق بحياة المسلمين وأمورهم الشرعية.

وقد ذكر البعض أن الأركان تنحصر في ثلاثة أركان:

الأول: المجمعون

الثاني: الحكم المجمع عليه.

الثالث: مستند الإجماع^(٢).

هذه كانت نظرة المحدثين لأركان الإجماع.

أما عند أئمة الأصول القدامى فنجد أن أركان الإجماع عبارة عن ركنين:

الأول: المجمعون.

الثاني: نفس الإجماع.

فهذا هو الإمام الغزالي في المستصفى يقول: «وله ركنان المجمعون،

(١) أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة (١٩٨).

(٢) انظر: الإجماع بين النظرية والتطبيق (٨٩) وما بعدها، وحجية الإجماع للأستاذ الدكتور محمد محمود فرغلي (٣٤٢) وما بعدها.

ونفس الإجماع»، وقال: «الركن الأول المجمعون وهم أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». وقال: «الركن الثاني في نفس الإجماع ونعني به اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في لحظة واحدة»^(١)

فقد ذكر الإمام الغزالي: أن المجمعين هم أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وظاهره أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق كل الأمة.

وأرى: أن الإمام الغزالي لا يقصد ذلك، لأنه من ضمن الأمة الأطفال، والمجانين، والعوام، وهم جميعاً لا يعقل دخولهم في الإجماع، حيث لا رأي لهم في المسائل الاجتهادية

أما الركن الثاني: وهو نفس الإجماع، والمعنى به اتفاق فتاوى الأمة، فالمراد به أن ينطبق رأيهم جميعاً بالإيجاب أو النفي على حكم المسألة.

والله أعلم.



المبحث الثالث

في شروط الإجماع

كما بينا أنه لابد من وجود أركان للإجماع لا يتحقق بدونها، فهناك شروط اشترطها العلماء لحجية الإجماع أهمها:

١ - ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لابد وأن يكون له مستند يقوم عليه وهذا ما سنوضحه في مبحث مستقل عند الكلام عن مستند الإجماع إن شاء الله.

٢ - يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر.

٣- من الشروط اللازمة في الإجماع كذلك عدالة المجمعين، فإذا كان المعتبر في الإجماع هو قول أهل الحل والعقد وهم أهل الاجتهاد لذا كانت العدالة لازمة هنا في الإجماع.

حيث إن العلماء لم يقبلوا رواية المجتهد الفاسق، أما قوله فمعظم العلماء - أيضا - لم يقبلوا قوله أو فتواه. فالعدالة وإن كانت شرطاً في الاجتهاد، ولكنها ليست شرطاً في كونه مجتهداً. فمتى توافر في المجتهد صفة الاجتهاد كان مجتهداً؛ لأنه يمكن أن يكون مجتهداً غير عدل ويجوز له أن يجتهد لنفسه.

ولكن لا يعتمد على قوله أو فتواه في شأن غيره فالعدالة إذا تعد شرطاً لقبول قوله.

ولهذا يقول الآمدي: «وأن يكون عدلاً، ثقة، مأموناً، حتى يوثق به فيما يخبر عنه من الأحكام.

وقال ابن قدامة: «فأما العدالة فليست شرطاً لكونه مجتهداً، بل متى كان عالماً بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه، ولكنها شرطاً لجواز الاعتماد على قوله

فأهل الحل والعقد هم أهل ولاية في أمور المسلمين، وإذا أجمعوا على أمر كان حجة ويؤخذ به في حياة الأمة ومن هنا اشترطت العدالة في المجمعين

وهنا يقول القرافي: «اشترطت العدالة إما في محل الضرورات كالشهادات فإن الضرورة تدعو إلى حفظ دماء المسلمين، وأموالهم، وأبضاعهم، وأعراضهم عن الضياع، فلو قبل قول الفسقة ومن لا يوثق به لضاعت هذه الأمور.

وكذلك الولايات كالإمامة، والقضاء، وأمانة الحكم، وغير ذلك من الولايات ممن في معنى هذه لو فوضت لمن لا يوثق به لحكم بالجور وانتشر الظلم وضاعت المصالح وكثرت المفاسد.

٤- خلو من هو من أهل الإجماع من البدع، سواء كانت بدع تخرجه عن الملة أم لا. فصاحب البدع المكفرة لا اعتبار بقوله كذلك لخروجه عن المألوف، ولهذا لم ينظر إلى خلاف الخوارج في خلافة علي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وهنا يقول ابن النجار: «وأما المكفر بارتكاب بدعة فلا يعتبر وفاقه عند مكفره بارتكاب تلك البدعة، وأما من لا يكفره فهو عندهم من المبتدعة المحكوم بفسقهم.

وقال الآمدي: «المجتهد المطلق إذا كان مبتدعاً لا يخلو إما أن لا يكفر

ببدعته أو يكفر.

فإن كان الأول فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفيًا وإثباتًا، ومنهم من قال: الإجماع لا ينعقد عليه بل على غيره، فيجوز له مخالفة إجماع من عداه، ولا يجوز ذلك لغيره

والمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه؛ لكونه من أهل الحل والعقد، وداخلًا في مفهوم لفظ الأمة المشهود لهم بالعصمة.

وقال: وإن كان الثاني فلا خلاف في أنه غير داخل في الإجماع لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة، وإن لم يعلم هو كفر نفسه.

٥- بلوغ المجمعين حد التواتر:

لقد ذهب بعض العلماء إلى القول باشتراط بلوغ المجمعين حد التواتر، وهذا شرط عند من أثبت الإجماع بالعقل. أما من أثبته بالأدلة السمعية فذهب البعض منهم إلى لزوم هذا الشرط لانعقاد الإجماع، بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم اشتراطه. وهنا يقول إمام الحرمين: «فأما الكلام في عدد المجمعين فإن علماء العصر بالغين مبلغًا لا يتوقع منهم التواطؤ وهم الذين يسمون عدد التواتر، فلا شك في انعقاد الإجماع بوفاقهم، وإن فرض نقصان عدد علماء العصر عن هذا المبلغ، فهذا موضع التردد». وقد نقل إمام الحرمين الأقوال في هذه المسألة وقال: «والذي نرتضيه - وهو الحق - أنه يجوز انحطاط عددهم^(١)

وقال الإمام فخر الدين الرازي: «لا يعتبر في المجمعين بلوغهم إلى حد التواتر؛ لأن الآيات والأخبار دالة على عصمة الأمة والمؤمنين، فلو بلغوا

(١) البرهان الإمام الحرمين (٢/٢٨٣).

- والعياذ بالله - إلى الشخص الواحد كان مندرجاً تحت تلك الدلالة، فكان قوله حجة

فأما من أثبت الإجماع بالعقل من حيث إن اتفاقهم يكشف عن وجود الدليل فيعتبر فيه بلوغ المجمعين حد التواتر، لكنه باطل عندنا على ما مر^(١)». وقد نقل الأمدى الخلاف في هذه المسألة - أيضاً -.

وقال: «والحق أنه غير مشروط لما بيناه من أن إثبات الإجماع بطريق العقل غير متصور، وأنه لا طريق إليه سوى الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، وعلى هذا فمهما كان عدد المجمعين أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ الأمة والمؤمنين وكانت الأدلة السمعية موجبة لعصمتهم عن الخطأ عليهم ووجب اتباعهم^(٢)».

٦ - اشترط أهل الظاهر كون المجمعين من الصحابة

وبناء عليه فإنه لا إجماع في غير عصر الصحابة، وهذا باطل، لأن إجماع التابعين يعد سبيلاً للمؤمنين، فيجب اتباعه حسبما توجبه الآية وقد استدل أهل الظاهر بأدلة منها:

١ - أن أدلة الإجماع لا تتناول إلا الصحابة، ومن هنا فإنه لا يجوز أن نقطع بأن إجماع غيرهم حجة؛ لأن قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾^(٣) وقوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾^(٤). خطاب مواجهة

(١) المحصول (٢/١/٢٨٣)

(٢) الإحكام للأمدى (١/١٨٥).

(٣) الآية (١٤٣) من سورة البقرة.

(٤) الآية (١١٠) من سورة آل عمران.

فلا يتناول إلا الحاضرين فقط.

وقد نوقش هذا: بأن ما يتمسك به أهل الظاهر يفضي على أنه إذا مات أحد من الحاضرين فإن قول الباقي لا يعد حجة، وهذا يفضي إلى سقوط العمل بالإجماع.

٢ - أنه لا بد في الإجماع من اتفاق الكل، والعلم باتفاق الكل لا يحصل إلا عند مشاهدة الكل مع العلم بأنه ليس هناك أحد سواهم، وذلك لا يتأتى إلا في الجمع المحصور، وهو ما كان في زمن الصحابة أما في سائر الأزمنة فلكثرة المسلمين وتفرقهم لا يمكن معرفة اتفاقهم على شيء.

وقد نوقش هذا: بأن ما ذكرتموه راجع إلى تعذر حصول الإجماع في غير زمن الصحابة وهذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع في أنه لو حصل كان حجة

٣- أنه قد ثبت إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد في كل مسألة لم يحصل الإجماع فيها، فلو أجمع المجتهدون من التابعين عليها خرجت عن كونها محلاً للاجتهاد.

وقد أجيب عن هذا بما سبق^(١).

وأرى: أن حصر الإجماع في إجماع الصحابة فقط أمر يخالف الواقع وما شهدت له الأدلة، وأن ما استدل به أهل الظاهر فيه تكلف؛ فمثلاً قولهم في قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢) لا تتناول إلا من

(١) المحصول (٢٨٣/٢).

(٢) الآية (١١٥) من سورة النساء، وانظر: نهاية السؤل مع البدخشي (٣/٢٧٥)، والبحر المحيط

كان مؤمنا حال نزولها، وهذا كلام فيه خروج عن المفهوم الصحيح من الآية، حيث إن لفظ المؤمنين يعم من كان في زمن الصحابة ومن يأتي بعدهم ومن سيأتي إلى يوم الدين، فالقرآن الكريم لم ينزل للصحابة وخدمهم حتى يكون الخطاب لهم وحدهم، وإنما نزل للكافة، ومن آمن بالتنزيل كان من المؤمنين. والله أعلم.



أسئلة

١. بيّن المعنى اللغوي للإجماع مع التمثيل، واذكر الفروق بين المعنيين ﴿العزم - الاتفاق﴾.
٢. ما المقصود بالإجماع في الاصطلاح العام؟ وما الفرق بينه وبين الإجماع بالمعنى الخاص عند الأصوليين؟
٣. عرّف الإجماع عند الغزالي، واذكر أبرز الاعتراضات الواردة عليه.
٤. قارن بين تعريف الغزالي وتعريف صدر الشريعة للإجماع من حيث ﴿المجمعون - محل الاتفاق - القيد الزمني﴾.
٥. وضّح موقف الاتجاه الثاني ﴿كالرازي والآمدي﴾ في تعريف الإجماع، مع بيان أهم مميزات تعريفاتهم.
٦. من خلال التعريفات المختلفة، ما أركان الإجماع التي لا ينعقد بدونها؟
٧. لماذا رجّح بعض الأصوليين أنه لا إجماع في زمن النبي ﷺ؟ وهل هناك من قال بخلاف ذلك؟ علّل.
٨. ما الشروط التي اشترطها العلماء في المجمعين لقبول الإجماع؟ مع التمثيل لما لو فقدت العدالة أو وُجدت البدعة.
٩. ناقش مسألة: هل يشترط بلوغ عدد المجمعين حد التواتر لانعقاد الإجماع؟ وما رأي إمام الحرمين والرازي في ذلك؟
١٠. ما موقف أهل الظاهر من حجية الإجماع؟ وما أبرز أدلتهم واعتراض الأصوليين عليها؟

المبحث الرابع في انعقاد الإجماع

تمهيد:

إن ما سبق من تعريفات للإجماع تفيد أن الاتفاق يكون من كل المجتهدين في عصر من العصور على حكم واقعة.

وهذا يثير تساؤلاً: هل الإجماع بهذا المعنى يمكن وقوعه عادة، وإذا وقع حقا من المجتهدين فهل يمكن العلم به، وهل يمكن نقله إلينا نقلاً صحيحاً؟

كل هذه التساؤلات شغلت بال العلماء قديماً وحديثاً، وحتى تتضح الصورة جلية علينا أن نعيش مع أقوال العلماء في هذا الشأن ومناقشتهم. وسوف نفرد لكل تساؤل مطلباً مستقلاً ثم نبين موقف الإمام الشافعي والإمام أحمد من انعقاد الإجماع.



المطلب الأول: إمكان وقوع الإجماع عادة

تحرير محل النزاع في هذه المسألة:

إن الإجماع بمعنى اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور على حكم الواقعة هل يمكن تحقيقه عادة بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

لا خلاف بين العلماء في إمكان وجود الإجماع بهذا المعنى عقلاً، لأن العقل لا يمنع من تصور وقوع هذا.

كما أنه لا خلاف بينهم في وقوع الإجماع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلوات الخمس وغيرها مما لا خلاف عليه لدى العامي والمجتهد على السواء، وهذا الإجماع هو الذي يسمى عند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - بإجماع العامة لإجماع الأمة عامة مجتهديها وعوامها على مثل هذه الأمور.

وهنا يقول الإمام الشافعي حين سئل: هل من إجماع؟ فيقول: نعم نحمد الله، كثير في جملة الفرائض التي لا يسع أحد جهلها، فذلك الإجماع الذي لو قلت: أجمع الناس، لم تجد حولك أحداً يعرف شيئاً يقول: ليس هذا بإجماع. فهذه الطريقة التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعها، فأما ما ادعيت من الإجماع حيث أدركت التفرق في دهرك وتحكي عن أهل كل قرن فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعاً^(١).

(١) انظر: الأم (٧/٢٨١).

وقال أيضاً: «لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا»^(١).

هكذا نجد أنه لا خلاف بين العلماء في انعقاد الإجماع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، وإنما الخلاف في إمكان انعقاد الإجماع فيما عدا ذلك

فقد اختلف العلماء فيما إذا كان قد انعقد إجماع بالمعنى السابق أم لا^(٢)؟، أو بمعنى آخر: اختلف العلماء في كون الإجماع ممكن الوجود عادة أم لا. على قولين:

الأول: وهو لجمهور العلماء أنه لا مانع عادة من تحقق الإجماع ووقوعه
الثاني: وهو لبعض غلاة الشيعة وبعض النظامية والخوارج وبعض المحدثين كالشيخ عبد الوهاب خلاف حيث يقول: «هل انعقد الإجماع فعلاً بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ الجواب لا ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة واعتبر حكمهم فيها بالإجماع يتبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، وأن ما وقع كان اتفاقاً من الحاضرين من أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة، فهو في الحقيقة حكم

(١) الرسالة (٥٣٤).

(٢) انظر: أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة (١٩٩)، وأصول الفقه للشيخ خلاف (٥٠)، وبحوث في أصول الفقه للأستاذ الدكتور / عبد الفتاح الشيخ (١١٤)، وحاشية البنانى (٢/١٩٥).

صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد^(١)

الأدلة ومناقشاتها:

أولاً: أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن الإجماع ممكن الوقوع عادة بأدلة منها:

١ - أنه لا مانع يمنع من تصور وجوده، فقد وجدنا أن الأمة مجمعة على كون الصلوات خمس، وأن صوم رمضان واجب، مما يدل على إمكان وجوده عادة.

وهنا يقول الإمام الغزالي: «فدليل تصوره وجوده، فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس، وأن صوم رمضان واجب، وكيف يمتنع تصوره والأمة كلهم متعبدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة، ومعرضون للعقاب بمخالفتها فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار»^(٢).

٢- إذا كان الإجماع من أهل الكفر متحققاً وهو إجماعهم على الضلال فلم لا يتصور من أهل الحق اتفاقهم على الحق^(٣)

وهنا يقول القاضي الباقلاني: «نحن نرى إطباق جيل من الكفار يربو عددهم على عدد المسلمين وهم متفقون على ضلالة، يدرك بأدنى

(١) أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف (٥٠).

(٢) المستصفى (١/٣٢٥).

(٣) يصور هذا الدليل فضيلة الدكتور / عبد الفتاح الشيخ، فيقول: «إذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل كإجماعهم على أن لا نبي بعد موسى، واتفاق النصارى على باطل كإجماعهم على أن عيسى قد قتل مع أن القرآن نفى ذلك فلم لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه؟». انظر بحوث في أصول الفقه (١١٤-١١٥).

فكر بطلانها، فإذا لم يمتنع إجماع أهل الدين على الإحاطة بذلك منهم».

٣- إن الجماع قد وقع فعلاً في كثير من الوقائع، والوقوع دليل الجواز، وهنا يقول الأمدى: «الوقوع دليل التصور وزيادة»^(١).

ومن الوقائع الإجماعية الآتي:

• الإجماع على أن الماء لا يصح التطهير به إذا فقد أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو ريحه.

فقد اتفق العلماء على أن الماء إذا اختلطت به نجاسة وغيّرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا يجوز التطهير به سواء من الحدث الأصغر أم من الحدث الأكبر^(٢).

الإجماع على تحريم كل شيء من الخنزير. فقد أجمع العلماء على تحريم كل شيء من الخنزير، لحمه وشحمه، وكل ما يؤكل منه صغيراً كان أو كبيراً^(٣).

• الإجماع على حجب ابن الابن بالابن.

• الإجماع على تقديم الدين بالوصية.

وغير ذلك من القضايا الإجماعية^(٤)

ثانياً: أدلة المخالفين:

استدل من قال بعدم وقوع الإجماع وتحققه عادة بأدلة منها:

(١) الإحكام للأمدى (١/١٩٧).

(٢) مراتب الإجماع لابن حزم (٣٥)، وبداية المجتهد (١/٤٤٨).

(٣) المجموع للنووي (٩/٦).

(٤) بحوث في أصول الفقه أ.د. عبد الفتاح الشيخ (١١٥).

١ - أن الإجماع بمعنى اتفاق جميع المجتهدين على أمر واحد في عصر من العصور غير ممكن عادة؛ لأن الإجماع بمعنى اتفاق جميع المجتهدين يحتاج إلى أمرين كل واحد منهما أصعب من الآخر.

الأول: تحقيق شخصية كل مجتهد في الأمة في عصر من العصور وهذا أمر متعذر؛ إذ كيف يمكن معرفة المجتهدين الذين يتوقف الإجماع على اتفاقهم، وكيف لهم أن يتفقوا على أمر واحد مع اختلاف طباعهم وعاداتهم وجنسياتهم، وكيف يمكن لهم أن يلتقوا في مكان واحد وهم متفرقون في مشارق الأرض ومغاربها ؟

الواقع: أن العادة تحيل هذا.

وقد أجيب عن هذا: بأن هذا لا يخرج عن كونه تشكيك لا وجه له. فمعرفة المجتهدين والتقاءهم في مكان واحد ليس مستحيلاً في العادة.

وقد نقل إمام الحرمين كلام القاضي الباقلاني في هذا فقال: «قال القاضي: لا يمتنع تصور ملك تنفذ عزائمه في خطة أهل الإسلام، إما باحتوائه على البيضة، أو بعلو قدره واستمكانه من إحضار من يشاء من الممالك بجوازم أوامره المنفذة إلى ملوك الأطراف، وإذا كان ذلك ممكناً فلا يمتنع أن يجمع مثل هذا الملك علماء العالم في محل واحد، ثم يلقي عليهم ما عن له من المسائل ويقف على خلافهم ووافقهم، فهذا وجه في التصوير بين لا يتوقف تصويره على فرض خرق العادة^(١).

(١) البرهان (١/٦٧٣) ف (٦٢٠).

أما بالنسبة لتعذر اتفاقهم فهذا مردود أيضاً لأن اتفاقهم أمر متصور، حيث إنه أمكن تصوره في الأخبار المستفيضة، وإذا كان يمكن تصوره في الأخبار المستفيضة أمكن تصوره في الأحكام كذلك.

وقد اعترض القاضي الباقلاني على شبهتهم هذه قائلاً: «نحن نرى إطباق جيل من الكفار على ضلالة وإذا أردنا فرض ذلك في الفروع فنحن نعلم إجماع علماء أصحاب الشافعي على مذهبه في المسائل مع تباعد الديار وتنائي المزار، وانقطاع الأسفار، فبطل ما زخرفه هؤلاء»^(١).

ويقول إمام الحرمين معقّباً على هذا: «لا يمتنع الإجماع عند ظهور دواع مستحثة عليه داعية إليه ومن هذا القبيل كل أمر يتعلق بقواعد العقائد في الملل، فإن على القلوب روابط في أمثالها حتى كان نواجي العقلاء تحت ربة الأمور العظيمة الدينية، ومن هذا القبيل ما استشهد به القاضي من اجتماع جمهور الكفار على ما وقفوه من دينهم، ومنه اجتماع أتباع إمام على مذهبه، فإن كل من رأسه الزمان يصرف إليه قلوب الأتباع، وبذلك يتصل النظام، وهذا مستبين في الجلي والخفي»^(٢).

٢ - استدل من منع وقوع الإجماع وتحققه عادة كذلك بالقياس

فقالوا: إذا كان لا يمكن اتفاق الجمع العظيم والخلق الكثير في وقت واحد على مأكل واحد كالزبيب أو غيره فكذلك لا يمكن اتفاقهم على حكم واحد لاختلاف أغراضهم:

وقد أجيب عن هذا: بأن هذا قياس مع الفارق، إذ كيف يقاس حكم

(١) البرهان ١/٦٧٢ - ٦٧٣.

(٢) البرهان ١/٦٧٤-٦٧٣ ف (٦٢١).

يتعلق بأمور الناس ومصلحتهم على مأكول ؟

فإن عدم اجتماع الجم الغفير والخلق الكثير على مأكول واحد في العادة إنما يرجع لاختلاف الشهوات واختلاف الأمزجة والطباع، فما يشتهي شخص قد لا يشتهي آخر. وهذا لا يتحقق فيما يتعلق بأمور الناس من أحكام، إذ الحكم تابع للدليل^(١).

وهنا يقول الإمام الغزالي: «لا صارف لجميعهم إلى تناول الزبيب خاصة ولجميعهم باعث على الاعتراف بالحق، كيف وقد تصور إطباق المسلمين على الحق ؟ والكثرة إنما تؤثر عند تعارض الأشباه والدواعي والصوارف^(٢)».

وقال الشوكاني: «إن الاتفاق إنما يمتنع فيما يستوي فيه الاحتمال كالمأكول المعين، والكلمة المعينة، أما عند الرجحان بقيام الدلالة أو الأمانة الظاهرة فذلك غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم على نبوة سيدنا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٣)».

٣ - استدل من منع تحقق الإجماع أيضاً بأن الإجماع إما أن يكون دون مستند وإما أن يكون بناءً على مستند، ولا جائز أن يكون بغير مستند فلزم أن يكون بناءً على مستند، وهذا المستند إما أن يكون قطعياً، وإما أن يكون ظنياً، وكلاهما باطل كذلك

وبيان هذا: أن المستند إن كان قطعياً فإن العادة تحتّم نقله إلينا، إذ

(١) البرهان (١/٦٧١) ف (٦١٩)، والمحصل (٢/١/٤٣)، والإبهاج مع نهاية السؤل، وأصول

الفقه لأبي زهرة (١٩٩). (٢/١٣٣)، وأصول الفقه للخضري (٢٨٣)

(٢) المستصفى (١/٣٢٦).

(٣) إرشاد الفحول (١/٢٨٧)

يستحيل عادة تواطؤ الجمع الكثير على خفائه، لذا فإنه غير موجود إذ لو وجد لنقل، ولو وجد ونقل لكنا في غنى به عن الإجماع.

وإن كان المستند ظنياً فالاتفاق فيه ممتنع كذلك لاختلاف الأفهام وتباين الأنظار

وقد أجيب عن هذا من وجوه:

الأول: أننا لا نسلم وجوب نقل المستند القطعي في كل حال، حيث إن نقله إنما يكون عند الحاجة إليه، ومع الإجماع على حكمه فإن الإجماع يكون كافياً لقوته.

وتتضح قوة الإجماع في كونه لا ينسخ بخلاف القاطع.

الثاني: القول بأنه لا حاجة إلى الإجماع عند وجود الدليل القاطع غير مسلم، لأنه يمكن أن يكون للحكم أكثر من دليل

الثالث: القول باستحالة الاتفاق على مسألة ظنية غير مسلم كذلك، فقد ثبت اتفاقهم على الكثير من المسائل الظنية، كاتفاقهم على أن الواجب في غسل الوجه في الوضوء مرة واحدة، وغير هذا الكثير من المسائل التي ثبت اتفاقهم فيها، فبطل قولهم وثبت إمكان تحقق الإجماع^(١).

الترجيح:

أرى أن تحقق الإجماع ووقوعه كما قال الجمهور هو الراجح، حيث

(١) انظر: المستصفى (١/٣٢٩)، وإرشاد الفحول (١/٢٨٨)، وبحوث في أصول الفقه للأستاذ الدكتور / عبد الفتاح الشيخ (١١٧).

إنه لا استحالة في هذا عادة، فلو صدقت النوايا واستجمعت الهمم لانعقاد الإجماع على أمر ما لانعقد الإجماع على هذا الأمر وتحقق

فالأمل قائم على إخلاص المجتهدين لدينهم وحرصهم على تحقق الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع، ومع حرص القائمين على الأمر من ولاية المسلمين وإخلاصهم لدينهم يمكن جمع المجتهدين من الأمصار في مكان واحد

ويتحقق هذا بإنشاء المجلس الأعلى للمجتهدين المسلمين ويكون كمنظمة إسلامية عالمية ينضم إليه كل من تتوافر فيه شروط الاجتهاد، وتتوفر لهم الحصانة الدولية مع تأمينهم في رزقهم وكافة حياتهم، وتعرض عليهم المسائل المتعلقة بأمور المسلمين وبحثهم واستنباطهم ووقوفهم على حكم معين يكون هذا الحكم صادراً عن إجماع وهذا أمر ممكن. والحمد لله.



المطلب الثاني: إمكان العلم بالإجماع عادة

محل النزاع في المسألة:

إذا كان من الممكن انعقاد الإجماع في عصر ما على حكم مسألة من المسائل فهل يمكن العلم بهذا الإجماع والاطلاع عليه، وكيف يتأتى هذا ؟ وإذا كان هذا ممكناً فهل هذا مختص بإجماع الصحابة فقط ؟ أم أن إمكان الإجماع والاطلاع عليه ممكن في عصر الصحابة وفي عصر غيرهم؟

اختلف العلماء في هذا، فالنافون معظمهم يقول: كما أنه لا يمكن انعقاد الإجماع فإنه لا يمكن الإطلاع عليه والعلم به ... وبعضهم يقول: على فرض التسليم بانعقاده جديلاً فإنه لا يمكن العلم به والاطلاع عليه.

وبعضهم يقول: إذا كان انعقاد الإجماع ممكناً إلا أن العلم به والاطلاع عليه غير ممكن

أما المشتبون لانعقاد الإجماع فاختلفوا فيما إذا كان يمكن العلم به والاطلاع عليه أم لا. وعما إذا كان هذا الإمكان في عصر الصحابة فقط أم في عصر الصحابة وفي عصر غيرهم. وهو ما سيتضح إن شاء الله أقوال العلماء في المسألة:

للعلماء في إمكان انعقاد الإجماع والاطلاع عليه أربعة أقوال:

القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن العلم بالإجماع والاطلاع عليه إذا وقع أمر ممكن ولا استحالة في هذا، سواء وقع في عصر الصحابة أم في

عصر غيرهم.

القول الثاني: أن العلم بالإجماع والاطلاع عليه ممكن في زمن الصحابة غير ممكن في زمن غيرهم، وقد أخذ بهذا القول الإمام فخر الدين، حيث قال في المحصول: «والإنصاف أنه لا طريق إلى معرفة حصول الإجماع إلا في زمان الصحابة، حيث كان المؤمنون قليلين، يمكن معرفتهم بأسرهم على التفصيل»^(١).

القول الثالث: أنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في القرون الثلاثة الأولى.

القول الرابع: أن العلم بالإجماع والاطلاع عليه غير ممكن^(٢).

الأدلة ومناقشاتهما:

أولاً: أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على إمكان معرفة الإجماع والاطلاع عليه بالآتي:

١ - إن معرفة الإجماع والإطلاع عليه أمر ممكن ولا استحالة في هذا بدليل وقوع الكثير من القضايا الإجماعية وحصول العلم بها والإطلاع عليها.

ويقول الآمدي في هذا رداً على من أنكر إمكان العلم بالإجماع: جميع ما ذكرتموه باطل بالواقع، ودليل الوقوع ما علمناه علماً لا مرأى فيه من أن

(١) المحصول (٢/١/٤٤ - ٤٥)

(٢) انظر: شرح المنهاج للأصفهاني (٢/٥٨٢) تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة، المستصفى (١/٣٢٦)، وتيسير التحرير (٣/٢٢٦)، والتقريب والتحبير (٣/٨٢)، والبحر المحيط (٦/٣٨٢)، والمحصل (٢/١/٤٣) وما بعدها، وإرشاد الفحول (١/٢٨٨)، وشرح الكوكب المنير (٢/٢١٢).

مذهب جميع الشافعية امتناع قتل المسلم بالذمي، وبطلان النكاح بلا ولي، وأن مذهب جميع الحنفية نقيض ذلك، مع وجود ما ذكره من التشكيكات، والوقوع في هذه الصور دليل الجواز العادي وزيادة»^(١)

- إن العلم بالإجماع أمر ممكن عن طريق المشافهة، بأن يتم لقاء المجمعين إن كانوا عددا يمكن حصره، وإن كانوا غير ذلك عرف مذهب البعض بطريق المشافهة ومذهب البعض الآخر عن طريق الأخبار المتواترة قياساً على معرفتنا لمذهب الشافعي في منع قتل المسلم بالذمي، وبطلان النكاح بلا ولي.

وفي هذا المعنى يقول الإمام الغزالي: «يتصور معرفة الاطلاع على الإجماع بمشافهتهم إن كانوا عددا يمكن لقاءهم، وإن لم يكن عرف مذهب قوم بالمشافهة ومذهب الآخرين بأخبار التواتر عنهم كما عرفنا أن مذهب الشافعي منع قتل المسلم بالذمي وبطلان النكاح بلا ولي، ومذهب النصاري التثليث، ومذهب جميع المجوس التثنية»^(٢).

- من الطرق الموصلة للعلم بالإجماع تتبع الفتوى والعمل والنقل المتواتر، والنقل المحفوف بالقرائن الدالة على ذلك، وتتبع الأخبار ومزاولة الاطلاع والمراجعة واتصال علم الخلف بعلم السلف، فقد عرفنا الكثير من القضايا من خلال هذا الطريق وهو ما يكون من معرفة اتفاق أصحاب الفنون المختلفة - كالنحو وغيره - على كثير من المسائل^(٣).

(١) الإحكام (١/١٤٩).

(٢) المستصفى (١/٣٢٦).

(٣) انظر حجية الإجماع للمرحوم أ.د. محمد محمود فرغلي (٨٢) وما بعدها، وبحوث في أصول الفقه أ.د. عبد الفتاح الشيخ (١١٩).

وقد قال فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد محمود فرغلي في هذا الدليل كلاماً له وجاهته فقال: «قياس الفقهاء على غيرهم من أرباب العلوم الأخرى، وقد تحقق الإجماع من أرباب العلوم الأخرى في كثير من الأحكام فمثلهم الفقهاء، بل الفقهاء من باب أولى لوجود الدافع الديني»

وقال أيضاً: " إن ضروريات المذاهب مقطوع بالإجماع عليها من العوام وغيرهم، ومن المعلوم أن العوام أكثر عدداً، وقد تحقق العلم منهم فأولى أن يتحقق العلم بالإجماع من الفقهاء وهم أقل عدداً وأكثر نظراً "

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل من قال إن العلم بالإجماع والاطلاع عليه ممكن في زمن الصحابة فقط غير ممكن في زمن غيرهم بالآتي:

إن حصر المجتهدين في زمن الصحابة رضوان الله عليهم كان ممكناً لذا فإن لقاء المجتهدين في ذلك الوقت وسؤالهم والعلم بما قالوه ليس متعذراً، أما في غير زمن الصحابة فإن الأمر يختلف حيث اتسعت رقعة الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وليس من السهل حصر المجتهدين والاطلاع على ما قالوه، فكان العلم بالإجماع والاطلاع عليه في غير زمن الصحابة متعذراً.

وقد ذكر الأصفهاني هذا الدليل فقال: «ومن الناس من سلم إمكان الإجماع في نفسه لكنه يتعذر الوقوف عليه فإنه لا طريق لنا إلى العلم بحصوله؛ لأن الوقوف على اتفاقهم إنما يمكن بعد معرفة أعيانهم وأنهم متفقون عليه، والوقوف على أعيانهم متعذر؛ لكثرة المجتهدين وانتشارهم في الأرض، وجواز إخفاء واحد وخموله.

فمن الذي يعرف جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها ؟ وكيف يطلع على إنسان في مطمورة لا خبر لنا عنه ؟

أو ظاهر وخامل لم يعرف بالعلم ورتبة الاجتهاد.. وقال: وأجيب عن هذا بأنه لا تعذر في أيام الصحابة، أي: لم يتعذر الوقوف على حصول الإجماع في زمان الصحابة لأنهم كانوا محصورين قليلين غير منتشرين في البلاد^(١).

وقد نوقش هذا الدليل: بأنه إذا لم يمكن معرفة المجتهدين بأعيانهم فإنه يمكن معرفة الإجماع أو العلم به عن طريق مشافهة بعضهم، أو بالنقل المتواتر بأن ينقل أهل كل قطر ما ورد عن المجتهدين بحيث يكون النقل متواتراً، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن أهل الإجماع قليلون ولا صعوبة في حصرهم ومعرفتهم، ومعرفة ما يقولون

والقول بخمول بعض المجتهدين مما يجعله غير معروف ليس من الأمور المسلمة عادة، وإذا لم يكن المجتهد معروفاً لعامة الناس فلا بد أن يكون معروفاً لبعض الناس، ومعرفة البعض كفيلاً بنقل ما يصدر عنه من اجتهاد^(٢).

ثالثاً: أدلة أصحاب المذهب الثالث:

استدل من قال بأن العلم بالإجماع والإطلاع عليه أمر ممكن في

(١) انظر: شرح المنهاج (٢/٥٨٢)

(٢) المنهاج بشرح الأسنوي وابن السبكي (٢/١٣٢)، وشرح البدخشي مع الأسنوي على المنهاج (٢/٣٨٠)، ومسلم الثبوت (٣/٣١٢)، وكشف الأسرار للبخاري (٣/٢٢٧) والبحر المحيط (٩/٣٨٢)، والمحصول (٢/١/٤٤)، وأصول الفقه للخضري (٢٨٤)، وبحثو في أصول الفقه أ.د. عبد الفتاح الشيخ.

العصور الثلاثة الأولى بنفس ما استدل به من قال: إن العلم بالإجماع والاطلاع عليه ممكن في زمن الصحابة فقط.

وهنا يقول صاحب فواتح الرحموت: «وتحقيق المقام الأول في القرون الثلاثة لاسيما في القرن الأول قرن الصحابة، كان المجتهدون معلومين بأسمائهم وأعيانهم وأماكنهم خصوصاً بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويمكن معرفة أقوالهم وأحوالهم للجاد في الطلب، ثم يعلم بالتجربة

والتكرار عدم الرجوع عما هم عليه قبل قول الآخر علماً ضرورياً، وأيضاً بقرائن جلية وخفية فيهم، وفي حال الثبوت والعمل يعلم علماً يقيناً أنهم لم يكذبوا فيه لا عمداً ولا سهواً. ويمكن هذا العلم للواحد والجماعة فيمكن نقلهم، وهذا لا بعد فيه فضلاً عن الاستحالة^(١).

وقد أجيب عن هذا: بنفس ما أجيب به على أصحاب القول الثاني الذين قالوا بإمكان العلم بالإجماع في زمن الصحابة فقط.

هذا فضلاً عن كون أهل الإجماع مشهورين والأخذ عنهم فضيلة، فهم لا يخفون على باحث مجد وهم عدول، وأقوالهم لها أثرها البالغ في حياة الأمة لذا فإن النوايا إذا خلصت قويت العزائم في البحث عنهم وعن أقوالهم. والله أعلم.

رابعاً: أدلة من قال: بأن العلم بالإجماع والاطلاع عليه من الأمور المستحيلة:

استدل أصحاب هذا القول بالآتي:

(١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (٢١٢-٢/٢١٣) ..

١- إن الوقوف على الإجماع والاطلاع عليه لا يمكن إلا بعد معرفة أعيان المجتهدين، وهذا أمر غير ممكن؛ إذ لا يخفى على أحد انتشار المجتهدين في جميع أنحاء العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، كما أنه يمكن أن يكون من بين المجتهدين من لا يمكن معرفته كأن يكون أسيراً أو محبوساً في مكان لا يمكن معرفته، أو منقطعاً عن الناس، مما يجعل معرفته أو الوصول إليه متعذراً.

وقد أجيب عن هذا: إن العلم بالإجماع لا يتوقف على معرفة أعيان المجتهدين، ولو سلم هذا فإن معرفة أعيان المجتهدين ليست مستحيلة فهم معروفون لشهرتهم، كما أن العلم بالإجماع يمكن أن يكون عن طريق مشافهة البعض منهم والنقل المتواتر عن الباقيين.

٢ - إن العلم بالإجماع إنما يكون بعد معرفة ما غلب على ظنهم وهذا أمر متعذر، لاحتمال أن يكون بعضهم قد أخفى ما يعتقد خوفًا من بطش حاكم أو سلطان

وقد أجيب عن هذا: بأن قوة الإيمان عند المجتهد وعدالته تمنعه من إخفاء ما يعتقد وتمنعه من الكذب في أمور الدين، وقد ثبت من خلال الوقائع التي اجتهدوا فيها أنهم أهل ورع وتقوى وأنهم لم يخفوا شيئاً عرض عليهم من أمور الدين

٣- إن معرفة اتفاقهم على ما غلب على ظنهم في وقت واحد أمر متعذر الجواز رجوع أحدهم قبل الوصول إلى الآخرين.

وقد أجيب عن هذا: بأن رجوع أحد المجتهدين عن فتواه قبل الوصول إلى الآخرين أمر يمكن أن يعرف كذلك كما عرف قوله أولاً، وما

هذه إلا شبهه للتشكيك في أمر قد وقع وثبت^(١). والله أعلم.

الترجيح:

في الواقع إن ما قيل من تعذر العلم بالإجماع والاطلاع عليه لما سبق من حجج ومبررات إنما كان مقبولا في العصور الماضية.

أما في العصر الحالي وما صحبه من تطور علمي هائل فإنه لا يمكن التسليم بما ورد من حجج ومبررات، حيث إن الخبر الذي يذاع في أقصى الشمال يمكن أن يصل في حينه إلى من هو في أقصى الجنوب؛ فلا استحالة إذا في جمع المجتهدين، ولا استحالة في إمكان الوصول إليهم، ولا استحالة في نقل كل ما يصدر عنهم في حينه

وقد صدقت المقولة المشهورة حالياً: «العالم كله الآن كالقرية الواحدة».

ويعجبني في هذا المقام ما قاله فضيلة الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح الشيخ، وسوف أنقله بنصه لكونه هو الواقع الآن، فقد قال: «إن قول صاحب شرح مسلم الثبوت لا ينسحب على عصرنا الحاضر، نظراً لوجود المخترعات الحديثة التي قربت المسافات الشاسعة كالأقمار الصناعية التي تنقل لنا بالصوت والصورة ما كان يعد نقله من قبيل المستحيل، فما يجري في آخر أطراف الدنيا أصبحنا نعلمه لحظة حصوله بالأذن والعين، وبإمكان العلماء المجتهدين في عصرنا أن يجتمعوا كل عام في عاصمة إسلامية، ليتذكروا كل ما يهم المسلمين من المسائل الشرعية. وبعد المشاورة

(١) انظر: مباحث في أصول الفقه (١٢٢) وما بعدها، المستصفى (١/٣٢٦)، وتيسير التحرير (٢/٢٢٦)، وكشف الأسرار (٣/٢٢٧)، والبحر المحيط (٦/٣٨٢).

والاتفاق ينقل ما اتفقوا عليه بطريق الإذاعات السمعية والمرئية، ثم يطبع ويوزع على المسلمين ليتفقوا على رأي الشرع^(١).



(١) بحوث في أصول الفقه (١٢٥).

المطلب الثالث: إمكان نقل الإجماع نقلاً صحيحاً

اختلف العلماء في إمكان نقل الإجماع نقلاً صحيحاً للاحتجاج به، فعلى التسليم بإمكان وقوع الإجماع وإمكان العلم به فهل يمكن أن ينقل إلينا نقلاً سليماً.

ذهب الجمهور إلى أنه لا استحالة في هذا فكما أنه يمكن انعقاد الإجماع والعلم به أو الاطلاع عليه، فإنه يمكن كذلك نقله لمن يحتج به، ولا استحالة في هذا

لأنه قد وقع فعلاً وثبت نقل الكثير من القضايا الإجماعية، وإذا كان قد وقع فلا سبيل إلى الجدل في هذا، حيث إن الوقوع دليل الجواز.

وهنا يقول الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني: «نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة، ولهذا يرد قول الملاحدة: إن هذا الدليل كثير الاختلاف ولو كان حقاً لما اختلفوا فيه.

فنقول: أخطأ الملاحدة، بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة»^(١).

وذهب البعض ممن نازع في إمكان انعقاد الإجماع وإمكان العلم به إلى القول: بأن الإجماع من الأمور المستحيلة عادة.

وقد استدلوا على هذا بقولهم:

إن الإجماع على فرض ثبوته يعتبر حجة قطعية، ونقله يكون بأحد طريقتين.

(١) انظر: التقرير والتحبير (٣/٨٣)، ومسلم الثبوت (٢/٢١٢).

الأول: طريق التواتر. والثاني: طريق الأحاد. وكلاهما باطل.

أما طريق التواتر فغير ممكن؛ لأنه لا يتصور مشاهدة أهل التواتر لجميع المجتهدين في أنحاء العالم الإسلامي وسماعهم منهم، ونقلهم عنهم، وهكذا من جيل إلى جيل حتى يصل إلينا.

وأما الأحاد: فإنه يفيد الظن وينبغي أن لا يعمل به في الإجماع، لذا فإن النقل بطريق الأحاد لا يفيد شيئاً.

وقد أجيب عن هذا: بأنه لا مانع من أن يكون الأحاد طريقاً لإثبات الإجماع وكيف لا وهو طريق من طرق إثبات السنة غاية ما في الأمر أن يكون الإجماع في هذه الحالة حجة ظنية، وهو ما قال به بعض العلماء - على ما سيأتي

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن نقل الإجماع بطريق التواتر ليس مستحيلاً بل وقع فعلاً، فقد ثبت إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعين وتابعيهم إلى الآن على تقديم الدليل القاطع على الدليل المظنون، فكيف يجادل في أمر قد وقع فعلاً^(١).

الترجيح:

إذا كان قد نقل الكثير من القضايا الإجماعية كالإجماع على أن المأموم إذا أدرك السهو مع الإمام سجد معه للسهو وإن لم يقع هو في سهو، والإجماع على أن وقت صلاة المغرب يتحقق بغروب الشمس، وغير هذا من القضايا الإجماعية التي وقعت؛ فكيف نجادل في أمر قد وقع ؟

(١) مراتب الإجماع لابن حزم (٤٩)، وموسوعة الإجماع السعدي أبو حبيب، وبحوث في أصول الفقه (١٢١).

فانعقاد الإجماع، والعلم به، ونقله أمر ممكن وما ورد من حجج للمخالف ما هي إلا شبه في أمر واقع. والله أعلم.



المطلب الرابع: موقف الإمام الشافعي والإمام أحمد من انعقاد الإجماع

الفرع الأول: موقف الإمام الشافعي من انعقاد الإجماع

لقد نقل عن الإمام الشافعي بعض المناظرات ربما فهم البعض منها أن الإمام الشافعي الله كان يرى عدم إمكان انعقاد الإجماع، فقد ذكر الإمام الشافعي حول هذا المعنى كلاماً فقال في كتاب جماع العلم: من هم أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة».

وقال في مناظرة: «هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيهاً رضوا قوله وقبلوا حكمه».

ويقول - أيضاً ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم بمثل صفته من يدفعونه عن الفقه وينسبونه إلى الجهل، أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي، ولا يحل لأحد أن يقبل قوله، وعلمت تفرق أهل كل فيما بينهم، ثم علمت تفرق كل بلد مع غيرهم

وقال - أيضاً - في شأن علماء الكلام: «أيدعون من العلماء الذين يتألف منهم أم لا يعدون» ؟

ومن خلال مناظرات الإمام الشافعي استنبط العلماء الآتي:

١- أن الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - رأى تفرق العلماء في البلدان وعدم التقاء الفقهاء جميعاً.

٢- أن الشافعي جعل من الخلافات التي تقع بين العلماء مانعاً من وقوع الإجماع وتحققه

٣- أنه لم يتم الاتفاق على تعيين من ينعقد لهم الإجماع.

٤ - لم يتم الاتفاق على تعريف صفة العلماء الذين هم من ذوي الرأي في الفقه

من خلال ما سبق قرر بعض العلماء أن الإمام الشافعي من الذين يقولون بعدم إمكان الإجماع.

إلا أن الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - نقل عنه كذلك كلاماً يفيد أن انعقاد الإجماع وتحقيقه أمر ممكن فيها هو يقرر وجود الإجماع وتحقيقه في أصول الفرائض، فقد سأله سائل قائلاً: هل من إجماع؟ فقال: نعم بحمد الله، كثير في جملة الفرائض التي لا يسع أحد جهلها، فذلك الإجماع الذي لو قلت: أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يعرف شيئاً يقول ليس هذا بإجماع، فهذا الطريق يصدق فيها من ادعى الإجماع^(١).

وبهذا يتضح أن الإمام يقرر وجود الإجماع في أصول الفرائض، ومن خلال قوله في الرسالة يتضح أنه يقول بحجية الإجماع، ومع أنه لم يسلم المجادل من المجادلين وقوعه في المسألة التي تجري فيها المجادلة إلا أنه يقول بإمكانه

فقد قال في الرسالة: «لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا»^(٢).

فالخلاف إنما هو في إمكان انعقاد الإجماع في الأحكام التي ليست

(١) الأم (٢٨١/٧)

(٢) الرسالة (٥٣٤)، وانظر: أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة (٢٠٠) وما بعدها.

معلومة من الدين بالضرورة، أما ما كان معلوماً من الدين بالضرورة فالإجماع قائم عليه.

هذا وإن كان الإمام الشافعي وغيره كان يرى صعوبة انعقاد الإجماع لتفرق العلماء في البلدان وصعوبة التقائهم، وكثرة الخلاف وصعوبة الاتفاق، فإن الأمر قد يكون الآن هينا في إمكان التقاء العلماء، وإمكان التقائهم على ما فيه صلاح أحوال الأمة، وإمكان نقل ما يصدر عنهم بكل سهولة في عصرنا الحاضر. والله أعلم.



الفرع الثاني: موقف الإمام أحمد من انعقاد الإجماع

زعم البعض أن الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - كان من المنكرين لانعقاد الإجماع.

ويرجع السبب في هذا ما نقل عن عبد الله بن أحمد بن حنبل من قوله: «سمعت أبي يقول: ما يدعى الرجل فيه الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب».

إلا أن هذا الكلام فهم على غير وجهه، ولهذا استبعد كثير من العلماء توجيه البعض لهذا الكلام على أنه إنكار للإجماع.

فهذا هو الإمام ابن الحاجب يستبعد هذا على الإمام أحمد فيقول: إنما هو - أي ما قاله الإمام أحمد - إنكار على فقهاء المعتزلة، يدعون إجماع الناس على ما يقولون، مع أنهم من أقل الناس معرفة بأحوال الصحابة والتابعين^(١).

كما وجه الإمام ابن القيم كلام الإمام أحمد فقال: «كانت فتواه مبنية على خمسة أصول، أحدها: النص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائناً من كان، ولم يكن يقدم على الحديث عملاً ولا رأياً ولا قياساً، ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كتب من ادعى هذا الإجماع ولم يسع تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي - أيضاً - في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماعاً، ولفظه: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً، وقال

(١) منتهى الوصول والأمل (٣٨).

عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي الرجل فيه الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدرية ولم ينته إليه.. فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا" (١)

لذا فإن ما يدعيه البعض من إنكار الإمام أحمد ليس هو الإجماع المعروف الذي يعد مصدراً أساسياً من مصادر التشريع الإسلامي، بل هو المصدر الذي حبا الله به الأمة الإسلامية إكراماً للحبيب المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعصمها فيه من الخطأ والضلالة، فقد عصم الله رسوله الكريم وإكراماً له عصم أمته من بعده بهذا المصدر التشريعي الهام، فما يكون للإمام أحمد ولا من هو في درجته من العلم والتقوى والورع أن ينكر هذا المصدر

لذا فإنه يلتمس للإمام أحمد، أو يحمل قوله على الآتي:

١- أن الإجماع الذي يصف الإمام أحمد مدعيه بالكذب ليس هو الإجماع المعروف وإنما هو ما يقال عنه إنه إجماع وهو أن لا يكون لدى شخص علم بمخالف في حكم فيزعم أن هذا الحكم مجمع عليه، فعدم العلم بالمخالف لا يعد طريقاً لإثبات الإجماع.

٢- ما قاله إنما هو إنكار على فقهاء المعتزلة الذين كانوا يدعون إجماع الناس على ما يقولونه.

٣ - ربما أن ما قاله الإمام أحمد مقصود به الإجماع السكوتي، وهو إجماع مختلف في حجيته، أو في كونه إجماعاً على ما سيأتي لاحتمال أن الساكت مخالف

(١) إعلام الموقعين (١/٣٢ - ٣٣).

٤- ربما تحرج الإمام أحمد من رواية الإجماع فيما يعرض له، ورعاً منه، واكتفى أن يقول في مقام الإجماع لا نعلم له مخالف، ولهذا يقول ابنه عبد الله محدثاً عنه: «لعل الناس اختلفوا ما يدرىه ؟ ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا».

٥- ربما أراد الإمام إجماع غير الصحابة لاتساع الرقعة الإسلامية، واتساع الفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباً وانتشار المجتهدين^(١). والله تعالى أعلم.



(١) انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب (٣٨)، والتقريب والتجريب (٣/٨٣)، شرح البدخشي (٣/٣٨٣)، روضة الناظر (١/٣٣٣)، وأصول مذهب الإمام أحمد (٣١٩)، البحر المحيط (٦/٣٨٣)، شرح الكوكب المنير (٢/٢١٣)، الإحكام للأمدي (١/١٤٩)، وبحوث في أصول الفقه أ.د. عبد الفتاح الشيخ (١٣٧) وما بعدها، وحجية الإجماع للمرحوم الأستاذ الدكتور / محمد محمود فرغلي (٩٣) وما بعدها.

أسئلة

- ما محل النزاع بين العلماء في مسألة إمكان وقوع الإجماع عادة؟
- ما الفرق بين إجماع العامة الذي ذكره الشافعي، والإجماع في غير المعلوم من الدين بالضرورة؟
- اذكر قولين للعلماء في إمكان وقوع الإجماع، مع نسبة كل قول إلى أصحابه.
- ما أبرز دليل للجمهور على إمكان وقوع الإجماع عادة؟
- كيف ناقش القاضي الباقلاني شبهة تعذر معرفة المجتهدين واتفاقهم؟
- ما وجه الفرق بين قياس الإجماع على الطعام ﴿كالزبيب﴾ والرد عليه عند الغزالي؟
- كيف أجاب العلماء عن القول بأن الإجماع لا يمكن أن يكون إلا مستنداً إلى دليل قطعي؟
- ما هي أبرز أدلة الجمهور على إمكان العلم بالإجماع؟
- ما الموقف الذي نسب إلى الإمام أحمد في مسألة الإجماع؟ وكيف وجه العلماء كلامه؟
- ما الرأي الراجح في إمكان وقوع الإجماع والعلم به ونقله، مع بيان مستند الترجيح؟

المبحث الخامس

في حجية الإجماع

لقد نازع البعض في حجية الإجماع لذا فإنني سوف أنقل رأي جمهور الأمة في حجية الإجماع ثم رأي المخالفين مقتصرأً على ما ورد من أدلة للجمهور حول حجية الإجماع، حيث إن ما عداها ما هي إلا شبه لا يتسع المقام لسردها.

أقوال العلماء في حجية الإجماع:

المذهب الأول:

إن الإجماع الصريح حجة مطلقاً سواء في عصر الصحابة أم في عصر غيرهم، وهذا هو مذهب الجمهور من أهل السنة، ومذهب الإمامية، والزيدية. فالإجماع عندهم حجة مطلقاً دون النظر إلى وقت معين، أو زمان معين، حيث نص أكثر العلماء على هذا. قال الآمدي: اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم، خلافاً للشيعنة، والخوارج، والنظام^(١).

وقال الإمام فخر الدين الرازي: «إجماع أمة محمد حجة خلافاً للنظام والشيعنة والخوارج»^(٢).

وقال ابن السبكي: «الصحيح أنه حجة وأنه قطعي، حيث اتفق

(١) الإحكام للآمدي (١/١٥٠).

(٢) المحصول (٢/١/٤٦).

المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوتي وما ندر مخالفة^(١).

وقال الإمام ابن الحاجب: «إذا ثبت صحة وجوده فالإجماع أنه حجة خلافاً لمن لا يعتد به كالنظام وبعض الخوارج^(٢).

وقال صاحب مسلم الثبوت: «الإجماع حجة قطعاً ويفيد العلم الجازم عند الجميع من أهل القبلة ولا يعتد بشرذمة من الحمقى الخوارج. والشيعه لأنهم حادثون بعد الاتفاق يشكون في ضروريات الدين»^(٣).

المذهب الثاني:

أن إجماع الصحابة حجة، أما إجماع غيرهم في عصر من العصور فليس بحجة وهذه هو ما ذهب إليه أكثر أهل الظاهر^(٤).

المذهب الثالث:

أن الإجماع ليس بحجة مطلقاً، وهذا هو ما ذهب إليه النظام، ومعظم الشيعة، والخوارج.

الأدلة ومناقشتها:

استدل الجمهور على كون الإجماع حجة شرعية بأدلة كثيرة، سوف أقصر على ذكر البعض منها فقط مخافة التتويل.

(١) جمع الجوامع بحاشية البناني (٢/١٩٥).

(٢) منتهى الوصول والأمل (٣٨).

(٣) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (٢/٢١٣).

(٤) ويلاحظ أن حجية الإجماع عند أهل الظاهر تنوع إلى نوعين: الأول: الإجماع على ما علم من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وغيرها مما علم من الدين بالضرورة، فهذا حجة. الثاني: ما شهد به جميع الصحابة من فعل الرسول ﷺ أو ما أجمعوا عليه. انظر: الإحكام لابن حزم (٤/٥٤١).

وإليك أهم هذه الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

١- استدل الجمهور على حجية الإجماع من القرآن الكريم بقوله تعالى ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾^(١).

ووجه الاستدلال من الآية:

أن معنى مشاقة الرسول: مخالفته ومنازعته فيما جاء به عن ربه. وسبيل المؤمنين: هو ما اختاروه لأنفسهم من قول أو فعل أو اعتقاد، لأن سبيل مفرد مضاف فيعم هذا كله، وغير صفة لنكرة محذوفة فيكون التقدير «ويتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين».

واتباع غير سبيل المؤمنين يكون موجبا للعقاب بدخول جهنم.

والعياذ بالله - فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين مجرماً، وإلا ما توعده الله تعالى عليه بالعقاب، ولما حسن الجمع بينه وبين مشاقة الرسول في الوعيد، فلا يصح أن يقال: إن شربت الخمر وأكلت اللحم عاقبتك

ولهذا كان اتباع سبيل المؤمنين واجب، ولما كان الإجماع هو سبيل المؤمنين وجب إتباعه فيكون حجة شرعية ويجب العمل به.

ويقول العلماء: إن هذه الآية من أقوى ما استدل به على حجية

(١) الآية (١١٥) من سورة النساء

الإجماع، وقد ورد أن الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ - هو أول من استدل بها^(١).

وقد نوقش هذا الاستدلال بالآتي:

١ - أن الوعيد إنما رتب على الأمرين معا «المشاقة، واتباع غير سبيل المؤمنين»، فالمجموع هو الحرام، ولا يلزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد من أجزائه قياساً على الجمع بين الأختين، فلا يلزم من تحريم الجمع بين الأختين تحريم كل واحدة منهما منفردة.

ومن هنا لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين محرماً على إطلاقه، وإنما يكون محرماً إذا انضم إليه مشاقة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاتباع غير سبيل المؤمنين ليس متوعداً عليه وحده، فلا يكون محرماً فانقضى الاستدلال بالآية من هذا الوجه.

وقد أجيب عن هذا: بأنه لو صح ما قلتموه للزم منه - أيضاً. أن تكون مشاقة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحدها غير محرمة وغير متوعد عليها، وهذا ما لم يقل به أحد.

كما أنه يلزم منه أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين لا فائدة لذكره، وهذا ما لم يقل به أحد كذلك، فثبت أن كل أمر من الأمرين حرام ولو كان منفرداً ومتوعداً عليه، واتباع غير سبيل المؤمنين حرام، وهو ما تمسكنا به في استدلالنا^(٢).

(١) انظر: الإحكام للأمدى (١/١٥٠)، والمحصل (٢/١/٤٦)، وشرح الكوكب المنير (١/٢١٥)، وتفسير البيضاوي (٣/١٧٨)، والتقرير والتحبير (٣/٨٢)، وشرح المنهاج للأصفهاني (٢/٥٨٣)، والبرهان (٢/٦٧٧).

(٢) انظر هذه المناقشة في: الإحكام للأمدى (١/١٥١)، والمحصل (٢/١/٤٧) وما بعدها.

٢ - نوقش هذا الاستدلال من الآية كذلك: إذا سلمنا أن كلا منهما محرم يوجب العقوبة وحده إلا أننا لا نسلم أن الحرمة غير مشروطة بتبيين الهدى، حيث إن تحريم المشاقة في الآية جاء مشروطاً بتبيين الهدى وهذا باتفاق العلماء، فيكون تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطاً بذلك - أيضاً - لأنه معطوف على المشاقة، والعطف يقتضي المشاركة، كذلك فإن لفظ الهدى عام؛ لأنه جاء مقترناً بـ ﴿أَل﴾ وهي هنا للاستغراق، فيكون الشرط هو تبين جميع أنواع الهدى، ومن جملتها ما استند إليه المجمعون في إجماعهم، فإن ظهر له هذا الدليل الذي هو دليل الإجماع لم يبق للإجماع فائدة، وإن لم يظهر له كانت المخالفة غير محرمة لانعدام المشروط بانعدام الشرط.

وقد أجيب عن هذا بالآتي:

لا نسلم أن العقاب على المشاقة مشروط بتبيين الهدى، حيث اتفق العلماء على أن المشاقة وحدها كافية، وإذا كنا لم نعتبر الشرط مع ما ذكره معه فلئلا نعتبره مع ما لم يذكر معه أولى.

لا نسلم أن العطف يقتضي المشاركة في كل شيء، بل إن العطف يقتضي المشاركة في الإعراب والحكم لا غير.

سلمنا أن العطف يقتضي المشاركة في كل شيء لكن نقول: إن تبين الهدى المشروط في مشاقة الرسول معناه: قيام الدليل على وحدانية الله وعلى نبوة محمد، وليس أدلة الأحكام الفرعية.

فلا يقال إذا بأن ﴿أَل﴾ هنا للاستغراق، فيكون اتباع غير سبيل

المؤمنين مشروطاً في حرمة بذلك، وليس هذا من محل الخلاف^(١).

٢ - استدل الجمهور على الإجماع من القرآن أيضاً بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(٢)

ووجه الاستدلال من الآية:

أن الله تبارك وتعالى قد وصف أمة محمد بكونها أمة وسطاً، والوسط من كل شيء أعدل، لذا فإن الله تبارك وتعالى قد ميز هذه الأمة بأن جعلهم عدولاً، وقد علل هذا سبحانه وتعالى بكونهم ﴿شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾، فكان هذا تعديلاً من الله لهذه الأمة، وهذا التعديل إنما هو في مجموع أمرها لا في جميعهم، ومن هنا كان تعديل الأمة فيما تجتمع عليه، وقد عصم الله تبارك وتعالى إجماعهم من الخطأ والضلالة، وعصمته سبحانه وتعالى لإجماعهم إنما هو لعلمه أنهم لا يجتمعون على خطأ أو ضلال، وبمقتضى هذا كان إجماعهم حجة ومعولاً عليه.

وقد نوقش هذا بالآتي:

أ- أن العدالة شيء، والوسط شيء آخر فالعدالة فعل العبد لأنها عبارة عن فعل الواجبات واجتناب المنهيات، أما الوسط فهو فعل الله سبحانه وتعالى، لذلك قال سبحانه جل شأنه: ﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾

(١) انظر: المحصول (٢/١/٥٠) وما بعدها، شرح الكوكب المنير (٢/٢١٦)، بحوث في أصول الفقه أ.د. عبد الفتاح الشيخ (١٣٢) وما بعدها، وحجية الإجماع للمرحوم أ.د. محمد محمود فرغلي (١٣٤).

(٢) الآية (١٤٣) من سورة البقرة.

وقد أجيّب عن هذا: بأن أفعال العباد مخلوقة الله تبارك وتعالى أي أهل الحق - فيكون العدل والوسط مخلوقاً له سبحانه وتعالى

وتعديل الله جل شأنه للأمة من باب الإخبار بكونهم كذلك، لعلمه سبحانه وتعالى بما كان وما يكون من أقوالهم وأفعالهم، فإذا أخبر سبحانه وتعالى عن ذلك كانوا كذلك، فهم عدول ووسط كما أخبر سبحانه وتعالى، وكما قال أهل العلم العدل والوسطية شيء واحد.

ب- سلمنا أن الله تبارك وتعالى قد عدل هذه الأمة، ولكن تعديله لهم إنما هو في الآخرة، حيث قال تعالى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ فقد عدلهم الله تبارك وتعالى ليكونوا شهداء على الناس من الأمم الأخرى السابقة بأن أنبيائهم عليهم أفضل الصلاة والسلام قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، فتكون عدالتهم لقبول شهادتهم، وهذا يقتضي أن يكون هذا في الآخرة لا في الحياة الدنيا

وقد أجيّب عن هذا: بأن سياق الآية يفيد بأن ما وصف الله تعالى به الأمة من الوسطية هو ميزة لها، وهذا يقتضي أن يكون هذا في الدنيا وإلا ما تحققت هذه الميزة، ولذلك قال تعالى: ﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾ ولم يقل ﴿نَجْعَلْكُمْ﴾. فالبيان يقتضي تعديل الأمة وتفضيلها على غيرها من سائر الأمم؛ فتعين أن يكون في الدنيا.

وبهذا يتم الاستدلال وتكون الأمة في مجموعها معصومة من الخطأ في إجماعهم ومعصومة من الضلال وبهذا يتحقق أن الإجماع حجة^(١). والله

(١) تسهيل الوصول (١٧٠)، وشرح البدخشي (٢/٢٧٤)، وأصول السرخسي (١/٢٩٧)، وشرح المنهاج للأصفهاني (٢/٥٨٤)، تيسير التحرير (٣/٢٢٧)، وإرشاد الفحول (٧٨)، كشف

أعلم

ثانياً: من السنة النبوية الشريفة:

استدل الجمهور على حجية الإجماع من السنة النبوية الشريفة بأحاديث كثيرة منها:

١- ما ورد من استدلال الشافعي له فيقول: «أخبرنا سفيان بن عبد الله بن أبي لبيد، عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية^(١) فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام فينا كمقامي فيكم فقال: أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف وما يستحلف، ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن»^(٢).

ويقول الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في وجه الاستدلال من هذه الرواية: «إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم

الأسرار (٣/٢٥٢).

(١) هي قرية من قرى دمشق كان قد خرج إليها عمر بن الخطاب في سفر سنة ١٦ هجرية وأقام بها عشرين ليلة، وخطب في الناس فيها خطبته المشهورة وقال فيها هذه الكلمات. انظر: طبقات ابن سعد (٣/٢٠٣)، وهامش الرسالة (٤٧٤).

(٢) الحديث أخرجه الترمذي بلفظه في كتاب الفتن، باب ما جاء لزوم الجماعة، وقال هذا حديث حسن صحيح، انظر: سنن الترمذي (٤/٤٦٥)، وقد قال الشيخ أحمد شاكر في هامش الرسالة: الحديث بهذا الإسناد مرسل، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر ولم أجده بهذا الإسناد في غير هذا الموضع، ولكنه حديث صحيح معروف عن ابن عمر، رواه أحمد في المسند (١/١٨)، وانظر: الرسالة (٤٧٤).

جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن؛ ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً فلم يكن للزوم جماعتهم من التحليل والتحرير والطاعة فيهما ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن كتاب ولا سنة ولا قياس، إن شاء الله^(١)

٢ - استدلووا كذلك بما ورد من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ: أَلَا يَدْعُوا عَلَيْكُمْ نَبِيَكُمْ فَتَهْلِكُوا، وَأَلَا يَظْهَرُ أَهْلَ الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقِّ، وَأَلَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ﴾^(٢).

٣ - استدلووا كذلك بالحديث الصحيح: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ»^(٣).

٤ - من حديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَنْ تَجْتَمَعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ»، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِهِ: «لَا تَجْتَمِعْ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ»، وَفِي رِوَايَةٍ أَخْرَجَهَا ابْنُ مَاجَةَ: «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ

(١) الرسالة (٤٧٥).

(٢) الحديث أخرجه أبو داود (٤/٩٨) في كتاب الفتن.

(٣) الحديث أخرجه البخاري من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ» (٦/٦٦٧)، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خَالَفَهُمْ»

الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم^(١)

٥ - ما روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»^(٢).

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث واحد وهو:

أن القدر المشترك بين هذه الروايات جميعاً هو عصمة الجماعة من الخطأ، والحض على اتباع ما تجتمع عليه كلمتهم والتحذير من مخالفتهم

فهذا المعنى اشتهر بين الصحابة والتابعين وعلماء الأمة، وتواتر بينهم حتى إنه أصبح مجمعاً عليه في الاستدلال به على حجية الإجماع فدل هذا على أن الإجماع حجة ويجب العمل به شرعاً^(٣). والله أعلم.

هذا وقد اعترض على الاستدلال من السنة باعترافات ما هي إلا شبه لا تنال من الحق شيئاً، وقد وجدت في هذا المقام ألا أزعج بقلمني فيها مخافة التطويل، حيث إن المقام لا يتسع لسردها.

ثالثاً: من المعقول:

استدل من قال بحجية الإجماع من العقل بالآتي:

- (١) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة من طريق ابن عمر (٤/٤٦٦)، وأخرجه ابن ماجه (٢/١٣٠٣)، وانظر: الفتح الكبير (١/٣٧٥)
- (٢) أخرجه مسلم من طريق أبي ذر الغفاري في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (٣/٤٧٧)، والمراد بربقة الإسلام هو: عقد الإسلام، فهو كناية عن خروجه عن عهد الإسلام. انظر حجية الإجماع (١٦٦).
- (٣) انظر الإحكام للأمدي (١/١٥٢) وما بعدها، المستصفى (١/٣٢٩)، والتقريب والتحبير (٣/٨٥)، وتيسير التحرير (٣/٢٨٨)، والمحصول (٢/١/٦٨)، وشرحالكوكب المنير (٢/٢١٨) وما بعدها، والبرهان (١/١٧٨)، وشرح البدخشي مع الإسنوي على المنهاج (٢/٢٧٣)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب (٣٨)، وكشف الأسرار (٢/١٨٧).

١ - إن اتفاق الجمع العظيم على الحكم الواحد لم يخرج عن واحد من أمرين:

الأول: الدلالة

الثاني: الأمانة.

فإن كان الإجماع على الحكم لدليل كان الإجماع كاشفاً عن ذلك الدليل، وهنا يجب اتباع الإجماع وإلا كانت هناك مخالفة لما ثبت به وهو الدليل

وإن كان الإجماع عن أمانة، فقد ثبت عدم مخالفة السابقين لهذا الإجماع كذلك ويقطعون بعدم مخالفته مما يدل على أنهم اطلعوا على أمر جعلهم يقطعون بعدم المخالفة وهنا يقول إمام الحرمين في البرهان: فإذا التحق هذا بإجماعهم قطعاً في حكم المظنون قطع به المجمعون من غير تردد ظن فليكن الإجماع على تبكيث المخالف وتعنيفه مستند قاطع شرعاً^(١)

٢- تقضي العادة بأن اتفاق المجتهدين في عصر ما على حكم من الأحكام لابد وأن يكون لهم مستند من كتاب أو سنة وقفوا عليه، ومن هنا كان الأخذ بما وقفت عليه الجماعة واجب

٣ - أن الرسول قد أخبر بأنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة، وهذا يعني أنه لا تزال طائفة باقية على الحق باجتماع كلمتهم عليه، وأخبار الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حق وصدق، فلزم أن يكون إجماعهم حقاً معصوماً من الضلال والخطأ ومنه تكون

(١) البرهان (١/٦٨٢).

حجية الإجماع.

ويقول الإمام الشاطبي في مقام الأدلة العقلية: «الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم، فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معنية في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالأدلة، لأن النظر أمر شرعي والعقل ليس بشاعر ...، إلى أن قال: وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد أفادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع^(١)

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقرر أن الإجماع حجة ويجب العمل به شرعاً وهو أصل ومصدر من مصادر التشريع ويجب ألا يلتفت لشبه المجادلين في هذا. والله أعلم.



(١) الموافقات للشاطبي (١/٣٥).

أسئلة على مبحث حجية الإجماع

١. ما هي أبرز المذاهب في حجية الإجماع؟ بين أصحاب كل مذهب بإيجاز.
٢. ما المراد بـ "الإجماع الصريح"؟ وما حكمه عند جمهور أهل السنة؟
٣. من هم أبرز المنكرين لحجية الإجماع؟ وما مستندهم في ذلك؟
٤. استدل الجمهور على حجية الإجماع بالآية: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. وضح وجه الاستدلال منها، وما أبرز الاعتراضات على الاستدلال بهذه الآية؟ وكيف أجاب عنها العلماء؟
٥. ما وجه الاستدلال من قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا...﴾ على حجية الإجماع؟
٦. اذكر ثلاثة أحاديث نبوية استدل بها على حجية الإجماع، وبين وجه الاستدلال منها.
٧. ما المعنى المشترك الذي يجمع الأحاديث الواردة في باب حجية الإجماع؟
٨. كيف استدل الأصوليون على حجية الإجماع من جهة المعقول؟ اذكر مثالين على ذلك.
٩. لخص رأي الإمام الشاطبي في دور الأدلة العقلية في تقرير حجية الإجماع.

المبحث السادس

في كون الإجماع السكوتي أحد قسمي الإجماع

لقد قسم بعض العلماء الإجماع إلى إجماع صريح، وإجماع غير صريح

والإجماع الصريح يتنوع إلى نوعين: إجماع قولي، وإجماع فعلي. بينما قسم البعض الآخر الإجماع إلى ثلاثة أقسام: إجماع قولي، وإجماع عملي ﴿فعلي﴾، وإجماع سكوتي هذا وقد عبر الأحناف عن أنواع الإجماع بالعزيمة والرخصة، حيث جعلوا هذا ركناً للإجماع.

فاتفاق المجتهدين سواء بالقول أم الفعل على أمر ما يعد عزيمة وهو الإجماع الصريح.

أما انتشار القول وظهوره من بعض المجتهدين وسكوت الباقيين عن إظهار الخلاف أو سكوتهم عن الرد بعد عرض الفتوى عليهم وصيرورته معلوماً لهم بالظهور أو الانتشار فإن هذا هو الرخصة عندهم - وهذا هو الإجماع السكوتي أو غير الصريح.

وهنا يقول السرخسي: «ركن الإجماع نوعان: العزيمة والرخصة.

فالعزيمة: هو اتفاق الكل على الحكم بقول سمع منهم أو مباشرة بالفعل فيما يكون من بابه على وجه يكون ذلك موجوداً من العام والخاص فيمن يستوي الكل في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى فيه كتحريم الزنا والربا وتحريم الأمهات، وأشباه ذلك

ويشترك فيه جميع علماء العصر، وفيما لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوى العام بهم فيه، كحرمة المرأة على عماتها وخالتها، وفرائض الصدقات، وما يجب في الزروع والثمار وما أشبه ذلك وهذا لأن ركن الشيء ما يقوم به أصله فإنما يقوم أصل الإجماع في النوعين بهذا.

وأما الرخصة: وهو أن ينتشر القول من بعض علماء أهل العصر، ويسكت الباقيون عن إظهار الخلاف وعن الرد على القائلين بعد عرض الفتوى عليهم أو صيرورته معلوماً لهم بالانتشار والظهور، فالإجماع يثبت به عندنا^(١).

ويقول الشيخ عبد العزيز البخاري صاحب كشف الأسرار في كون الإجماع: «عزيمة وهو ما كان أصلاً في باب الإجماع، إذ العزيمة هي الأمر الأصلي، ورخصة، وهي ما جعل إجماعاً لضرورة، إذ مبنى الرخصة على الضرورة»^(٢).

وإليك بيان كل قسم:

أولاً: الإجماع الصريح:

وهو عبارة عن اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا محمد ﷺ على أمر من الأمور إما بالقول أو بالفعل

وينطبق على هذا النوع من الإجماع ما سبق من المعاني التي ذكرت في تعريف الإجماع. لذا فإن هذا القسم يتنوع إلى نوعين:

(١) أصول السرخسي (١/٣٠٣).

(٢) كشف الأسرار (٣/٢٢٨).

النوع الأول: الإجماع القولي:

وهو عبارة عن اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ في عصر من العصور على حكم من الأحكام اتفاقاً قولياً.

وهنا يقول الشيخ المحلاوي: «الإجماع القولي هو أن يتكلم أهل الإجماع بما يوجب الاتفاق على كذا»^(١).

النوع الثاني: الإجماع الفعلي أو العملي:

وهو عبارة عن اتفاق أهل الاجتهاد جميعهم على عمل يعمل به كل واحد منهم في عصر من الأعصار أو يتركوا جميعاً شيئاً، ففعلهم جميعاً للشيء يدل على أنه واجب وتركهم جميعاً له يدل على أنه غير واجب^(٢).

وهنا يقول الشيخ المحلاوي - رَحِمَهُ اللهُ -: «الإجماع العملي: وهو عمل أهل الإجماع كلهم فيما هو من باب الفعل، فإذا شرع أهل الاجتهاد في الشركة أو المزارعة كان ذلك إجماعاً على مشروعية ما عملوه»^(٣).

حكم الإجماع الصريح:

الإجماع القولي حجة قطعية باتفاق جمهور العلماء لا تجوز مخالفته وقد فسق البعض مخالفه، وكفره البعض الآخر

فقد قال صاحب طلعة الشمس في أصول الإباضية: «الإجماع القولي حجة قطعية يفسق من خالفها عند الجمهور»^(٤).

(١) تسهيل الوصول (١٧١).

(٢) انظر: أصول الفقه أ.د. عبد الفتاح الشيخ (١٨١).

(٣) تسهيل الوصول (١٧١).

(٤) حجية الإجماع أ.د. محمد محمود فرغلي (٣٥٥).

وقال البزدوي: «يكفر جاحده في الأصل».

وعقب الشارح البخاري بقوله: «أي يحكم بكفر من أنكر أصل الإجماع بأن قال: ليس الإجماع بحجة، أما من أنكر تحقق الإجماع في حكم بأن قال لم يثبت فيه إجماع أو أنكر الإجماع الذي اختلف فيه فلا» وقال: والعجب أن الفقهاء أثبتوا الإجماع بعمومات الآيات والأخبار وأجمعوا على أن المنكر لما يدل عليه هذه العمومات لا يكفر إذا كان الإنكار لتأويل ثم يقولون: الحكم الذي دل عليه الإجماع مقطوع به ومخالفه كافر، وكأنهم قد جعلوا الفرع أقوى من الأصل، وذلك غفلة عظيمة، وبعضهم جعلوه موجباً للكفر لأن الإجماع حجة قطعية كآية من الكتاب قطعية الدلالة، أو خبر متواتر قطعي الدلالة، فإنكاره يوجب الكفر لا محالة، ومنهم من فصل فقال: إن كان الحكم المجمع عليه مما يشترك الخاصة والعامة في معرفته مثل أعداد الصلوات وركعات وفرض الحج والصيام وزمانهما، ومثل تحريم الزنا وشرب الخمر والسرقعة والربا كفر منكروه، لأنه صار بإنكاره جاحداً لما هو من دين الرسول قطعاً، فصار كالجاحد لصدق الرسول ﷺ، وإن كان مما ينفرد الخاصة بمعرفته كتحريم تزوج المرأة على عمتها وخالتها، وفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة، وتوريث الجدة السدس، وحجب بني الأم بالجد، ومنع توريث القاتل، لا يكفر منكروه ولكن يحكم بضلاله وخطأه؛ لأن هذا الإجماع وإن كان قطعياً أيضاً إلا أن المنكر متأول»^(١)

والواقع أن الرأي الأخير الذي يفرق بين ما يشترك فيه الخاصة

(١) كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي (٣/٢٦٢).

والعامة وبين ما ينفرد به الخاصة هو الرأي الأوجه والأولى بالقبول

أما الإجماع الفعلي:

فقد قال الشيخ المحلاوي: «الإجماع العملي يفيد الجواز، سواء كان مستحباً أو سنة، ولا يفيد الوجوب»^(١).

والواقع أن للعلماء فيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه حجة كفعل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الثاني: أنه لا يكون حجة ولا إجماعاً.

الثالث: أنه يحمل على الإباحة ما لم تكن هناك قرينة تفيد الوجوب أو النذب، وهذا القول للإمام الحرمين^(٢)

والواقع أن الفعل إذا انضمت إليه قرينة تفيد الوجوب أو النذب كان حكم هذا الإجماع كما أفادته القرينة وإلا فإنه للاستحباب. والله أعلم

ثانياً: الإجماع غير الصريح:

وهو عبارة عن اتفاق بعض المجتهدين في عصر ما على قول أو فعل، ويعلم ذلك البعض الآخر، فيسكتون ولم يصدر منهم اعتراف صريح بالموافقة، أو إنكار صريح يدل على عدم الرضا.

وهذا ما يعرف بالإجماع السكوتي.



(١) تسهيل الوصول (١٧١).

(٢) انظر: حجية الإجماع (٣٥٧)، والبرهان (١/٧١٥ - ٧١٦).

المبحث السابع

في حقيقة الإجماع السكوتي وضوابطه

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:

المطلب الأول: في حقيقة الإجماع السكوتي.

المطلب الثاني: في ضوابط الإجماع السكوتي

المطلب الأول: في حقيقة الإجماع السكوتي

لقد وردت تعبيرات كثيرة للأصوليين في الإجماع السكوتي وكلها تعطي معنى معيناً هو: أن يظهر تصريح من بعض المجتهدين في عصر من العصور على أمر ما ويعلم به البعض الآخر من مجتهدي العصر دون أن يظهروا رأيهم بصراحة في هذا الأمر بالقبول أو بالرفض، أو بمعنى آخر: يقابلون هذا الاتفاق من بعض المجتهدين بالسكوت

وإليك عبارات الأصوليين في هذا المعنى:

قال إمام الحرمين: «إذا قال واحد في شهود علماء العصر قولاً، فكان ذلك القول موافقاً لبعض مذاهب العلماء في محل الاجتهاد ومسلك الظن، فسكت العلماء عليه ولم يبدوا نكيراً على القائل فهل يكون تركهم النكير تقريراً نازلاً منزلة إبداء الموافقة قولاً^(١).

أي أنه إذا ظهر قولاً واشتهر ووافق عليه البعض صراحة والبعض الآخر لم يظهر منهم أي إنكار أو خلافة بل سكتوا فهل يعد هذا إجماعاً؟
هكذا صورته إمام الحرمين في صورة استفسار.

• وعبر عنه القاضي البيضاوي بقوله: «إذا قال البعض وسكت الباقيون فليس بإجماع».

وعقب على هذا الإسناد بقوله: «إذا قال بعض المجتهدين قولاً وعرف الباقيون فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه ففيه مذاهب^(٢)

(١) البرهان (١/١٩٨).

(٢) انظر نهاية السؤل مع شرح الأسنوي (٣/٣٠٦).

- وعبر عنه الآمدي بقوله: «اختلفوا فيما إذا ذهب كل واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وعرف به أهل عصره ولم ينكر عليه منكر، هل يكون ذلك إجماعاً؟»^(١)
- أما ابن الحاجب فقال: «إذا أفتى واحد وعرف به الباؤون ولم ينكر أحد قبل استقرار المذهب»^(٢).
- وقال ابن السبكي: «إذا قال بعض المجتهدين قولاً في المسائل التكليفية الاجتهادية وعرفه الباؤون وسكتوا عن الإنكار فإن ظهرت عليهم أمارات الرضا بما ذهبوا إليه فهو إجماع»^(٣).
- وقال الإمام فخر الدين الرازي: «إذا قال بعض أهل العصر قولاً وكان الباؤون حاضرين لكنهم سكتوا وما أنكروه»^(٤).
- أما علماء الحنفية فقد عبروا عن هذا النوع من الإجماع بالرخصة فجعلوا القسم الأول من الإجماع وهو الإجماع الصريح عزيمة، لكون هذا القسم من الإجماع هو الأصل في الإجماع، حيث إن العزيمة هي الحكم الأصلي، والرخصة هي الحكم الاستثنائي، فمبنى الرخصة على الضرورة فقد جعل الإجماع السكوتي إجماعاً ضرورة للاحتراز عن نسبة أهل السكوت إلى الفسق والتقصير في أمر الدين.
- وقد صور الشيخ عبد العزيز البخاري بقوله: «وصورة المسألة ما إذا

(١) الإحكام للآمدي (١/١٨٦).

(٢) منتهى الوصول والأمل (٤٢).

(٣) الإبهاج بشرح المنهاج لابن السنكي (٢/٢٥٣).

(٤) المحصول (٢/١/٢١٥).

ذهب واحد من أهل الحل والعقد في عصر إلى حكم في مسألة قبل استقرار المذاهب على حكم تلك المسألة وانتشر ذلك بين أهل عصره ومضى مدة التأمل فيه ولم يظهر له مخالف كان ذلك إجماعاً مقطوعاً به عند أكثر أصحابنا، وكذلك الفعل، يعني إذا فعل واحد من أهل الإجماع فعلاً وعلم به أهل زمانه ولم ينكر عليه أحد بعد مضي مدة التأمل يكون ذلك إجماعاً منهم على إباحة ذلك الفعل ويسمى هذا إجماعاً سكوتياً^(١)

• وقال الحافظ النسفي: «ورخصة وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض بعد البلوغ ومضي مدة التأمل والنظر في الحادثة»^(٢)

• وقال الشيخ المحلاوي: «الإجماع السكوتي وهو أن يتفق بعض المجتهدين على قول أو فعل وينتشر ذلك في عصره ويسكت الباقيون منهم ولا يردوا عليهم بعد مضي مدة التأمل وهي ثلاثة أيام وعند أكثر الحنفية لم تقدر مدة للتأمل بشيء بل لا بد من مرور أوقات يعلم عادة أنه لو كان هناك مخالف لأظهر الخلاف، ولم يكن هناك خوف فتنة فإن هذا السكوت دليل الاتفاق عندنا»^(٣).

وغير هذا الكثير مما ورد من عبارات للأصوليين في كتب الأصول المختلفة

وبالنظر فيما ورد من عبارات نجد أن من لم يره إجماعاً صوره على

(١) كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري (٢/٢٢٨).

(٢) انظر: كشف الأسرار على أصول المنار (٥/١٨٠).

(٣) تسهيل الوصول (١٧١) - (١٧٢)، وانظر تيسير التحرير (٢/٢٤٦).

أنه مسألة خلافية دون أن يتعرض لضوابطه.

أما من قال إنه إجماع صورته مضبوطاً بضوابط شرعية توضح أن السكوت كان عبارة عن قبول لما قال به أو فعله غيرهم من أهل الاجتهاد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه من خلال ما ورد من عبارات للأصوليين يتبين لنا أن السكوت كما يكون عن قول قبل وظهر وانتشر من بعض المجتهدين، فإنه يكون عن فعل وانتشر عن بعض المجتهدين وبناء على هذا فإن الإجماع السكوتي إما أن يكون قولياً، وإما أن يكون فعلياً.

فالإجماع السكوتي القولي: هو أن يقول بعض مجتهدي العصر قولاً في أمر ما ويظهر هذا القول وينتشر ويعلم به غيرهم من المجتهدين ولم يظهر نكيراً لهذا القول، بأن تلقوه بالسكوت بعد مضي مدة البحث والتأمل ويكون هذا السكوت قبل استقرار المذاهب

أما الإجماع السكوتي العملي: فهو عبارة عن أن يفعل أهل الإجماع فعلاً ويعلم به غيرهم ويتلقوه بالسكوت، فلم يظهر منهم نكيراً لهذا الفعل، لذا فإن فضيلة المرحوم الأستاذ الدكتور / محمد محمود فرغلي قد صورته بقوله: «أن يقول البعض ويسكب الباقيون، أو يفعل البعض ويسكت الباقيون»^(١)

وقال فضيلة أستاذنا الدكتور عبد الفتاح الشيخ - أطال الله عمره: الإجماع السكوتي وهو عبارة عن أن يعمل بعض المجتهدين في عصر عملاً

(١) حجية الإجماع (٢٥٥)

أو يبدي رأياً صريحاً في مسألة اجتهادية تكليفية عن طريق فتوى أو قضاء قبل استقرار المذاهب فيها وسكت باقي المجتهدين عن إبداء رأيه بالموافقة أو المخالفة بعد علمهم بالعمل أو الحكم سكوتاً مجرداً عن أمارات الرضا والسخط، مع مضي زمن يكفي للبحث^(١)

والله تعالى أعلم.



(١) بحوث في أصول الفقه (١٨٣).

المطلب الثاني: في ضوابط الإجماع السكوتي

لقد اشترط من قال بالإجماع السكوتي شروطاً لتحقيق هذا النوع من الإجماع تضبطه وتجعله يرقى لدرجة الإجماع والحجية عندهم.

فيشترط فيه بجانب ما سبق من شروط الإجماع الآتي:

١ - أن يكون السكوت بعد مضي مدة تكفي للبحث والنظر، حيث إن مرور هذه المدة التي يمكن للمجتهد فيها التأمل والتروي تكون قرينة على أن المجتهد أعطى المسألة حقها من البحث والنظر ومدة التأمل؛ حدد البعض منهم الشيخ المحلاوي بثلاثة أيام، حيث قال: ولا يردوا عليهم بعد مضي مدة التأمل وهي ثلاثة أيام»^(١)

وعند معظم العلماء الذين قالوا بالإجماع السكوتي: أن مدة التأمل يجب أن لا تقدر بوقت محدد بل يجب أن تترك لما تقضي به العادة، فلا بد من مرور أوقات يعلم عادة أنه لو كان هناك مخالف لأظهر الخلاف.

وقال البعض: أقصى مدة التأمل إلى آخر المجلس.

وحده القاضي أبو زيد: إلى حين يتبين للساكت الوجه الذي فيه.

وقد ذكر صاحب تيسير التحرير ما ذكر في مدة التأمل فقال: «إذا أفتى بعضهم، أو قضى بعضهم، واشتهر بين أهل عصره وعرف الباؤون ولم يخالف في الفتيا في الصورة الأولى وفي القضاء في الصورة الثانية قبل استقرار المذاهب في تلك الحادثة واستمر الحال على هذا إلى مضي مدة التأمل وهي على ما ذكره القاضي أبو زيد: حين يتبين للساكت الوجه

(١) تسهيل الوصول (١٧١).

الذي فيه، وفي الميزان: وأدناه إلى آخر المجلس، أي مجلس بلوغ الخبر، وقيل يقدر بثلاثة أيام بعد بلوغ الخبر، قيل وإليه أشار أبو بكر الرازي حيث قال: فإذا استمرت الأيام عليه. ولم يظهر الساكت خلافاً مع العناية منهم بأمر الدين وحراسة الأحكام علمنا أنهم إنما لم يظهروا الخلاف لأنهم موافقون»^(١).

٢ - أن يكون السكوت مجرداً عن علامة الرضا أو عدم الرضا، لأنه إذا وجد من المجتهد ما يدل على الرضا خرج هذا من دائرة الإجماع السكوتي إلى الإجماع الصريح، وإن وجد ما يدل على السخط أو عدم القبول خرج من أن يكون إجماعاً أصلاً

٣- أن يكون الساكت قادراً على الإنكار، بمعنى أن لا يكون السكوت نتيجة خوف أو تهديد يسلب قدرته على التعبير
وهنا يقول صاحب مسلم الثبوت وشارحه: «ولا تقية هناك لخوف أو مهابة أو غيرهما»^(٢).

حيث إن إظهار الرضا أو ترك التكبر في حالة التقية لا يعتد به.
وقال صاحب كشف الأسرار نقلاً عن صاحب الميزان: «وذكر صاحب الميزان فيه: أن الإجماع إنما يثبت بهذا الطريق إذا كان ترك الرد والإنكار في غير حالة التقية، وبعد مدة التأمل؛ لأن إظهار الرضا وترك النكير في حالة التقية أمر معتاد، بل أمر مشروع رخصة، فلا يدل ذلك على الرضا وكذا السكوت والامتناع عن الرد قبل مضي مدة التأمل حلال شرعاً فلا

(١) تيسير التحرير (٣/٢٤٦).

(٢) مسلم الثبوت (٢/٢٣٢)

يدل على الرضا فهذا اشترطنا مع السكوت وترك الإنكار زوال التقية ومضي مدة التأمل»^(١)

٤- أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب، فإذا كان السكوت بعد استقرار المذاهب فإنه لا يدل على شيء لأن الظاهر أنهم سكتوا اعتماداً على معرفة مذهبهم في تلك المسألة وهنا يقول المحلاوي: وأما السكوت بعد استقرار المذاهب فلا يدل على الموافقة، حتى لو حضر مجتهدوا الحنفية والشافعية وتكلم أحدهم بما يوافق مذهبه وسكت الباقيون لم يكن إجماعاً ولا يحمل سكوتهم على الرضا لتقرير الخلاف^(٢)

وقال الفتوحي: ﴿قبل استقرار المذاهب، ليخرج ما احتمل أنه قال تقليداً لغيره﴾^(٣).

٥- أن تكون المسألة محل الإجماع السكوتي من المسائل الاجتهادية التكليفية، فلو أفتى واحد بخلاف الثابت قطعاً وسكت الباقي من المجتهدين فإن هذا السكوت لا يكون دليل الموافقة

وفي هذا المعنى ذكر صاحب كشف الأسرار: «لا يخلو من أن يكون المسألة من مسائل الاجتهاد أو لم يكن، فإن لم يكن لا يخلو من أن يكون عليهم في معرفتها تكليف أو لم يكن عليهم، فإن لم يكن عليهم في معرفتها تكليف يجوز أن يقال: إن أبا هريرة أفضل أم أنس بن مالك، فترك الإنكار

(١) كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام (٣/٢٢٨)

(٢) تسهيل الوصول (١٧٢).

(٣) شرح الكوكب المنير (٢/٢٥٤).

على من قال فيها بقول لا يكون إجماعاً؛ لأنه لم يكن عليهم تكليف في معرفة ذلك الحكم، لم يلزمهم النظر فيه فلم يحصل لهم العلم بكونه صواباً أو خطأ فلا يلزمهم إنكار إذ ذلك الإنكار إنما يلزمهم عند معرفة كونه خطأ

وإذا كان كذلك لم يبعد أن يتركوا الإنكار فيه بناء على عدم معرفة كونه خطأ فلا يكون سكوتهم دليل التسليم والرضا، إلى أن قال: فأما إن كانت المسألة اجتهادية بأن كانت من الفروع التي هي من باب العمل دون الاعتقاد، فالجواب فيها وفي المسألة الاعتقادية سواء، يعني يكون ذلك إجماعاً عند أكثر أصحابنا^(١)

٦- أن يعلم جميع أهل الاجتهاد بالمسألة الاجتهادية محل البحث، فيجب أن لا يخفى على الساكت القول الذي يصدر من البعض أو الفعل.

والعلم بالمسألة له حالتان:

الأولى: أن يغلب على الظن أنه بلغهم لانتشاره وشهرته.

الثانية: أن يظن أنه بلغهم^(٢).

والله تعالى أعلى وأعلم.



(١) انظر: كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي (٢/٢٢٨ - ٢٢٩).

(٢) انظر: أصول الفقه للخضري (٢٧٥)، وبحوث في أصول الفقه أ.د. عبد الفتاح الشيبخ (١٨٣)، وحجية الإجماع أ.د. محمد محمود فرغلي (٢٥٨)، وانظر المراجع السابقة.

أسئلة

١. كيف قسّم العلماء الإجماع من حيث الصراحة والظهور؟ وما الفرق بين "العزيمة" و"الرخصة" عند الحنفية؟
٢. ما تعريف الإجماع القولي؟ وما حكم مخالفته؟
٣. ما تعريف الإجماع العملي ﴿الفعلي﴾؟ واذكر أشهر الأقوال في حجيته.
٤. متى يكون الإجماع القولي موجباً للتفسيق؟ ومتى يبلغ حد التكفير عند بعض العلماء؟
٥. ما وجه الفرق بين المسائل التي يشترك في معرفتها العامة والخاصة، والمسائل التي يختص بمعرفتها الخاصة، من حيث أثر مخالفة الإجماع؟
٦. ما المراد بالإجماع السكوتي القولي؟ وما صورته عند الأصوليين؟
٧. ما تعريف الإجماع السكوتي العملي؟ ومن أبرز من صورّه من المعاصرين؟
٨. ما الشروط التي اشترطها الأصوليون لصحة الاحتجاج بالإجماع السكوتي من حيث مدة التأمل والبحث؟
٩. لماذا اشترط العلماء أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب؟ وما أثر ذلك على حجية السكوت بعد الاستقرار؟
١٠. ما أهم الضوابط التي تضبط الاحتجاج بالإجماع السكوتي؟

ثانياً: الدراسة النصية

المقررة على طلاب الفرقة الثالثة

من كتاب

نهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين

البيضاوي (٦٨٥هـ)

تأليف

الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسني

المتوفى سنة (٧٧٢هـ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فهذه مساهمة لتوضيح وبيان مسائل الدراسة النصية المقررة على طلاب الفرقة الثالثة بكليات الشريعة والقانون من كتاب نهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البضاوي، أقدمها لأبنائي الطلاب في هذا الثوب الجديد، وقد راعيت فيها توضيح عباراتها، وشرح ما أغلق فهمه على الطلاب، سائلاً الله عَزَّجَلَّ أن يعين الطلاب على فهمها، وأن يذلل لهم صعابها، وأن يشرح صدورهم لها، حتى يتمكن الطالب الأزهري من التعامل مع كتب التراث الذي تركه لنا علماؤنا السابقون...

والله اسأل أن يتقبلها بقبول حسن، وأن يجعل لها أثراً طيباً في نفوس طلاب العلم الشرعي.

وصلّى الله على سيدنا محمد، وعلي الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن

الصحابه أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أ.د/ محمد صلاح حلمي سعد



ملهتد

تقوم الدراسات النصية في كليات جامعة الأزهر على تدريس كتب التراث القديم المتخصصة في العلم الشرعي، من أجل ربط الطالب بأصل العلم، ولتمرينه على مطالعة هذه الكتب، وتدريبه على كيفية التعامل معها، وإعطائه مفاتيح هذه الكتب؛ ذلك أن العلماء قديما كانت لهم طرائقهم في كتابة العلم وتفهمه وتقريبه لطلابهم الذين كانت لهم صفات خاصة قلما تجدها في طلاب العلم في عصرنا المعاصر.

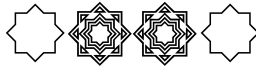
وعلم أصول الفقه لما كان من أهم أدوات الاجتهاد الفقهي، ومن يتمكن منه يمكنه التعامل مع الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام فقد كتبه الأصوليون المتقدمون بطريقة تحتاج إلى تمكن من علوم الآلة مع شرح الأستاذ الذي بيده مفاتيح هذا العلم.

والمنهج الذي قرره كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مادة أصول الفقه غير الحنفي قد اعتمد تدريس موضوعات الدراسة النصية من كتاب نهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي تأليف الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ابن علي بن عمر الإسنوي، وهو كتاب جليل القدر، عظيم الفوائد، كثير العلم، جامع بين التقرير والتحبير، والتحقيق والتهذيب، والتفهم والمناقشة العلمية.

وقد وضعه الإمام الإسنوي على كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي الذي أبدع في اختصار كتاب الحاصل من

المحصول لتاج الدين الأرموي، وهو الكتاب الذي اختصره الأرموي من الكتاب الجليل الشهير المسمى بالمحصول في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي الذي يعد واحدا من الكتب الأربعة التي عليها مدار التأليف في علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين.

وقبل الشروع في مدارس الموضوعات المقررة على الطلاب أقدم لهم ترجمة موجزة للتعريف بمصنف الكتاب القاضي البيضاوي، وشارحه الإمام الإسنوي رحمهما الله تعالى.



ترجمة القاضي البيضاوي

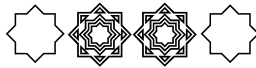
هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي، القاضي، المفسر، العلامة، ولد في المدينة البيضاء "بفارس" قرب شيراز.

وكان عالما بعلوم كثيرة، صالحا خيرا صنف التصانيف في أنواع العلوم منها: مختصر الكشف، ومختصر الوسيط في الفقه المسمى بالغاية، وطوالع الأنوار في التوحيد، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، وطلب اللباب في علم الإعراب، ونظام التواريخ وتعاريفها.

قال ابن السبكي: "ولي قضاء القضاة بشيراز، ودخل تبريز وناظر بها، وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضلاء فجلس القاضي ناصر الدين في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد، فذكر المدرس نكتة زعم أن أحدا من الحاضرين لا يقدر على جوابها، وطلب من القوم حلها والجواب عنها، فإن لم يقدرُوا فالحل فقط، فإن لم يقدرُوا فإعادتها، فلما انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصر الدين في الجواب فقال له: لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتها، فخيرته بين إعادتها بلفظها أو معناها فبهت المدرس وقال: أعدها بلفظها فأعادها، ثم حلها وبين أن في تركيبه إياها خللا ثم أجاب عنها، وقابلها في الحال بمثلها، ودعا المدرس إلى حلها فتعذر عليه ذلك، فأقامه الوزير من مجلسه، وأدناه إلى جانبه، وسأله من أنت؟ فأخبره أنه البيضاوي، وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز، فأكرمه وخلع عليه في يومه،

ورده وقد قضى حاجته، وبعدها رحل إلى تبريز فتوفي فيها رَحِمَهُ اللهُ تعالى في سنة خمس وثمانين وستمائة".

أما كتابه المنهاج فهو مختصر جليل اعتنى العلماء بشأنه فشرحه الشيخ الإمام فخر الدين أحمد بن حسين الجاربردي المتوفى سنة ٧٤٦هـ، وشرحه الإمام أبو الثناء الأصفهاني المتوفى سنة ٧٤٩هـ، وشرحه القاضي عبيد الله بن محمد العبيدلي التبريزي الحنفي المتوفى سنة ٧٤٣هـ، وغيث الدين الواسطي المتوفى سنة ٧١٨هـ، وشمس الدين الجزري الشافعي المتوفى سنة ٧١١هـ، وتاج الدين السبكي المتوفى سنة ٧٧١هـ، وغيرهم من العلماء مما يبين فضل الكتاب وأهميته وفضل صاحبه وجلالته^(١).



(١) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١٥٧/٨، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٧٢/٢، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ٥٠/٢.

ترجمة الإمام الإسني

هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي الإسني، نزيل القاهرة، الشيخ جمال الدين، أبو محمد.

ولد في العشر الأخير من ذي الحجة سنة ٧٠٤هـ بإسنا من صعيد مصر، وقدم القاهرة سنة ٧٢١هـ، وقد حفظ التنبيه للشيرازي في ستة أشهر، وبعد أخذه عن العلماء، لازم الاشتغال والتصنيف، فكانت أوقاته محفوظة مستوعبة لذلك، وولي وكالة بيت المال والحسبة ودرس بالمدرسة المالكية والأقباقوية والفاضلية، ودرس التفسير بالجامع الطولوني.

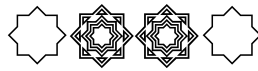
وتتلمذ على عدد من العلماء منهم: الحسن بن أسد بن الأثير، وعبد المحسن الصابوني، والقطب السنباطي، والقونوي، وغيرهم، وأخذ اللغة عن أبي الحسن النحوي، وأبي حيان النحوي وغيرهما.

وله العديد من المؤلفات منها: جواهر البحرين في تناقض الحبرين، والكوكب الدري، وكافي المحتاج إلى شرح المنهاج، والفتاوى، وزوائد الأصول، والأشباه والنظائر، والبدور الطوالع في الفروق والجوامع، وشرح ألفية ابن مالك، وشرح تفسير البيضاوي، ونهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، وطبقات الشافعية، وغيرها من المؤلفات.

قال الشوكاني: "كان فقيها ماهرا، ومعلما ناصحا، ومفيدا صالحا، مع البر والدين والتودد والتواضع، وكان يقرب الضعيف المستهان به من طلبته، ويحرص على إيصال الفائدة إلى البليد، وربما ذكر عنده المبتدئ الفائدة

المطروقة فيصغي كأنه لم يسمعها جبرا لخاطره، وله مثابة على إيصال البر والخير إلى كل محتاج، مع فصاحة عبارة وحلاوة محاضرة ومروءة بالغة، وقد ولي وكالة بيت المال والحسبة، ودرس مدارس، ثم عزل نفسه عن الحسبة لكلام وقع بينه وبين الوزير في سنة ٧٦٢ ثم عزل نفسه من الوكالة في سنة ٧٦٦ وانتفع به جمع، وقد أفرد له العراقي ترجمة ذكر فيها يسيرا من مناقبه وفضائله ونظمه، وبالغ في الشناء عليه، وكان هو يحبه ويعظمه".

وكانت وفاته ليلة الأحد ثامن عَشْرَ جمادى الأولى سنة ٧٧٢ اثنتين وسبعين وسبعمائة^(١).



(١) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩٨/٣، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ٩٢/٢، والبدر الطالع للشوكاني ٣٥٣/١.

تأخير البيان

قال المصنف: "الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه تكليف بما لا يطاق، ويجوز عن وقت الخطاب.

ومنعت المعتزلة.

وجوز البصري، ومنا القفال والدقاق وأبو إسحاق بالبيان الإجمالي فيما عدا المشترك.

لنا مطلقاً: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٩]

قيل: البيان التفصيلي.

قلنا: تقييد بلا دليل. وخصوصاً أن المراد من قوله: ﴿أَنْ تَذَبُّحُوا بِقَرَّةٍ﴾ [البقرة/٦٧] معينة بدليل ما هي؟ وما لونها؟ والبيان تأخر.

قيل: يوجب التأخير عن وقت الحاجة.

قلنا: الأمر لا يوجب الفور.

قيل: لو كان معينة لما عنفهم.

قلنا: للتواني بعد البيان. وأنه تعالى أنزل: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿[الأنبياء/٩٨] فنقض ابن الزبيري
بالملائكة والمسيح، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا
الْحَسَنَى﴾ [الأنبياء/ ١٠١] الآية

قيل: "ما" لا تتناولهم، وإن سُلِّمَ لكنهم خصوا بالعقل.
وأجيب: بقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس/٥]
وأن عدم رضاهم لا يعرف إلا بالنقل.
قيل: تأخير البيان إغواء.

قلنا: كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة.

قيل: كالخطاب بلغة لا تفهم.

قلنا: هذا يفيد غرضاً إجمالياً بخلاف الأول".

أقول: لا يجوز تأخير البيان^(١)

(١) عرف الأصوليون البيان والمبين بتعريفات مختلفة لملاحظات مختلفة، فمنهم من
نظر إلى فعل المبين، ومنهم من نظر إلى محل البيان، ومنهم من نظر إلى ما حصل
به البيان، ومنهم من خص البيان بما سبق خفاؤه، ومنهم من أطلقه على كل إيضاح
سبقه خفاء أو لم يسبقه خفاء، ومن هذه التعريفات:

التعريف الأول: البيان هو الدليل، يقال: بين الله الآيات لعباده، أي: نصب لهم أدلة
دالة على أوامره ونواهيه. ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني، وارتضاه إمام الحرمين،
واختاره الغزالي والرازي، وصححه القاضي ابن العربي المالكي، وقال: وهذا
==

عن وقت الحاجة^(١) أي: وقت العمل بذلك المجمل إن منعنا التكليف

صحيح لفظاً ومعنى، طرداً وعكساً"

التعريف الثاني: البيان هو: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي". وهو تعريف أبي بكر الصيرفي، واختيار أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة، واختاره إمام الحرمين في الورقات.

التعريف الثالث: البيان هو العلم الحاصل من الدليل. وإليه ذهب أبو عبد الله البصري وغيره.

وقال العضد: "البيان يطلق على فعل المبين وهو التبيين كالسلام والكلام للتسليم والتكليم، واشتقاقه من بان إذا ظهر أو انفصل، وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين ومحله وهو المدلول، وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف تفسير العلماء له: فقال الصيرفي بالنظر إلى الأول، وهو الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح... وقال القاضي والأكثر نظرًا إلى الثاني إنه هو الدليل، وقال أبو عبد الله البصري نظرًا إلى الثالث وهو العلم عن الدليل. وقال العبدري بعد حكاية المذاهب: "الصواب أن البيان هو مجموع هذه الأمور الثلاثة، فعلى هذا يكون حده: أنه انتقال ما في نفس المعلم إلى نفس المتعلم بواسطة الدليل"

(١) التعبير ب: "الحاجة" فيه منحى اعتزالي ولهذا قال ابن السبكي في الابهاج ١٦٠٥/٥: قال الأستاذ في كتابه: هذه العبارة مُزَيِّفة، يعني: تأخير البيان إلى وقت الحاجة. قال: وهي لائقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا؛ لأنَّ عندهم المؤمنون بهم حاجة إلى التكليف نحو: العبادات؛ لينالوا بها الدرجات الرفيعة ويستحقوها على طريق المعاوضة.

وعندنا الباري تعالى يُنْزِلُ المؤمنين الجنة فضلاً، ويُدْخِلُ الكافرين النار عدلاً، فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن نقول: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب، وإلى وقت وجوب الفعل.

بما لا يطاق^(١)؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال.

(١) يفرق الأصوليون بين التكليف المحال والتكليف بالمحال، فالخلل في الأول راجع إلى المأمور، وفي الثاني راجع إلى المأمور به، فالأول: مثل تكليف الميت والجماد ومن لا يعقل من الأحياء فهذا تكليف المحال الذي اتفق أهل الحق قاطبة على أنه لا يصح التكليف المحال.

والثاني: هو تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقه، وهو الذي يختلف الأصوليون في التكليف به بين مانع ومجوز.

وقد عرف اللغويون المحال من الكلام -بالضم- بأنه ما عدل به عن وجهه، وهو ما جمع فيه بين المتناقضين، والمحال الباطل من حال الشيء يحول إذا انتقل عن جهته، واستحال الشيء صار محالا، وأحال: أتى به أي بالمحال، وتكلم به، وكل شيء استحال عن الاستواء إلى العوج يقال له مستحيل. ويطلق الأصوليون المحال على الممتنع، أو ما لا يطاق، وقد عرفوه بأنه: ما يمتنع وجوده في الخارج كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد.

وقيل: ما اقتضى الفساد من كل وجه كاجتماع الحركة والسكون في محل واحد.

وقد قسم الإمام السنوي المستحيل إلى خمسة أقسام:

أحدها: أن يكون لذاته، ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا، وذلك كالجمع بين الضدين والنقيضين، والحصول في حيزين في وقت واحد.

والثاني: أن يكون للعادة كالطيران، وخلق الأجسام، وحمل الجبل العظيم.

والثالث: أن يكون لمانع كتكليف المقيد العدو، والزمن المشي.

والرابع: أن يكون لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع أنه مقدور عليه حالة الامتثال كالتكاليف كلها؛ لأنها غير مقدورة قبل الفعل على رأي الأشعري، إذ القدرة عنده لا تكون إلا مع الفعل.

والخامس: أن يكون لتعلق العلم به بالإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن، فإن الإيمان منه مستحيل؛ إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلا.

وكلام المصنف هنا مخالف لما أسلفه من جواز التكليف به، فالصواب بناؤه عليه كما ذكرته، وهو المذكور في المحصول والحاصل.

وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

ثم قال: "إذا تقرر ذلك، فالقسم الخامس جائز وواقع اتفاقاً؛ إذ لو لم يكونوا مأمورين بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر، والرابع أيضاً واقع عند الأشعري بمقتضى الأصل الذي أصله، وأما الثلاثة الأوائل فهي محل النزاع" وقد اختلف العلماء في التكليف بالمستحيل عقلاً، وكان خلافهم على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: عدم جواز التكليف بالمحال، وهو مذهب المعتزلة وجمهور الحنفية والشيعة الإمامية، وهو محكي عن الإمام الشافعي، واختاره جمع من أصحابه كالشيخ أبي حامد الإسفراييني، وإمام الحرمين في البرهان، والغزالي، وابن دقيق العيد وابن القشيري والصيرفي، وابن رشد وابن الحاجب، واعتبره العضد الإيجي مذهب المحققين من العلماء.

المذهب الثاني: أن التكليف بالمستحيل جائز عقلاً وواقع مطلقاً، وهو مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري وإمام الحرمين في الإرشاد فقال: "والصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلاً غير مستحيل"، واختاره الإمام الرازي وابن السبكي وصححه البيضاوي.

المذهب الثالث: التفصيل بين أنواع المستحيلات، فما كان مستحيلاً لذاته لم يجز التكليف به عقلاً، وما كان مستحيلاً لغيره فإنه يجوز التكليف به، وهو مذهب معتزلة بغداد، واختاره الآمدي، وحكا ميل الغزالي إليه، ونسبه ابن عبد الشكور للحنفية

فالصحيح عند الإمام^(١) وأتباعه^(٢) وابن الحاجب^(٣) أنه يجوز، ونقله في المحصول عن مذهبننا.

ومنت المعتزلة^(٤) ذلك، قال في المحصول: "إلا في النسخ؛ فإنهم وافقونا على جواز تأخيرها"، وأهمل المصنف استثناءه.

(١) هو الإمام فخر الدين الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين ابن الخطيب، ولد سنة ٥٤٣هـ، صاحب المحصول، والمنتخب، والمعالم، والتفسير الكبير، وغيرها، وتوفي سنة ٦٠٦ هـ. ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي ١٧٥/٤، وطبقات الشافعية ٦٥/٢.

(٢) أتباع الإمام الرازي: هم الأئمة الذين اختصروا كتابه المحصول في مصنفاتهم، وهم تاج الدين الأرموي صاحب الحاصل، وسراج الدين الأرموي صاحب التحصيل، والقاضي البيضاوي صاحب المنهاج، وبعضهم يضيف إليهم القرافي باعتباره اختصر المحصول في التنقيح.

(٣) ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر، جمال الدين، أبو عمرو، المالكي، فقيه، نحوي، أصولي، مقارئ، أديب، كان علامة زمانه، أخذ عنه القرافي وابن المنير وغيرهم، له: منتهى السؤل والأمل، ومختصر المنتهى، وغير ذلك، توفي سنة ٦٤٦هـ. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ٨٦/٢، ووفيات الأعيان ٢٤٨/٣.

(٤) المعتزلة: أصحاب واصل بن عطاء، الذي اعتزل مجلس شيخه الحسن البصري لخلاف في مسألة مرتكب الكبيرة، وهي فرقة تعتقد بالعقل وتغلو فيه وتقدمه على النقل. ينظر: المواقف للإيجي ٦٥٢/٣، والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص ٢٠.

وفضّل أبو الحسين البصري^(١) من المعتزلة، ومن الشافعية القفال^(٢)، والدقاق^(٣)، وأبو إسحاق المروزي^(٤)، فقالوا: المجمل إن لم يكن له ظاهر يعمل به كالمشترك^(٥) فيجوز تأخير بيانه؛ لأن تأخيره لا يوقع في

(١) أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي الطيب، أبو الحسين، البصري، المعتزلي، ولد في البصرة، وسكن بغداد، وتوفي بها سنة ٤٣٦ هـ، له: المعتمد، وتصفح الأدلة، والإمامة، وغير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان ٢٧١/٤، وسير أعلام النبلاء ٥٨٧/١٧.

(٢) القفال: هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، القفال، أبو بكر، من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده، ولد في الشاش وراء نهر سيحون سنة ٢٩١ هـ ورحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام، من كتبه: أصول الفقه ومحاسن الشريعة وشرح رسالة الشافعي وتوفي سنة ٣٦٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٨٣/١٦، وطبقات الشافعية ١/١٤٨.

(٣) الدقاق: هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبو بكر، الدقاق، ولد سنة ست وثلاثمائة، وكان فقيهاً أصولياً يلقب بالخياط، وولي القضاء، له: شرح المختصر، وفوائد الفوائد، وتوفي سنة ٣٩٢ هـ. ينظر: طبقات الشافعية ١/١٦٧، وطبقات الشافعيين ١/٣٣٦.

(٤) أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد المروزي، انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج، أقام ببغداد ثم انتقل إلى مصر، صنف كتباً كثيرة منها: الفصول في معرفة الأصول، وشرح مختصر المزني، وكتاب الوصايا، وكتاب الشروط، وتوفي بمصر في رجب سنة ٣٤٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٩/٤٢٦، وطبقات الشافعية ١/١٠٥.

(٥) يطلق الاشتراك في اللغة: على الالتباس. يقال: اشترك الأمر: أي التبس، ويأتي الاشتراك بمعنى التشارك، ورجل مشترك إذا كان يحدث نفسه كالمهموم: أي أن

محدور، وإن كان له ظاهر يعمل به فيجوز تأخير البيان التفصيلي بشرط وجود البيان الإجمالي وقت الخطاب؛ ليكون مانعا من الوقوع في الخطأ، مثل أن يقول: المراد بهذا العام هو الخصوص، وبهذا المطلق هو المقيد، وبالنكرة فرد معين، وبهذا اللفظ معنى مجازي أو شرعي، وهذا الحكم سينسخ.

وأما البيان التفصيلي وهو كونه مخصوصا بكذا فغير شرط.

وحاصله أن الشرط عند هؤلاء أحد البيانين.

فقوله: بالبيان. أي: مع البيان.

رأيه مشترك ليس بواحد، ولفظ «مشترك» له أكثر من معنى.

أما الاشتراك في عرف العلماء: كأهل العربية والأصول فيطلق على معنيين: أحدهما: الاشتراك المعنوي: وهو كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد، وذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويًا.

ثانيهما: الاشتراك اللفظي: وهو كون اللفظ المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح، وذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيًا.

وعلى هذا فاللفظ المشترك عند الأصوليين نوعان:

أحدهما: المشترك اللفظي: وهو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هما كذلك، كما يقول الفخر الرازي، ومثلوا له بلفظ العين والقرء.

ثانيهما: المشترك المعنوي: وهو الحقيقة الكلية الموجودة في أفراد عديدة كالرقبة بالنسبة إلى أفراد الرقاب، والحيوان بالنسبة إلى جميع الحيوانات، ومطلق الإنسان بالنسبة إلى أشخاصه.

وفي النقل عن القفال نظر؛ فقد رأيت في كتاب الإشارة له أنه يجوز تأخير البيان مطلقاً.

وقوله: فيما عدا المشترك متعلق باشتراط البيان لا بقوله: جوز فيكون عامله محذوفاً أي: كائناً فيما عدا المشترك.

ونقل في المحصول عن أبي الحسين استثناء المتواطئ^(١) أيضاً مع المشترك، وهو فاسد: معنى؛ لأن له ظاهراً، وهو ما شاء المكلف من الأفراد.

ونقلاً؛ لأن أبا الحسين لم يذكر سوى المشترك على ما نقله الأصفهاني شارح المحصول.

ولأجل هذين المعنيين لم يذكره المصنف فافهمه.

ولم يصرح الآمدي باختيار شيء من المذاهب بل مال إلى التوقف.

ثم استدل المصنف على مذهبه بثلاثة أدلة:

(١) المتواطئ: هو المتوافق من التواطؤ، وهو التوافق ويراد به: اللفظ الدال على الكلّي الذي تساوت أفراده موجودة أو معدومة في صدقه عليها: أي يكون صدقه على أفرادها على السوية بأن لا يكون على بعضها أولى أو أقدم أو أشد أو أزيد بالنسبة إلى البعض الآخر، وبعبارة أخرى: هو الكلّي الذي يكون صدقه على أفرادها الذهنية والخارجية على السوية، كالإنسان بالنسبة إلى أفرادها. ينظر: البحر المحيط

الأول: يدل على جوازه مطلقا أي: في التخصيص وغيره مما له ظاهر وما ليس له؛ ولهذا قال: لنا مطلقا، والثاني: خاص بالنكرة، والثالث: خاص بالعموم؛ ولهذا قال: وخصوصا كذا وكذا.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة/ ١٨، ١٩] ذكر البيان بلفظ ﴿ثُمَّ﴾ وهي للتراخي، فدل على أنه يجوز تراخيه عن اتباع الرسول، واتباع الرسول متأخر عن الإنزال، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿قَرَأْنَاهُ﴾ أي: أنزلناه.

وإنما قلنا: إن المراد بقوله مطلقا أي: عاما، لا مطلق الدلالة؛ لأن المطلق يصدق بصورة^(١)، فلا يكون فيه حجة على أبي الحسين في

(١) يعرف الأصوليون المطلق بأنه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، وهذه عبارة ابن السبكي والشيخ زكريا الأنصاري، وقال الزركشي: ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي.

كما يعرفون المقيد بأنه اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه، وهذه عبارة القرافي

وقال الطوفي وابن النجار: المقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزايد على حقيقة جنسه.

وقد نص الأصوليون على أن الإطلاق قريب الصلة بالتعميم، فالمطلق يجعله كثير من العلماء عاما؛ لما بينهما من الاشتراك في ثبوت الحكم لكل فرد من الأفراد الداخلة تحت مدلولهما، لذا ذكر أكثر العلماء مباحث المطلق والمقيد في مباحث العام والخاص حتى قال ابن السبكي: "المطلق والمقيد كالعام والخاص"، وقال المرداوي: "لما كان معنى المطلق والمقيد قريبا من معنى العام والخاص ذكر

اشتراطه أحد البيانين، إما التفصيلي أو الإجمالي، والمصنف قد استدل به عليه.

فإن قيل: فأين العموم في الآية؟

قلنا: لأن بيانه مضاف، وقد تقدم أنه للعموم.

ولك أن تقول: حملة على العموم يقتضي أن لا يوجد بيان مقارن، وأن يفتقر كل القرآن إلى البيان بالمعنى الذي قالوه، وليس كذلك؛ فالوجه حمل البيان على الإظهار كقولهم بان لنا سور المدينة أي: ظهر.

اعترض أبو الحسين ومن معه من الشافعية بأن المراد هو البيان التفصيلي دون الإجمالي.

عقبهما، بل جعله البيضاوي تذنيا داخلا في باب العام والخاص أي: ذنابة وتتمه له

وقد بين القرافي وجه الصلة بين التعميم والتخصيص والإطلاق والتقييد فقال: "إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على معنيين: أحدهما: ما تقدم -يعني عموم الشمول- والآخر: عموم الصلاحية.

فعندهم: كل مطلق عام عموم البدلية والصلاحية؛ باعتبار أنه يصدق على كل فرد بدلا عن الآخر، فإذا قال تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء/٩٢] له أن يعتق أي رقبة شاء بدلا عن الأخرى، فهذا هو معنى عموم البدلية والصلاحية.

والأول عموم الشمول والمعية؛ باعتبار أن الحكم يثبت لكل واحد مع ثبوته للآخر، وفي عموم الصلاحية، إذا ثبت لواحد لا يثبت للآخر، والعلماء يطلقون العموم بالتفسيرين؛ فينبغي أن تعلمهما؛ حتى لا يلتبس عليك ذلك"

وأجاب المصنف بأنه تقييد بلا دليل.

قوله: "وخصوصاً" هو معطوف على قوله مطلقاً، تقديره لنا مطلقاً كذا، وخصوصاً كذا، وهذا هو الدليل الثاني المخصوص بالنكرة، وتقديره أن المراد من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة/ ٦٧] إنما هي بقرة معينة بدليل سؤالهم عن صفتها، وجواب الباري لهم حيث قال: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا﴾ [البقرة/ ٧٠] إلخ الآيات، فلو كانت غير معينة لكان السؤال باطلاً لا يستحقون عليه جواباً، لكن الباري أجاب بأوصاف خاصة، ثم إن البيان تأخر عن الخطاب حتى سألوه سؤالاً بعد سؤال فدل على الجواز.

اعترض الخصم على هذا الاستدلال بوجهين:

أحدهما: أن بني إسرائيل كانوا مأمورين وقت الخطاب بالذبح، فيكونون محتاجين إلى البيان في ذلك الزمان، وتأخير عنه تأخير عن وقت الحاجة وهو لا يجوز، فما تقتضيه الآية لا يقولون به، وما يقولون به لا تقتضيه الآية.

وجوابه ما تقدم من كون الأمر لا يوجب الفور^(١).

(١) الأمر إما أن يكون مقيداً بزمن يقع المأمور به فيه، أو يكون غير مقيد بزمن، فإن كان مقيداً بزمن يقع فيه الفعل سواء كان الزمن مضيقاً، أو موسعاً فلا خلاف في أن الأمر المقيد بزمن يفيد إيقاع الفعل فيما قيد به من الزمن، أما إذا كان الأمر غير مقيد بزمن

مقيد بزمن يقع فيه الفعل وهو ما يعرف بالأمر المطلق فقد اختلف الأصوليون فيه: فالقائلون بأن الأمر المطلق يفيد التكرار اتفقوا على أنه يفيد الفور كذلك؛ لأن التكرار يقتضي استيعاب الزمن بالفعل والاستيعاب يلزمه الإتيان بالفعل في أول أزمنة الإمكان وهو ما يقصد من الفور.

أما القائلون بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار فقد اختلفوا في أنه هل يفيد الفور أو لا يفيد على عدة مذاهب.

المذهب الأول: أن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي؛ وإنما يفيد مطلق طلب الفعل من غير دلالة على فور أو تراخ، بحيث لو فعله على الفور أو متراخياً كان مؤدياً للواجب من غير إثم.

وهو قول جمهور الشافعية، ونسبه الحسين بن القطان للشافعي، ونقله القاضي أبو الطيب الطبري عن أبي علي بن خيران وأبي علي بن أبي هريرة وأبي بكر القفال، واختاره إمام الحرمين في البرهان، والغزالي في المستصفى، والفخر الرازي في المحصول، والبيضاوي في المنهاج، والهندي في نهاية الوصول، واختاره ابن الحاجب من المالكية، كما اختاره أكثر الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

المذهب الثاني: أنه يقتضي الفور بحيث إذا أخره المكلف عن أول زمن يمكنه الإتيان به يكون آثماً، وهو مذهب الحنابلة، وقول مالك في أصل المذهب، وقول جمهور المالكية، واختاره بعض الشافعية كالصيرفي والدقاق، وصححه القاضي حسين، واختاره داود وابن حزم من الظاهرية، وبعض الحنفية كالكرخي، وبعض المعتزلة

المذهب الثالث: أن الأمر يدل على الفور، فيجب الفعل في أول الوقت أو العزم عليه في ثاني الحال، وهو منسوب لأبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار من المعتزلة، وحكاه ابن الحاجب عن القاضي الباقلاني، وقال الزركشي: إنه اختار التراخي، وحكي في العدة عن القاضي أنه ينصر القول بالتراخي.

المذهب الرابع: الوقف.

ولك أن تقول: الأمر بذلك إنما هو لأجل الفصل بين الخصمين المتنازعين في القتل، كما هو معروف في التفسير، والفصل واجب على الفور.

الاعتراض الثاني: لا نسلم أن البقرة كانت معينة، فإن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نُقِلَ عنه أنه قال: "شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم" (١).

ويدل عليه أنها لو كانت معينة لما عنفهم الله تعالى وذمهم على سؤالهم، لكنه عنفهم بقوله: ﴿فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾.

وجوابه: أنا نمنع كون التعنيف على السؤال، فإنه يجوز أن يكون على التواني أي: التقصير بعد البيان، فإن كلا منهما محتمل.

قال الزركشي: "إما لعدم العلم بمدلوله، أو لأنه مشترك بينهما".

والواقفية انقسموا إلى فرقتين:

الأولى: غلاة الواقفية: فقالوا: إن من أتى بالمأمور به في أول الوقت فإنهم لا يقطعون بكونه ممثلاً وخارجاً عن عهدة التكليف؛ لجواز أن يكون مراداً به التراخي، وهذا ما نقله الآمدي وابن الحاجب، وهو منسوب للقاضي أبي بكر، وبعض المتكلمين كالشريف المرتضي.

الثانية: المقتصدة من الواقفية، وقالوا: إن من أتى به في أول الوقت فهو ممثل مع خروجه عن عهدة التكليف قطعاً، وإن أخر فهو مع التأخير ممثل، لكن هل يتعرض للإثم بالتأخير ففيه خلاف، واختاره إمام الحرمين في البرهان، والغزالي في المنحول.

(١) ينظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٥٤٥/٣.

وأيضاً فإيجاب المعينة بعد إيجاب خلافها نسخ قبل الفعل^(١)، وهو ممتنع عند الخصم.

وكان الصواب تقديم الاعتراض الثاني على الأول.

قوله: "وأنه تعالى" هو معطوف على قوله: إن المراد تقديره، ولنا خصوصاً أن المراد كذا، وأنه تعالى أنزل كذا.

وهذا هو الدليل الثالث المختص بجواز إطلاق العام وإرادة الخاص من غير بيان مقترن به لا تفصيلي ولا إجمالي.

وتوجيهه: أنه تعالى أنزل: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء / ٩٨] وهو عام في كل معبود، فقال ابن الزبيري^(٢): لأخصمن محمداً، فجاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له: أليس قد عُبِدَت الملائكة؟ أليس قد عُبِدَ المسيح؟ فيلزم أن يكون هؤلاء حصب جهنم؟! فتوقف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الجواب حتى نزل التخصيص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾

(١) النسخ قبل العمل سيأتي الخلاف فيه مفصلاً في مسائل النسخ.

(٢) ابن الزبيري: هو عبد الله بن الزبيري بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشي السهمي الشاعر، وأمه عاتكة بنت عبد الله بن عمير بن أهيب بن حذافة، وكان من أشد الناس على المسلمين، وكان من أشعر قریش، ثم أسلم بعد الفتح، وحسن إسلامه، وتوفي في حدود سنة ١٥ هـ ينظر: أسد الغابة ١ / ٦٠٩، والاستيعاب ١ / ٢٧٢.

[الأنبياء/١٠١] فدل ذلك على الجواز.

قال الجوهري^(١): الحصب هو ما يحصب به في النار أي يرمى به، والزبعرى -بكسر الزاي، وفتح الباء- قال: وهو السيئ الخلق على ما نقله الفراء، وقال أبو عبيدة وأبو عمرو: إنه كثير شعر الوجه.

وأما أخصم فإنه من باب المغالبة فتقول: خاصمته فخصمته
أخصمه -بكسر الصاد- أي: غلبته في الخصومة. قال الجوهري: وهو شاذ؛ فإن قياسه الضم إذا لم تكن عينه حرف حلق تقول: صارعته فصرعته أصرعه -بضم الراء-.

واعترض الخصم بوجهين:

أحدهما: أن صيغة "ما" لا تتناول الملائكة ولا المسيح؛ لأنها عامة في أفراد ما لا يعقل خاصة؛ ولهذا نقل الأمدى أنه -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قال له: "ما أجهلك بلغة قومك، "ما" لما لا يعقل" وحينئذ فلا يكون إنزال قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ﴾ الآية للتخصيص، بل لزيادة بيان جهل المعترض.

(١) الجوهري: هو إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر، الفارابي، الأديب، الكاتب، دخل العراق صغيراً، وسافر إلى الحجاز ثم عاد وأقام في نيسابور، وهو أول من حاول الطيران، ومات في سبيله سنة ٣٩٣ هـ، له: الصحاح في اللغة، وكتاب في العروض، ومقدمة في النحو. ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ٣٣٦/١، وسير أعلام النبلاء ٨٠/١٧.

الثاني: سلمنا أنها تتناولهم، لكنهم مخصصون بالعقل^(١)؛ فإن العقل

(١) معنى التخصيص بالعقل كما قال القاضي الباقلاني: "أن الصيغة العامة إذا وردت واقتضى العقل امتناع تعميمها، فيعلم من جهة العقل أن المراد بها خصوص ما لا يحيله العقل، وليس المراد به أن العقل صلة للصيغة نازلة له منزلة الاستثناء المتصل بالكلام، ولكن المراد به ما قدمناه، أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها".

وقد اختلف العلماء في جواز تخصيص العموم بالعقل على مذهبين: الأول: أنه يجوز التخصيص بدليل العقل ضرورياً كان أو نظرياً، فالأول: كتخصيص قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فإن لفظ "كل" قد تناول بعمومه لغة كل شيء مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقة، ومع ذلك فإنها لا تدخل في هذا العموم، وخرج ذلك بدلالة ضرورة العقل من عموم اللفظ. والثاني: كتخصيص قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ فإن لفظ "الناس" صيغة عموم -حيث إنها جمع معرف بأل- فيدخل فيه كل الأفراد، ولكن العقل اقتضى عدم دخول الصبي والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما، بل هما من جملة غير المكلفين.

وهذا قول جمهور العلماء، كأبي يعلى والشيرازي وإمام الحرمين والسمعاني والغزالي وأبي الخطاب الكلوذاني وابن عقيل والرازي والآمدي وابن الحاجب والقرافي والبيضاوي وابن مفلح وابن السبكي والزركشي وابن اللحام والنفاري والمرداوي والشيخ زكريا الأنصاري وابن النجار وابن عبد الشكور والشوكاني وغيرهم، ولم يخالف فيه إلا بعض الشاذين الذين لم يعتبر الشيخ أبو حامد الإسفراييني خلافهم، فنقل إجماع واتفاق أهل العلم على جواز التخصيص بالعقل.

قال الشوكاني: "قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التخصيص بالعقل، ولعله لم يعتبر بخلاف من شذ".

قاضٍ بأنه لا يجوز تعذيب أحد بجريمة صادرة من غيره ما لم يدع إليها ولا رضي بها.

وهذا الدليل كان حاضرا في عقولهم حالة الخطاب، ثم نزلت الآية تأكيدا له.

وأجاب المصنف عن الأول بما أجاب به الإمام، وهو أن "ما" تعم العقلاء وغيرهم بدليل إطلاقها على الله تعالى في قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس/٤].

وهذا الجواب باطل؛ لأنه إن أراد الإطلاق المجازي فمسلم، ولكن لابد في الحمل عليه من قرينة ترشد إليه، كالقرينة في قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾.

وأما تكلف الحمل على المجاز بلا قرينة ليستدل به على الخصم كما صنع في قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ فباطل بالاتفاق.

وإن أراد الإطلاق الحقيقي فهو مذهب مشهور ذهب إليه أبو عبيدة، وابن درستويه، ومكي بن أبي طالب، وكذا ابن خروف، ونقله عن

المذهب الثاني: ذهب بعض الشاذين إلى أنه لا يجوز التخصيص بالعقل، وهو مختار بعض المتكلمين، قال الآمدي: "مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي، خلافا لطائفة شاذة من المتكلمين"، وقال الفناري: "في جواز التخصيص بالعقل خلاف الشريعة".

سيبويه، لكنه مناقض لما ذكره في أوائل العموم، ومخالف لمذهب الجمهور، على أن في قوله تعالى: ﴿وَمَا بَنَاهَا﴾ تخاريج معروفة عند أهل العربية.

وأجاب على الثاني بأن العقل إنما يحيل ترك تعذيبهم لعبادة الكفرة لهم، إذا علم بالعقل أيضا عدم رضاهم بالعبادة، وليس كذلك؛ فإن العقل لا مجال له في هذا، وإنما علمنا عدم رضاهم بالنقل، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ [الأنبياء/١٠١] الآية، وذلك متأخر.

وهذا الجواب من المصنف بناء على أن عصمة الأنبياء ثابتة بالسمع، والمعتزلة يقولون: إنها ثابتة بالعقل كما سيأتي، فلا يستقيم الرد عليهم بذلك.

قوله: "قل: تأخير البيان إغواء".

هذه حجة أبي الحسين البصري على اشتراط البيان الإجمالي فيما له ظاهر، كما قال في المحصول.

وتقريره: أن الشارع إذا خاطبنا بذلك فإن لم يقصد إفهام المعنى كان عبثا، وهو نقص.

وإن قصده فإن كان هو المعنى الباطن كان تكليفا بما لا يطاق.

وإن كان هو الظاهر كان إغواء أي إضللا كما قاله الجوهري، ويقع

في كثير من النسخ إغراء-بالراء- أي يكون إغراء للسامع بأن يعتقد غير المراد أي حاملا له عليه، وهو إيقاع في الجهل.

وقرره في المحصول بتقرير الراء، وفي الحاصل بتقرير الواو.

وكلام المصنف يقتضي أنه دليل للمانع مطلقا، وليس كذلك فإن المشترك ليس فيه إيقاع في الجهل.

وأجاب المصنف بالنقض الإجمالي^(١)، وهو جواز الخطاب بما يوجب الظنون الكاذبة كالتجسيم وغيره مثل قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه/٥] ﴿يُدُّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح/١٠] مع أنه ليس بإغواء إجماعا فكذلك هذا.

وللخصم أن يفرق بأن هذه الأشياء قد قارنها دليل عقلي مرشد للصواب بخلاف تأخير البيان.

وهذا الجواب لم يذكره الإمام، بل ذكر شيئا آخر فيه ضعف.

قوله: "قليل كالخطاب" أي: استدل من منع تأخير البيان عن الخطاب الذي ليس له ظاهر أيضا كالمشترك، والذي له ظاهر ولكن امتنع الأخذ به لاقتراحه بالدليل الإجمالي بأن الخطاب بذلك لا يحصل

(١) ذكر الجدليون أن النقض هو تخلف الحكم عن الدليل، وقسموه إلى إجمالي وتفصيلي؛ فالإجمالي تخلف الحكم عن الدليل للقدح في بعض مقدماته لا على التعيين، والتفصيلي هو تخلف الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة.

المقصود، فامتنع وروده كالخطاب بلغة لا يفهمها السامع.

وأجاب المصنف بالفرق، وهو أن الخطاب بما لا يفهمه السامع لا يفيد غرضاً لا إجمالاً ولا تفصيلاً، بخلاف الأول وهو الخطاب بالمشترك ونحوه فإنه يفيد غرضاً إجمالاً، فإذا قال: اتتني بعين أفاد الأمر بواحدة من العيون، فيتهياً للعمل بعد البيان، وتظهر طاعته بالبشر، وعصيانته بالكراهة، وكذلك إذا قال: اقتلوا المشركين، وقال: إن هذا العام مخصص.

قال: "تنبه: يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، وقوله تعالى: ﴿بَلِّغْ﴾ لا يوجب الفور".

أقول: المراد بالتنبيه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال وهو ههنا كذلك.

وحاصله: أنه يجوز للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تأخير تبليغ ما أوحى إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة إليها؛ لأننا نقطع بأنه لا استحالة فيه، ولأنه يجوز أن يكون في التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى.

وقال قوم: لا يجوز لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [المائدة/٦٧].

وأجاب المصنف: بأن الأمر لا يوجب الفور كما تقدم.

قال في المحصول: وإن سلمنا، لكن المراد هو تبليغ القرآن؛ لأنه هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل، وذكره أيضا ابن الحاجب.

ولك أن تقول: أي فرق بين تبليغ القرآن وبين غيره، وأيضا فالقرآن يشتمل على آيات تتضمن الأحكام، فإذا وجب تبليغه على الفور وجب تبليغ أحكامها، وإذا وجب ذلك وجب تبليغ الأحكام مطلقا؛ إذ لا قائل بالفرق.

الأسئلة

س ١ ما الفرق بين تأخير البيان عن وقت الخطاب وتأخير البيان عن وقت الحاجة؟

س ٢ ما الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال؟

س ٣ ما هي مذاهب العلماء إجمالا في تأخير البيان عن وقت الخطاب؟

س ٤ بم استدل المصنف على مذهبه؟

س ٥ هل يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة؟

الباب الخامس: في النسخ والمنسوخ

الفصل الأول: في النسخ

قال المصنف: "وفيه مسائل:

الأولى: أنه واقع، وأحاله اليهود.

لنا: أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها، وإلا فله أن يفعل كيف شاء.

وأن نبوة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبتت بالدليل القاطع، وقد نقل قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة/ ١٠٦].

وأن آدم - عَلَيْهِ السَّلَام - كان يزوج بناته من بنيه، والآن محرم اتفاقاً.

قيل: الفعل الواحد لا يحسن ويقبح.

قلنا: مبني على فاسد، ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد، أو في وقت، ويقبح لآخر، أو في وقت آخر.

أقول: النسخ جائز عقلاً، وواقع سمعاً خلافاً لبعض المسلمين،

وافترقت اليهود^(١) على ثلاث فرق كما قال ابن برهان والآمدي وغيرهما: فالشمعونية^(٢) منعوه عقلا وسمعا، والعنانية^(٣) منعوه سمعا فقط، والعيسوية^(٤) قالوا بجوازه ووقوعه، وأن محمدا لم ينسخ شريعة موسى،

(١) لما كان النسخ من الموضوعات التي تتعلق بأمر مشترك بين الشرائع وأهل الكتب السماوية لم يقتصر الأصوليون على نقل أقوال المسلمين في المسألة بل حرصوا على نقل أقوال أهل الكتاب من باب بيان الحق ودراسة جميع الأقوال الممكنة في المسألة ثم اختبارها ومناقشتها وإثبات القول الحق الذي يثبت أمام المناقشات وتأييده الدلائل والبراهين.

(٢) الشمعونية: فرقة من اليهود، نسبة إلى شمعون الصديق (ت ١٣٥ ق. م) من بقايا رجال الكنيس الكبرى، والمؤسس للدولة الأسمنية أو الحشمينية في أيام المكابيين، ومن مبادئهم: أنها يعترفون بجميع أسفار العهد القديم، كما يؤمنون بالبعث، وهم أشد طوائف اليهود عداوة لغيرهم من الأمم، وينظرون إلى من عداهم بعين النقص والازدراء، وبأنهم حيوانات خلقوا في صورة البشر لخدمة اليهود. ينظر: الخطط المقرزية ١٦٠/٤

(٣) العنانية: فرقة من اليهود ينسبون إلى رجل يقال له عنان بن داود، وهم يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد، وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد، ويذبحون الحيوان على القفا، ويصدقون سيدنا عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ في مواعظه وإشاراته، ويقولون إنه لم يخالف التوراة ألبته، بل قررها، ودعا الناس إليها، وهو من بني إسرائيل المتعبدین بالتوراة، ومن المستجيبين لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ٢٠/٢.

(٤) العيسوية: فرقة من اليهود، ينسبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وكان في زمن المنصور، وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية: مروان بن محمد الحمار، فاتبعه بشر كثير من اليهود، وادعوا له آيات ومعجزات، وزعم أبو

بل بعث إلى بني إسماعيل دون بني إسرائيل.

وفي الكتاب والمعالم أن اليهود مطلقاً أحالته، وليس كذلك.

قوله: "لنا" أي: الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه:

الأول: -وهو دليل على الجواز فقط- أن حكم الله تعالى إن تبع المصالح كما هو مذهب المعتزلة^(١) فيلزم أن يتغير بتغيرها، فإننا

عيسى أنه نبي؛ وأنه رسول المسيح المنتظر، وزعم أن للمسيح خمسة من الرسل يأتون قبله واحداً بعد واحد، وزعم أن الله تعالى كلمه وكلفه أن يخلص بني إسرائيل من أيدي الأمم العاصين والملوك الظالمين، وزعم أن المسيح أفضل ولد آدم، وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الماضين، وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل أيضاً، وكان يوجب تصديق المسيح؛ وحرم في كتابه الذبائح كلها، ونهى عن أكل كل ذي روح على الإطلاق طيراً كان أو بهيمة، وأوجب عشر صلوات، وأمر أصحابه بإقامتها وذكر أوقاتها. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ٢/٢١.

(١) يرى المعتزلة أنه يجب على الله *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* رعاية مصالح خلقه، على معنى أنه يجب على الله تعالى أن يفعل ما فيه مصالح خلقه جزماً لأجل تحقيق العدل الإلهي الذي يعد أحد أصولهم الخمسة.

وعند أهل السنة لا يجب على الله *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* رعاية المصالح، وإنما يدرك العقل ذلك منه على سبيل الجواز، فأما ثبوت الأحكام في الأفعال، فيجوز أن يكون تعبداً محضاً، ويجوز أن يكون رعاية للمصالح تفضلاً، وليس النزاع فيه، إنما النزاع في رعايتها وجوباً، والله *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* أن يتفضل برعاية المصالح، وأن له لكماله أن يتفضل بأنواع النعم من العافية والغنى والعز والعلم وأن لا يفعل، وقد وقع ذلك مشاهداً في العالم، حيث الناس ما بين معافى ومبتلى، وفقير وغني، وعزيز وذليل، وعالم وجاهل. شرح مختصر الروضة ٤٠٩/١.

نقطع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأوقات، كما تتغير بحسب الأشخاص، وإن لم يتبعها فله تعالى أن يفعل كيف يشاء ويحكم كيف يريد.

الثاني: أن نبوة محمد ﷺ ثبتت بالدليل القاطع وهو المعجزة، وقد نقل لنا عن الله تعالى أنه قال: ﴿مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة/ ١٠٦] أي: نؤخرها ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾.

وجه الدلالة: أن الاستدلال بالقرآن متوقف على ثبوت نبوة محمد ﷺ، -وفي كون نبوته ناسخة لما قبلها أو مخصصة قولان للعلماء^(١)، وحينئذ فنقول: نبوته - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إن توقفت على النسخ

(١) الخلاف في كون شريعة محمد مخصصة أو ناسخة لشرائع السابقين خلاف لفظي لتفسير معنى النسخ وإلا فالعلماء مجمعون على أن شريعتنا ناسخة لشرائع السابقين قال الشوشاوي في رفع النقاب ٤/٤٦٦: العلماء أجمعوا على أن شريعة محمد - ﷺ - ناسخة لجميع الشرائع السالفة وقال السبكي: الخلاف بين أبي مسلم، والجماعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله كما هو مغيا في اللفظ، ويسمى الجميع تخصيصا، ولا فرق عنده بين أن يقول: ﴿أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] وبين أن يقول: صوموا، مطلقا، وعلمه محيط بأنه سينزل: لا تصوموا وقت الليل.

والجماعة يجعلون الأول تخصيصا، والثاني نسخا، ولو أنكر أبو مسلم النسخ لزم إنكار شريعة المصطفى - ﷺ -، وإنما يقول: كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعث النبي ﷺ وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع السابقة أو ناسخة، فهي متتهية إلى مبعث نبينا

فقد حصل المدعى، وإن لم تتوقف عليه فالآية التي نقلها تدل على جواز النسخ.

قال الإمام في تفسيره: وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ جملة شرطية معناها: إن ننسخ نأت، وصدق الملازمة بين الشئين لا يقتضي وقوع أحدهما، ولا صحة وقوعه، ومنه قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ﴾ [الأنبياء/ ٢٢] الآية.

واستدرك صاحب التحصيل على كلامه في المحصول بكلامه في التفسير.

وقد يقال: سبب النزول يدل على الوقوع، فإن سببه على ما نقله الزمخشري^(١) وغيره أن الكفار طعنوا فقالوا: إن محمدا يأمر بالشيء ثم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطعاً، وما تجدد من شرعنا موافق لبعض شرائعهم فليس لكونها باقية؛ بل كل مشروع مفتتح التشريع، وما ادعاه ابن الحاجب من الإجماع أن شريعتنا ناسخة فصحيح، ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في كونه تخصيصاً، أو نسخاً لما قرناه بالخلاف لفظي. ينظر التحبير شرح التحرير ٢٩٩١/٦.

(١) الزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، أبو القاسم، من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة من قرى خوارزم سنة ٤٦٧ هـ، ثم سافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله، وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية، ومن قرى خوارزم، وفتوفى فيها سنة ٥٣٨ هـ، وكان معتزلي المذهب، شديد الإنكار على أهل السنة في الكشف وغيره، من كتبه: الكشف في تفسير القرآن، وأساس البلاغة، و المفصل، والمقامات، والجبال والأمكنة والمياه،

ينهى عنه، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

فإن قيل: صحة الآية والاستدلال بها يتوقفان على صحة النسخ، فلو أثبتنا صحة النسخ بالآية لكان يلزم الدور.

قلنا: لا نسلم، بل الاستدلال بها متوقف على صحة النبوة.

الدليل الثالث: -ولم يذكره في الحاصل-: أن آدم -عَلَيْهِ السَّلَامُ- كان يزوج الأخت من الأخ اتفاقاً، وهو الآن محرم اتفاقاً.

هكذا قرره الإمام، وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: لا نسلم أن التزويج كان بوحي من الله تعالى، بل يجوز أن يكون بمقتضى الإباحة الأصلية، ورفعها ليس بنسخ كما قدمناه^(١).

الثاني: -ما ذكره في المحصول-: وهو أنه يجوز أن يكون قد شرع ذلك لآدم وبنيه إلى غاية معلومة، وهي ظهور شريعة أخرى، أو كثرة النسل أو غير ذلك، وقد تقدم أن هذا لا يكون نسخاً.

ونقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن التوراة أن فيها الأمر

ورؤوس المسائل، وغيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠ / ١٥١.

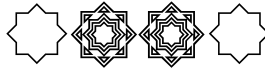
(١) رفع البراءة ليس نسخ لأن النسخ رفع لحكم شرعي متقرر والبراءة حكم عقلي قال الاسنوي: عن البراءة الأصلية إن بيان انتهائها بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ لأنه ليس بياناً لحكم شرعي، إذ الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى كما تقدم، والبراءة الأصلية ليست كذلك. ينظر: نهاية السؤل ص ٢٣٦.

بالتزويج، فعلى هذا يسقط الاعتراض الأول.

قوله: "قل: الفعل الواحد" أي: استدل المانع بأن الأمر بالشيء يقتضي أن يكون حسنا، والنهي عنه يقتضي أن يكون قبيحا، والفعل الواحد لا يكون حسنا قبيحا؛ لاستحالة اجتماع الضدين، فلا يكون مأمورا به منها عنه.

وأجاب المصنف بأن هذا مبني على فاسد، وهو التحسين والتقبيح العقلي، فيكون أيضا فاسدا.

ومع هذا أي: ومع تسليم هذه القاعدة فلا استحالة، إذ يحتمل أن يحسن الفعل لشخص ويقبح لشخص آخر، أو يحسن الفعل في وقت ويقبح في وقت آخر كما تقدم.



قال المصنف: "الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض، ومنع أبو مسلم الأصفهاني.

لنا: أن قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة/ ٢٤٠] نُسخت بقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة/ ٢٣٤].

قال: قد تعتد الحامل به.

قلنا: لا بل بالحمل وخصوصية السنة لاغ.

وأیضا تقديم الصدقة على نجوى الرسول وجب بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾ [المجادلة/ ١٢] ثم نسخ.

قال: زال لزوال سببه، وهو التمييز بين المنافق وغيره.

قلنا: زال كيف كان.

احتج المانع بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت/ ٤٢]

قلنا: "الضمير للمجموع".

أقول: لا يجوز نسخ جميع القرآن اتفاقا كما قاله في الحاصل،

وأشار إليه المصنف في آخر المسألة، ويجوز نسخ بعضه خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني^(١) كما نقله عنه الإمام وأتباعه، ونقل عنه الآمدي وأتباعه كابن الحاجب أنه منع وقوع النسخ مطلقاً.

وأبو مسلم هذا هو الملقب بالجاحظ كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم، واسم أبيه على ما قاله في المحصول: بحر، وفي المنتخب: عمر، وفي اللمع: يحيى.

واستدل المصنف بوجهين:

أحدهما: أن الله تعالى أمر التي توفي عنها زوجها بالاعتداد بحول، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة/٢٤٠] ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبِّصْنَ أَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة/٢٣٤].

اعترض أبو مسلم فقال: الاعتداد بالحول لم ينسخ، بل خصص؛

(١) أبو مسلم الأصفهاني: هو محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مسلم، المعتزلي، من أهل أصفهان، ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي، وكان نحويًا كاتبًا بليغًا، مترسلاً جدلاً، متكلمًا معتزليًا، عالماً بالتفسير وغيره من صنوف العلم، وصار عالم أصبهان، له: جامع التأويل لمحكم التنزيل، والناسخ والمنسوخ، وكتاب في النحو وجامع رسائله. مولده سنة أربع وخمسين ومائتين، ومات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. ينظر: بغية الوعاة ١/٥٩.

وذلك لأن الحمل قد يمكث حولا فتعتد الحامل به.

والجواب عنه: أنا لا نسلم أن الحامل تعتد بالسنة، بل إنما تعتد بوضع الحمل، سواء حصل لسنة أو أقل أو أكثر، وخصوصية السنة لاغ، ولا اعتبار به.

الثاني: أنه تعالى أوجب على من أراد أن يناجي الرسول تقديم صدقة فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾ [المجادلة/ ١٢] ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المجادلة/ ١٣] الآية.

قال أبو مسلم: زال ذلك لزوال سبب الإيجاب، وهو التمييز بين المنافق وغيره، إذ المؤمن يمثّل، والمنافق يخالف، فلما حصل التمييز سقط الوجوب.

وأجاب المصنف -تبعاً للحاصل- بأن المدعى زوال الوجوب بعد ثبوته سواء كان لزوال سببه أم لم يكن؛ لأنه معنى النسخ، وقد ثبت ذلك هنا.

وهذا الجواب مردود لأمر:

منها: أنه مناقض لما ذكره بعد ذلك؛ فإنه استدل على أن الإجماع لا ينسخ القياس بقوله: "وأما القياس فلزواله بزوال شرطه" فافتضى أن

هذا ليس بنسخ.

الثاني: أن ما زال بزوال علة يمكن عودها لا يقال فيه: إنه منسوخ، بل مشروعيته باقية حتى يعود عند عود العلة.

الثالث: أنه إن أراد التمييز للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو باطل؛ لأنه كان يعلم أعيانهم حتى سماهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان^(١) كما دلت عليه الأحاديث، وإن أراد التمييز للصحابة فدعوى زواله عنهم ممنوع، بل استمر إلى وفاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأجاب الإمام بأنه لو كان كما قال لكان من لم يتصدق يكون منافقا وهو باطل؛ فقد روي أنه لم يتصدق غير علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

وفيه نظر، فإن عدم الصدقة قد يكون لعدم النجوى.

قوله: "احتج" أي احتج أبو مسلم على المنع بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت/٤٢] فلو نسخ بعضه لتطرق إليه البطلان.

وأجاب المصنف -تبعا للحاصل- بأن الضمير لمجموع القرآن،

(١) حذيفة: هو حذيفة بن حسيل -ولقبه اليمان- بن جابر العبسي، أبو عبد الله، الصحابي الجليل، وصاحب سر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المنافقين، ولاه عمر على المدائن، وهاجم نهاوند، وغزا الدينور وسندان، ثم الري وهمدان، وتوفي بالمدائن ينظر: أسد الغابة ١/ ٧٠٦، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣٦١.

ومجموع القرآن لا ينسخ اتفاقاً.

وأجاب في المحصول: بأن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله، ولا يأتيه من بعده ما يبطله.

وأجاب غيرهما بأن النسخ إبطال لا باطل؛ فإن الباطل ضد الحق.



الأسئلة

- س ١ ما هي مذاهب العلماء في وقوع النسخ؟
- س ٢ بم استدل المصنف على جواز النسخ ووقوعه؟
- س ٢ قال المصنف: "قيل: الفعل الواحد" ما المقصود بهذه العبارة وكيف ترد على من قالها؟
- س ٤ هل يجوز نسخ كل القرآن؟ وهل نسخ بعض القرآن يأخذ نفس الحكم؟ وضح ما تقول بالأدلة.

قال: "الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة.

لنا: أن إبراهيم - عَلَيْهِ السَّلَام - أمر بذبح ولده بدليل قوله تعالى: ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات/١٠٢] ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ [الصافات/١٠٦] ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَنْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات/١٠٧] فنسخ قبله.

قيل: تلك بناء على ظنه.

قلنا: لا يخطئ ظنه.

قيل: إنه امتثل، فإنه قطع فوصل.

قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء.

قيل: الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى.

قلنا: يجوز للابتلاء.

أقول: نسخ الوجوب قبل العمل جائز عندنا كما إذا قال الشارع:

صل بعد الغروب ركعتين، ثم قال ضحوة لا تصل.

وخالف فيه المعتزلة وبعض الفقهاء^(١).

(١) نقل المرداوي في التحبير ٢٩٩٨/٦ عن بعض الفقهاء موافقة المعتزلة قال: كأكثر

وتعبير المصنف بقوله: قبل العمل يقتضي أنه لا فرق في الخلاف بين الوقت وما قبله وما بعده:

فأما قبل الوقت أو بعد دخوله ولكن قبل مضي زمن يسعه فمسلم، وفي معناه أيضا ما إذا لم يكن له وقت معين، ولكن أمر به على الفور، ثم نسخ قبل التمكن.

نعم في جريان الخلاف بعد الشروع نظر يحتاج إلى نقل.

وأما الصورة الثانية وهي ما بعد خروج الوقت فليس محل الخلاف، بل جزم ابن الحاجب بأنه لا يجوز، واقتضى كلامه الاتفاق عليه، وصرح في الأحكام في أول المسألة بالجواز، وبأنه لا خلاف فيه، وهذا إنما يأتي إذا صرح بوجوب القضاء، أو قلنا: الأمر بالأداء يستلزمه.

وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا وقع النسخ في الوقت لكن بعد التمكن من فعله فمقتضى كلام المصنف جريان الخلاف أيضا، وهو مقتضى كلام ابن الحاجب في أثناء الاستدلال وليس كذلك؛ فقد صرح الآمدي في الأحكام في أثناء الاستدلال بأن هذا جائز بلا خلاف، وإنما الخلاف قبل التمكن.

الحنفية، والصيرفي، وابن برهان، ثم قال: «وللتميمي» من الحنابلة «قولان» قال البرماوي: ونقل غير ابن السمعاني المنع عن أكثر الحنابلة.

وصرح به أيضا ابن برهان في الوجيز وإمام الحرمين في البرهان فقال: والغرض من المسألة أنه إذا فرض ورود الأمر بشيء فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يمضي وقت اتصال الأمر به زمن يسع الفعل المأمور به؟ وعبرة المحصول والحاصل: هل يجوز نسخ الشيء قبل مجيء الوقت؟

وعبرة التحصيل والإحكام وابن الحاجب: قبل الوقت.

ثم إن المسألة ليست خاصة بالوجوب بل غيره كذلك أيضا؛ لا جرم عبر في المحصول بالشيء كما تقدم نقله عنه.

قوله: "لنا" أي الدليل على الجواز أن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ أمره الله تعالى أن يذبح ولده، ثم نسخ ذلك قبل الفعل.

وهذا الولد قال في المحصول: إنه إسماعيل، وقال جماعة: إنه إسحاق، وصححه القرافي.

فأما كونه أمر بالذبح فلثلاثة أوجه:

أحدها: قوله تعالى حكاية عن ولده: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات/١٠٢] الآية جوابا لقوله: ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات/١٠٢].

الثاني: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾

[الصفات/١٠٦].

الثالث: قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصفات/١٠٧] فلو لم يكن

الذبح مأمورا به لما كان فيه بلاء، ولم يحتج إلى الفداء.

وأما كونه نسخ قبله؛ فلأنه لو لم ينسخ لذبح، لكنه لم يذبح، ولم يستدل عليه المصنف لوضوحه.

اعترض الخصم بأمرين:

أحدهما: وهو اعتراض على المقدمة الأولى: أنا لا نسلم أنه كان مأمورا بالذبح، وإنما كان مأمورا بالمقدمات، فظن أنه مأمور بالذبح، وتلك الأمور التي تمسكتم بها من قوله: ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ﴾ وحصول الفداء إنما هو بناء على ظنه أنه مأمور.

وأجاب المصنف -تبعا للحاصل- بأن ظنون الأنبياء مطابقة يستحيل فيها الخطأ، لاسيما في ارتكاب هذا الأمر العظيم.

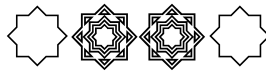
الثاني: وهو اعتراض على المقدمة الثانية: لا نسلم أن الوجوب نسخ قبل الفعل، فإن إبراهيم قد امتثل، ولكنه كان كلما قطع شيئا وصله الله تعالى.

والجواب: أنه لو كان كما ذكرتم لم يحتج إلى الفداء؛ فإن الفداء

بدل، والبدل إنما يحتاج إليه إذا لم يوجد المبدل.

قوله: "قيل: الواحد" أي عارضنا الخصم فاستدل بأنه لو جاز أن يرد الأمر بشيء في وقت، ثم يرد النهي عن فعله في ذلك الوقت؛ لكان الشخص الواحد بالفعل الواحد في الوقت الواحد مأمورا به منها عنه، وهو محال.

وأجاب المصنف: بأنه إنما يكون محالا إذا كان الغرض حصول الفعل، وأما إذا كان المقصود هو ابتلاء المأمور أي: اختباره وامتحانه فيجوز؛ فإن السيد قد يقول لعبده: اذهب غدا إلى موضع كذا راجلا، وهو لا يريد الفعل بل يريد امتحانه ورياضته، ثم يقول له: لا تذهب. وأجاب ابن الحاجب: أيضا بأن الأمر والنهي لم يجتمعا في وقت واحد، بل بورود النهي انقطع تعلق الأمر كانقطاعه بالموت.



الأسئلة

- س ١ هل يجوز نسخ الوجوب قبل العمل؟ دلل على ما تقول.
- س ٢ بم استدل الخصم على أنه لا يجوز نسخ الوجوب قبل العمل؟ وكيف ترد عليه؟

قال المصنف: "الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل، أو ببدل أثقل منه كنسخ وجوب تقديم الصدقة على النجوى، والكف عن الكفار بالقتال.

استدل بقوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ [البقرة/ ١٠٦]

قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا.

أقول: ذهب الشافعي إلى أن النسخ لا بد له من بدل، فقال في الرسالة ما نصه: "وليس ينسخ فرض أبداً إلا إذا أثبت مكانه فرض"، هذا لفظه بحروفه.

وذهب أيضا على ما حكاه عنه ابن برهان في الوجيز والأوسط إلى أنه لا يجوز النسخ إلى بدل هو أثقل من المنسوخ.

وذهب الجمهور ومنهم الإمام والآمدي وأتباعهما إلى جواز الأمرين.

أما الأول؛ فلأن تقديم الصدقة على نجوى الرسول كان واجبا ثم نسخ بلا بدل.

وأما الثاني؛ فلأن الكف عن الكفار كان واجبا أي: كان قتالهم حراما لقوله تعالى: ﴿دَعُ أَذَاهُمْ﴾ [الأحزاب/ ٤٨] ونحوه، ثم نسخ بإيجاب القتل مع التشديد فيه كثبت الواحد للعشرة، وذلك أثقل من الكف.

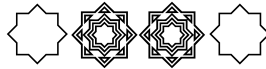
واستدل الخصم على منعهما بقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة/١٠٦].

دلت الآية على أنه لا بد من الإتيان بحكم هو خير من المنسوخ، أو مثله، فدل على المدعى؛ أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن الأثقل والأشق لا يكون خيرا للمكلف.

وجوابه: أن عدم الحكم قد يكون خيرا للمكلف من إثباته في ذلك الوقت لمصلحة، وقد يكون الأثقل أيضا خيرا له باعتبار زيادة الثواب.

وأجاب في المحصول أيضا: بأن نسخ الآية معناه نسخ لفظها؛ ولهذا قال: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾.

وقال ابن الحاجب: ولئن سلمنا فمدلول الآية أنه لم يقع، فأين نفي الجواز؟



الأسئلة

س ١ هل يجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؟

قال المصنف: "الخامسة: ينسخ الحكم دون التلاوة مثل

قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة/ ٢٤٠] الآية.

وبالعكس مثل ما نقل: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".

وينسخان معا كما روي عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قالت:

"كان فيما أنزل الله عشر رضعات محرمت فنسخن

بخمسة".

المسألة الخامسة: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة كنسخ الاعتداد

بالحول من قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾، وبالعكس كما روى

الشافعي والترمذي وغيرهما عن عمر أنه قال: مما أنزل الله تعالى في

كتابه: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"؟ وذكر البخاري ومسلم

قريبا منه أيضا^(١).

والمراد بالشيخ والشيخة: المحصن والمحصنة. ويجوز نسخهما

معا لما روى مسلم عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: كان فيما أنزل من

القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس^(٢).

والاستدلال لا يتم بما نقله المصنف عن عائشة وهو مطلق الإنزال،

(١) ينظر: مسند الشافعي ص ١٦٣.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات (١٤٥٢) ٢/١٠٧٥.

بل لا بد أن ينضم إليه كونه من القرآن كما قررناه؛ لأن السنة أيضا منزلة.

الأسئلة

س ١ هل يجوز نسخ الحكم دون التلاوة؟

قال المصنف: السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا
لأبي هاشم.

لنا: أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدا، ثم يقال:
أردت سنة.

قيل: يوهم الكذب.

قلنا: ونسخ الأمر يوهم البداء.

المسألة السادسة: لا نزاع في نسخ تلاوة الخبر، ونسخ تكليفنا
بالإخبار به.

قال الآمدي: إلا إذا كان نسخه يوجب الإخبار بنقيضه وهو مما لا
يحتمل التغير، كحدوث العالم؛ فإن المعتزلة تمنعه؛ لأن التكليف
بالكذب قبيح عقلا، وعندنا أنه يجوز.

وأما نسخ مدلول الخبر أي: إخراج بعض الأزمنة الداخلة فيه - لا
رفعه بالكلية كما نبه عليه في المحصول -، فهي مسألة الكتاب.

وحاصلها أنه إن كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقا، كما قاله الإمام
والآمدي، ولم يستثنه المصنف.

وأما الذي يتغير فقال الإمام والآمدي: يجوز نسخه مطلقا، قالوا:
سواء كان ماضيا أو مستقبلا، أو وعدا أو وعيدا.

وقال ابن الحاجب: لا يجوز مطلقا، ونقله في المحصول عن أكثر المتقدمين، وفي الكتاب والحاصل عن أبي هاشم فقط.

وقال المصنف: إن كان مدلوله مستقبلا جاز، وإلا فلا.

وهذا المذهب نقله الآمدي، ولم ينقله الإمام، ولا ابن الحاجب.

ثم محل الخلاف كما قال ابن برهان في الوجيز: إذا لم يكن الخبر معناه الأمر^(١)، فإن كان كقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة/٧٩] جاز بلا خلاف، وتبعه عليه ابن الحاجب.

وصرح في المحصول وغيره بأن الخلاف يجري فيه وإن تضمن حكما شرعيا.

ثم استدل المصنف على مذهبه بأنه يصح عقلا أن يقال: "لأعاقبن الزاني أبدا"، ثم يقال: أردت سنة واحدة، ولا معنى للنسخ إلا ذلك، فإن النسخ إخراج بعض الزمان، وهو موجود هنا.

واستدل المانع: بأن نسخه يوهم الكذب؛ لأن المتبادر منه إلى فهم السامع إنما هو استيعاب المدة المخبر بها، وإيهام القبيح قبيح.

(١) قال الزركشي في البحر المحيط ٢٤٧/٥: الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي، نحو: ﴿والوالدات يرضعن﴾ [البقرة: ٢٣٣] ﴿والمطلقات يتربصن﴾ [البقرة: ٢٢٨] ﴿لا يمسّه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: ٧٩] فلا خلاف في جواز نسخه اعتبارا بمعناه. قاله ابن برهان، وتبعه الهندي.

وجوابه: أن نسخ الأمر أيضا يوهم البداء، وهو ظهور الشيء بعد خفائه، فلو امتنع نسخ ذلك للإيهام لامتنع ذلك أيضا.



الكتاب الثاني في السنة^(١)

(١) السنة في اللغة هي: الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، يقال: استقام فلان على سنن واحد، ويقال: امض على سننك وسننك، أي على وجهك، وتنح عن سنن الخيل، أي عن وجهه، وجاءت الريح سنائن، إذا جاءت على طريقة واحدة لا تختلف، وسن الله سنة أي بين طريقا قويما. قال ابن فارس: "السين والنون أصل واحد مطرد، وهو جريان الشيء واطراده في سهولة" وقد اختلف العلماء في مصطلح السنة تبعا لاختلافهم في الأغراض التي يعني بها كل فريق من أهل العلم.

فالمحدثون إنما بحثوا عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا؛ لذا كان اصطلاحهم في تعريف السنة هو: ما أضيف إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم. والفقهاء إنما بحثوا عن سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو ندبا أو إباحة أو غير ذلك؛ فكان اصطلاحهم في تعريف السنة هو: ما ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من غير افتراض ولا وجوب، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، ومنه قولهم: طلاق السنة كذا، وطلاق البدعة كذا.

والأصوليون إنما بحثوا عن سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها، فكان اصطلاحهم في تعريف السنة هو: ما نقل عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل أو تقرير.

وقد تطلق السنة عندهم على كل ما دل عليه دليل شرعي، سواء كان ذلك في

قال المصنف: الفصل الثالث: فيما ظن صدقه، وهو خبر العدل الواحد.

والنظر في طرفين:

الأول: في وجوب العمل به: دل عليه السمع.

وقال ابن سريج والقفال والبصري: دل العقل أيضا.

وأكره قوم؛ لعدم الدليل، أو للدليل على عدمه شرعا، أو عقلا، وأحاله آخرون.

واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والأمر الدينية".

أقول: شرع في القسم الثالث من أقسام الخبر^(١)، وهو الذي لا يعلم

الكتاب العزيز، أو عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو اجتهد فيه الصحابة، كجمع المصحف وحمل الناس على القراءة بحرف واحد وتدوين الدواوين، ويقابل ذلك البدعة ومنه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)

قال الآمدي: "قد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ، وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، ولا هو معجز ولا داخل في المعجز، وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا، ويدخل في ذلك أقوال النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ، وأفعاله وتقاريره."

(١) المراد خبر الواحد وهو الذي لم يجمع شروط التواتر وإن رواه أكثر من واحد

صدقه ولا كذبه.

وله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يترجح احتمال صدقه كخبر العدل.

والثاني: عكسه كخبر الفاسق.

والثالث: أن يتساوى الأمران كخبر المجهول، ولم يتعرض

للقسمين الآخرين لعدم وجوب العمل بهما كما سيأتي.

وأشار إلى الأول بقوله: فيما ظن صدقه، فإن ظن الصدق من لوازم

رجحان احتماله.

وعرفه بقوله: وهو خبر العدل الواحد.

واحترز بالعدل عن القسمين الآخرين.

وبالواحد عن المتواتر، فإن خبر الواحد في اصطلاحهم عبارة عما

ليس بمتواتر، سواء كان مستفيضاً وهو الذي زادت رواته على ثلاثة كما

جزم به الآمدي وابن الحاجب، أو غير مستفيض وهو ما رواه الثلاثة أو

أقل.

ومقصود الفصل منحصر في طرفين:

لكن لم يصل إلى درجة التواتر

الأول: في وجوب العمل به؛ وقد اختلفوا فيه:

فذهب الجمهور إلى أنه واجب، لكن قال أكثرهم: وجوبه للدليل السمعي فقط.

وقال ابن سريج والقفال الشاشي وأبو الحسين البصري: دل على وجوبه العقل والنقل.

وأكر قوم وجوب العمل به، ثم اختلف هؤلاء:

فقال فرقة منهم: لأنه لم يثبت على الوجوب دليل، ولو ثبت لأوجبناه.

وقالت فرقة أخرى: إنما لا يجب لأن الدليل قد قام على عدم الوجوب.

واختلف هؤلاء فقال بعضهم: ذلك الدليل المانع له شرعي.

وقال بعضهم: عقلي.

وإلى هذين المذهبين أشار بقوله: شرعا أو عقلا.

وذهب آخرون: إلى أن ورود العمل به مستحيل عقلا.

واعلم أن كلام المحصول يوهم المغايرة بين هذا المذهب وما قبله فتابعه المصنف، والذي يظهر أنه متحد به فتأمله، ويقوي الاتحاد أن صاحب الحاصل والتحصيل وغيرهما من المختصرين لكلام الإمام لم

يغايروا بينهما، واقتصروا على الأول، إلا أن يفرق بينهما بأن الأول في الإيجاب، والثاني في الجواز.

قوله: "واتفقوا" أي: اتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى^(١) والشهادة^(٢) والأمور الدنيوية؛ كإخبار طبيب أو غيره بمضرة

(١) الفتوى لغة: الإبانة يقال: أفناه في الأمر أي أبانه له، وأفنى الفقيه في المسألة إذا بين حكمها، واستفتيت إذا سألت عن الحكم، قال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء/١٧٦] والفتيا والفتوى: ما أفنى به الفقيه، وأفنى المفتي إذا أحدث حكماً، والفتيا تبين المشكل من الأحكام، أصله من الفتى وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتياً قوياً وقد وردت عن العلماء تعريفات متقاربة في معنى الفتوى والإفتاء منها: قول الجرجاني هي: "بيان حكم المسألة" وقول المناوي: "بيان حكم الواقع المسئول عنه" وعرفها المرداوي بأنها: "مجرد الإخبار عن حكم الله تعالى"

(٢) الشهادة لغة: هي الإعلام والحضور تقول: شهد الرجل على كذا أي أخبر، والمشاهدة: المعاينة، وشهده: أي حضره، فهو شاهد، وشهد له بكذا شهادة، أي أدى ما عنده من الشهادة، واستشهدت فلانا: سألته أن يشهد، والمشهد: محضر الناس. قال ابن فارس: "الشين والهاء والdal أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه، من ذلك الشهادة، يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام، يقال شهد يشهد شهادة"

واصطلاحاً: عند الحنفية: هي: الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه إما معاينة، كالأفعال، نحو: القتل، والزنا، أو سماعاً، كالعقود، والإقرارات.

وعند المالكية هي: إخبار عدل حاكماً بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه.

وعند الشافعية: قال الشيخ زكريا: إخبار عن شيء بلفظ خاص.

وعند الحنابلة: في «الروض»: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.

شيء مثلاً، وإخبار شخص عن المالك أنه منع من التصرف في ثماره بعد أن أباحها، وشبه ذلك من الآراء والحروب ونحوها.

وهذه العبارة التي ذكرها المصنف ذكرها صاحب الحاصل.

وعبر في المحصول بقوله: ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا يعلم صحته كما في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية، هذا لفظه، وبين العبارتين فرق لا يخفى.

قال المصنف: "لنا وجوه:

الأول: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة،
والإنذار الخبر المخوف، والفرقة ثلاثة، والطائفة
واحد أو اثنان.

قيل: لعل للترجي.

قلنا: تعذر، فحمل على الإيجاب لمشاركته في التوقع.

قيل: الإنذار الفتوى.

قلنا: يلزم تخصيص الإنذار والقوم بغير المجتهدين، والرواية
ينتفع بها المجتهد وغيره.

قيل: فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد.

قلنا: خص النص فيه.

الثاني: أنه لو لم يقبل لما علل بالفسق؛ لأن ما بالذات لا

يكون بالغير، والتالي باطل لقوله تعالى: ﴿إِنْ

جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات/٦].

الثالث: القياس على الفتوى والشهادة.

قيل: يقتضيان شرعا خاصا، والرواية عاما.

ورد بأصل الفتوى.

قيل: لو جاز لجاز اتباع الأنبياء والاعتقاد بالظن.

قلنا: ما الجامع؟

قيل: الشرع يتبع المصلحة، والظن لا يجعل ما ليس

بمصلحة مصلحة.

قلنا: منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية".

أقول: احتج المصنف على وجوب العمل بخبر الواحد بثلاثة

أوجه، الأول: قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة/١٢٢].

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الحذر، أي: الانكفاف عن الشيء بإنذار طائفة من الفرقة، ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد.

أما كونه تعالى أوجب الحذر فلقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ولعل للترجي، والترجي ممتنع في حق الله تعالى؛ لأنه عبارة عن توقع حصول الشيء الذي لا يكون المتوقع عالما بحصوله، ولا قادرا على إيجاده، وإذا كان الترجي ممتنعا فتعين حمل اللفظ على لازم الترجي وهو الطلب، أي: الإيجاب إطلاقا للملزوم وإرادة للازمه، فإنه مجاز محقق، والأصل عدم غيره.

فإن قيل: يكون الترجي باقيا على حقيقته، ولكنه مصروف عن الله تعالى إلى الفرقة المتفقهة أي: تنذر قومها إنذار من يرجو حذرهم، وحينئذ فلا إيجاب.

سلمنا، لكن لا نسلم أن الطلب المحمول عليه هو الطلب المتحتم؛ فقد يكون على سبيل الندب.

قلنا: الحذر إنما يتحقق عند المقتضي للعقاب، وهو من خصائص الوجوب.

وأما كون الإنذار بقول طائفة من الفرقة، فبناه المصنف على أن المتفقهين هم الطائفة النافرة حتى يكون الضمير في قوله تعالى:

﴿لِيَتَفَقَّهُوْا﴾، ﴿وَلِيُنْذِرُوا﴾ راجعا إليه، وهو قول لبعض المفسرين^(١).

وفيه قول آخر حكاه الزمخشري، ورجحه غيره: أن المتفقهين هم المقيمون لينذروا النافرين إذا عادوا إليهم^(٢).

ووجه ذلك: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد إنزال الوعيد الشديد في حق المتخلفين عن غزوة تبوك، كان إذا بعث جيشا أسرع المؤمنون عن آخرهم إلى النفير، وانقطعوا جميعا عن استماع الوحي والتفقه في الدين، فأمرُوا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة، ويقعد الباقون؛ ليتفقهوا وينذروا النافرين إذا رجعوا إليهم، وعلى هذا فلا حجة؛ لأن الباقين كثيرون.

وأما كونه يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد فلأن الإنذار هو الخبر الذي يكون فيه تخويف، والفرقة ثلاثة، فتعين أن تكون الطائفة النافرة منها واحدا أو اثنين؛ لأنها بعضها، وحينئذ فيكون الإنذار حصل بقول واحد أو اثنين، فينتج ذلك كله وجوب الحذر بقول واحد أو اثنين، وهو المدعى.

وفيما قاله في الفرقة، والطائفة نظر؛ فقد قال الجوهري: والفرقة طائفة من الناس، هذا لفظه.

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى في صلاة الخوف -وهو من أهل هذا

(١) ينظر: تفسير الماتريدي ٥/٥٠٩.

(٢) ينظر: الكشف ٢/٣٢٣.

الشأن-: إن الطائفة أقلها ثلاثة، ونقله أيضا عنه القفال في الإشارة.

نعم في صحاح الجوهرى عن ابن عباس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- في قوله: ﴿وَلَيْشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ﴾ أي: واحد فصاعدا.

قوله: "قليل... إلخ" أي: اعترض القائل بأنه لا يجب العمل بخبر الواحد على استدلالنا بهذه الآية بثلاثة أوجه:

أحدها: أن لعل مدلولها الترجي لا الوجوب.

والجواب: أنه لما تعذر الحمل على الترجي حملناه على الإيجاب؛ لمشاركته للترجي في الطلب، كما تقدم إيضاحه مع ما يرد عليه.

لكن تعليل المصنف بقوله: لمشاركته في التوقع لا يستقيم؛ لأنهما لو اشتركا في التوقع لكان المانع من حمل لعل على حقيقتها موجودا بعينه في الإيجاب.

الثاني: لا نسلم أن المراد بالإنذار في الآية هو الخبر المخوف مطلقا، بل المراد به الفتوى، وقول الواحد فيها مقبول اتفاقا كما تقدم.

وإنما قلنا: إن المراد الفتوى؛ وذلك لأن الإنذار هنا متوقف على التفقه، إذ الأمر بالتفقه إنما هو لأجله، والمتوقف على التفقه إنما هو الفتوى لا الخبر.

وأجاب المصنف بأنه يلزم من حمل الإنذار على الفتوى تخصيص

الآية من وجهين:

أحدهما: تخصيص الإنذار بالفتوى، مع أنها عامة فيه وفي الرواية.

والثاني: تخصيص القوم من قوله تعالى: ﴿وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ بالمقلدين؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا في فتواه، بخلاف ما إذا حمل الإنذار على الرواية أو على ما هو أعم، فإنه ينتفي التخصيصان، أما تخصيص الإنذار فواضح، وأما القوم فلأن الرواية ينتفع بها المجتهد في الأحكام، وينتفع بها المقلد في الانزجار، وحصول الثواب في نقلها لغيره، وغير ذلك.

الثالث: لو كان المراد بالفرقة ثلاثة لكان يجب أن يخرج من كل ثلاثة واحد؛ لأن لولا للتضيض، تقديره: هلا خرج، وليس كذلك إجماعا.

وأجاب المصنف بأن هذا النص الذي في لزوم خروج واحد من كل ثلاثة قد خص بالإجماع، ولا يلزم من تخصيص النص فيه تخصيصه في قبول رواية الواحد.

قوله: "الثاني" أي: الدليل الثاني على وجوب العمل بخبر الواحد.

وتقريره من وجهين -ذكر أصلهما في المحصول-.

أحدهما: -ولم يذكر المصنف سواه-: أنه لو لم يقبل خبر الواحد

لما كان عدم قبوله معللاً بالفسق؛ وذلك لأن خبر الواحد على هذا التقدير يقتضي عدم القبول لذاته، وهو كونه خبر واحد، فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره؛ لأن الحكم المعلن بالذات لا يكون معللاً بالغير، إذ لو كان معللاً بالغير لاقتضى حصوله به، مع كونه حاصلًا قبل ذلك أيضًا لكونه معللاً بالذات، وذلك تحصيل للحاصل، وهو محال. والثاني: وهو امتناع تعليله بالفسق باطل لقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات/٦] فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يغلب على الظن أنه علة له، والظن كاف هنا؛ لأن المقصود هو العمل، فثبت أن خبر الواحد ليس مردودًا، وإذا ثبت ذلك ثبت أنه مقبول واجب العمل به؛ لأن القائل قائلان.

التقرير الثاني: أن الأمر بالتبيين مشروط بمجيء الفاسق، ومفهوم الشرط حجة، فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقًا؛ لأن الظن يعمل به هنا، والقول بالواسطة منتف كما تقدم.

قوله: "الثالث" أي: الدليل الثالث على وجوب العمل بخبر الواحد

القياس على الفتوى والشهادة، والجامع تحصيل المصلحة المظنونة، أو دفع المفسدة المظنونة.

وفرق الخصم بأن الفتوى والشهادة تقتضيان شرعا خاصا ببعض الناس، والرواية تقتضي شرعا عاما لكل، ولا يلزم من تجويزنا للواحد

أن يعمل بالظن الذي قد يخطئ ويصيب أن يجوز ذلك للناس كافة.

ورده المصنف بشرعية أصل الفتوى، فإن اتباع الظن فيها لا يختص بمسألة ولا بشخص.

وقد يقال: الرواية أكثر عموماً؛ لأنها تقتضي الحكم على المجتهدين والمقلدين، وأما الفتوى فخاصة بالمقلدين.

وقد استدل في المحصول أيضاً على التمسك بخبر الواحد، بأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كان يبعث الرسل بتبليغ الأحكام، وبإجماع الصحابة على العمل به عند اطلاعهم عليه.

قوله: "قل: لو جاز" أي: استدل من منع العمل بخبر الواحد عقلاً بأمرين:

أحدهما: أنه لو جاز قبوله في الرواية لجاز اتباع مدعي النبوة بدون المعجزة بل بمجرد الظن، ولجاز الاعتقاد كمعرفة الله تعالى بالظن أيضاً، قياساً على الرواية، وليس كذلك اتفاقاً.

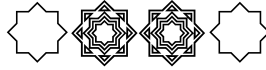
وأجاب المصنف بطلب الجامع، فإن عجزوا عنه فلا كلام، وإن أبدوا جامعاً كدفع الضرر المظنون أو غيره فرقنا بأن الخطأ في النبوات وفي الاعتقاد كفر؛ فلذلك شرطنا العلم بخلاف الفروع.

وأيضاً فلأن القطع في كل مسألة فرعية متعذر، بخلاف اتباع الأنبياء

والاعتقاد.

الثاني: أن الاستقراء دل على أن الشرع يتبع مصالح العباد تفضلاً وإحساناً، والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة، لأنه يخطئ ويصيب، فلا يعول عليه.

والجواب: أن ما قالوه بعينه جار في الفتوى والأمور الدنيوية، مع أن قول الواحد فيهما مقبول اتفاقاً كما تقدم.



الأسئلة

س ١ حرر محل النزاع في العمل بخبر الواحد.

س ٢ بم استدل المصنف على وجوب العمل بخبر الواحد؟

قال: "الثالثة: لا تقبل المراسيل خلافا لأبي حنيفة ومالك
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -

لنا: أن عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل.

قيل: الرواية تعديل.

قلنا: قد يروي عن غير العدل.

قيل: إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق.

قلنا: بل السماع.

قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت.

قلنا: لظن السماع.

أقول: لم يتعرض الإمام ولا أتباعه لتفسير المرسل^(١).

وهو في اصطلاح جمهور المحدثين: عبارة عن أن يترك التابعي

ذكر الوساطة بينه وبين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيقول: قال رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وسمي بذلك لكونه أرسل الحديث أي: أطلقه ولم يذكر من سمعه

(١) المرسل لغة مأخوذ من الإرسال، وهو الإطلاق، والتخلية، يقال: أرسل الناقة أي:

أطلقها، وخلى سبيلها، وأرسل الكلام أطلقه، ولم يقيده. ينظر: لسان العرب: ١٣ /

منه، فإن سقط قبل الصحابي واحد فيسمى منقطعاً، وإن كان أكثر فيسمى معضلاً ومنقطعاً.

وأما في اصطلاح الأصوليين: فهو قول العدل الذي لم يلق النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هكذا فسرّه الأمدى، وذكر ابن الحاجب وغيره نحوه أيضاً.

وهو أعم من تفسير المحدثين^(١).

وقد اختلفوا في قبوله:

١. فذهب الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلى المنع منه إلا مسائل ستعرفها^(٢)، واختاره الإمام والمصنف ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين.
٢. وذهب الجمهور من المعتزلة كما قاله في المحصول إلى قبوله،

(١) الخلاف في مصطلح المرسل بين المحدثين والأصوليين يرجع إلى موضوع كل علم من هذين العلمين، فعلم أصول الفقه موضوعه بيان ما يستدل به وما لا يصلح أن يكون دليلاً، ولما كان المرسل من الذي لا يستدل به عند جمهورهم فقد ضموا إليه كل انقطاع في السند، حيث لا حاجة إلى كثرة التقسيمات التي لا تفيد دارس الأصول شيئاً في عمله، فالكل عندهم مردود، أما عمل المحدثين في بيان درجات كل حديث، ولهذا ميزوا كل انقطاع باسم.

(٢) وهي المسائل الست التي يتأكد فيها المرسل بانضمام ما يقويه وسيذكرها الشارح بعد قليل.

ونقله الآمدي عن الأئمة الثلاثة^(١)، واختاره حتى بالغ بعضهم فجعله أقوى من المسند؛ لأنه إذا أسنده فقد وكل أمره إلى الناظر ولم يلتزم صحته.

٣. وذهب ابن الحاجب إلى قبوله من أئمة النقل دون غيرهم.

٤. وذهب عيسى بن أبان إلى قبول مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمة النقل مطلقاً.

قوله: "لنا" أي: الدليل على ردها:

أن قبول الخبر مشروط بمعرفة عدالة الراوي، كما تقدم بيانه، وعدالة الأصل في المرسل لم تعلم؛ لأن معرفتها فرع من معرفة اسمه، فإذا لم نعلمه تعين رده.

تمسك الخصم بثلاثة أوجه: -الأولان اعترض على ما قلناه، والثالث دليل على مدعاه - .

أحدها: أن رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له؛ لأنه لو روى عمن ليس بعدل ولم يبين حاله لكان ملبساً غاشاً.

قلنا: لا نسلم، فإن العدل قد يروي عن غير العدل أيضاً؛ ولهذا لو

(١) ومراده بالثلاثة الأئمة (مالك وأبي حنيفة وأحمد) فقد قال: "قبله أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه وجماهير المعتزلة"

سئل الراوي عن عدالة الأصل لجاز أن يتوقف.

قال في المحصول: "وقد يظن عدالته فيروي عنه وليس يعدل عند غيره".

الثاني: أن إسناد الحديث المرسل إلى الرسول - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يقتضي صدقه؛ لأن إسناد الكذب ينافي العدالة، وإذا ثبت صدقه تعين قبوله.

قلنا: لا نسلم أن إسناده يقتضي صدقه، بل إنما يقتضي أن يكون قد سمع غيره يروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذلك الغير لا يعلم كذبه بل يعلم صدقه، أو يجهل حاله.

الثالث: أن الصحابة أرسلوا أحاديث كثيرة أي: لم يصرحوا فيها بسماعهم من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل قالوا: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأجمع الناس على قبولها.

قلنا: إنما قبلت لأنه يغلب على الظن أن الصحابي سمعها من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والعمل بالظن واجب. قال في المحصول: "فإذا بين الصحابي بعد ذلك أنه كان مرسلاً، وسمى الأصل الذي رواه عنه وجب قبوله أيضاً".

قال: "وليس في الحالتين دليل على العمل بالمرسل".

وحاصل هذا الجواب منع كون ذلك من المرسل، وأنه لا يقبل إذا
 تيقنا أن الصحابي لم يسمعه كما أن مرسل غير الصحابي لا يقبل أيضاً.
 وهذا موافق لكلامه أولاً؛ فإنه أطلق عدم قبول المرسل، ولم يفصل
 بين الصحابي وغيره فافهم ذلك كله واجتنب غيره.

واختلف المانعون من قبول مراسيل الصحابة، مع أن المروي عنه
 صحابي مثله، والصحابة عدول فقال بعضهم: لاحتمال روايته له عن
 التابعين.

وقال القرافي: لاحتمال روايته عن صحابي قام به مانع^(١)، كما عزر^(٢)،
 وسارق رداء صفوان^(٣).

قال: "فرعان:

الأول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي أو فتوى
 أكثر أهل العلم. الثاني: إن أرسل ثم أسند قبل، وقيل:
 لا؛ لأن إهماله يدل على الضعف".

-
- والموانع هي ما يقدح في العدالة كارتكاب الكبيرة كالزنا والقذف والسرقة. (١)
 (٢) هو ماعز بن مالك الأسلمي الصحابي المدني وهو الذي جاء للنبي -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معترفاً بالزنا تائباً فرجم، ينظر: الاستيعاب ١٣٤٥، الإصابة ١٦ / ٦.
 (٣) صفوان بن أمية بن خلف. القرشي الجمحي، أبو وهب، ويقال: أبو أمية. أسلم
 بعد الفتح. أحد المؤلفين قلوبهم، وقد حسن إسلامه. مات بمكة المكرمة سنة:
 ٤٢ هـ، ينظر: الاستيعاب ٧١٨ / ٢

أقول: المرسل إذا تأكد بشيء بحيث يغلب على الظن صدقه فإنه يقبل.

ويحصل ذلك بأمور: منها:

- أن يكون من مراسيل الصحابة.
 - أو أسنده غير مرسله، وإن لم تقم الحجة بإسناده لكونه ضعيفا كما صرح به في المحصول.
 - أو أرسله راوٍ آخر يروي من غير شيوخ الأول.
 - أو عضده قول صحابي.
 - أو قول أكثر أهل العلم.
 - أو عرف من حال الذي أرسله أنه لا يرسله إلا عمن يقبل قوله كمراسيل سعيد^(١).
- وهذه الستة نص عليها الشافعي، وممن نقلها عنه الأمدى وكذا الإمام، ما عدا الأول.

وزاد غيرهما على هذه الستة القياس أيضا.

(١) هو سعيد بن المسيّب بن حَزْن، أبو محمد المخزومي القرشي، سيد التابعين. ولد لستتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب - رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - سنة ١٣. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي رَحِمَهُ اللهُ عام ٩٤ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٤ / ٢١٧.

واقْتصار المصنّف على شيئين فقط لا معنى له، ومخالف لأصله:
الحاصل والمحصل.

فإن قيل: ما فائدة قبوله والأخذ به إذا تأكد بقياس أو بمسند آخر صحيح، مع أن القياس والمسند كافيان في إثبات الحكم؟
قلنا: فائدته في الترجيح عند تعارض الأحاديث، فإن أحد الحديثين المقبولين يرجح على الآخر، إذا عضده قياس أو حديث آخر مقبول.
وقد اعتقد ابن الحاجب أن هذا السؤال لا جواب له وليس كذلك لما قلناه.

قوله: "الثاني ... إلخ" اعلم أن الراوي إذا أرسل حديثاً مرة ثم أسند أخرى، أو وقفه على الصحابي ثم رفعه، فلا إشكال في قبوله، وبه جزم الإمام وأتباعه.

وأما إذا كان الراوي من شأنه إرسال الأحاديث إذا رواها، فاتفق أن روى حديثاً مسنداً، ففي قبوله مذهبان في المحصول والحاصل من غير ترجيح.

١. وهذه هي مسألة الكتاب فافهم ذلك، وأرجحهما عند المصنّف قبوله لوجود شرطه، وعلى هذا قال الشافعي كما قال في المحصول: "لا أقبل شيئاً من حديثه إلا إذا قال فيه: "حدثني" أو

"سمعت"، دون غيرهما من الألفاظ الموهمة".

وقال بعض المحدثين: لا يقبل إلا إذا قال: "سمعت" خاصة.

٢. والمذهب الثاني: لا يقبل؛ لأن إهماله لاسم الرواة يدل على علمه بضعفهم، إذ لو علم عدالتهم لصرح بهم، ولا شك أن تركه للراوي مع علمه بضعفه خيانة وغش، فإنه إيقاع في العمل بما ليس بصحيح، وإذا كان خائناً لم تقبل روايته مطلقاً، هذا حاصل ما قاله الإمام.

وجوابه: أن ترك الراوي قد يكون لنسيان اسمه أو لإيثار الاختصار.

وذكر في المحصول بعد هذه المسألة أن الراوي إذا سمي الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل، وذكر إمام الحرمين مثله فإنه قال: "وقول الراوي: أخبرني رجل، أو عدل موثوق به من المرسل أيضاً.

قال: وكذلك كتب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التي لم يسم حاملها.

أسئلة

١. عرف المرسل وبين المذاهب وأصحابها في العمل بالمراسيل.
٢. لماذا اختلف الأصوليون والمحدثون في تعريف الحديث المرسل؟
٣. متى يقبل الحديث المرسل؟

قال: "الرابعة: يجوز نقل الحديث بالمعنى خلافا لابن سيرين.

لنا: أن الترجمة بالفارسية جائزة فبالعربية أولى.

قيل: يؤدي إلى طمس الحديث.

قلنا: لما تطابقا لم يكن ذلك".

أقول: اختلفوا في جواز نقل حديث الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالمعنى أي: بلفظ آخر غير لفظه:

١. فجوزه الأكثرون، واختاره الإمام والآمدي وأتباعهما، ونص عليه الشافعي، وممن نقله عنه صاحب المحصول.

٢. وقال ابن سيرين وجماعة: لا يجوز.

وغلط صاحب التحصيل في اختصاره للمحصل، فعزاه للشافعي.

وحكى الآمدي وابن الحاجب قولاً: إنه إن كان اللفظ مرادفاً جاز

وإلا فلا.

فإن جوزناه فشرطه:

- أن يكون الفرع مساوياً للأصل في إفادة المعنى من غير زيادة ولا نقصان.

• وأن يكون مساويا في الجلاء والخفاء؛ لأنه لو أبدل الجلي بالخفي أو عكسه لأحدث حكما لم يكن، وهو التقديم أو التأخير عند التعارض، لما ستعرفه في القياس أن الجلاء من جملة المرجحات، وعمله في المحصول بأن الخطاب يقع بالمتشابه وبالمحكم لأسرار استأثر الله تعالى بعلمها فلا يجوز تغييرها.

ومراعاة هذه الشروط موقوفة على العلم بمدلولات الألفاظ، فإذا كان الشخص غير عالم بها فلا يجوز أن يروي بالمعنى. وكلام الأمدي يقتضي إثبات خلاف فيه، فإنه نقل المنع عن الأكثرين.

قوله: "لنا" أي: الدليل على جواز الرواية بالمعنى أنه يجوز أن يترجم الأحاديث أي: يشرحها بالفارسية أو غيرها لتعلم الأحكام، فلأن يجوز بالعربية أولى؛ لأن ذلك أقرب وأقل تفاوتاً.

وفيه نظر؛ لأن الترجمة جوزت للضرورة، وليس ذلك مما يتعلق به اجتهاد واستنباط أحكام، بل هو من قبيل الإفتاء، بخلاف الرواية بالمعنى. والأولى الاستدلال بأن الصحابة كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة، وبأنهم ما كانوا يكتبون الأحاديث ولا يكررون عليها، بل يروونها بعد أزمان طويلة على حسب الحاجة، وذلك موجب لنسيان اللفظ قطعاً.

احتج الخصم بأن نقل الحديث بالمعنى يؤدي إلى طمسه أي: محو معناه واندراسه كما قال الجوهرى فيلزم أن لا يجوز.

وبيانه: أن الراوي إذا أراد النقل بالمعنى فغايته أن يجتهد في طلب ألفاظ توافق ألفاظ الحديث في المعنى، والعلماء مختلفون في معاني الألفاظ وفهم دقائقها، فيجوز أن يغفل عن بعض الدقائق وينقله بلفظ آخر لا يدل على تلك الدقيقة، ثم يفرض ذلك في الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرا، وحينئذ فيكون التفاوت الأخير تفاوتاً فاحشاً بحيث لا يبقى بينه وبين الأول مناسبة.

وأجاب المصنف بأن الكلام في نقله بلفظ مطابق له، وعند تطابق اللفظين لا يقع التفاوت قطعاً.



أسئلة

١. اذكر المذاهب وأصحابها ودليلا لكل مذهب في نقل الرواية بالمعنى.
٢. ما الشروط التي يجب توافرها عند القائلين بجواز الرواية بالمعنى.

قال: "الخامسة: إذا زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت الزيادة. وكذا إن اتحد وجاز الذهول على الآخرين ولم يغير إعراب الباقي، وإن لم يجز الذهول لم تقبل، وإن غير الإعراب مثل: "في كل أربعين شاة شاة" أو "نصف شاة" طلب الترجيح.

فإن زاد مرة وحذف أخرى فالاعتبار بكثرة المرات.

أقول: إذا روى اثنان فصاعدا حديثا، وانفرد أحدهم بزيادة لم يروها الآخر، نظر:

• فإن كان مجلس راوي الزيادة غير مجلس الممسك عنها فلا إشكال في قبولها.

• وإن كان المجلس واحدا نظرنا في الذين لا يروون الزيادة:

0 فإن كانوا عددا كثيرا لا يجوز في العادة ذهولهم عما ضبطه الواحد رددناها.

0 وإن جاز عليهم الذهول:

- فإن كانت الزيادة تغير إعراب الباقي كما إذا روى: "في أربعين شاة شاة" وروى الآخر: "نصف شاة" فيتعارضان ويقدم الراجح منهما؛ لأن أحدهما يروي ضد ما يرويهِ الآخر إذ الرفع ضد

الجر.

- وإن لم يتغير الإعراب قبلت خلافا لأبي حنيفة؛ لأن الراوي عدل ثقة جازم بالرواية فوجب قبولها، كما لو انفرد بنقل حديث، ويحمل الحال على أن يكون الممسك عن الزيادة قد دخل في أثناء المجلس، أو على أنه ممن يرى نقل بعض الحديث، أو على أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكر ذلك الحديث في ذلك المجلس مرتين ولم يحضر في مرة الزيادة.

ومثال ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في: زكاة الفطر: "على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"^(١) فإن التقييد بالمسلمين انفرد به مالك؛ ولذلك لم يشترط أبو حنيفة الإسلام في العبد المخرج عنه.

وسكت المصنف عما إذا لم يعلم هل تعدد المجلس أو اتحد؟ قال في الإحكام: "الحكم فيه على ما ذكرناه عند الاتحاد وأولى بالقبول؛ نظرا إلى احتمال التعدد" وهذا التفصيل الذي ذكره في الكتاب اختاره الآمدي فقط، فإن ابن الحاجب لم يذكر تغير الإعراب.

وصرح بعدم اشتراطه أبو عبد الله البصري كما نقله عنه الإمام وغيره.

(١) أخرجه الإمام البخاري (١٥٠٤) ومسلم (٠٩٨٤) ومالك في الموطأ (٧٧٣)

وأما الإمام فشرط في القبول مع ما قلناه أن لا يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها، وأن لا يصرح بنفيها، فإن صرح بنفيها فقال: إنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وقف على قوله: "ذكر أو أنثى" ولم يأت بعده بكلام آخر مع انتظاري له فإنهما يتعارضان.

ونص الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - على قبول الزيادة من غير تعرض لهذا الشرط، وممن نقله عنه كذلك إمام الحرمين في البرهان.

وفصل بعضهم فقال: إن كان راوي الزيادة واحدا والساكت عنها أيضا واحدا قبلت، وإن كان الساكت جماعة فلا.

واختار الأبياري^(١) شارح البرهان أن الراوي إن اشتهر بنقل الزيادات في وقائع فلا تقبل روايته؛ لأنه متهم، وإن كان على سبيل الشذوذ قبلت.

قال ابن الحاجب: "وإذا أسند الحديث وأرسلوه، أو رفعه ووقفوه، أو وصله وقطعوه، فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق".

قوله: "فإن زاد" يعني: أن الراوي الواحد إذا زاد في الحديث مرة

(١) هو علي بن إسماعيل بن علي الأبياري - نسبةً إلى بلدة أبيار بمديرية الغربية بمصر، جمع بئر - المالكي، المحدث، المتكلم. من تلاميذه: ابن الحاجب، ومن تصانيفه: شرح البرهان للجويني. انظر: الديباج المذهب ص ٣٠٦، شجرة النور الزكية ١/ ١٦٦.

وحذف أخرى أي: والحال كما تقدم من اتحاد المجلس والإعراب كما صرح به في المحصول، فالاعتبار بكثرة المرات؛ لأن الأكثر أبعد عن السهو، إلا أن يقول الراوي: سهوت فيها ثم تذكرت، فنأخذ بالأقل، فإن تساويا أخذنا بالزيادة كما قاله في المحصول؛ لأن السهو في نسيان ما سمع أكثر من إثبات ما لم يسمع.

"فرعان"

أحدهما: إذا سمع خبراً فأراد نقل بعضه وحذف البعض:

- فإن لم يكن المحذوف متعلقاً بالمذكور كقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم"^(١) جاز الحذف كما نقله ابن الحاجب عن الأكثرين. وقال الآمدي: إنه لا يُعرف فيه خلاف.

- وإن كان متعلقاً به بأن وقع غاية أو سبباً أو شرطاً فلا يجوز، وذلك كنهيه عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم^(٢).
ونقل إمام الحرمين في البرهان عن الشافعي كلاماً صريحاً في منع القسم الثاني، وظاهراً في جواز الأول.

- الثاني: اختلفوا في الاحتجاج بالقراءة الشاذة وهي التي لم تنقل بالتواتر:
- فاختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يحتج بها، ونقله الآمدي عن الشافعي، وقال في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن الراوي لم ينقلها خبراً، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر.

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک (٢٦٢٣) وصححه ووافقه الذهبي

(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٧) ولفظه عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَنَاعُونَ جِزَافًا» يَغْنِي الطَّعَامَ، يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

- وخالف أبو حنيفة فذهب إلى الاحتجاج بها، وبني عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين؛ لقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات".

أسئلة

بين الحكم في الصور الآتية:

- إذا روى اثنان حديثاً، وانفرد أحدهم بزيادة لم يروها الآخر واختلف المجلس
- إذا روى اثنان حديثاً، وانفرد أحدهم بزيادة لم يروها الآخر واتحد المجلس وجاز على من لم يرو الزيادة الذهول
- إذا روى اثنان حديثاً، وانفرد أحدهم بزيادة لم يروها الآخر واتحد المجلس ولم يجز على من لم يرو الزيادة الذهول ولم تغير الإعراب
- إذا روى اثنان حديثاً، وانفرد أحدهم بزيادة لم يروها الآخر واتحد المجلس ولم يجز على من لم يرو الزيادة الذهول وغيرت الزيادة الإعراب
- إذا سمع خبراً فأراد نقل بعضه وحذف البعض وكان المحذوف متعلقاً بالمذكور
- إذا سمع خبراً فأراد نقل بعضه وحذف البعض وكان المحذوف متعلقاً بالمذكور

- إذا سمع خبراً فأراد نقل بعضه وحذف البعض ولم يكن المحذوف متعلقاً بالمذكور

الكتاب الثالث: في الإجماع^(١)

(١) الإجماع من أهم الأدلة الشرعية المتفق عليها وأقواها من حيث الدلالة فدلالته على التشريع قطعية وله فوائد متكاثرة منها ذكرها علماؤنا منها:

- توظيف الإجماع ليتوصل من خلال المجمع عليه إلى حكم ما لم يُعلم، فالإجماعات تعتبر مرجعية معلومة لبيان حكم غير معلوم ويتجلى ذلك أصوليا في تحرير محل النزاع ومعناه بيان المتفق عليه من جوانب مسألة ما ثم بيان المختلف فيه من جوانبها، فلا يُنظر إلى المتفق عليه نظرة اجتهاد بل نظرة توظيف للوصول من خلاله إلى صحيح الحكم..

- ومن فوائد الإجماع: أنه يكشف عن وجود دليل في المسألة من غير حاجة إلى معرفة الدليل والبحث عن كيفية دلالته على المدلول ولا يمكن لأحد القطع بأنه لم يوجد دليل ولا أمانة حين وجود الإجماع فلعلهما كانا موجودين لكن تركوا نقلهما للاستغناء بالإجماع عنهما.. قال الجصاص: "وليس يمنع أن يكون كثير من الإجماعات التي لا تعرفها معها توقيف قد كانت صدرت له عن توقيف من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك الناس نقله اكتفاء بوقوع الاتفاق وفقد الخلاف "

- ومن فوائده: رفع الخلاف السابق إن كان الخلاف استقر أو لم يستقر كما في عدد شهود القتل مثلا..

- ومن فوائده الفكرية: أن مكانته بين الأدلة الشرعية في الذروة حتى إن بعضهم قدمه على الكتاب والسنة حيث إنه يتطرق الاحتمال لغيره ثبوتا أو دلالة أو كلاهما معا بخلافه فلا يتطرق إليه الاحتمال بعد ثبوته..

- ومن فوائده: معرفة مواطن الاتفاق وهي كثيرة ليتسنى جمع المسلمين عليها من جانب وعدم عذر من خالفها من جانب آخر، وليست محل اجتهاد من جانب ثالث، وأن مسائل الاختلاف مسائل اجتهاد وليست من مسائل المفاصلة..

- ومن فوائده: دفع ما يتوهم من احتمال نسخ النص، فليس مجرد صحة النقل موجب للعمل حتى تتحقق شروط ذكرها الأصوليون وهي أن يكون صحيح السند

قال المصنف: "الكتاب الثالث: في الإجماع، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمر من الأمور.

وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في بيان كونه حجة، وفيه مسائل:

الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقت واحد على

للشارع متضح الدلالة على الحكم المقصود مستمر الحكم غير منسوخ راجحا على كل ما يعارضه، فانعقاد الإجماع على مقتضى دليل وارد دليل على استمرار العمل به وعدم نسخه..

- ومن فوائده: عدم البحث عن معارض، ذاك أن الإجماع لا يمكن أن يعارضه دليل أصلا متى صح الإجماع.
- ومن فوائده: دفع ما يتوهم من التأويل للأدلة المحتملة لمعانٍ، فالإجماع إذا عين أحد الاحتمالات تبين بذلك أنه مراد الله تعالى من الدليل الوارد بيقين، ومعنى ذلك أن الدليل الظني ثبوتا أو دلالة يصير بعد الإجماع قطعي الدلالة.
- ومن ثمراته: وهي ثمرة لما سبق ذكره وهو أن بعض مستندات الإجماع من الكتاب والسنة قبل الإجماع كانت ظنية ثم اكتسبت القطعية بالإجماع، فالإجماع أفاد منها مستنده وأفادها القطعية دلالة بعد انعقاده
- ومن ثمراته: أن خبر الواحد إذا ساعده الإجماع كان ذلك دليل على صحته نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: " لا وصية لوارث " إنما روي من طريق الآحاد واتفق الفقهاء على العمل به فدل ذلك على صحة مخرجه واستقامته. ينظر: الطريق إلى تفهيم علم الأصول د محمود عبد الرحمن ص ٢٣٨.

مأكول واحد.

وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثمة.

وقيل: يتعذر عليه؛ لانتشارهم وجواز خفاء واحد منهم
ونحوه وكذبه خوفا، أو رجوعه قبل فتوى الآخر.

وأجيب: بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة، فإنهم كانوا
محصورين قليلين".

أقول: الإجماع يطلق في اللغة على العزم، قال الله تعالى:
﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس/٧١] أي: أعزموا.

وعلى: الاتفاق يقال: أجمعوا على كذا أي: اتفقوا عليه، مأخوذا مما
حكاه أبو علي الفارسي في الإيضاح أنه يقال: أجمعوا بمعنى صاروا ذا
جمع كقولهم: أبقل المكان وأثمر أي: صار ذا بقل وثمر.

وفي الاصطلاح -ما ذكره المصنف-: وهو اتفاق أهل الحل والعقد
من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمر من الأمور.

فقوله: اتفاق جنس، والمراد به الاشتراك في الاعتقاد والقول أو
الفعل أو ما في معناه من التقرير والسكوت عند من يقول: إن ذلك
كافٍ في الإجماع.

وقوله: أهل الحل والعقد أي: المجتهدين، فخرج بذلك اتفاق

العوام واتفاق بعض المجتهدين، فإنه ليس بإجماع.

وقوله: من أمة محمد، احترز به عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة؛ فإنه ليس بإجماع أيضا كما اقتضاه كلام الإمام، وصرح به الآمدي هنا، ونقله في اللمع عن الأكثرين.

وذهب أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة إلى أن إجماعهم قبل نسخ ملتهم حجة، وحكى الآمدي هذا الخلاف في آخر الإجماع، واختار التوقف.

وقوله: على أمر من الأمور، شامل للشرعيات كحل البيع، وللغويات ككون الفاء للتعقيب، وللعقليات كحدوث العالم، وللدنيويات كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية.

فالأولان لا نزاع فيهما، وأما الثالث فنزاع فيه إمام الحرمين في البرهان فقال: "ولا أثر للإجماع في العقلية، فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق".

والمعروف الأول، وبه جزم الإمام والآمدي.

وأما الرابع ففيه مذهبان شهيران: أصحابهما عند الإمام والآمدي وأتباعهما كابن الحاجب: وجوب العمل فيه بالإجماع.

ولقصد شمول الأربعة أردف المصنف الأمر بالأمور، فإن الأمر

المجموع على الأوامر مختص بالقول، بخلاف المجموع على الأمور؛ وهذا وإن كان مجازاً في الحد، لكنه جائز عند فهم المراد كما نص عليه الغزالي في مقدمة المستصفي.

وهذا الحد فيه نظر من وجوه:

أحدها: ما أورده الآمدي وابن الحاجب وهو عدم تقييده بكون أهل الحل والعقد من عصر واحد، ولا بد منه.

الثاني: أن هذا الحد منطبق على اتفاق الأمة في حياة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدونه، مع أنه قد تقدم من كلام المصنف في النسخ في الكلام على أن الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به^(١) أن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد؛ لكونه بعض الأمة، وإن وافقهم كان قوله هو الحجة؛ لاستقلاله بإفادة الحكم.

نعم الصواب انعقاد الإجماع في الصورة التي ذكرناها؛ لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قد شهد لأمته بالعصمة كما سيأتي في الأدلة، بل لو شهد بذلك لواحد من أمته لكان قوله وحده حجة قطعاً، ولم يتعرض الآمدي ولا ابن الحاجب لهذه المسألة.

(١) قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٣٣٢/١: "لا يجوز النسخ بالإجماع، لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ"

الثالث: المحدود إنما هو الإجماع الاصطلاحي المتناول لقول المجتهد الواحد، إذا لم يكن في العصر غيره، فإن الإمام وأتباعه صرحوا بكونه حجة، وتعبير المصنف بالاتفاق ينفيه، فإن الاتفاق إنما يكون من اثنين فصاعداً.

نعم حكى الآمدي وابن الحاجب في الاحتجاج به قولين من غير ترجيح.

وإذا قلنا بالأول فتغير اجتهاده، ففي الأخذ بالثاني نظر يحتاج إلى تأمل، وكذلك لو حدث مجتهد آخر، وأداه اجتهاده إلى خلافه.

واعلم أن البحث في الإجماع يقع في ثلاثة أمور في: حجتيه، وأنواعه وشرائطه، فلذلك جعل المصنف هذا الكتاب مشتملاً على ثلاثة أبواب لبيان الأمور الثلاثة، وبدأ بالكلام على كونه حجة؛ ولكون الاحتجاج به متوقف على بيان إمكانه، وإمكان الاطلاع عليه، فلذلك قدم الكلام فيهما.

فقوله: قيل: محال ... إلخ يعني أن بعضهم ذهب إلى أن الإجماع محال؛ لأن اجتماع الجم الغفير والخلق الكثير على حكم واحد مع اختلاف قرائحهم يمتنع عادة، كما يمتنع اجتماعهم في وقت واحد على مأكل واحد.

وجوابه: أن دواعي الناس مختلفة ثمة أي: في المأكل؛ لاختلافهم

في الشهوة والمزاج والطبع؛ فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه، بخلاف الحكم، فإنه تابع للدليل، فلا يمتنع اجتماعهم عليه؛ لوجود دليل قاطع أو ظاهر.

قوله: "وقيل: يتعذر" أي: ذهب بعضهم إلى أن الإجماع ليس محالاً، ولكنه يتعذر الوقوف عليه؛ لأن الوقوف عليه إنما يمكن بعد معرفة أعيانهم، ومعرفة ما غلب على ظنهم، ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد، والوقوف على الثلاثة متعذر.

أما الأول: فلانتشارهم شرقاً وغرباً، ولجواز خفاء واحد منهم؛ بأن يكون أسيراً، أو محبوساً في مطمورة، أو منقطعاً في جبل؛ ولأنه يجوز أن يكون فيهم من هو حامل الذكر لا يعرف أنه من المجتهدين.

وأما الثاني: فلاحتمال أن بعضهم يكذب فيفتي على خلاف اعتقاده؛ خوفاً من سلطان جائر، أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلافه.

وأما الثالث: فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخر.

ولأجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: من ادعى الإجماع فهو كاذب^(١).

(١) يقول ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين ٥٤/٢: "ولم يكن يُقَدِّمُ على الحديث الصحيح عملاً ولا قولاً ولا رأياً ولا قياساً، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمه بالمخالف الذي يُسمِّيه كثير من الناس إجماعاً، ويقدمونه على الحديث الصحيح،

وأجاب المصنف -رَحِمَهُ اللهُ-: بأن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة -رضوان الله عليهم- فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا في موضعه.

وهذا الجواب ذكره الإمام فقال: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفته إلا في زمان الصحابة، وعلل بما قلناه.

نعم لو فرضنا حصول الإجماع من غير الصحابة، فالأصح عند

وقد كَذَبَ أحمدُ من ادَّعى هذا الإجماع، ولم يُسَّغْ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي -أيضا- نصَّ في "رسالته الجديدة" على أن ما لا يُعْلَمُ فيه خلاف لا يُقال له إجماع، ولفظه: ما لا يُعْلَمُ فيه خلاف فليس إجماعاً. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدَّعي فيه الرجلُ الإجماعَ فهو كذب، من ادَّعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يُدْرِيه، ولم يَنْتَهْ إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا، هذه دعوى بِشَرِّ الْمَرِيسِيِّ وَالْأَصَمِّ، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه.

ونصوص رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلَ عند الإمام أحمد -وسائر أئمة الحديث- من أن يُقَدِّمُوا عليها ما تَوَهَّمُوا إجماعاً مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل مَنْ لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يُقَدِّمَ جهله بالمخالف على النصوص؛ فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دَعْوَى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده.

وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير ٤/١٥٢٨: "وقال ابن رجب في آخر شرح الترمذي: وأما ما روي من قول الإمام أحمد: من ادَّعى الإجماع فقد كذب فهو إنما قاله إنكاراً على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين. انتهى.

الإمام والآمدى وغيرهما أنه يكون حجة.

وقال أهل الظاهر: لا يحتج إلا بإجماع الصحابة، وهو رواية

لأحمد.



قال المصنف: "الثانية: أنه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج.

لنا وجوه:

الأول: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ﴾ [النساء/١١٥] الآية، فيكون محرما، فيجب اتباع سبيلهم، إذ لا مخرج عنهما.

قيل: رتب الوعيد على الكل.

قلنا: بل على كل واحد، وإلا لما ذكر المخالفة.

قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف.

قلنا: لا، وإن سلم لم يضر؛ لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة.

قيل: لا يوجب تحريم كل ما غير.

قلنا: يقتضي لجواز الاستثناء.

قيل: السبيل دليل المجمعين.

قلنا: حمله على الإجماع أولى لعمومه.

قل: يجب اتباعهم فيما ساروا به مؤمنين.

قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة.

قل: يترك الاتباع رأساً.

قلنا: الترك غير سبيلهم.

قل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح.

قلنا: كاتباع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قل: المجمعون أثبتوا بالدليل.

قلنا: خص النص فيه.

قل: كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة.

قلنا: بل في كل عصر؛ لأن المقصود العمل، ولا عمل

في القيامة".

أقول: ذهب الجمهور إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به،

خلافًا للنظام والشيعة والخوارج، فإنه وإن نقل عنهم ما يقتضي الموافقة

لكنهم عند التحقيق مخالفون:

أما النظام^(١) فإنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كما قلنا، بل قال كما نقله عنه الآمدي: إن الإجماع هو كل قول يحتج به.

وأما الشيعة^(٢) فإنهم يقولون: إن الإجماع حجة؛ لا لكونه إجماعاً بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم، وقوله بانفراده عندهم حجة، كما سيأتي في كلام المصنف.

وأما الخوارج^(٣) فقالوا: كما نقله القرافي في الملخص: إن إجماع

(١) النظام: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد، الضبعي، البصري، المتكلم، تكلم في القدر، وانفرد بمسائل، وله: تصانيف منها: كتاب (الطفرة)، وكتاب (الجواهر والأعراض)، وكتاب (حركات أهل الجنة)، وكتاب (الوعيد)، وكتاب (النبوة)، ورد: أنه مات في خلافة المعتصم أو الواثق، سنة بضع وعشرين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠٤١/٥٤١.

(٢) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو ببقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحة تناط باختيار العامة ويتنصب الإمام بنصبهم، بل هي ركن الدين، ولا يجوز للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إغفالها وإهمالها، ولا تفويضها إلى العامة، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيب، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ١٤٦/١.

(٣) الخوارج: هم الذين خرجوا على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، وأولهم من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ممن كان معه في حرب صفين وقالوا له لما حكم الحكيم: إن كنت تعلم أنك الإمام حقاً فلم أمرتنا بالمحاربة، ثم انفصلوا عنه بهذا السبب وكفروا علياً ومعاوية رضي الله عنهما وقد

الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة، وأما بعدها فقالوا: الحجة في إجماع طائفتهم لا غير؛ لأن العبرة بقول المؤمنين، ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم.

وكلام المصنف تبعا للإمام يقتضي أن النظام يسلم إمكان الإجماع، وإنما يخالف في حجته، والمذكور في الأوسط لابن برهان ومختصر ابن الحاجب وغيرهما أنه يقول باستحالته.

قوله: "لنا" أي: الدليل على كونه حجة من ثلاثة أوجه:

الأول: وقد تمسك به الشافعي في الرسالة: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء/١١٥].

وجه الدلالة: أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال: ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرما؛ لأنه لو لم يكن حراما لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو المشاقة في الوعيد، فإنه لا يحسن الجمع بين حرام وحلال في وعيد بأن تقول مثلا: "إن زנית وشربت الماء عاقبتك".

وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم؛ لأنه لا مخرج

عنهما أي: لا واسطة بينهما، ويلزم من وجوب اتباع سبيلهم كون الإجماع حجة؛ لأن سبيل الشخص هو ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد.

قوله: "قل: رتب الوعيد ... إلخ" أي: اعترض الخصم بتسعة أوجه^(١):

أحدها: أن الله تعالى رتب الوعيد على الكل أي: على المجموع المركب من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين، فيكون المجموع هو المحرم، ولا يلزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد من أجزائه كتحریم الأختين.

والجواب: أنا لا نسلم أنه رتب الوعيد على الكل، بل على كل واحد؛ إذ لو لم يكن مرتبا على كل واحد لكان ذكر مخالفة المؤمنين - يعني: اتباع غير سبيلهم - لغوا لا فائدة له؛ لأن المشاقة مستقلة في ترتب الوعيد، وكلام الله سبحانه وتعالى يسان عن اللغو.

وهذا الجواب ليس في المحصول، ولا في الحاصل، وهو أولى

(١) لا يقال إن كثرة الاعتراضات تفيد ضعف الدليل، بل بالعكس؛ فالجواب على الاعتراضات مع كثرتها يفيد قوة الدليل، ومعناه أن الدليل مع كثرة اختباره وامتحانه ومناقشته قد ثبت، وهو لم يثبت إلا بسبب قوته، فكثرة الاعتراضات مع الجواب عليها ليست قدحا في الدليل بل مدح له وتصحيح.

مما قالاه.

الثاني: سلمنا أن الوعيد مرتب على كل واحد منهما، لكن لا نسلم
تحریم اتباع غیر سبیلهم مطلقا، بل بشرط تبين الهدى، فإن تبين
الهدى شرط في المعطوف عليه؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدَى﴾ والشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف؛ لكونه
في حكمه، والهدى عام لاقتترانه بأل، فيكون حرمة اتباع غير سبيل
المؤمنين متوقفة على تبين جميع أنواع الهدى، ومن جملة أنواع
الهدى: دليل الحكم الذي أجمعوا عليه، وإذا تبين ذلك استغني به
عن الإجماع، فلا يبقى للتمسك بالإجماع فائدة.

وأجاب المصنف - رَحِمَهُ اللهُ - بوجهين:

أحدهما: لا نسلم أن كل ما كان شرطا في المعطوف عليه يكون شرطا
في المعطوف، بل العطف إنما يقتضي التشريك في مقتضى العامل
إعرابا ومدلولا كما تقدم غير مرة.

الثاني: سلمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لكن لا
يضرنا ذلك، فإنه لا نزاع في أن الهدى المشروط في تحریم
المشاقة إنما هو دليل التوحيد والنبوة، لا أدلة الأحكام الفرعية،
فيكون هذا الهدى شرطا في اتباع غير سبيل المؤمنين، ونحن
نسلمه.

الاعتراض الثالث: سلمنا أن قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^١ يوجب تحريم المخالفة، لكن لفظ ﴿غَيْرَ﴾ و ﴿سَبِيلِ﴾ مفردان، والمفرد لا عموم له، فلا يوجب ذلك تحريم كل ما غير سبيلهم، بل يصدق بصورة وهو الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه.

والجواب: أنه يقتضي العموم؛ لما فيه من الإضافة، ويدل عليه أنه يصح الاستثناء منه فيقال: إلا سبيل كذا، والاستثناء معيار العموم.

واعلم أن إضافة ﴿غَيْرَ﴾ ليست للتعريف على المشهور، وفي التعميم بمثلها نظر يحتاج إلى تأمل، فقد يقال: إن هذه الإضافة لا تقتضيه، ويكون العموم تابعا للتعريف، كما كان الإطلاق تابعا للتنكير، وكما لو زيدت لام التعريف في جمع من الجموع، فإنها لا تقتضي التعميم لعدم التعريف.

الرابع: لا نسلم أن السبيل هو قول أهل الإجماع، بل دليل الإجماع.

وبيانه: أن السبيل لغة: هو الطريق الذي يمشى فيه، وقد تعذرت إرادته هنا، فتعين الحمل على المجاز، وهو إما قول أهل الإجماع، أو الدليل الذي لأجله أجمعوا، والثاني أولى؛ لقدّم العلاقة بينه وبين الطريق، وهو كون كل واحد منهما موصلا إلى المقصد.

وأجاب المصنف: بأن السبيل أيضا يطلق على الإجماع؛ لأن أهل

اللغة يطلقونه على ما يختاره الإنسان من قول أو فعل، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ [يوسف/١٠٨] وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع أولى لعموم فائدته؛ فإن الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد، وأما الدليل فلا يعمل به سوى المجتهد.

وهذا الجواب ذكره صاحب الحاصل فتبعه المصنف، وهو أحسن مما قاله الإمام.

وفي كثير من النسخ التي اعتمد عليها جمع من الشارحين، جواب غير هذا، وهو أنه يلزم منه أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة؛ لأن دليل الإجماع هو الكتاب والسنة.

وهذا الجواب سيأتي في كلام المصنف جواباً عن سؤال آخر، لكن على تقدير آخر، فسقط ذلك السؤال مع جواب السؤال الذي نحن الآن فيه.

الخامس: لا نسلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين في كل شيء، بل في السبيل الذي صاروا به مؤمنين، ويدل عليه أن الآية الكريمة نزلت في رجل ارتدّ، ولأنه إذا قيل: لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ترك الأسباب التي بها صاروا صالحين دون غيرها، كالأكل والشرب.

وأجاب المصنف: بأنه يلزم حينئذ أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين

هي المشاقة؛ فإنه لا معنى لمشاقة الرسول ﷺ إلا ترك الإيمان، وسمي بذلك لأنه في شق أي: في جانب، والرسول ﷺ في جانب آخر، فلو حمل على هذا للزم التكرار.

السادس: سلمنا تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين، لكن لا نسلم وجوب اتباع سبيلهم، وقولهم: إنه لا مخرج عنها ممنوع، فإن بينهما واسطة، وهي أن يترك الاتباع أصلاً ورأساً، فلا يتبع سبيل المؤمنين ولا سبيل غيرهم.

والجواب: أن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم أيضاً، فمن اختاره لنفسه فقد اتبع غير سبيلهم.

وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل. وفيه نظر؛ فإن اتباع الغير هو إتيانه بمثل فعله لكونه أتى به، فمن ترك اتباع سبيل المؤمنين لأجل أن غير المؤمنين تركوه كان متبعاً غير سبيل المؤمنين، وأما عن تركه لعدم الدليل على اتباع المؤمنين فلا يكون متبعاً لأحد، وحيث فلا يدخل تحت الوعيد.

وأجاب الإمام بجواب آخر وهو أن قول القائل: لا تتبع غير سبيل الصالحين لا يفهم منه في العرف سوى الأمر باتباع سبيل الصالحين، حتى لو قال: لا تتبع غير سبيلهم، ولا تتبع سبيلهم أيضاً، لكان ركيكاً، نعم لو أخر لفظة الغير فقال: لا تتبع سبيل غير الصالحين، فإنه لا يفهم

منه الأمر باتباع سبيلهم؛ ولهذا يصح النهي عنه أيضا.

السابع: سلمنا وجوب الاتباع، لكنه لا يجب في كل الأمور؛ لأنهم لو أجمعوا على فعل مباح لا يجب متابعتهم على فعله، وإلا لكان المباح واجبا، وإذا لم يجب اتباعهم في الكل لم يلزم اتباعهم فيما أجمعوا عليه؛ لجواز أن يكون المراد هو الإيمان أو غيره مما اتفقنا عليه.

وأجاب المصنف بقوله: قلنا: كاتباع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل.

وتقريره من وجهين:

أحدهما: أن اتباعهم في المباح أيضا واجب، ومعنى وجوبه هو ما قلناه في وجوب اتباع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المباح، وهو اعتقاد إباحته، وأن يفعله على جهة الإباحة لا على جهة أخرى.

الثاني: أن قيام الدليل على وجوب اتباعهم في كل الأمور كقيام الدليل على وجوب اتباع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها، فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسّي لدليل، ولم يقدر في الدلالة على الباقي، فكذلك الأول.

والثامن: لا نسلم أيضا أن المتابعة تجب في كل الأمور؛ وذلك لأن

المجمعين إنما أثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل لا بإجماعهم، لما ستعرفه من أن الإجماع موقوف على الدليل، وحينئذ فنقول: إن وجب علينا إثبات ذلك الحكم بإجماعهم لا بالدليل، كان ذلك اتباعاً لغير سبيلهم، وهو لا يجوز، وإن وجب إثباته بالدليل لم يكن الإجماع نفسه دليلاً مستقلاً وهو خلاف المدعي، وأيضاً فإنكم لا تقولون بوجوب إثباته بالدليل.

وأجاب المصنف: بأن اتباعهم واجب في كل شيء إلا ما خص بدليل، وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق؛ لأن الحكم قد ثبت بإجماعهم، وإذا ثبت فلا يحتاج في إثباته إلى دليل آخر.

التاسع: سلمنا ما قلتم، لكن الآية تدل على وجوب اتباع سبيل كل المؤمنين؛ لأن لفظ ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ جمع محلى بالآلف واللام، فيفيد العموم، وكل المؤمنين هم الموجودون إلى يوم القيامة، فلا يكون إجماع أهل العصر الواحد حجة؛ لكونهم بعض الأمة.

وأجاب المصنف: بأن المراد بالمؤمنين هم الموجودون في كل عصر، فإن الله تعالى لما علق العقاب على مخالفتهم زجراً عنها وترغيباً في الأخذ بقولهم علمنا أن المقصود هو العمل، فانتفى أن يكون المراد جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة؛ لأنه لا عمل في يوم القيامة.



قال المصنف: "الثاني: قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً

وَسَطًا﴾ [البقرة/١٤٣] عدّهم فتجب عصمتهم عن الخطأ

قولا وفعلا، كبيرة وصغيرة، بخلاف تعديلنا.

قيل: العدالة فعل العبد، والوسط فعل الله تعالى.

قلنا: فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا.

قيل: عدول وقت الشهادة.

قلنا: حينئذ لا مزية لهم، فإن الكل يكونون كذلك.

الثالث: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تجتمع أمتي على خطأ"

ونظائره، فإنها وإن لم تتواتر آحادها لكن المشترك

بينها متواتر.

والشيعة عولوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم.

أقول: الدليل الثاني على أن الإجماع حجة قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ

جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة/١٤٣]

وتقريره: أن الله تعالى عدل هذه الأمة؛ لأنه تعالى جعلهم وسطا،

وقد قال الجوهري: والوسط من كل شيء أعدل، قال الله تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي: عدولا هذا لفظه، ولأنه تعالى علل

ذلك بكونهم شهداء، والشاهد لا بد وأن يكون عدلا.

وهذا التعديل الحاصل للأمة وإن لزم منه تعديل كل فرد منها بالضرورة؛ لكون نفيه عن واحد مستلزما لنفيه عن المجموع، لكنه ليس المراد تعديلهم فيما ينفرد به كل واحد منهم؛ لأننا نعلم بالضرورة خلافه، فتعين تعديلهم فيما يجتمعون عليه، وحينئذ فتجب عصمتهم عن الخطأ قولاً وفعلاً، صغيرة وكبيرة؛ لأن الله تعالى يعلم السر والعلانية، فلا يعدلهم مع ارتكابهم بعض المعاصي، بخلاف تعديلنا؛ فإنه قد لا يكون كذلك؛ لعدم اطلاعنا على الباطن.

اعترض الخصم بوجهين:

أحدهما: أن العدالة فعل العبد؛ لأنها عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المنهيات، والوسط فعل الله تعالى لقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة/١٤٣] فيكون الوسط غير العدالة، فلا يكون جعلهم وسطاً عبارة عن تعديلهم، وكيف والمعدل لا يجعل الرجل عدلاً، ولكن يخبر عن عدالته.

وجوابه: أن فعل العبد من أفعال الله تعالى على مذهب أهل الحق؛ لما تقرر في علم الكلام أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى.

الثاني: سلمنا أن الله تعالى عدلهم، لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم القيامة بأن الأنبياء بلغوهم الرسالة، وعدالة الشهود إنما تعتبر وقت أداء الشهادة لا قبلها، فتكون الأمة عدولاً في الآخرة لا في

الدنيا، ونحن نسلّمه.

والجواب: أن سياق الآية يدل على تخصيص هذه الأمة بالتعديل وتفضيلهم على غيرها، فيتعين حمله على الدنيا؛ لأننا لو حملناه على الآخرة لم يكن لهم مزية؛ لأن كل الأمم إذ ذاك عدول.

وفي الجواب نظر؛ لأن الله تعالى قد أخبر عن بعض أهل الموقف بإنكار المعاصي وإنكار التبليغ إليهم.

بل الجواب أن يقول: العدالة لا تتحقق إلا مع التكليف، ولا تكليف في الدار الآخرة، ويؤيده قوله تعالى: ﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾ ولم يقل: سنجعلكم.

نعم لقائل أن يقول: إن الآية لا تدل على المدعي؛ لأن العدالة لا تنافي صدور الباطل غلطا ونسيانا، سلمنا أن كل ما أجمعوا عليه حق، لكن لا يلزم المجتهد أن يتبع كل ما كان حقا في نفسه؛ بدليل أن المجتهد لا يتبع مجتهدا آخر، وإن قلنا: كل مجتهد مصيب.

قوله: "الثالث" أي: الدليل الثالث على أن الإجماع حجة: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تجتمع أمتي على الخطأ"، ونظائره من الأحاديث كقوله: "لا تجتمع أمتي على الضلالة"، وكقوله: "سألت الله تعالى أن لا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيها" وكقوله: "لم يكن الله ليجمع أمتي على

ضلال -وروي-: ولا على خطأ، وكقوله: "يد الله مع الجماعة"^(١) إلى غير ذلك، فإن هذه الأحاديث وإن لم يتواتر كل واحد منها، لكن القدر المشترك بينها وهو عصمة الأمة متواتر؛ لوجوده في هذه الأخبار الكثيرة. وهذا الدليل ساقط في كثير من النسخ، وادعى الآمدي أنه أقرب الطرق في إثبات كونه حجة قاطعة، وقال ابن الحاجب: الاستدلال به حسن.

وضعفه الإمام فقال: دعوى التواتر المعنوي بعيد؛ لأننا لا نسلم أن مجموع هذه الأخبار بلغ حد التواتر فما الدليل عليه؟ وبتقديره فهو إنما يفيد الظهور؛ لأن القدر المشترك الثابت بالقطع إنما هو الشاء على الأمة، ولم يلزم منه امتناع الخطأ عليهم، فإن التصريح بامتناعه لم يرد في كل الأحاديث.

وقد تلخص أن الأدلة التي قالها المصنف إنما يحسن الاستدلال بها إذا قلنا: إن الإجماع ظني كما صححه الإمام وأتباعه، واقتضاه كلام الآمدي، ولكن الأكثرون على أنه قطعي.

قوله: "والشيعة عوّلوا عليه" يعني: أن الشيعة ذهبوا إلى أنه يجب أن يكون في كل زمان إمام يأمر الناس بالطاعات ويردعهم عن المعاصي،

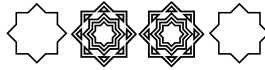
(١) ينظر: سنن الترمذي ٣٦/٤، ومسند أحمد ٢٠٠/٤، والمعجم الكبير للطبراني ٤٤٧/١٢، مصنف ابن أبي شيبة ٤٥٦/٧.

وذلك الإمام لا بد أن يكون معصوما؛ وإلا لافتقر إلى إمام آخر، ولزم التسلسل، وإذا كان الإمام معصوما كان الإجماع حجة لاشتماله على قوله؛ لأنه رأس الأمة ورئيسها، لا لكونه إجماعا.

وجوابه: أن ذلك مبني على وجوب مراعاة المصالح.

سلمنا لكن الردع إنما يحصل بنصب إمام ظاهر قاهر، وهم يجوزون أن يكون خفيا خاملا، ويجوزون عليه الكذب أيضا خوفا وتقية، وذلك كله ينافي المطلوب.

وهذه المسألة محلها علم الكلام؛ فلذلك لم يشتغل المصنف بالجواب عنها.



المسألة السادسة

قال المصنف: السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقيون
فليس بإجماع ولا حجة.

وقال أبو علي: إجماع بعدهم.

وقال ابنه: هو حجة.

لنا: أنه ربما سكت لتوقف، أو خوف، أو تصويب كل
مجتهد.

قيل: يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف.

وجوابه: المنع، وأنه إثبات الشيء بنفسه.

فرع: قول البعض فيما تعم به البلوى، ولم يسمع خلافه،
كقول البعض وسكوت الباقيين".

المسألة السادسة: إذا قال بعض المجتهدين قولاً وعرف به الباقيون،

فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه، ففيه مذاهب:

أصحها عند الإمام: أنه لا يكون إجماعاً ولا حجة لما سيأتي، ثم قال

هو والآمدي: إنه مذهب الشافعي، وقال في البرهان: إنه ظاهر

مذهب الشافعي، وقال الغزالي في المنحول: نص عليه الشافعي

في الجديد.

والثاني: وهو مذهب أبي علي الجبائي^(١): أنه إجماع بعد انقراض عصرهم؛ لأن استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتمال.

والثالث: قاله أبو هاشم بن أبي علي^(٢): إنه ليس بإجماع، لكنه حجة. وحكى في المحصول عن ابن أبي هريرة^(٣): أنه إن كان القائل حاكماً لم يكن إجماعاً ولا حجة، وإلا فنعم.

(١) أبو علي الجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، أبو علي، من أئمة المعتزلة، ولد سنة ٢٣٥ هـ، وإليه تنسب طائفة الجبائية، له مقالات وآراء انفرد بها، وله: كتاب في التفسير، وكتاب الأصول، والأسماء والصفات، والرد على ابن كلاب، وغير ذلك، وتوفي سنة ٣٠٣ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٤ / ١٨٤، ووفيات الأعيان ٤ / ٢٦٧.

(٢) أبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من أبناء أبان مولى عثمان بن عفان، كان من كبار المعتزلة، ولد سنة ٢٤٧ هـ، وتفقه على أبيه، وله آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت "البهشمية" نسبة إلى كنيته "أبي هاشم" وله مصنفات منها: الشامل في الفقه، وتذكرة العالم، والعدة في أصول الفقه، وغيرها، وتوفي سنة ٣٢١ هـ. ينظر: الجواهر المضية ١ / ٤٠١، وسير أعلام النبلاء ١٥ / ٦٣.

(٣) ابن أبي هريرة: هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، أبو علي، الشافعي، كان عظيم القدر، مهيباً، انتهت إليه رئاسة الشافعية في العراق، من مصنفاته: شرح مختصر المزني الصغير، والكبير، وكتاب المسائل في الفروع، وتوفي ببغداد سنة ٣٤٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٩ / ٤٢٧، وطبقات الشافعية الكبرى ٣ / ٢٥٦.

وحكى الآمدي عن الإمام أحمد وأكثر الحنفية: أنه إجماع وحجة.

واختار الآمدي: أنه إجماع ظني يحتج به، وهو قريب من مذهب أبي هاشم، ووافقه ابن الحاجب في المختصر الكبير، وأما في المختصر الصغير فإنه جعل اختياره محصوراً في أحد المذهبين، وهما القول بكونه إجماعاً، والقول بكونه حجة.

والذي ذكره الآمدي هنا محله قبل انقراض العصر، وأما بعد انقراضه فإنه يكون إجماعاً على ما نبه عليه في مسألة انقراض العصر.

واعلم أن الشافعي قد استدل على إثبات القياس وخبر الواحد بأن بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقيين إنكار، فكان ذلك إجماعاً. قال في المعالم: وهذا يناقض ما تقدم نقله عنه.

وأجاب ابن التلمساني: بأن السكوت الذي تمسك به الشافعي في القياس وخبر الواحد هو السكوت المتكرر في وقائع كثيرة، وهو ينفي جميع الاحتمالات الآتية.

قوله: "لنا" أي: الدليل على أنه ليس بإجماع ولا حجة، أن السكوت يحتمل أن يكون لأجل التوقف في الحكم، إما لكونه لم يجتهد فيه، أو لكونه اجتهد فلم يظهر له شيء.

ويحتمل أن يكون لخوف من القائل أو المقول له؛ كقول ابن عباس

-وقد أظهر مخالفة عمر في العول^(١) بعد موته-: "وكان رجلا مهيبا فهبته".

ويحتمل أن يكون سكت عن الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، إلى غير ذلك من الاحتمالات.

ولما احتمل السكوت هذه الوجوه لم يكن فيه دلالة على الرضا، وهو معنى قول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول.

قوله: "قليل: يتمسك" أي: احتج أبو هاشم على كونه حجة بأن العلماء لم يزالوا يتمسكون في كل عصر بالقول المنتشر بين الصحابة إذا لم يعرفوا له مخالفا، فدل على جواز الأخذ بقول البعض وسكوت الباقيين.

والجواب: المنع، أي: لا نسلم أنهم كانوا يتمسكون به؛ فإن وقع

(١) العول في اللغة: مصدر عال يعول عولا، وله في اللغة عدة معانٍ، منها: الميل في الحكم إلى الجور، ومنها: النقصان، ومنها: القيام بنفقة العيال، يقال: عال يعول: إذا كثر عياله، ومنها الاشتداد والتفاقم، ومنه قولهم: عال في الميزان، أي مال وارتفع، فالفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فتتقصهم، يقال: عالت الفريضة عولا: ارتفع حسابها وزادت سهامها، فنقصت الأنصباء. والعول في اصطلاح الفقهاء: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. ينظر: لسان العرب، مادة (ع و ل) ٣١٧٤/٤، والمصباح المنير، ٥٩٩/٢.

منهم شيء فلعله وقع ممن يعتقد حجيته، أو على وجه الإلزام، أو على وجه الاستئناس به.

وأیضا فالاستدلال به إثبات للشيء بنفسه؛ فإن القول المنتشر مع عدم الإنكار هو قول البعض وسكوت الباقيين.

قوله: "فرع... إلخ" اعلم أنه إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ذلك القول بحيث يعلم أنه بلغ الجميع ولم يسمع من أحد ما يخالفه، فهل يكون كما إذا قال البعض وسكت الباقيون عن إنكاره أم لا؟ اختلفوا فيه كما قاله في المحصول:

فمنهم من قال: يلحق به؛ لأن الظاهر وصوله إليهم.

ومنهم من قال: لا يلحق به؛ لأننا لا نعلم هل بلغهم أم لا؟ واختاره الأمدی.

ومنهم من قال: إن كان ذلك القول فيما تعم به البلوى أي فيما تمس الحاجة إليه كمس الذكر، فيكون كقول البعض وسكوت الباقيين؛ لأن عموم البلوى يقتضي حصول العلم به، وإن لم يكن كذلك فلا؛ لاحتمال الذهول عنه.

قال الإمام: وهذا التفصيل هو الحق؛ ولهذا جزم به في الكتاب.



الأسئلة

س ١ عرف الإجماع لغة واصطلاحاً، وما منزلته بين الأدلة؟ وهل هو حجة؟

س ٢ ما هي الأدلة التي استدل بها المصنف على حجية الأجماع إجمالاً؟

س ٣ عرف الإجماع السكوتي، وما هي مذاهب العلماء فيه؟

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المقدمة.....	٣
أولاً: الدراسة الموضوعية.....	٥
الوحدة الأولى في الإجمال والبيان.....	٧
المبحث الأول حقيقة الإجمال.....	٨
المطلب الأول معنى الإجمال ودخوله في النصوص الشرعية.....	٩
المطلب الثاني أسباب الإجمال وأنواعه وحكمه.....	١٤
المطلب الثالث فيما قيل فيه: إنه من قبيل الإجمال.....	٢٧
المبحث الثاني حقيقة البيان وما يقع به.....	٤٤
المطلب الأول حقيقة البيان.....	٤٥
المطلب الثاني ما يقع به البيان.....	٤٩
المبحث الثالث أنواع البيان ومراتبه.....	٦٠
المطلب الأول أنواع البيان.....	٦١
المطلب الثاني مراتب البيان.....	٧٣
الوحدة الثانية في أحكام النسخ.....	٧٨
الفصل الأول في حقيقة النسخ.....	٧٩
المبحث الأول في معنى النسخ.....	٨٠
المبحث الثاني في الفرق بين النسخ والبيان والتخصيص، والبداء.....	٩٤
الفصل الثاني في حكمة النسخ، وحكمه.....	١٠٠
المبحث الأول حكمة النسخ.....	١٠٠
المبحث الثاني حكم النسخ شرعاً.....	١٠٣
الفصل الثالث في محل النسخ، وأقسامه، وطرق معرفته وشروطه وأنواعه، ووقوعه في القرآن الكريم.....	١١٠
المبحث الأول في محل النسخ، وأقسامه، وطرق معرفته.....	١١١
المبحث الثاني شروط النسخ.....	١٢٠
المبحث الثالث أنواع النسخ في القرآن الكريم.....	١٣٥
المبحث الرابع وقوع النسخ في القرآن.....	١٣٩
الوحدة الثالثة السنة النبوية الشريفة.....	١٥٢

المبحث الأول في معنى السنة وحجيتها ومنزلتها من القرآن الكريم.....	١٥٣
المبحث الثاني في تقسيمات السنة.....	١٦٠
المبحث الثالث السنة النبوية الشريفة حقيقة خبر الواحد، وحكمه	١٧١
الوحدة الرابعة الإجماع.....	١٨٧
المبحث الأول في معنى الإجماع.....	١٨٨
المبحث الثاني في أركان الإجماع.....	٢٠٠
المبحث الثالث في شروط الإجماع.....	٢٠٤
المبحث الرابع في انعقاد الإجماع.....	٢١١
المبحث الخامس في حجية الإجماع.....	٢٤٠
المبحث السادس في كون الإجماع السكوتي أحد قسمي الإجماع.....	٢٥٣
المبحث السابع في حقيقة الإجماع السكوتي وضوابطه	٢٥٨
ثانيا: الدراسة النصية	٢٦٩
ترجمة القاضي البيضاوي.....	٢٧٤
ترجمة الإمام الإسنوي.....	٢٧٦
الباب الخامس: في النسخ والمنسوخ.....	٣٠٠
الفصل الأول: في النسخ.....	٣٠٠
الكتاب الثاني في السنة	٣٢٦
الكتاب الثالث: في الإجماع.....	٣٦١
المسألة السادسة.....	٣٨٧